

2015

Beszámoló az Országgyűlés részére

A Gazdasági Versenyhivatal 2015. évi tevékenységéről
és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett,
a verseny tisztaságának és szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról

B/11209





2015

Beszámoló az Országgyűlés részére

A Gazdasági Versenyhivatal 2015. évi tevékenységéről
és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett,
a verseny tisztaságának és szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról

B/11209



E BESZÁMOLÓ – MÁS, A HIVATALLAL ÉS ANNAK
TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
MELLETT – MEGTALÁLHATÓ A GAZDASÁGI
VERSENYHIVATAL INTERNETES HONLAPJÁN IS
(WWW.GVH.HU).

E BESZÁMOLÓ SZÖVEGE A FORRÁS FELTÜNTETÉSÉVEL
SZABADON IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ.

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
BUDAPEST, 2016. MÁRCIUS

Tartalomjegyzék

Elnöki köszöntő	6
I. Vezetői összefoglaló	8
I.1. A GVH feladatai	8
I.2. A 2015. évi célok	10
I.3. A 2015. évre vonatkozó számok, adatok	14
II. Javaslatok	24
III. A GVH középtávú stratégiája	26
IV. 2015. évi események	28
V. Ágazati tapasztalatok	34
VI. Az ügyfélszolgálat tapasztalatai	45
VII. Jogalkalmazás	48
VII.1. A hazai jogszabályi változások	48
VII.2. A szélesebb jogi környezet változásai	54
VII.3. Az uniós versenyszabályozás változásai	58
VII.4. Az üzletfelek döntéseinek tisztességtelen befolyásolása és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat	60
VII.5. Kapcsolattartás más hatóságokkal a fogyasztóvédelem területén	72
VII.6. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés	73
VII.7. Jelentős piaci erővel való visszaélés	75
VII.8. Versenykorlátozó megállapodások	76
VII.9. Az összefonódások ellenőrzése	82
VII.10. Piacelemzés és ágazati vizsgálat	88
VII.11. A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai	93
VIII. Versenypártolás	100
IX. A versenykultúra fejlesztése	101
IX.1. A GVH szakmai hátterére épülő versenykultúra-fejlesztő tevékenység	102
IX.2. Más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységének támogatása	106
IX.3. Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége	107
X. Nemzetközi kapcsolatok és az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos koordináció	111
X.1. Nemzetközi kapcsolatok	111
X.2. A jogalkalmazással kapcsolatos nemzetközi koordináció	113
XI. A GVH költségvetése	115
Mellékletek	119
1. sz. melléklet – Befejezett ügyek üggyípusonként a 2015. évben	120
2. sz. melléklet – Versenypártolási tevékenység a GVH által véleményezett egyes jogszabálytervezetek vonatkozásában, egyéb versenypártoló közbenjárások a jogalkotók, vagy más szervezetek felé	143
3. sz. melléklet – Táblázatok	152



Tisztelt Olvasó!

2015-ben két jubileumot is ünnepelhetett a Gazdasági Versenyhivatal. 1990 novemberében fogadta el az Országgyűlés az első versenytörvényt, s 25 évvel ezelőtt, 1991 januárjában ennek alapján kezdte meg tevékenységét a Versenyhatóság.

10 évvel ezelőtt, 2005-ben jött létre az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK), mely az OECD Versenyügyi Részlegére és a Gazdasági Versenyhivatal szakmai háttérére építve szemináriumok és szakmai programok szervezésével kapacitásfejlesztési támogatást nyújt a versenyjog és a versenypolitika területén, elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.

A jubileumi eseménysorozatot „A Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez” című kötet áprilisi bemutatója nyitotta, melyet 2015. május 20-án a ROK által, a célcsoport országok versenyhatósági ve-

zetői részére szervezett konferencia követett. A Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében „Nyitott GVH” programot szerveztünk, melynek során bemutattuk az érdeklődő közönségnek a hivatal munkáját, s azt a környezetet, melyben a tevékenységet folytatjuk.

2015 szeptemberében tematikus jogtörténeti kiállítás keretében ismertettük a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk létrejöttének körülményeit, hazai és nemzetközi hátterét, a Kartelbizottság és Kartelbírószág szervezetét és működését, továbbá válogatást a korabeli kartell ügyekből és elvi mondásokból.

2015 novemberében nemzetközi versenyjogi konferenciával zárult az eseménysorozat.

A Beszámolóban részletesen olvashatnak a fentiekről, s emellett a szokásoknak megfelelően bemutatjuk a Versenyhivatal elmúlt évi hatósági tevékenységét is. Ezek közül ehelyütt egy körülményt emelek ki. A gazdasági válság

elmúltával szignifikánsan, 74%-kal megnőtt az összefonódásokkal kapcsolatosan indult engedélyezési eljárások száma. Ezek megfelelő, egyre rövidülő határidővel történő lezárásával próbáltuk segíteni a piaci szereplőket abban, hogy a hatósági eljárásból adódó bizonytalan jogi helyzet mielőbb megszűnjön.

Mindezt és a 2015. évben végzett munkánkat részletesen is megismerheti a Beszámolóból, kérem, forgassa érdeklődéssel.



Dr. Juhász Miklós
elnök



I.1. A GVH feladatai

A GVH tevékenysége alapvetően három pilléren nyugszik. A jogalkalmazói, versenyfelügyeleti feladatai mellett, munkájának fontos részét képezi a versenypártolás és a versenykultúra fejlesztése is.

A Gazdasági Versenyhivatal **jogalkalmazóként** versenyfelügyeleti tevékenységet lát el, a törvényi kereteken belül a tisztességes és szabad verseny biztosításának, a társadalmi és fogyasztói többlet javakat eredményező hatásos gazdasági verseny érvényesülésének a letéteményese.

A GVH jogalkalmazói tevékenysége során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpv.) mellett, illetve azzal összhangban uniós jogot is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége. A jogalkalmazással kapcsolatos feladatok igénylik a legnagyobb erőforrásokat, ez az a tevékenység, amely a munka túlnyomó többségét kiteszi.

A GVH fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartásokkal szemben, így a vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki. A **versenykorlátozó megállapodások** közül súlyosságuknál fogva kiemelkednek az ún. „kőkemény” (hardcore) kartellek. Ezek jellemzően olyan, versenytársak közötti megállapodások, amelyek vételi vagy eladási árak rögzí-

tésére, piacok felosztására, a termelési, eladási kvóták meghatározására irányulnak, illetve amelyek révén a versenytársak versenytárgyaláson összejátszanak egymással.

A GVH fellép továbbá az olyan vállalkozásokkal szemben is, amelyek visszaélnek a **gazdasági erőfölényükkel**. A kereskedelemről szóló törvényl előírásai megtiltják a nagyméretű (**jelentős piaci erővel, vevői erővel rendelkező**) **kereskedők** beszállítókkal szembeni **visszaélő magatartását**, mely visszaélésekkel kapcsolatos felügyelet egy részét a GVH látja el.

Egyes tranzakciók bizonyos árbevételi küszöbszámok esetében bejelentési és engedélyezési kötelezettség alá esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a **fúziókontroll** keretében a GVH engedélyezi az egymástól független vállalkozások összefonódását, más vállalat feletti irányításszerzést.

Fogyasztóvédelmi hatáskörében a GVH fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amennyiben azok a verseny érdemi befolyásolására alkalmasak. A verseny érdemi érintettségét az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, az érintett vállalkozás mérete határozza meg, illetve bizonyos feltételek megvalósulása esetén ezt a törvény vélelmezi. Fontos azonban kiemelni, hogy az általános fogyasztóvédelmi feladatokat nem a Gazdasági Versenyhivatal látja el.

¹ A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A GVH feladatainak második pillérét az ún. **versenypártolási tevékenysége** jelenti. Ennek keretében a hivatal véleményezi a feladat-és hatáskörét, továbbá a versenyt, a piacra lépés feltételeit érintő, valamint az árakra vagy az értékelési feltételekre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályozási koncepciókat, jogszabálytervezeteket az önkormányzati rendeletek kivételével. A versenypártolási tevékenysége körében a GVH a jogalkotást, a közhatalmi döntéseket a piaci verseny, mint fontos közérdek érvényesülése érdekében igyekszik befolyásolni. Ezen döntések magukba foglalják a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és

egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is.

Végül a GVH a **versenykultúra fejlesztése** keretében a verseny társadalmi elfogadottsága, a vállalkozások jogkövető magatartásának előmozdítása, valamint a fogyasztói tudatosság növelése érdekében saját szakmai hátterére épülő tevékenységet lát el, illetve más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységét támogatja, ezzel is hozzájárulva a verseny, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal közgazdaságtani és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez.

1.2. A 2015. évi célok

1. A jogalkalmazást illetően a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt évben is kiemelt cél volt a **kartellek elleni küzdelem**, melynek új, a meglévő felderítési eszközökhöz kapcsolódó, azt kiegészítő eszköze a GVH-val való anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító, 2015-ben bevezetett Kartell Chat. A GVH honlapján elérhető üzenő felület lehetőséget biztosít arra, hogy az olyan személyek, akik a kartellekkel kapcsolatban közvetlen vagy közvetett információkkal rendelkeznek, a GVH szakemberei számára anonim módon adhassák át észrevételeiket, tehessék fel esetleges kérdéseiket, illetve így módon osszának meg információkat. Amellett, hogy a chat bevezetésével kapcsolatos első tapasztalatok kedvezőek, az eszközért a GVH a Nemzetközi Versenyhálózat és a Világbank Csoport által meghirdetett versenykultúra-fejlesztési versenyen ún. Honorable Mention díjat kapott.

2. A GVH 2015-ben is prioritásként kezelte az **összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárását** annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. A fúziós elintézési határidőket illetően továbbra is megállapítható, hogy a GVH minden ügyben a törvényi határidőnél rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit, és 2015-ben nem került sor egyetlen alkalommal sem az elintézési határidő törvény által lehetővé tett meghosszabbítására, továbbá, az ügyek elintézési határideje a nagymértékben megnövekedett ügyszám és munkateher mellett is jelentősen csökkent. Az egyszerűsített eljárásokban átlagosan 19 nap alatt született meg a GVH döntése, mely jelentős előrelépés a 2014. évi 31 napos átlagos elintézési időhöz képest. Az egyszerűsített (indokolás nélküli) döntéssel megadott engedélyek átlagos elintézési ideje a megelőző évi 23 nappal 17 napra csökkent. Az összetett elemzési igényű, jellemzően versenytársak és tovább-

bi piaci szereplők megkeresését is igénylő teljes körű eljárások átlagosan 53 nap alatt zárultak le, szemben a 2014. évi 103 nappal.

Az előzetes egyeztetés intézménye továbbra is fontos eszköz maradt, melynek hatékonysága 2015-ben jelentős mértékben javult. Az ebben az évben lezárt kérelmes eljárások közül 21-et előzött meg ilyen egyeztetés (teljes körű ügyeknél 6-ból 5-ben, egyszerűsített ügyeknél 39-ből 16-ban). Az előzetes egyeztetések után indult ügyek esetében a 2014. évihez képest jóval nagyobb arányában elkerülhető volt a hiánypótlás kiadása: az arány 14%-ról 48%-ra emelkedett. Az egyeztetések további jellemző haszna a hiánypótlások terjedelmének, valamint az ügyintézési időnek a csökkenése.

3. **Fogyasztóvédelmi tevékenysége** keretében a GVH a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet szentel a sérülékeny, az átlagosnál kiszolgáltatottabb fogyasztók védelmére. Ők azok, akik életkoruk, anyagi helyzetük, hiszékenyséjük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, egészségi állapotuk miatt különösen kiszolgáltatottak a mindennapi életben megjelenő kereskedelmi kommunikációnak, így az ő védelmükre a GVH kiemelt figyelmet fordít.

4. A Tptv. 2015. június 19-től hatályos módosítása értelmében a GVH a KKV-k, mint a magyar gazdaság gerincét adó vállalkozások versenyjogi megfelelés irányába történő terelése céljából **figyelmeztetést** is alkalmazhat. A Tptv. 78. §-ában nevesített figyelmeztetés a kötelezettségvállalás és a jogsértés megállapítása között helyezkedik el, mely a KKV-k által elkövetett jogsértések esetében akkor alkalmazható, ha az adott KKV a jogsértést első alkalommal követte el, feltéve, hogy a jogsértést nem közbeszerzési kartell keretében, nem uniós jogot sértve vagy sérülékeny fogyasztók kárára követte el. A 2015. júniusi Tptv.

módosítás lehetőséget teremt a GVH-nak arra is, hogy kötelezze az eljárás alá vontat egy olyan komoly versenyjogi megfelelési mechanizmus elfogadására, ami alkalmas arra, hogy megelőzze a jövőbeni jogsértést.

Az átláthatóbb, kiszámíthatóbb jogalkalmazás, a GVH tevékenysége átláthatóságának biztosítása érdekében a Hivatal 2015-ben közzétette a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól szóló 2/2015. sz. közleményét. A közlemény jelentőségét az adja, hogy az adott ügyben kifejtett érdemi megfeleléségi erőfeszítést bírságenyhítő körülménynek minősíti, hangsúlyozva, hogy a megfelelési program léte önmagában nem elegendő, az adott ügyben a bírságenyhítő körülményhez az szükséges, hogy az eljárás alá vont bizonyítani tudja, ha a kereskedelmi gyakorlata elindítása előtt a megfelelés szándékával független szakértővel megvizsgáltatta a kampányát a jogszabályi és GVH gyakorlatnak megfelelés szempontjából.

5. A GVH kiemelt célja, hogy elősegítse a piaci szereplők jogkövető magatartását és fejlessze versenyjogi tudatosságukat a jogszabályok megismerésének és értelmezésének megkönnyítésével is. Ezt a célt is szolgálva jelentette meg a GVH a versenytörvényhez készített Kommentárt, továbbá a korábbi évek gyakorlatát folytatva 2015-ben is közzétette a jogalkalmazási gyakorlatában kikristályosodott megállapításokat, a GVH Versenytanácsának elvi döntéseit, elősegítve ezzel is a vállalkozások versenyjogi előírásoknak való megfelelést.

6. A versenyjogi szabályok alapvetően keretjellegűek, azokat a jogalkalmazói gyakorlat értelmezi és tölti meg tartalommal. A GVH az érdekeltek számára igyekszik **elősegíteni a jogkövető magatartás megvalósítását a jogalkalmazást elősegítő intézkedésekkel**, illetve a Hivatal eljárásaival kapcsolatos tájékoztatások,

„soft law” típusú eszközök kibocsátásával. 2015-ben három közlemény kibocsátása mellett további egy közlemény módosítására, illetve kiegészítésére került sor, valamint megjelent két tájékoztató.

A Hivatal 2015-ben előkészítette az iratbetekintési jog versenyfelügyeleti eljárás versenytanácsi szakaszában való gyakorlásáról szóló tájékoztatót, valamint megjelentette a GVH-val való együttműködési lehetőségeket és azok előnyeit bemutató tájékoztatóját, mely segíti a vállalkozásokat a rendelkezésükre álló együttműködési lehetőségek közötti eligazodásban, áttekintést adva arról, hogy az egyes együttműködési formák milyen előnyökkel járnak, az együttműködés keretében milyen információkat szükséges a GVH rendelkezésére bocsátani és az együttműködési formákról hol érhető el bővebb információ a GVH honlapján.

A GVH közlemény formájában foglalta össze az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásával kapcsolatos gyakorlata mellett a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjait, valamint az egyezségi kísérellettel kapcsolatos álláspontját, végül előkészítette a 2016. január 1-jétől alkalmazandó közleményét a nyilvánosság tájékoztatásáról és a GVH felső vezetőivel való kapcsolattartás szabályairól.

A GVH közleményei és tájékoztatói munkaanyagait továbbra is nyilvános konzultációra bocsátja, melyek során beérkezett észrevételek figyelembe vételét és mérlegelését követően alakítja ki és teszi közzé e dokumentumok végleges változatait.

A közlemények normatív kötelező erővel nem rendelkeznek, funkciójuk annak bemutatása, hogy a jogalkalmazó milyen tartalommal tölti meg egy adott jogszabály rendelkezéseit összefoglalva a múlt-

ban kialakult, illetve a jövőben követni kívánt jogalkalmazási gyakorlatot. A tájékoztatók a GVH hatósági eljárásának nem minősülő azon jogalkalmazási gyakorlatokról nyújtanak információt az érdekeltek számára, amelyek nem érik el a közlemény közzétételéhez szükséges kiforrott tapasztalatokat és feltételeket.

7. A GVH a szolgáltató, ügyfélbarát hivatali jelleg további erősítése jegyében az ügyfelek kényelmét szolgáló **honlap-fejlesztést valósított meg** 2015-ben, melynek köszönhetően a GVH Versenytanácsa biztosítani tudja számukra az egyszerű, online módon történő iratbetekintési időpont-foglalás lehetőségét.
8. A Hivatal 2015-ben célként tűzte ki **az ügyfélbarát hivatali működést támogató, a gvh.hu honlapon elérhető fontos informatikai fejlesztések** megvalósítását (Kartell Chat, iratbetekintési-, időpont-foglalási, és ügyfélszolgálati minőségbiztosítást szolgáló rendszerek). Az informatikai tevékenységeket meghatározó fontos elem a GVH középtávú intézményi stratégiája, melynek rész-stratégiájaként 2015-ben elfogadásra került a GVH informatikai stratégiája; ennek végrehajtása is megkezdődött az évben. Az informatikai stratégia – azon túl, hogy szorosan illeszkedik az intézményi stratégia célrendszerébe – számos egyéb, elektronikus ügyintézéshez² kapcsolódó területet is érint, és prioritásként kezel.
9. A GVH évek óta **tudatosan és szervesen fejleszti szervezeti kultúráját, munkafolyamatait és belső kontrollrendszerét**, valamint működteti a tudásmenedzsment különböző formáit. A GVH-ban köztisztviselőként töltött idő hosszának „emelése”, mint cél határozottan megjelenik a GVH 2015 szeptemberében elkészült és a 2014-2018 közötti idő-

szakra szóló hivatali stratégiáját támogató humánerőforrás részstratégiában is. A humánerőforrás-gazdálkodás jövőbeni stratégiai célja annak megteremtése, hogy a fiatal vizsgálóknak a szakmai tapasztalatuk gyarapodásával is vonzó, változatos karrierlehetőségeket kínáló munkahely maradjon a GVH.

10. A **versenypártolás** terén a Hivatal célja, hogy minél több jogszabály tekintetében tudja megfogalmazni álláspontját, emellett fontos kritérium az is, hogy a GVH által megfogalmazottak mennyiben hasznosulnak, azaz milyen mértékben veszi figyelembe azokat a jogalkotó. E célokkal összhangban a GVH igyekszik nyomon követni a jogszabály-tervezeteket és észrevételeinek figyelembe vételét is. Erről a GVH éves beszámolóiban rendszeresen számot ad.
11. A Hivatal 2015. évi **versenykultúra-fejlesztési munkáját** meghatározta a hazánk alapvető versenyszabályait rögzítő és magát a Gazdasági Versenyhivatalt létrehozó Versenytörvény elfogadásának 25. évfordulója. A jubileum alkalmából szervezett programsorozat számos apropót adott arra, hogy a verseny szerepe, jelentősége az eddig megszokott eszközökön túl is beszélgetések tárgya legyen.

A versenykultúra fejlesztés területén a GVH kiemelt céljai között szerepel továbbra is a **kis- és közepes méretű vállalkozások versenytudatosságának növelése**. E téren ugyan megfigyelhetők előrelépések a GVH által megrendelt – a vállalkozások körében a gazdasági versennyel, illetve versenyjoggal kapcsolatos ismereteket mérő – 2015-ös felmérés adatainak 2012-es eredményekkel való összevetése során (pl. 2012-ben a kis- és középvállalkozások vezetőinek 22%-a nem hallott a versenytörvényről, ez az arány 2015-ben a kisvállalkozásoknál változatlan, míg a közepes vállalkozások esetében 16%-ra javult; míg a versenytörvényt sport-

² Például az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényhez.

tal kapcsolatos szabályozásként megjelölő korábbi 16% 2015-re 12%-ra csökkent), ám jócskán van még tennivaló.

A felmérések eredményei azt mutatták, hogy a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – nincsenek tisztában sem a kartellezés fogalmával, sem annak jogi (büntető, közbeszerzési, verseny és polgárjogi) szankcióival, valamint egyéb negatív következményeivel (pl. a cég rossz híre, megítélése). A KKV-k nagy része magáról az engedékenységről sem hallott. Igazán hatékony módon csak akkor lehet jelentős előrelépést elérni, ha a versenytudatosság egy átfogó oktatási, edukációs program részévé válik, hiszen a Hivatal erőforrásai, eszközei az elérendő célhoz viszonyítva e téren meglehetősen korlátozottak.

A fentiekre is tekintettel döntött úgy a GVH, hogy a korábbi, versenyjogi megfelelést támogató programjaihoz képest tovább lép és erőteljesebb, célzottabb kommunikációval próbálja elérni ezt a kört.

A GVH az eljárásaiban érintett vállalkozási megoszlások alapján (2002 és 2013 között kartellügyekben 71,5%-ban voltak érintettek KKV-k, míg 28,5%-ban nagyvállalatok) továbbra is célzottan a kis- és középvállalkozásokat kívánta megcélolni kampányával. E célcsoport kartellekkel,

engedékenységgel kapcsolatos tudatosságát próbálta növelni a 2015. december 1-én induló „Nem marad köztetek” című kampánnyal, melynek célja hármas: figyelemfelhívás, edukáció és cselekvésre ösztönzés. A kampány hatékonyságát elő- és utómérésen alapuló kutatással méri fel a GVH.

A fentiekén túl azonban a versenykultúra hatékony fejlesztése csak akkor valósulhat meg, ha az általában az oktatási program részévé válik. A GVH kapacitása önmagában kevés arra, hogy ezt a problémát – a kkv-k versenytudatosságának hiányát – megoldja.

Habár fogyasztóvédelmi tevékenysége körében a GVH évek óta határozottan fellép a **tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytató vállalkozásokkal szemben**, a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkező panaszok, bizonytalanságra utaló piaci jelzések alapján az látszott, hogy érdemes szélesebb körben is megjelentetni tájékoztató anyagokat annak érdekében, hogy a Hivatal javaslataival is segíteni tudja a fogyasztókat a konkrét döntési helyzetekben. „Gondolja Végig Higgadtan”³ címmel 6 témakört (számlalevelek, üdülési jog, fogyókúra készítmények, utazási ajánlatok, rák ellen ható szerek, termékbemutatók) érintő tájékoztató kampányt folytatott a GVH.

³ http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/gondolja_vegig_higgadtan

I.3. A 2015. évre vonatkozó számok, adatok

I.3.1. A jogalkalmazói tevékenység

2015-ben a tavalyihoz képest 15-tel több, 140 versenyfelügyeleti eljárás indult; ez 12%-kal több az előző évinél. A korábbi évekhez hasonlóan a hivatal portfóliójában a fogyasztóvédelmi ügyek aránya a legmagasabb, ám 2015-ben jelentősen nőtt és meghatározóvá vált a fúziós ügyek száma és aránya is (a 2014-es 36 ügyszámú képest 2015-ben 54 ilyen ügy indult). 2015-ben az indított eljárások közül 66 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 54 összefonódások ellenőrzése, 12 versenykorlátozó megállapodás, 8 erőfölénnyel való visszaélés⁴ miatt indult.

Az elmúlt évben lezárt ügyek száma nagyságrendileg megegyezik a korábbi évek adataival. A GVH 2015-ben 125 eljárást fejezett be. Ez a szám 2014-ben 124, 2013-ban 120, 2012-ben 116 volt. A lezárt eljárások közül 59 tisztességtelen

kereskedelmi gyakorlat, 49 összefonódás ellenőrzése, 10 versenykorlátozó megállapodás, 6 erőfölénnyel való visszaélés, 1 pedig jelentős piaci erővel való visszaélés tárgyában született.

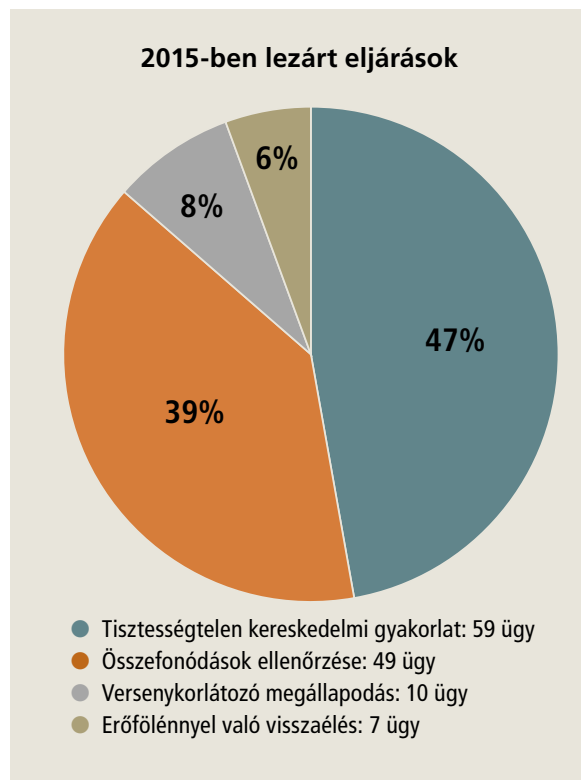
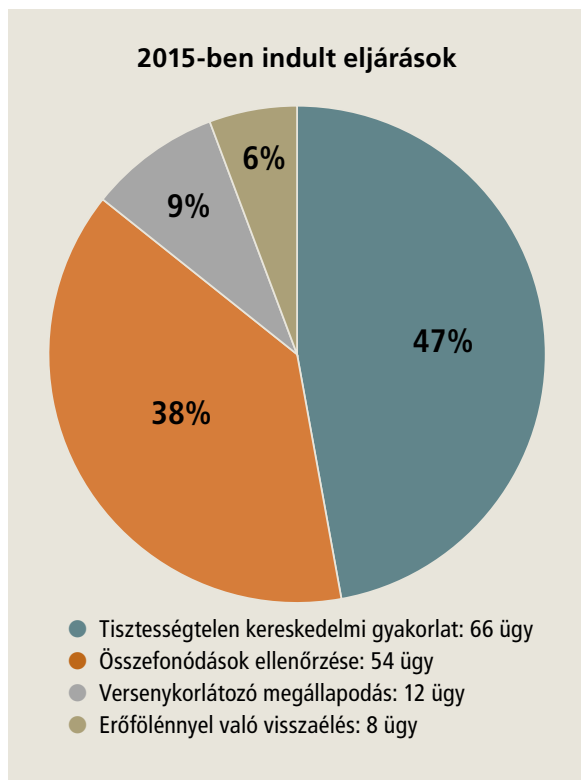
A 2015. évben kiszabott bírság⁵ összesen **5 078 903 000 Ft** volt. Ebből 584 290 000 Ft üzletfelek tisztességtelen befolyásolásának tilalma (Tpvt. III. fejezet), 3 350 763 000 Ft versenykorlátozó megállapodás (Tpvt. IV. fejezet), 1 062 600 000 Ft gazdasági erőfölénnyel való visszaélés⁶ (Tpvt. V. fejezet) és 81 250 000 Ft engedélykérelem késedelmes benyújtása (Tpvt. VI. fejezet) miatt került kiszabásra. 2015-ben összesen 2 773 593 000 Ft bírság befizetésére került sor⁷.

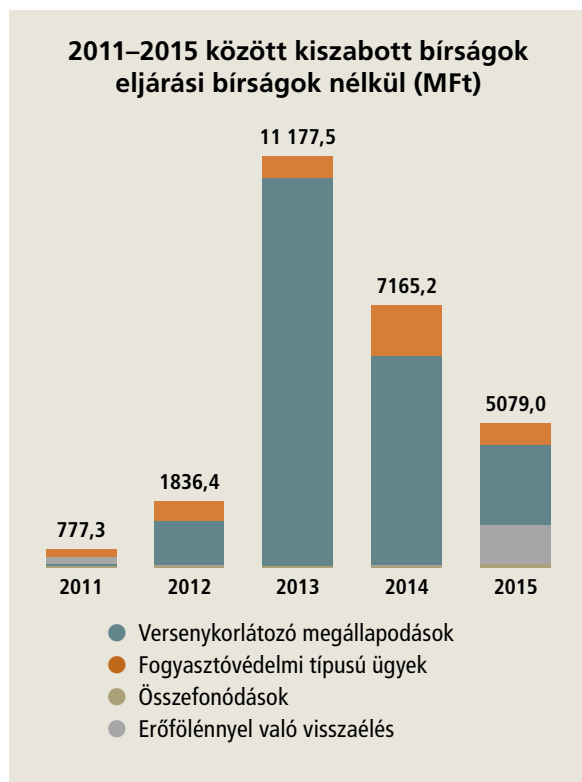
⁴ A gazdasági erőfölénnyel való visszaélést vizsgáló ügyek között jelenik meg az ún. jelentős piaci erővel való visszaélést a Ker. törvény rendelkezéseivel összhangban vizsgáló eljárás is.

⁵ A végrehajtási bírság, az eljárási bírság, illetve a kötelezettségvállalás nem teljesítése miatt kiszabott bírság és a befizetett bírságösszeg kamatai nélkül.

⁶ A gazdasági erőfölénnyel való visszaélést vizsgáló ügyek között jelenik meg az ún. jelentős piaci erővel való visszaélést a Ker. törvény rendelkezéseivel összhangban vizsgáló eljárás is.

⁷ 2015. december 31-ig.

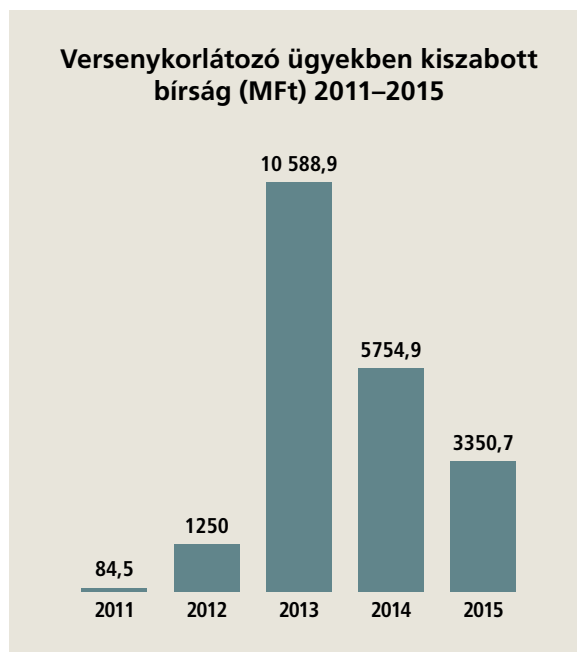




A versenykorlátozó megállapodások

A GVH 2015-ben összesen tíz, a Tptv. versenykorlátozó megállapodásokra vonatkozó szabályainak megsértése kapcsán indított eljárásban hozott döntést. Ezek közül öt esetben⁸ a Versenytanács jogsértést állapított meg, három esetben⁹ kötelezettségvállalás elfogadására került sor, két eljárást pedig megszüntetett¹⁰. A beavatkozással zárult eljárások a későbbiekben röviden bemutatásra kerülnek.

2015-ben sem tört meg a korábbi évek azon tendenciája, hogy a kartellezésekkal kapcsolatos jelzések jelentős része (kb. 60-65%-a) közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben érkezett a Hivatalhoz, elsősorban az uniós finanszírozású programokhoz kapcsolódó közbeszerzések tekintetében. Ez részben annak is



köszönhető volt, hogy a GVH ezen ügyek tekintetében szorosabb kapcsolatot épített ki az uniós források felhasználásának ellenőrzésével megbízott kormányzati szervekkel. E kapcsolat az új közbeszerzési törvényben is megjelent, hiszen annak hatálybalépését követően amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a közbeszerzési eljárások, továbbá közbeszerzési szerződések, illetve építési vagy szolgáltatási koncessziók és ezek módosításainak közbeszerzési-jogi ellenőrzése során a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tptv. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak megtett jelzés során – a minősített adat kivételével – jogosult a Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett közbeszerzés, szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió, illetve ezek módosításai ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely adatot.

⁸ VJ/50/2011 – BTH Fitting Kft. és tsai; VJ/73/2011 – Corax-Bioner Zrt. és tsai; VJ/28/2013 – EUROMEDIC-PHARMA Zrt. és tsai; VJ/55/2013 – CIBA Vision Europe AG és tsai; VJ/111/2014 Max Aicher GmbH / THYSEN ALFA GmbH

⁹ VJ/49/2011 – Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. és tsai; VJ/78/2013 – MasterCard Europe Sprl / OTP Bank Nyrt.; VJ/97/2013 – Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete / E-Educatio Információtechnológia Zrt.

¹⁰ VJ/91/2014 – INDISO Sóklinika Kft., VJ/67/2014 – ALCUFER Kft. és tsai

Bár az informátori díjas¹¹ megkeresések száma nem változott az előző évihez (20) képest, 2015-ben új informátori kérelmet a GVH nem fogadott be tekintettel arra, hogy a kérelmek nem feleltek meg a törvényi feltételeknek. Ez

¹¹ Tptv. 79/A. §

zel szemben növekedett a befogadott engedély-kenységi kérelmek¹² száma: 2015-ben 3 kérelmet fogadott be a Hivatal.

Az informátori díj mellett a kartellek elleni fellépés másik hatékony eszköze lehet az engedély-kenységi politika. Bár mindkét eszköz intenzitása hullámzó (évente jelentősen változó), a kartellek felderítése során jelentős szerepet töltenek be a kartellekről történő közvetlen vagy közvetett információhoz jutás tekintetében.

A fogyasztóvédelmi típusú ügyek

A GVH a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is jelentős számú fogyasztóvédelmi típusú ügyben járt el, a 2015-ben lezárt ügyek 47%-a tartozott ebbe a körbe. Továbbra is (2013-ban 26, 2014-ben 28 eljárás), igen sok, 31 – probiotikumokra, mágneses alvó párnákra és karkötőkre, UV lámpákra, étrend-kiegészítőkre vonatkozó – megalapozatlan gyógy- és egészségre ható állítással kapcsolatos ügyben indított eljárást a Hivatal.

A további ügyek olyan piacokat érintettek, mint a pénzügyi szolgáltatások¹³, a kiskereskedelmi piac¹⁴, a közlekedési szektor¹⁵, a szállásközvetítés¹⁶, valamint a kozmetikai termékek¹⁷ és az élelmiszerek piaca (ezen belül különösen nagy számban a gyógyvizek¹⁸ és az étrend-kiegészítők¹⁹ alpiaca).

A GVH Fogyasztóvédelmi Irodája által vizsgált tisztességtelen kereskedelmi gyakorla-

tok témakörében 59 eljárást zárt le a GVH, melyből 42 esetben került sor jogsértés megállapítására, 4 esetben pedig a Versenytanács elfogadta az eljárás alá vont vállalkozás kötelezettségvállalási nyilatkozatát, mivel úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme az eljárás alá vont vállalatának elfogadásával hatékonyan biztosítható.

2015-ben a fogyasztóvédelmi témájú eljárások keretében a GVH nagyobb hangsúlyt fektetett az utánkövetésre, azaz arra, hogy a kötelezettségvállalásokban, illetve a jogsértő magatartástól való eltiltást tartalmazó határozatokban foglaltaknak eleget tettek-e a kötelezettek. Ezért 8 ügyben utóvizsgálatot folytatott le, amelyek minden esetben az eljárás megszüntetésével zárultak (tekintettel az utóvizsgálat pozitív eredményére).

A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos problémák a 2015-ös év tapasztalatai alapján lassan megoldódni látszanak. Az e körben beérkező piaci jelzések száma nagymértékben csökkent, és a beérkező jelzések esetében is a sérelmezett magatartások a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartoztak.

Az üdülési jogok értékesítésével, valamint az orvostechonikai eszközök népszerűsítésével kapcsolatos panaszokhoz jellemzően termékbemutató keretében való értékesítés is társult. A termékbemutatók tartásával kapcsolatban felmerült problémák rendezése érdekében az érintett hatóságok több egyeztetést is szerveztek, ahol a GVH megoldási javaslatokat is előterjesztett a témával kapcsolatos tapasztalatai alapján. A GVH javaslataira a 2015 decemberében megszületett jogszabályban²⁰ figyelemmel voltak.

Kiemelendő, hogy a GVH a fogyasztói tudatosság növelése céljából 2015 márciusában a termékbemutatókkal kapcsolatos több tájé-

¹² Tpv. 78/A. §

¹³ VJ/56/2015. – Cetelem, VJ/51/2014. – Duna Takarékszövetkezet, VJ/112/2014. – Erste Bank, VJ/117/2014. – 4Life Direct és Red Sands, VJ/122/2014. – BAV Zalogkölcsön

¹⁴ VJ/120/2014 Pepsi, VJ/99/2014. Spar-Hell

¹⁵ VJ/24/2015. Volánbusz, VJ/66/2014 – Ryanair, VJ/121/2014. – Budapest Taxi

¹⁶ VJ/58/2014. – Dante International Kft.; VJ/70/2014. – Booking.com; VJ/93/2014. – Agoda

¹⁷ VJ/17/2015. – Global Partners, VJ/55/2014. – Assort Flex, VJ/84/2014. – L'Oreal

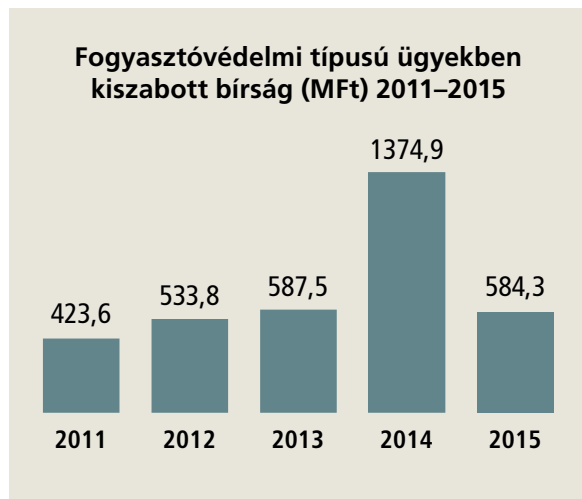
¹⁸ VJ/50/2014 – Labornite, VJ/56/2014. BioHerb Kft., VJ/54/2014. – Peridot, VJ/114/2014 – Max-Immun Kft.

¹⁹ VJ/7/2015. – Dorba Food, VJ/116/2014. – Posta Szervíz, VJ/107/2014. – Herbasziget, VJ/60/2014. – Celsius, VJ/48/2014 – Novonex, VJ/68/2014 – Dr. Facht, VJ/102/2014. – Netamin, VJ/83/2014 – Anibanet Kft.

²⁰ Az árúbemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCV. törvény

koztatót, így például az „Amit a termékbemutatóról tudni érdemes” című tájékoztatót adott ki.

Az üdülési jogok másodlagos értékesítése tárgyában a GVH jelen beszámolóban Javaslatot fogalmaz meg.



Az összefonódások ellenőrzése (fúziókontroll)

2015-ben érdemben emelkedett a fúziós ügyek száma a korábbi évekhez képest: a 2015. évben kapott fúziós kérelmek száma 54 volt szemben a 2014. évi 32-vel, amely több mint 60%-os emelkedést jelent. A GVH 2015-ben a korábbi évhez (35 ügy) képest 40%-kal több, 49 összefonódás ellenőrzése körébe tartozó eljárást zárt le, a Fúziós Iroda létszámának növekedése nélkül.

Ezek közül 45 kérelem alapján indult ügy, 2 hivatalból indított ügy és 2 utóvizsgálat volt.

Az ügyek közül 39 egyszerűsített (egyfázisú) eljárás keretében került elbírálásra, melyek közül 14 esetben egyszerűsített (indokolás nélküli) döntés meghozatalára is lehetőség nyílt. A versenytanács 4 kérelem kapcsán állapította meg, hogy a tárgyi összefonódás nem volt engedélyköteles. Teljes körű (kétfázisú) eljárás lefolytatására 6 esetben került sor, azonban a részletes vizsgálatok alapján végül ezekben az ügyekben sem volt szükség a GVH beavatkozására (az összefonódás tiltására, vagy fel-

tétel/kötelezettség kiszabására). Elmulasztott engedélykérési kötelezettség miatt 2 ügy zárult le ebben az évben, az egyikben jogsértés megállapítása nélkül, míg a másikban jogsértés megállapításával, bírság kiszabásával és korrekciós intézkedések alkalmazásával. Az évben a már említett ügyeken kívül 2 fúziós utóvizsgálat zárult le.

A fúziós elintézési határidőket illetően továbbra is megállapítható, hogy a GVH átlagosan a törvényi keretknél rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit és az ügyek elintézési határideje a nagymértékben megnövekedett ügyszám és munkateher mellett is jelentősen csökkent. Mindemellett 2015-ben sem került sor az elintézési határidő törvény által lehetővé tett meghosszabbítására.

A 2015-ös évben vizsgált tranzakciók számos iparágat érintettek, ezek közül az energia szektor emelhető ki, az ezeket érintő ügyek gyakorisága (összes ügy 13%-a) alapján.

A Tptv. 2014. évi átfogó módosítását követően az új rendelkezések alkalmazásának tapasztalatai alapján szükségessé vált egyes rendelkezések módosítása, kiegészítése. A vállalkozások összefonódása tekintetében a 2015. július 16-án hatályba lépő változások közül a legjelentősebb a 2014. évi módosítással bevezetett végrehajtási tilalom alóli mentesítési kérelem szabályainak pontosítása, kiegészítése volt. Az új szabályok egyrészt egyértelműsítették a végrehajtási tilalom alóli mentesítési kérelem benyújthatósági időpontját és a kérelem GVH általi elbírálásának határidejét, másrészt rögzítették kérelem tartalmi követelményeit.

A Tptv. módosítását követően több mentesítési kérelem is érkezett a GVH-hoz. Ezek egyikeben sem kellett azonban a Versenytanácsnak döntést hoznia, mert a Versenytanács a mentesítési kérelem elbírálására nyitva álló 15 napos határidőn belül meghozta az összefonódást engedélyező határozatát (ebben az esetben a törvény alapján a végrehajtási tilalom alóli mentesítési kérelemről nem kell külön döntést hozni). A mentesítési kérelem-

ről történt döntés szükségtelensége ellenére a Versenytanács a jogalkalmazás segítése érdekében több határozatában is útmutatást adott a mentesítési kérelmek elbírálása tekintetében a jövőben érvényesíteni szándékozott szempontokra nézve. Rögzítette a Versenytanács, hogy egy felszámolás alatt álló vállalkozás esetében akár az irányítási jog teljes körű gyakorlása is indokolt lehet, mely esetben szükségessé válhat feltétel vagy kötelezettség előírása az utóbb esetlegesen nem engedélyezett összefonódást megelőző versenyfeltételek megfelelő helyreállíthatósága érdekében²¹. Kimondta a Versenytanács azt is, hogy nem minősül az összefonódás végrehajtásának a vevő összefonódás engedélyezését megelőző, vezető tisztségviselő kinevezési jogosultsága, ha az általa jelölt vezető tisztségviselők kisebbségben vannak a döntési testületben, így nem biztosítanak számára irányítási jogot²².

Az elmúlt években nagyszámú olyan összefonódás engedélyezési kérelmet bíralt el a GVH, amikor a kérelmezett tranzakció több olyan lépésből állt, amelyek külön-külön is összefonódásnak minősülnek. Ezen eljárások során kialakított GVH gyakorlatot összegzi a 2015 májusában közzétett, az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról szóló 1/2015. közlemény. A közlemény egyértelműen elhatárolja egymástól azt az esetkört, amikor a különböző ügyletek egyetlen összefonódást alkotnak, attól az esetkörtől, amikor ugyan több összefonódásról van szó, de azok a köztük fennálló kölcsönös összefüggésre tekintettel csak egy eljárásban, egymásra tekintettel értékelhetők. Az egyetlen összefonódásként történő kezelés alapvető feltétele, hogy az egyes lépéseket valamely egységes gazdasági cél összekösse. Ilyen lehet például, amikor a külön-külön is összefonódásnak minősülő ügyletekkel megszerezni kívánt egymástól független vállalkozások tevékenysége olyan módon függ össze egymással, hogy azok ésszerűen csak együt-

tesen alkalmasak piaci tevékenységre, de legalábbis érezhető hatékonysági előnyökkel jár az együttes működtetés²³.

Erőfölénnyel való visszaélés

A GVH 2015-ben 8 erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indított eljárásban – beleértve egy, a kereskedelemről szóló törvény ún. jelentős piaci erővel való visszaélésre vonatkozó szabályainak megsértése kapcsán indított eljárást – hozott döntést. Ezek közül két esetben²⁴ a Versenytanács a kifogásolt magatartástól való eltiltás és bírság kiszabása mellett megállapította a jogsértést, egy esetben²⁵ kötelezettségvállalás elfogadására került sor, további két eljárás²⁶ megszüntetésre került hasonlóan a megszüntetéssel záruló két utóvizsgálathoz²⁷. A beavatkozással zárult eljárások a későbbiekben röviden bemutatásra kerülnek.



Egy vállalkozás akkor van erőfölényes helyzetben, ha az érintett piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül tud működni, anélkül, hogy döntései során érdemben tekintettel kellene lennie rájuk. A gazdasági erőfölény lényege a független piaci viselkedés lehetősége. Önmagában az erőfölényes helyzet meglétét nem tiltja a Versenytörvény. Ami tiltott, az a vállalkozás erőfölényes helyzetével

²¹ VJ/102/2015. – Naszálytejt Zrt. – Minna Zrt. „f.a.”

²² VJ/12/2015. – Körösaszfalt – Duna Aszfalt

²³ VJ/35/2015. – Körösaszfalt-Szíjj-Varga-Aeroproduct-CLH-CKK

²⁴ VJ/60/2012. – Auchan Magyarország Kft., VJ/42/2013. Tetyte Forrásház Zrt.

²⁵ VJ/59/2013. – Nielsen Közönségmérés Kft.

²⁶ VJ/57/2013 – Magyar Posta, VJ/71/2014 – Baxter

²⁷ VJ/47/2015 – Északdunántúli Vízmű Zrt., VJ/61/2015 – Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

való visszaélés. A gazdasági erőfölényben levő vállalkozások a többiekhez képest fokozott felelősséggel bírnak az adott piacon.

Piacelemzési eljárások

A GVH első alkalommal élt a Tpvt. adta azon lehetőséggel, hogy piacelemzés keretében vizsgálja egy adott piac működését, amikor önkéntes válaszadáson alapuló adatkérésrel kereste meg a jelentősebb magyarországi filmforgalmazó és moziüzemeltető vállalkozásokat, illetve az őket képviselő érdekképviselői szervezeteket, továbbá személyes meghallgatásokat tartott. A GVH nagymértékben támaszkodott a nyilvánosan elérhető információkra, emellett konzultált a mozgóképszakmai hatósággal, illetve információkérésrel kereste meg a tagállami versenyhatóságokat. A piacelemzési tanulmány tervezetét a GVH 2015. november 30-án hozta nyilvánosságra és a tervezet 2015. december 31-ig volt véleményezhető. A vélemények beérkezését és feldolgozását követően a tanulmány végleges változatát a GVH 2016 első negyedévének végén jelenteti meg honlapján.

A GVH szintén piacelemzés keretében vizsgálja a magyarországi személy- és kishasongépjármű forgalmazás és -javítás piacait. Az indított piacelemzés keretében a GVH a személygépjárművek és kishasongépjárművek értékesítésével és szervizelésével kapcsolatos hálózatok jellemző kialakítását, illetve e hálózatok tekintetében az elmúlt években esetlegesen végrehajtott változásokat, a gépjármű értékesítési és szervizelési piac jellemzőinek egymásra gyakorolt hatását, valamint a márkák közötti és márkán belüli verseny jellemzőit vizsgálja. A GVH e piacelemzés során különös figyelmet fordít a gépjármű utópiacokon fennálló verseny kereteinek és esetleges akadályainak vizsgálatára, a garanciális javítások és a pótalkatrészekhez való hozzáférés kérdésére, illetve a független javítóműhelyek által kifejtett versenynyomás jellemzőire.

A GVH a vizsgált kérdéseket, a piacelemzés során feltárt tényeket és megállapításokat, az

esetlegesen szükségesnek mutató további intézkedéseket, valamint az alkalmazott módszertant bemutató tanulmányt készít, amelyet honlapján közzétesz. A piacelemzési tanulmány közzétételére várhatóan 2016 tavaszán kerül sor.

Ágazati vizsgálat

2013-ban indult az online szálláshelyfoglalás piacát, azon belül is különösen az online szállásközvetítők magatartását áttekintő ágazati vizsgálat.

Az online szálláshely-foglalási piac fogyasztói oldalának jobb megértése érdekében a GVH – meghívásos pályázat alapján – egy fogyasztói piackutatást rendelt meg²⁸, mely a hasonló vizsgálatokat végző versenyhatóságokhoz képest is unikális megoldás. A fogyasztói kutatás célja a magyarországi fogyasztók utazásokkal kapcsolatos preferenciáinak megértése, a szállásközvetítő oldalak súlyának és szerepének meghatározása, valamint a magyarországi utazók szállásközvetítő oldalakon történő viselkedésének feltérképezése volt. Az eredmények a GVH honlapján²⁹ elérhetőek.

Az ágazati vizsgálat jelentésének végleges változata – a piaci szereplőkkel történt egyeztetést követően – várhatóan 2016 tavaszán kerül publikálásra.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az Európai Unió számos tagállamában folyamatban voltak (vagy jelenleg is vannak) az online szálláshelyfoglalás piacával kapcsolatos eljárások, így az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) úgy döntött, hogy fokozottan nyomon követi a tagállami hatóságok beavatkozásainak piaci hatásait. Az érdekelt felek megkérdéseire alapozva később várható döntés arra vonatkozóan, hogy indokolt-e további lépések megtétele a szektorban. Az e célból felállított munkacsoportnak a GVH is tagja, ennek részeként figyelemmel kíséri a pi-

²⁸ A kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. folytatta le.

²⁹ http://www.gvh.hu/data/cms1032892/Kutatasi_jelentes_gvh_szallasoldalak_2015.pdf

aci folyamatok alakulását, a szűkített paritás piacra gyakorolt hatását.

I.3.2. Versenypártolás

2015-ben a versenypártolási tevékenysége körében – a korábbi években tapasztalt csökkenő trendhez képest – szám szerint lényegesen több, összesen 113 jogszabálytervezetet véleményezett a GVH, amelyből 24 esetben tett észrevételt. Ezek nagyobb hányada változtatlanul a verseny szabályozási környezetének versenybarátabb kialakítására, az adminisztrációs terhek csökkentésére, vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeinek javítására kívánt hatni, kisebb része pedig a kodifikáció minőségének javítását célozta.

Az év során több olyan előterjesztés is érkezett, amelyek a hivatalt közigazgatási szervi minőségében érintették, s igényeltek hozzá-
szólást.

2015-ben két olyan közbenjárás volt, amelyeknél az adott piacokon³⁰ tapasztalt versenyproblémák a monopolszabályozás egyes rendelkezéseivel, vagy más állami intézkedésekkel összefüggésben keletkeztek, ezért külön állami intézkedésekre vonatkozó felvetéseket tartalmaztak. Előfordult az is, hogy a versenyhatóság és más hatóságok közötti egyértelműbb feladat- és hatáskörmegosztás kialakítása érdekében került sor a közbenjárásra³¹. Négy esetben a minisztériumoktól, s egy köztestülettől érkezett olyan megkeresés, amely jellemzően a GVH feladat- és hatáskörének, jogalkalmazásának ismeretén alapuló választ igényeltek, így a GVH-ban rendelkezésre álló tapasztalat hasznosítására nyílt lehetőség; előfordult azonban, hogy a tartalmi válaszadást el kellett utasítani a GVH versenyfelügyeleti hatáskörének érintettsége okán.

Sikerként értékelhető a Tpv. GVH kezdeményezésére történő azon módosítása, mely a KKV-k esetében bizonyos esetekben lehetőséget teremt a figyelmeztetés alkalmazására³², mely mellett előírható a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrend kialakítása³³.

I.3.3. A versenykultúra fejlesztése

A Hivatal 2015. évi versenykultúra-fejlesztési munkáját meghatározta a hazánk alapvető versenyszabályait rögzítő és magát a Gazdasági Versenyhivatalt is létrehozó Versenytörvény elfogadásának 25. évfordulója. A jubileum alkalmából szervezett programsorozat a GVH munkatársainak és elismert gyakorlati szakembereknek a közreműködésével elkészített „A Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez” című kötet áprilisi bemutatója nyitotta, melyet követett a 2015-ben első alkalommal a Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében megszervezett „Nyitott GVH” program. A 2015 szeptemberében megnyitott, a Hivatal épületében látható Jogtörténeti kiállítás tematikusan mutatja be a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk létrejöttének körülményeit, hazai és nemzetközi háttérét, a Kartelbizottság és Kartelbírószág szervezetét és működését, továbbá válogatást ad közre a korabeli kartell ügyekből és elvi mondásokból.

A jubileumi év kiemelkedő eseménye volt az a GVH által, 2015 novemberében rendezett nemzetközi versenyjogi konferencia, melyen a Hivatal korábbi és jelenlegi vezetői a versenyhatóság kezdeti, későbbi és jelenlegi kihívásairól beszélgettek, továbbá szóba került a versenypolitika szerepe az ún. átmeneti gazdaságokban, a versenyhatóságok fogyasztóvédelmi szerepe, és mint a napjainkban egyre gyakrabban felmerülő kérdéskört, az információcsere és az információs adatbázisok létreho-

³⁰ mobilfizetés, határkeresztelési vasúti árufuvarozás

³¹ A GVH az élelmiszerhatósági, a fogyasztóvédelmi, illetve versenyhatósági hatáskörök pontosítására tett javaslatot.

³² Tpv. 78.§ (8) bek.

³³ Tpv. 76.§ (1) bek. 1) pont

zásának versenyjogi aggályait is megvitatták a magas rangú hazai, illetve nemzetközi versenyhatósági tisztségviselők és szaktekintélyek.

A GVH a fentieken túl szakmai folyóirata, a Versenytükör jubileumi különszámával és két ünnepi kiadvánnyal, valamint jubileumi arcu-lattal és – honlappal³⁴ emlékezett.

A GVH által a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében 2014-ben meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. március 23-án öt megyei jogú városban (Debrecenben, Egerben, Győrben, Pécsen és Szegeden) nyitottak meg újra a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat irodái. A tanácsadó irodák feladata a fogyasztók tájékozottságának, versenyjogi ismereteinek és fogyasztói tudatosságának növelése, a helyi versenypiacokon jelentkező, de a GVH-hoz esetenként el nem jutó versenyproblémák beazonosítása. 2015 márciusától az Irodahálózat a tavalyi féléves programidőszakhoz (233) képest nagyságrendekkel több, 968 ügyben adott telefonon, elektronikusan vagy postai úton, illetve személyesen választ. 46 saját szervezésű programjával közel 2200 fogyasztót tudott személyesen elérni. Az irodahálózat jelen van az egyik legnagyobb közösségi oldalon, illetve az ország népszerű online fogyasztóvédelmi blogján is tanácsokkal segíti a hozzá fordulókat.

A felmérések eredményei azt mutatták, hogy a kis- és középvállalkozások amellet, hogy nincsenek tisztában sem a kartellezés fogalmával, sem annak jogi szankcióival és egyéb negatív következményeivel, nagy részük magáról az engedékenységről sem hallott.

A fentiekre is tekintettel a GVH célzottan a kis- és középvállalkozások kartellekkel, engedékenységgel kapcsolatos tudatosságát próbálta növelni a 2015. december 1-én, sajtótájékoztató keretében induló „Nem marad

köztetek” című kampánnyal, melynek célja hármas: figyelemfelhívás, edukáció és cselekvésre ösztönzés.

A fenti hármas cél megvalósítását szolgálja a GVH-val való anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító, 2015-ben bevezetett Kartell Chat is, melyért a GVH a Nemzetközi Versenyhálózat és a Világbank Csoport által meghirdetett versenykultúra-fejlesztési versenyen ún. Honorable Mention díjat kapott. A GVH 2015-ben akkreditáltatta a közbeszerzésben közreműködő ajánlatkérők – és az őket ellenőrző felügyeleti szervek – munkatársai számára kidolgozott tananyagát „Az ajánlatkérők lehetőségei a közbeszerzési kartellek felderítésének segítésére” címmel. Az oktatási anyag célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az ajánlatkérők – valamint az őket ellenőrző szervezetek – munkatársainak ahhoz, hogy felismerjék a kartellgyanús helyzeteket és ilyen esetekben értesítsék a GVH-t.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkező panaszok, bizonytalanságra utaló piaci jelzések alapján „Gondolja Végig Higgadtan” címmel 6 témakört (számlalevelek, üdülési jog, fogyasztói készítmények, utazási ajánlatok, rák ellen ható szerek, termékbemutatók) érintően jelentetett meg a GVH tájékoztató anyagokat annak érdekében, hogy javaslataival is segítse a fogyasztókat a konkrét döntési helyzetekben.

Tágabb értelemben ide tartozik a GVH és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) – a magyar kormány támogatásával – 2005 februárjában létrehozott **OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK)** tevékenysége is, mely a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára nyújt szakmai képzéseket. Magyarország geopolitikai helyzete és a GVH kiemelt szakmai megítélése ideális központtá tették a ROK-ot a régió belül, melynek elsődleges célja a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése különböző szakmai programokon (szemináriumok, tréningek) keresztül. A ROK

³⁴ <http://www.gvh.hu/gvh25>

2015-ben összesen 303 résztvevőt és 66 előadót látott vendégül programjain. 18 ország szakértői és 34 ország résztvevői látogatták szemináriumait.

A ROK megalapításának tizedik évfordulója alkalmából 2015. május 20-án a célcsoport országok versenyhatósági vezetői számára szer-

vezett jubileumi rendezvényen – a GVH elnökének és az OECD Verseny Divízió vezetőjének beszédét követően – a ROK jelenlegi és volt munkatársai összegezték az elmúlt tíz év eredményeit és vitatták meg a ROK 2016. évi szakmai programjának tervével kapcsolatos jövőbeli elképzeléseiket, javaslataikat.

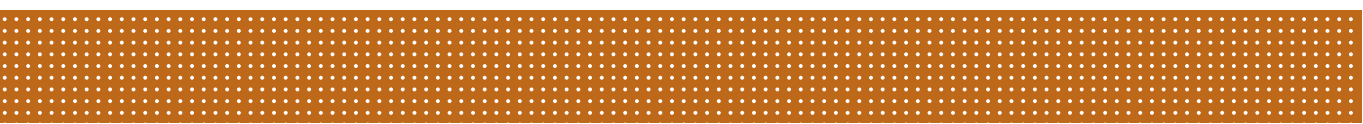


1. A GVH javasolja az Országgyűlésnek az üdülési jogok piacára vonatkozó szabályok újragondolását

A Gazdasági Versenyhivatal szükségesnek tartja az üdülési jogok piacára vonatkozó szabályok újragondolását, különös tekintettel a másodlagos értékesítők nyilvántartásba vételét, tevékenységük folytatásától történő eltiltásuk körének kiszélesítését, illetve az üdülőfenntartók felelősségének megteremtését a telefonos megkeresések rögzítése révén, figyelemmel arra, hogy az üdülési jogok értékesítésének elsődleges és másodlagos piacán az eddig ismert problémák a lefolytatott és folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárások és egyéb, a GVH rendelkezésére álló eszközök útján nem orvosolhatóak.

2. A GVH javasolja az Országgyűlésnek, hogy a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretein belül fontolja meg a Tpvt. fúziós eljárásrendre, illetve az engedékenységi kérelem benyújtására és az egyezségi nyilatkozatra irányadó szabályainak módosítását

A fúziós eljárásrend oly módon történő átalakítását javasolja a GVH, hogy az indokolást nem igénylő egyre növekvő számú eseteket a GVH a lehető legegyszerűbb módon zárhasssa le. Ennek érdekében javasolja, hogy a kérelem benyújtása helyett kötelező bejelentés megtételét írjon elő a jogszabály a kérelmező számára, egyben javasolja az ún. egyszerűsített eljárás jelenlegi 4 millió Ft-os igazgatási szolgáltatási díjának lényegesen alacsonyabb összegre, 1 millió Ft-ra történő módosítását. A fentiekén túl a GVH javasolja az engedélyké-



rési küszöbszámok felülvizsgálatát, továbbá a forgalomszámítás oly módon történő módosítását, hogy a magyar vállalkozások esetében is a magyarországi forgalom, a belföldi értékesítés nettó árbevétele legyen számításba veendő. A GVH javasolja továbbá, hogy kapjon jogosultságot a küszöbértékeket el nem érő összefonódások esetében is hivatalbóli eljárásindításra, ha az összefonódás valószínűsíthetően a verseny jelentős csökkenésével járna, különösen, ha erőfölényt hoz létre vagy erősít meg. Egyben az érintett vállalkozásoknak is lehetőségük lenne az ilyen ügyletek azok végrehajtását megelőző önkéntesen bejelentésére a GVH-hoz, így a GVH döntéséig a végrehajtási tilalom volna érvényben. Végül más tagállami versenyhatóságok és az Európai Bizottság jogosultságaival azonos módon, a GVH javasolja, hogy neki is legyen lehetősége rajtaütésre összefonódások esetében is.

3. A GVH javasolja az Országgyűlésnek, hogy a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretein belül fontolja meg a Tpv. engedékenységi kérelem benyújtására és az egyezségi nyilatkozatra irányadó szabályainak módosítását

A vállalati megfelelés előmozdítása érdekében a GVH javasolja, hogy a Tpv. biztosítsa a vállalkozások számára, hogy a különösen súlyos korlátozást tartalmazó vertikális megállapodásokra, a viszonteladási árrögzítésre is benyújthassanak engedékenységi kérelmet. A GVH javasolja továbbá, hogy azok a vállalkozások, akik egyezségi nyilatkozatot tesznek, a korábbi 10% helyett akár 30%-ig terjedő bírságcsökkentésben is részesülhessenek.

III. A GVH középtávú stratégiája



A Gazdasági Versenyhivatal 2015–2018 közötti középtávú intézményi stratégiája bemutatja a Hivatal ezen időszakra vonatkozó stratégiai cselekvése irányát és célját. A stratégiaalkotás egyik mérföldköve a GVH korábbi években megfogalmazott küldetésének, valamint jövőképeének az újrafogalmazása, pontosítása volt, azzal az elsődleges céllal, hogy azokban hangsúlyosabban megjelenjenek a felsővezetői prioritások mellett a szervezet alsóbb szintjein artikulálódó szempontok is.

A stratégia végrehajtását szolgálják a 2015-ben megalkotott rész-stratégiák is.

Az **informatikai rész-stratégia** – azon túl, hogy szorosan illeszkedik az intézményi stratégia célrendszerébe – számos egyéb, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó területet is érint és prioritásként kezel. A 2015. évben fontos informatikai fejlesztésként kezelte és valósította meg a Versenyhatóság az ügyfélbarát hivatali működést támogató, a gvh.hu honlapon elérhető és az ügyfelek kényelmét szolgáló egyszerű, online módon történő iratbetekintési időpont-foglalást és ügyfélszolgálati minőségbiztosítást szolgáló rendszereket.

A fontos informatikai jellegű fejlesztések között lehet beszámolni a GVH-val való anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító, 2015-ben bevezetett Kartell Chat-ről, továbbá az engedékenységi politika népszerűsítését célzó „Nem marad köztetek” kampány kartell.gvh.hu elnevezésű honlapjáról, mely – a közérthető és gyorsan áttekinthető módon történő információnyújtás eszközeként – segítséget jelenthet a tájékozódáshoz és a következmények, illetve a lehetőségek felismeréséhez.

A fentieken túl történtek a működést támogató új alkalmazás-bevezetések is, melyek a hivatali hatékonyság növelése, a munkatársak, és vezetők munkavégzésének könnyítése irányába hatnak, ezek a következők:

- új könyvtári katalógusrendszer bevezetése,
- egy szövegbányászat alapú jogszabálykereső rendszer,
- szignálási-, és ügyteher mérési rendszer a GVH döntéshozó szervezeti egysége, a Versenytanács számára.
- Az eljárások során a dokumentumok úgynevezett karakterfelismerő (OCR) technológiával kerülnek szkennelésre, mely a dokumentumot megismerni jogosult munkatársak számára biztosít hatékonyabb és gyorsabb munkavégzést.

A Gazdasági Versenyhivatal évek óta tudatosan és szervezeten fejleszti szervezeti kultúráját, munkafolyamatait és belső kontrollrendszerét, valamint működteti a tudásmenedzsment különböző formáit, melyekre a 2015-ben megalkotott **humán-erőforrás rész-stratégia** is kitér. A 2015. évtől a fenti munkát a munkatársakból alakult két állandó munkacsoport segíti: a Szervezetfejlesztési és Minőségértékelési Munkacsoport, valamint a Tudásmenedzsment Munkacsoport, melyek közreműködésével 2015-ben az alábbi nagyobb szervezetfejlesztési projektek valósultak meg:

- a stratégiai célok teljesülését mérő indikátor rendszer kidolgozása;
- a GVH CAF módszertan szerinti minőségértékelés második alkalommal történő elkészítése és intézkedések megfogalmazása

a szervezeti működés minőségének emelésére;

- a belső kontrollrendszer kockázatkezelési és monitoring részstratégiáinak elkészítése mellett megkezdődött a GVH CSR részstratégiájának kidolgozása;
- a tudásmegosztás érdekében, előre meghirdetett program szerint a „kedd délutáni” tudásmenedzsment előadások sorozatának folytatása;
- a GVH saját fejlesztésű, kompetencia alapú teljesítménymenedzsment rendszert működtet, amelynek hatékonyabbá tétel érdekében továbbfejlesztette a teljesítményértékelési szoftvert és egyszerűsítette a kompetencia kézikönyvet, kidolgozta az intézményi stratégia megvalósítását szolgáló – a teljesítményértékelési rendszerbe integrált – éves szervezeti célrendszert;
- a 360 fokos értékelés vezetői körben való bevezethetőségének vizsgálata érdekében megtörtént 5 vezető 360 fokos „pilot” értékelése;
- a működési folyamatokat leíró folyamatmodellek körének további bővítése, a folyamatmodellek kontrollpontokkal történő kiegészítései;

- a munkatársak körében végzett kérdőíves felmérés segítségével megtörtént azon munkakörök és munkakörcsaládok feltérképezése, amelyeket a korrupciós kockázatok fokozottan érintenek. Az integritási kockázatok mérséklésére intézkedési terv készült.

2015-ben megkezdődött a GVH **kommunikációs rész-stratégiája** kereteinek meghatározása, mely során a Hivatal a következőket tartotta szem előtt. Egy versenyhatóság átfogó, jól megfogalmazott kommunikációs stratégiája/tevékenysége az egyik legerősebb eszköz lehet a versenykultúra fejlesztésének. A versenyhatóság ezzel az eszközzel többek között edukálja és elkötelezi a közvéleményt a tevékenysége mellett, növeli a versenyjogi szabályoknak való megfelelést, cselekvésre ösztönöz, alakítja az egyes policy-típusú vitákat. Amikor tehát a versenyhatóság kommunikációjáról beszélünk, magának a versenykultúra-fejlesztésnek a módjáról is beszélünk, azokról a versenyhatósági tevékenységekről, melyek nem a versenyfelügyelet eszközével, hanem többek között a közvélemény versenyelőnyeiről való ismeretterjesztésen keresztül fejleszti a versenykultúrát.

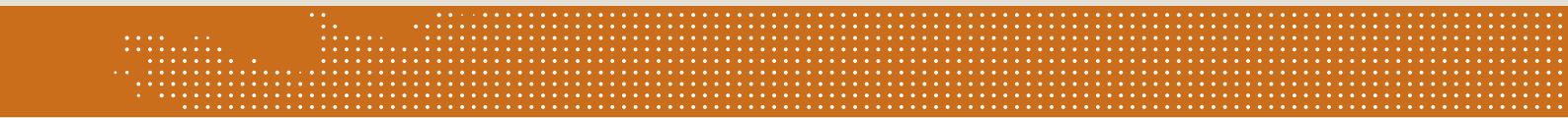


Február 18.	Háromoldalú együttműködési megállapodást kötött a GVH, az MNB és az NFH
Február 19–21.	ROK-Szeminárium európai versenyjogi bírák számára: Versenyjogi közgazdaságtan bíróknak
Február 24.	Együttműködési megállapodást kötött a GVH és az OÉTI
Március 13.	Együttműködési megállapodást kötött a GVH és a NAIH
Március 17–19.	ROK szeminárium a korrekciós intézkedések és kötelezettségvállalások versenyjogi esetek témájában
Április 1.	Együttműködési megállapodást kötött a GVH és az MNB
Április 8.	A GVH szerződést kötött a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületével a vidéki nagyvárosokban lévő Versenyügyi Tanácsadó Irodák 2016 márciusáig történő működtetésére
Április 14.	„Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez” című kiadvány bemutatója
Április 21.	„Ki felel a végén? – avagy a kőkemény kartellek büntetőjogi következményei”: a GVH és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara közös konferenciája
Április 28.	A GVH részt vesz az ELTE és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében szervezett versenyjogi jogesetmegoldó verseny zsűrijében
Április 30.	A Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak látogatása a GVH-ban
Május 5.	Az Andrassy Egyetem diákjainak látogatása, érdeklődés a GVH versenykultúra-fejlesztéssel kapcsolatos feladatairól
Május 20.	Nemzetközi jubileumi konferencia a Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) fennállásának 10. évfordulója alkalmából „Egy évtized a regionális versenyügyi oktatás szolgálatában Budapesten” címmel
Június 2–4.	A ROK és az orosz versenyhatóság közös szemináriuma Oroszországban: Az OECD segédanyaga a versenyhatások értékeléséhez
Június 9.	Az Országgyűlés elfogadja a Versenytörvény módosítását
Június 17.	A GVH sajtóközleményt ad ki a tevékenysége társadalmi hasznát számszerűsítő továbbfejlesztett módszertanról
Június 25.	A német versenyhatóság delegációjának látogatása a GVH-ban
Augusztus 10–11.	A GVH részt vesz a Sziget Fesztivál Civil Szigetén

Szeptember 2.	A GVH delegációjának látogatása a holland versenyhatóságnál
Szeptember 11.	Az ECN Fúziós munkacsoportjának budapesti kihelyezett ülése
Szeptember 18.	A Versenyjogi Jogtörténeti Kiállítás ünnepélyes megnyitója: „85 éve a versenyjog-alkalmazás európai élmezőnyében”
Szeptember 19.	A GVH megnyitja épületét a nagyközönség számára a „Nytott GVH” programmal a Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében
Szeptember 22–24.	ROK-Szeminárium Grúziában: Bizonyítékok kartellügyekben
Október 1.	Változott a GVH elnökének és a Versenytanács elnökének közös közleménye a fogyasztóvédelmi ügyekben alkalmazandó, a bírság összegét meghatározó szempontokról
Október 9.	A GVH „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” tanulmányi versenyének eredményhirdetése
Október 13.	Együttműködési megállapodást kötött a GVH és az OGYÉI
Október 19.	Gondolja Végig Higgadtan – Kampányt indított a GVH a fogyasztók tudatosságának fejlesztéséért
Október 20–22.	ROK-Szeminárium: A versenyjogi közgazdaságtan újdonságai
November 2.	Hatályba lép a GVH elnökének és a Versenytanács elnökének közös közleménye az egyezségi eljárás részletszabályairól
November 11.	„Negyedszázad a verseny szolgálatában” a GVH megalapításának, valamint az első versenytörvény elfogadásának 25. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi jubileumi versenyjogi konferencia
November 19–21.	ROK-Szeminárium európai versenyjogi bírák számára: Emelt szintű szeminárium az EU versenyjogának közelmúltbeli fejleményeivel kapcsolatban
November 25.	A GVH sajtótájékoztatója az engedékenységi politikát népszerűsítő „Nem marad köztetek” kampány és a Kartell chat indításáról, valamint az engedékenység jogintézményéről
December 8–10.	A ROK-Szeminárium: Versenyügyi témák a telekommunikációs és az elektronikus kommunikációs piacokon

2015. évi események





2015. évi események






NEM MINDEN SZÁMLA, AMI ANNAK LÁTSZIK

Egyre több egyéni vállalkozótól, kis- és középvállalkozástól, valamint társadalmi szervezettől érkezik jelzés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) számlalevélnek tűnő szerződéses – jellemzően cégnév telefonkönyvben történő szerepeltetésére vonatkozó – ajánlattal összefüggésben.

**Gondolja
Végig
Higgadtan**

 Gazdasági
Versenyhivatal



NEM MARAD KÖZTETEK

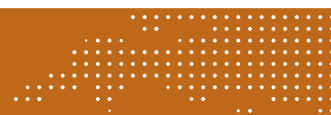


Akkor is szem előtt lehetsz, amikor a legkevésbé gondolnád. Ha kartellezel, a felelősségre vonás elkerülhetetlen. Engedékenységi kérelemmel most még megszúghatsz.

Tudj meg többet a kartell.gvh.hu oldalon!

 Gazdasági
Versenyhivatal





Infokommunikációs piacok

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is a mobilszolgáltatások piaca, azon belül is a kis-képernyős mobilinternet szegmens volt a legdinamikusabban fejlődő infokommunikációs piac, akár az előfizetők számát, az igénybevétel mértékét (adatforgalom) és az árbevételben mért piacméretet tekintve. Ez a növekedés várhatóan a közeljövőben is folytatódni fog a jelenleg csak hangszolgáltatást igénybevevő előfizetők mobilinternetre történő előfizetésével, amely folyamatot ösztönözheti a nagyobb sáv szélességet biztosító 4G technológia terjedése is.

A frekvenciatarományok – különösen a kedvező terjedési tulajdonságokkal rendelkező 800 MHz-es frekvenciasáv – használati jogának 2014-ben történő értékesítése, a 800 MHz-es hálózat 2015-ben történő fokozatos kiépítése következtében az év során jelentősen nőtt a 4G technológia lefedettsége, így az országos lakossági kültéri lefedettség az év végére egyes szolgáltatók esetében a 90%-ot is meghaladta. A frekvenciapályázaton az 1800 MHz-es sávban szintén frekvenciát szerzett DIGI azonban egyelőre nem kezdte meg saját hálózatának kiépítését, így a negyedik szereplő piacra lépése mindeddig nem történt meg.

A 450 MHz-es frekvenciatarományban az MVM Net Zrt. épít hálózatot, elsődlegesen kormányzati és iparági igények kiszolgálására, tehát a fejlesztés a mobil kiskereskedelmi piacokat nem érinti. A vállalkozás nem fejezte be időben a hálózat első ütemének vállalások szerinti kiépítését, ezért a frekvenciajogosultság kapcsán kötött hatósági szerződésben foglaltak alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság (NMHH) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. A hálózat várhatóan 2016. március végére éri el a hatósági szerződésben vállalt 95 százalékos lefedettségi állapotot.

A saját hálózattal nem rendelkező virtuális mobilszolgáltatók száma és piaci részesedése sem bővült érdemben az év során, így továbbra sincs olyan szolgáltató, amely a nagykereskedelmi hozzáféréssel biztosított mobilszolgáltatásait nem csupán kiegészítő termékként, hanem főtevékenységként nyújtja. A mobilszolgáltatások piacain tehát továbbra is a három jelenlegi szolgáltató között – elsősorban a kis-képernyős mobilinternet előfizetőkért – zajló verseny a meghatározó. A negyedik generációs mobilinternet szolgáltatások széleskörű elterjedése hosszabb távon akár a vezetékes internetszolgáltatókra is nagyobb versenytornyomást gyakorolhat.

A piacot érintő fejlemény volt továbbá, hogy a két piacvezető magyarországi mobilszolgáltató 2015. július 1-jétől általános (több csomagot érintő) percdíj, illetve tarifaemelést hajtott végre. Ugyanakkor a két szolgáltató az NMHH-val kötött hatósági szerződés értelmében az emelést csak azoknál az ügyfeleknél érvényesíthette, akik magukra nézve elfogadják az áremelést. Nem emelkedtek tehát a tarifák azoknál az ügyfeleknél, akik a szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül jelezték, hogy nem fogadják el a szerződésmódosításról szóló ajánlatot.

Postai piac

A postai szolgáltatások piacán jelentős fejleménynek tekinthető, hogy a piac 2013. évi liberalizációját követően 2015-ben megjelent a Magyar Posta első versenytársa az egyetemes postai szolgáltatások területén. 2015. jú-

nus 5-én a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság – második körben – jóváhagyta a City Mail Hungary Kft. egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélykérelmét. A City Mail Hungary Kft. így 2015. szeptember 1-jétől kezdődően vállalja egyedi szerződés alapján címzett küldemények felvételét, továbbítását és kézbesítését évi minimum 20 000 darab levélküldemény feladását megrendelő gazdálkodó szervezetek számára.

A City Mail Hungary Kft. piacra lépése ellenére a piac radikális átrendeződésre továbbra sem lehet számítani a közeljövőben. A Magyar Posta piacvezető pozíciója az egyetemes postai szolgáltatások területén így valószínűsíthetően még jó ideig fennmarad.

A Magyar Posta tevékenységét/szolgáltatási körét érintő lényegesebb változás, hogy 2015 júniusától számos postai szolgáltató helyen elérhetővé vált a csekkbefizetés bankkártyás fizetési tranzakció keretében történő kiegyenlítése. Ezt megelőzően a postafiókokban kezdeményezett valamennyi bankkártyás tranzakció készpénzfelvételi tranzakciónak minősült.³⁵

Médiapiac

A 2015-ös évben növekedést produkált a hazai reklámpiac és a hirdetőik összes költségét körülbelül 200 milliárd forintra becsülik. Fontos fejlemény, hogy a költsékeken belül az internetes hirdetések vették át a vezető szerepet – mintegy 55 milliárd forinttal, amely az összes költség nagyságrendileg negyede. A hagyományosan erős reklámhordozónak tekintett televíziók azonban szorosan követik az internetes hirdetéseket – a televízió csatornák összes bevétele szintén meghaladta az 50 milliárd forintot. A nyomtatott sajtótermékek hirdetési bevételei az előző évekhez hasonlóan tovább apadtak (kb. -7%), de valamelyest csökkentek

a rádiók és a közterületi reklámhordozók (pl. óriásplakát) bevételei is. A televíziós csatornákon belül tovább erősödött a kábeltévék szerepe.

2015-ben jelentős fejlemények történtek a műsorszórás, illetve az ehhez kapcsolódó reklámértékesítési piacon.

Energiapiacok

2015-ben az előző évekhez képest mérsékeltebb szabályozási és strukturális változásoknak lehettünk szemtanúi a hazai energiapiacra: az elmúlt években történt állami térnyerés következtében jelentős strukturális átalakuláson átesett piac valamelyest konszolidálódott. Ennek ellenére az év korántsem volt eseménytelen, részben az Európában zajló szabályozási és piaci folyamatoknak köszönhetően, melyek értelemszerűen meghatározóak a hazai piaci trendek tekintetében is. Magyarország számára emellett továbbra is meghatározó fontosságú a kőolaj világpiaci árának alakulása, mely – a finomított kőolaj termékek, így az üzemanyagok árai mellett – az ország energia portfóliójában meghatározó szerepű földgáz árát is befolyásolja.

A cseh-szlovák-magyar villamos energia piac-összekapcsolást (MC – market coupling) kibővítő cseh-szlovák-magyar-román villamos energia piac-összekapcsolás (4M MC) 2014 végi megvalósulása a 2015-ös év folyamán már érezte javarészt pozitív hatásait. A piac-összekapcsolás fő előnye, hogy hatékonyabb kereskedést és kapacitás-felosztást tesz lehetővé, amellyel nő az ellátásbiztonság, stabilabb likviditás és alacsonyabb áringadozás mellett. Az összekapcsolás hatására a magyar és román piacokon csökkent az árkülönbözet, illetve az árak is kevésbé szóródtak. Emellett a magyar nagykereskedelmi árak is csökkentek, átlagosan 2-3 €/MWh-val. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a nagy kereslettel jellemezhető csúcsidőszakokban a cseh-szlováknál jellemzően drágább a magyar-román piac, amelynek egyik oka a román-magyar határkeresztező kapacitások relatív szűkössége lehet.

³⁵ Ennek előzményeként az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalkítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 98. §-a módosította a postai szolgáltatásokról 2012. évi CLIX. törvény 26. §-át olyan módon, mely már lehetővé tette a Magyar Posta számára a bankkártyás vásárlási tranzakciók lebonyolítását is.

A földgáz piacon történt lényeges fejlemény, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szállítási rendszerüzemeltetői engedélyt adott ki a Magyar Gáz Transzít ZRt. (MGT) részére a sikeres tanúsítási és rendszerüzemeltetői engedélyeztetési eljárás zárásaként, így az MGT 2015. július 1-től megkezdhetette kereskedelmi földgázszállítási tevékenységét, azaz a Magyarországot és Szlovákiát összekötő új, kétirányú nagynyomású földgázszállító vezetéken megindult a kereskedelmi működés. Az új csővezeték évi 4,5 milliárd m³ földgáz szállítását teszi lehetővé Magyarország irányába, amely nem megszakítható kapacitásként áll rendelkezésre, míg észak felé évi 1,8 milliárd m³ (megszakítható) kapacitást lehet használni. A vezeték jelentősége elsősorban a magyarországi földgázbeszerzési portfólió potenciális diverzifikálásában jelentkezik.

Az energiapolitika uniós szintjén fontos esemény volt a Bizottság nyári energiaügyi csomagja. Az energiaunióra vonatkozó stratégia részeként a Bizottság júliusban javaslatokat terjesztett elő egy energiafogyasztói érdeket szolgáló új megállapodás kidolgozásának, az európai villamosenergia-piac újrarajzolásának, az energiahatékonyságot jelölő címkézés aktualizálásának és az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének felülvizsgálatának céljából. A javaslatok az energiahatékonyság elsődlegességének elvét nyomatékosítva a háztartásokat és az üzleti fogyasztókat kívánják az európai energiapiac középpontjába helyezni.

Közlekedési piacok

A légi közlekedési piacon 2015-ben tovább folytatódtak az elmúlt évek piaci trendjei. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma az év során meghaladta a 10 millió utast, ami minden idők legmagasabb éves utasforgalmát jelenti. Az elmúlt egy évben 3 új légi-

társaság jelent meg Budapesten és 18 új járat indult. A repülőtér forgalmában továbbra is meghatározó szerepet játszanak a diszkont légitársaságok, de hagyományos légitársaságok is indítottak új járatokat, többek között Torontóba, Montreálba és Pekingbe.

A közúti közlekedési piacok egyik fontos fejleménye, hogy a fővárosi taxirendelet³⁶ által meghatározott magas fix hatósági árak hatására 2015 folyamán egyre népszerűbbé váltak az okostelefonos alkalmazással működő közösségi fuvarszervező szolgáltatások (közülük is elsősorban az Uber). A szolgáltatások korszerű, felhasználóbarát rendelési felületet és a fővárosi taxirendeletben meghatározott fuvardíjaknál lényegesen alacsonyabb árakat biztosítanak az utasok számára. A 2015 nyarától hatályos új kormányrendelet³⁷ ezt az előrendelések fuvarozási megoldást jogilag a taxizással tette egyenlővé, miközben ezek a szolgáltatók a hagyományos taxis szolgáltatást (leintézés és drosztos fuvarfelvétel) nem végzik, s a taxi jogszabályi definíció szerinti fogalmától is eltérnek. Emellett az egyéb személygépkocsis személyszállítás fogalma e tevékenységre nem terjed ki, s így a kevésbé szigorú szabályoknak való megfelelés esetén sem végezhető ebben a formában a tevékenység. A taxis vállalkozók számára jelentős kihívást jelentő szolgáltatások további térnyerése nagyban függ a felügyeleti illetve a jogalkotói oldal által adott válaszoktól is, hiszen a szolgáltatást nyújtók többsége egyelőre nem, vagy kevésbé felel meg az adóügyi és a személyszállítási jogszabályokban foglaltaknak. Az év során először az adózási szabályoknak való megfelelés kérdése került napirendre, majd a taxis vállalkozók tiltakozásának hatására került előtérbe az ágazati jogszabályok alkalmazásának kérdésköre. Fontos megjegyezni, hogy a taxizásra vonatkozó sza-

³⁶ 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról

³⁷ A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

bályok hasonló jellegű szolgáltatásokra (pl. sofőrrel együtt történő kocsibérlés, bérfulvarozás más formái) történő alkalmazása az ilyen szolgáltatások egyik, fogyasztók számára lényegi elemét, az alacsony árak alkalmazásának lehetőségét szünteti meg, de nehezíti az igényekhez, alkalomhoz illő autók megvásárlását is.

A vasúti piacot érintő szabályozási változás, hogy az egységes európai vasútról szóló 2012/34/EU irányelv rendelkezéseinek a magyar szabályozásba történő átültetése érdekében módosult a vasúti törvény. A módosítás következtében változtak az egyes vasúti tevékenységek szétválasztásával és a piacfelügyelettel kapcsolatos előírások, továbbá a törvényből kikerültek a nagyvasúttól eltérő technikai és biztonsági előírásokat alkalmazó kötöttpályás közlekedésre vonatkozó szabályok, melyek külön törvénybe kerültek.

Pénzügyi piacok

A 2015. év legfontosabb pénzügyi piacokat érintő intézkedése a lakossági deviza alapú hitelek forintosítása³⁸ és elszámolása volt. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések egyes rendelkezéseinek tisztességtelensége tárgyban született 2/2014. számú PJE jogegységi határozat, valamint az annak nyomán történt intézkedések³⁹ – árfolyamrés, egyoldalú szerződésmódosítások elszámolása – következtében tovább csökkent a háztartási szektor hitelállománya, a forintosítás által pedig markánsan átrendeződött az állomány devizális szerkezete. Mérséklődött a lakossági devizahitelekből eredő rendszerszintű kockázat, ugyanakkor a problémás, nemteljesítő háztartási jelzáloghitelek magas aránya továbbra is a pénzügyi szektor egyik kiemelt nehézségét jelenti. Erre jelenthet megoldást a jegybank

által alapított Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő (Mark) Zrt., amely a tervek szerint átveszi a bankok problémás hitelállományát.

A hosszú távú megtakarítási, öngondoskodási eszközök népszerűsége tovább nőtt, ugyanakkor ezen a területen további növekedésnek lenne tere. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítását követően 2014. január 1-jétől az újonnan kötött nyugdíjbiztosítási szerződésekre is igénybe vehető adókedvezmény, így már háromféle támogatott nyugdíjcélú megtakarítási forma: a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ), az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás áll rendelkezésre.

A fizetési rendszereket, pénzforgalmat tekintve az elmúlt évben tovább folytatódott a készpénzkimélő, elektronikus fizetési eszközök használatának térnyerése. A tranzakciós illeték 2015-től hatályba lépett módosítása a kártyás fizetésre vonatkozó egyösszegű illetékfizetéssel érdekeltté teheti a kártyakibocsátókat a kártyahasználat ösztönzésében, ezáltal támogathatja az intenzívebb kártyahasználatot.

A fizetési számla irányelv⁴⁰ átültetése során egy olyan alapszámla-konstrukció bevezetése várható Magyarországon is, amellyel az ügyfeleknek lehetőségük nyílik a fizetési számlához kapcsolódó alapszintű szolgáltatások (készpénzfelvétel, átutalás, betéti kártya) alacsony költségek melletti igénybevételére.⁴¹ Az irányelv három területre vonatkozóan fogalmaz meg intézkedéseket: a fizetési számlához kapcsolódó díjak összehasonlíthatósága, a számlaváltás, illetve a fizetési számlákhoz való hozzáférés.

³⁸ Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény.

³⁹ A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVI-II. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény.

⁴⁰ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EK irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetési számla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról (HL L 257, 2014.08.28. 214–246. o.).

⁴¹ A tagállamoknak legkésőbb 2016. szeptember 18-ig kell elfogadni és kihirdetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

A befektetési vállalkozásoknál konszolidáció indulhat el a szigorodó jogszabályi háttér és a visszaélések miatti kártalanítások nyomán. A piaci koncentráció növekedését eredményezhetik az új, szigorodó informatikai, piacra lépési, illetve bennmaradási szabályok, illetve a visszaélések miatti kártalanítások. 2015-ben az MNB kezdeményezésére az Országgyűlés olyan törvénymódosítási csomagot⁴² fogadott el, ami jelentősen csökkenti a hasonló visszaélések jövőbeni előfordulásának valószínűségét, és hatékonyabb eszközökkel ruházza fel a jegybankot a visszaélések gyors feltárásához.

A jövőben az MNB a hitelintézeteknél, biztosítóknál, befektetési vállalkozásoknál, árutőzsdei szolgáltatóknál, befektetési alapkezelőknél legalább háromévente átfogó vizsgálatot végez. További változás, hogy az MNB nagyobb bírságokat is kiszabhat, valamint új eljárás típusként bevezetésre került a rendkívüli célvizsgálat lehetősége, amelyre súlyos piaci visszaélés gyanúja esetén kerülhet sor.

A Befektető-védelmi Alappal kapcsolatos feladatok operatív végrehajtását a jövőben az Országos Betétbiztosítási Alap fogja ellátni. A Befektető-védelmi Alap által fizetendő kártalanítás mértéke 100 ezer euróra emelkedett, és kiterjedtebbé vált azon esetek köre, amikor az alap rendkívüli befizetési kötelezettséget rendelhet el.

2015 folyamán a piaci szereplők számát, működési formáját, tevékenységét érintően a szövetkezeti hitelintézetek esetében történtek számottevő átrendeződések. Az integrációs törvény⁴³ hatályba lépését követően szövetkezeti hitelintézet már csak a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SzHISz) tagintézményeként működhet Magyarországon. A takarékszövetkezeteket, valamint szövetkezeti gyökerű bankokat tömörí-

tó szövetkezeti integráció központi bankja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Az integráció 2015 második felében az FHB Jelzálogbank Nyrt. és leánybankja, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. csatlakozásával tovább bővült. A változások következményeként a – korábban a nagyobb kereskedelmi bankok mellett inkább csupán versenyző szegélyt képező – takarékszövetkezetek immár egy vállalatcsoportként jelennek meg, ami – főként a lakossági és kisvállalati szegmensben – érdemi koncentrációnövekedést jelent. Hosszabb idő tapasztalatai alapján lehet elemezni majd, hogy e változások a versenyre ténylegesen milyen hatást gyakorolnak.

Biztosítási piac

A hazai biztosítási szektor teljesítményében megfigyelhető negatív trend az utóbbi években megtörni látszik, a szektor összesített díjbevétele fokozatosan növekszik. A 2016. január 1-jével életbe lépett Szolvencia II szabályozás⁴⁴ következtében azonban a hazai biztosítási szektor tőkeszükséglete és tőketöbblete a jövőben változhat.

Az életbiztosítási piacon – az igénybe vehető adókedvezményből fakadóan – a nyugdíjbiztosítások jelenthetik a növekedés motorját.

A nem-életbiztosítási üzletág bővüléséhez jelentős mértékben hozzájárult a magyarországi gépjárműállomány növekedése, amely részben a használt, részben az új gépjármű értékesítés bővüléséből származott. A megnövekedett hazai gépkocsiállomány azonban csak kis mértékkel volt hatással a casco-biztosítási piacra.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokat (KGFB) érintő szabályozási változás következtében⁴⁵ az év végi kampányokban egyre ke-

⁴² Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény.

⁴³ A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény.

⁴⁴ Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335, 2009.12.17. 1-155. old.).

⁴⁵ 2010-től az újonnan kötött KGFB szerződések biztosítási évfordulója (a korábbi egységesen december 31-ével szemben) a szerződés hatályba lépésének napja, 2014-től pedig a biztosítók évente többször is módosíthatják tarifáikat.

vesebb jármű érintett; 2014-2015 folyamán a járművek 49 százaléka. A kampány – mint a KGFB díjverseny legjelentősebb területe – jelentőségének visszaesése abban is megmutatkozik, hogy nemcsak a kampány során biztosítást váltók száma, hanem még a kampányban érintett (december 31-ei évfordulás) szerződések összes szerződéshez viszonyított aránya is meredeken csökken. A 2015 első felében felgyorsult díjemelkedés ellenére a KGFB ágazat kárhányada tartósan magas. A díjnövekedés egy előidéző oka – hasonlóan a 2007 és 2013 közötti időszak díjcsökkenéséhez – lehet a kockázatok változása, a káresemények alakulása, de valószínűsíthetően ilyen hatással jár a verseny intenzitásának csökkenése is. E piacon – lévén a minden biztosítót érintő díjemelkedésnek sem lehet olyan következménye, hogy a fogyasztó inkább lemond a szerződéskötésről – a verseny csökkenése érdemi áremelő hatást válthat ki, amit a korábbi szabályozás a sajátos kampányszabályokkal vett figyelembe.

Napjainkban a technológiai fejlődéssel egyre hangsúlyosabbá válnak – a KGFB piacon már meghatározóak – és dinamikusan változnak az elektronikus biztosításközvetítői felületek. Ennek kapcsán a jegybank 2015 májusában a biztosítási elektronikus tevékenységet szabályozó ajánlást⁴⁶ bocsátott ki, melynek célja, hogy az ügyfelek valós igényüknek megfelelő biztosítást köthessenek, és ehhez alapos, szak-szerű közvetítői tanácsokat, illetve könnyen összehasonlítható elektronikus ajánlatokat kapjanak. Ennek révén a fogyasztók a biztosítási szolgáltatások árán túl azok tartalmáról is könnyen áttekinthető és értelmezhető összehasonlítást kaphatnak a szükségleteikhez leginkább megfelelő termék kiválasztásához. Ilyen szempontrendszer lehet például az ön-rész, a biztosítási összegek, kizárások összehasonlítása is. Ezért fontos, hogy a biztosítók

között a díjversenyen túl a szolgáltatások versenyé is meg tudjon valósulni.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

2015 a mezőgazdaság szempontjából jó éveknek számított. Komolyabb problémák elsősorban a tejiparban jelentkeztek. Az Európai Unió tejkvóták 2015. április 1. utáni eltörlése és az orosz export korlátozás együttes hatása érzékenyen érintette a magyar tejágazatot: a kvóták eltörlését a felvásárlási árak jelentős mértékű visszaesése követte. Magyarországon növekedett a tej behozatala, elsősorban a környező országokból. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (Tej Terméktanács) a kialakult helyzetet különböző eszközökkel próbálta kezelni.

2015 folyamán is piaci zavarok jelentkeztek a borpiacon az olasz import borok kapcsán annak ellenére, hogy az olcsó borokra bevezetett literenként 30 forintos ellenőrzési jegy kiváltásának árnövelő hatása önmagában csökkentőleg hatott e termékkör importjára.^{47, 48} Összességében az ágazatnak jobb éve volt, az import az előző évinek csaknem a felére csökkent, s az exportból származó árbevétel – ugyanakkora kivitel mellett – csaknem 3%-kal tudott növekedni.⁴⁹

Összeurópai szinten problémák adódtak a sertés-, marhahús és tejágazatokban, melyben az orosz embargó is jelentős szerepet játszott. Az európai szintű fejlemények között említhető még a cukorkvóták várható eltörlése 2017. október 1. után, mely a várható árcsökkenés, a cukorrépa szállítási szerződések tárgyalása és az import várható növekedése miatt fontos.

⁴⁶ A Magyar Nemzeti Bank 5/2015. (V. 05.) számú ajánlása a biztosítási termékek bemutatását, összehasonlítását szolgáló és a biztosításközvetítés során használt elektronikus felületekről; <https://www.mnb.hu/letoltes/a-biztositasi-termekek-bemutatasat-osszehasonlitasat-szolgalo-es-a-biztositaskozvetites-soran-hasznalt-elektronikus-feluletekhez-kapcsolodo-aj-3.pdf>

⁴⁷ A magyar borok árelőnyét növeli még, hogy „A HNT minden olyan bortétel esetén, amely kizárólag magyar szőlőből készül és az ellenőrzőjegyet megváltották utána, fejlesztési hozzájárulást ad, amelynek összege literenként 22 forint. Ld.: <http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/sikeres-a-foldrajzi-jelzes-nelkuli-borokra-bevezetett-ellenorzo-jegy>

⁴⁸ <http://24.hu/fn/penzugy/2015/08/04/zaroltak-egy-csomo-hamis-olasz-bort1/>

⁴⁹ <http://www.boon.hu/ogy-szolo-bor-palinka-albizottsag-fm-erosodott-a-borexport-csokkent-az-import-2015-ben/3021197>

A sertés ágazatot és a húsfeldolgozást érintő lényeges fejlemény, hogy a sertéshús általános forgalmi adója (áfa) 2015 decemberében 5%-ra csökkent, aminek folyamánként más ágazatokban is megindult az áfa csökkentése iránti lobbizási tevékenység. A Földművelésügyi Minisztérium 2015 folyamán kilátásba helyezte az áfa csökkentését a tej- és baromfi ágazatokban is, amennyiben ezen kormányzati intézkedés a sertéshús ágazatban beválik.

Kiskereskedelem

2015-ben több év csökkenés után kisebb növekedés következett be a hazai vásárlóerőben. 2008-12 között a fogyasztás nem csak csökkent, de át is alakult: ezen időszakban a fogyasztók jellemzően az olcsóbb termékeket keresték, és voltak olyan kategóriák is, amelyeket elhagytak. 2014 óta ezek a kategóriák visszatértek a bevásárló listákra, és mennyiségi növekedés is tapasztalható volt, viszont a vásárlók nem tértek vissza a drágább termékek fogyasztására.

A kiskereskedelmi forgalom 2015 egészében 5,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és 5,6 százalékkal a naptárhatástól megtisztított adatok szerint⁵⁰. A tavalyi év egészét tekintve az élelmiszerek értékesítése 3,4 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű cikkek forgalma 7,6 százalékkal nőtt a naptárhatástól megtisztított adatok szerint. Az üzemanyag-fogyasztás 7,1 százalékkal haladta meg a 2014-es mennyiséget.⁵¹

A GVH-hoz 2015 folyamán több, a kiskereskedelmet érintő piaci jelzés is érkezett. Ezek egyikeből versenyfelületi eljárás is indult.

Az eljárás alapját elsősorban MFN klauzulák⁵² alkalmazása képezi. Ezen túl több versenyfelületi eljárást is folytatott a GVH kiskereskedelmi piacokon, melyek korábban indultak.

Gépjárműszektor

A GVH-hoz érkező piaci jelzések, illetve az ágazat kiemelt jellegére tekintettel a GVH piacelemzést folytat, amelynek célja, hogy megvizsgálja a magyarországi személy- és kishaszongépjármű forgalmazási és javítási piacok jellemzőit. A piacelemzés során a GVH elemzi a személygépjárművek és kishaszongépjárművek értékesítésével és szervizelésével kapcsolatos hálózatok jellemző kialakítását, ezen hálózatokat érintő változásokat, a márkák közötti és márkán belüli verseny jellemzőit. A piacelemzés során a GVH különös figyelmet fordít a gépjárművek szervizelésével kapcsolatos verseny kereteinek és esetleges akadályainak megismerésére, például a garanciális javítások és a pótalkatrészekhez való hozzáférés kérdésére, illetve a független javítóműhelyek piaci helyzetének feltárására. A piacelemzés eredményeit a GVH 2016 tavaszán publikálja.

A gépjárműszektort a korábbi évek visszaesését követően a fokozatos növekedés, az értékesítési volumen növekedése, és az ehhez kapcsolódó kínálatbővülés jellemezte; e fejlemények jelentős hatást gyakoroltak az ágazat struktúrájára, belső szerveződésére.

A gépjárműszektorral kapcsolatos (vertikális csoportmentességi rendeletekben testet öltő) versenyjogi szabályozás elsősorban a forgalmazási rendszerek kialakítását, az értékesítési hálózatokhoz való hozzáférést, a vezérképvisellettől független javítóműhelyek és a márkaszervizek közötti verseny biztosítását érinti. Az európai versenyjog, illetve hazánk EU-s csatlakozását követően a magyar szabályozás is az általánostól eltérő, szektor specifikus szabályokat vezetett be a gépjárműszektor vonatkozásában, felismerve azt, hogy az ágazatban tapasztalható verseny dinamikája

⁵⁰ Szakértők szerint az adatokat némileg felfelé torzítja az online pénztárgépek fokozatos bevezetéséből származó – nem kimutatható – kifehéritő hatás, ami valószínűsíthetően főként kis alapterületű, nem tulajdonosi láncokban működő boltoknál okoz jelentősebb eltérést.

⁵¹ A KSH módszertani megjegyzése: a kiskereskedelmi forgalom volumenének értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a vasárnapi zárva tartás 2015. március 15-től lépett életbe, hatása csak hosszabb időszakra vonatkozó adatok rendelkezésre állása esetén mutatható ki. Forrás: <https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/kis/kis1512.html>

⁵² MFN klauzula (most favored nation clauses) helyett a legnagyobb kedvezmény elve, vagy árparitási klauzula kifejezés is használatos.

nem volt megfelelő. Ez az elkülönült szabályozás az Európai Bizottság döntése alapján 2010-et követően fokozatosan kivezetésre került.⁵³ Ez az új gépjárművek értékesítése tekintetében – három éves átmeneti idő biztosításával – az elkülönült szabályozás teljes eltörlését, míg a gépjármű utópiacra annak visszaszorítását jelentette.

A GVH-hoz érkező piaci jelzések szerint a szabályozási környezet megváltozása együtt járt a gazdasági, finanszírozási környezet megváltozásával, az értékesítési hálózatok optimalizálásával. A GVH ezen piaci változásokat mind fúziós, mind antitröszt területen érzékeli, illetve kezeli az ezzel kapcsolatos versenyjogi kérdéseket.

A GVH nyomon követi az új gépjárművek és pótalkatrészek online értékesítésével kapcsolatos európai fejleményeket, mivel a szektorra jellemző hagyományos értékesítési csatornák mellett megjelenő új típusú értékesítési megoldások kiemelten érinthetik a vezérképviseletek és gépjármű-forgalmazók közötti versenyviszonyokat, és elsősorban a márkán belüli versenyhelyzet megváltozásához vezethetnek. Mivel a szektorra vonatkozó hazai versenyjogi jogalkalmazási gyakorlat az ágazatot elsősorban a forgalmazási rendszerek tekintetében érinti, e változások a GVH hatáskörébe tartozó kérdéseket is felvethetnek a közeljövőben.

Gyógyszerpiacok

A magyarországi gyógyszergyártás alapvetően a világviszonylatban érvényesülő trendek követője. A világ gyógyszerpiacát ma strukturális szempontból a fúziók (felvásárlások) növekvő száma jellemzi. A gyártmányfejlesztés a szabadalmak mentén két irányba halad: egyes piaci szereplők az innovatív készítmények piacán erősítenek, míg mások a generikus gyógyszerekben gondolkodnak; utóbbi-

aknak portfóliójuk diverzifikálása a fontos. Az innovatív fejlesztések egy jelentős ága a specialista gyógyszerek fejlesztése: ezek drága, innovatív termékek, vagy ezekre épülő komplex terápiák, amelyeket az orvos komplexen rendel.

A magyarországi gyógyszer-gyártókat érintően nagyobb jelentőségű fúzió 2015-ben nem volt; összefonódásra csupán egy hatóanyag-gyártó esetében került sor.⁵⁴ A magyarországi jogi szabályozás jelentősen megnehezíti a párhuzamos kereskedelmet, a hazai ellátási biztonság fenntartására hivatkozva. A magyarországi társadalombiztosítási támogatási rendszer a legutóbbi évekhez hasonlóan továbbra is erősen ösztönzi a gyártók árcsökkentéseit, egyúttal a generikumok térnyerését.

A hazai gyógyszer-nagykereskedelem szerkezete évek óta viszonylag stabil, oligopolisztikus jellegű. Összesen négy nagy gyógyszer-nagykereskedőn keresztül – melyek egyike kizárólag kórházi beszállító – bonyolódik a gyógyszerforgalom több mint 80%-a. A területet érintő esemény volt a legnagyobb gyógyszer-nagykereskedő irányításszerzése egy jellemzően étrend-kiegészítőket forgalmazó cég felett.⁵⁵ Tendenciaként érzékelhető, hogy a gyógyszer-gyártók egyre inkább csak a nagyobb gyógyszer-nagykereskedőkkel való kapcsolat fenntartására törekednek, ami hosszú távon a kisebb gyógyszer-nagykereskedők által támasztott versenynyomás csökkenéséhez, ennek révén pedig a gyógyszer-nagykereskedelmi szolgáltatások „elkenyelmesedéséhez” vezethet. A tendencia mögött a gyógyszer-gyártók részéről inkább az adminisztratív kapacitások más területre (gyógyszertárak, marketing) irányítása, mintsem a gyártók vagy azok egy részének összehangolt magatartása sejthető.

A gyógyszertári piac gazdasági és jogi környezete is jelentősen megváltozott az elmúlt

⁵³ Lásd: a Bizottság 461/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 129., 2010.5.28., 52. o.).

⁵⁴ VJ/78/2015. sz. eljárás

⁵⁵ VJ/87/2015. sz. eljárás

néhány év során, egyrészt a gazdasági válság és ebből fakadóan a fizetőképes kereslet csökkenése, másrészt a patikaliberalizáció visszafordítása miatt. Ezek a változások a gyógyszertárak számában is tükröződnek: a magyarországi gyógyszertárak száma 2011-ben érte el a csúcst (több mint 2500 közforgalmú gyógyszertár), 2015-re ez a szám jelentősen csökkent (2317 közforgalmú gyógyszertár). A liberalizáció időszakában transzparenssé vált tulajdonosi összefonódások révén kialakult gyógyszertári láncokat felváltotta a gyógyszertári franchise rendszerek térnyerése. Ezek jellemzően a korábbi tulajdonosi alapon szerveződő gyógyszertári láncok helyébe lépő formációk, vannak azonban olyan franchise rendszerek is, amelyek korábban is független gyógyszertárakat tömörítenek, az ilyen szövetségekben rejlő lehetőségek felismerése következtében. A már korábban, gyógyszer-nagykereskedők kezdeményezésére megalkult stratégiai szövetségek továbbra is, és a korábbihoz hasonló keretek között tevékenykednek a piacon.

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodási piacot 2015-ben is fokozott figyelemmel kezelte a Gazdasági Versenyhivatal, versenyfelügyeleti eljárást folytatott, illetve kezelte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások körében időről-időre felmerülő piaci jelzéseket.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) megalkotása jelentős átrendeződést hozott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások piacán. Az átalakítási folyamat 2015-ben is folytatódott: a közszolgáltatás megszervezésének koncepciójára és megszervezésének rendszerére vonatkozó törvényi szabályozás jelentősen megváltozott, illetve megváltozik 2016 folyamán. A jogszabály bevezette az állami hulladékgazdálkodási közfeladat fogalmát, ezzel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését állami feladattá tette.

Ez jelentős változást hozott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése tekin-

tetében, hiszen az korábban elsősorban önkormányzati feladat volt; az új szabályoknak megfelelően ezt az állam és az önkormányzatok közösen fogják ellátni. A törvényben rögzített átalakítást követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást egy állami holding, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fogja megszervezni, amely – a törvényi szabályok szerint – kezelni fogja az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont, illetve e vállalkozás végzi majd a közszolgáltatási díjak beszedését és a közszolgáltatóknak való kifizetését.

Annak ellenére, hogy az állam komoly feladatköröket kapott a közszolgáltatás megszervezése tekintetében, a közszolgáltatókat továbbra is az önkormányzatok választják ki, illetve a közszolgáltatási szerződések is az önkormányzatok és a közszolgáltatók között jönnek létre. Az önkormányzatok szabályozási joga is megmarad a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében, hiszen a közszolgáltatás részletszabályait és rendszerét továbbra is önkormányzati rendeletek határozzák meg.

A Htv. szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat miniszteri rendelet állapítja meg. Ilyen rendelet megalkotására egyelőre nem került sor, illetve megalkotásának határidejét a jogalkotó korábban törölte a Htv.-ből.⁵⁶ Díjrendelet hiányában továbbra is a Htv.-ben szereplő átmeneti szabályok szerinti közszolgáltatási díjak alkalmazására van lehetőség.

A rezsicsökkentésre vonatkozó szabályokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra is kiterjesztik, a szolgáltatók által alkalmazott közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a fenti szabályok rögzítik. A Gazdasági Versenyhivatalhoz bejelentés formájában érkezett piaci jelzés⁵⁷ alapján egy vállalkozás – a bejelentő által vélelmezett módon – a rezsicsökkentésre vonatkozó szabályok szerint kalkulált díjnál

⁵⁶ Lásd: Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 408. §-a, illetve 409. § (2) bekezdése.

⁵⁷ B/874/2015. számú bejelentés

magasabb díjakat érvényesített. A tényállás feltárása alapján a Gazdasági Versenyhivatal arra a következtetésre jutott, hogy versenyfelügyeleti eljárás indításának a sérelmezett magatartás kapcsán nincs helye, mivel arra a Tpv. tárgyi hatálya nem terjed ki. Ez a piaci jelzés is arra utal azonban, hogy a közszolgáltatók arra törekedhetnek, hogy a közszolgáltatási díjra vonatkozó fenti szabályok teremtsék korlátokat enyhítsék, hiszen a gazdasági körülmények változása kihat a költségekre. A költségek és a bevételek egymástól való elszakadása pedig nyilvánvalóan működési nehézségekhez vezet.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatások tekintetében tehát jelentős változásoknak vagyunk tanúi. A Gazdasági Versenyhivatal a továbbiakban is figyelemmel kíséri a szektor működését, illetve jelzéssel, javaslatokkal él a fogyasztók és az ágazat szereplőinek érdekét sértő helyzetek megszüntetése érdekében.

Szakmai szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít a szakmai kamarák és köztestületek működésére, mind versenyfelügyeleti jogalkalmazása keretében, mind versenypártolási, versenykultúra-fejlesztési tevékenysége keretében. A szakmai szolgáltatásokat magas fokú szabályozottság jellemzi, amely szabályozás a folyamatosan formálódó állami jogalkotásból, továbbá a kamarák által megvalósított önszabályozásból tevődik össze.

Annak kapcsán, hogy a GVH tevékenységében milyen módon jelennek meg a szakmai kamarák, megállapítható, hogy a GVH számos esetben vizsgálta versenyfelügyeleti eszközökkel a szakmai kamarák díjakkal, árakkal, reklámokkal kapcsolatos tevékenységét. Fontos kiemelni továbbá a versenypártolási jellegű fellépést is, melynek során versenypolitikai szempontból kerülnek véleményezésre a kapcsolódó jogalkotási lépések. A Gazdasági Versenyhivatal törekszik továbbá arra, hogy a szakmai szövetségek számára a versenyjogi megfelelést a versenykultúra fejlesztésével is elősegítse.

A szakmai kamarák jogi helyzetük, a rájuk vonatkozó jogszabályi keretek tekintetében két csoportra oszthatók: egyes kamarákat törvény hoz létre (köztestületek), míg más szervezetek az Alaptörvényben biztosított egyesülési jog alapján jönnek létre. A köztestületek tevékenységének versenyjogi vizsgálata szempontjából lényeges kérdés, hogy az adott foglalkozás tekintetében kötelező tagság érvényesül-e. Kötelező kamarai tagság esetén a köztestület által alkotott belső szabályok szigorúbb megítélés alá eshetnek, mivel az érintett köztestület a piacra lépésre, illetve piacon maradásra érdemi hatást tud gyakorolni.

Főszabály szerint a versenyszabályokat sérti, ha egy szakmai kamara akár minimálárakat, akár rögzített árakat határoz meg a tagjai számára, illetve az is, ha ajánlott árakat tesz közzé. Ez az értékelés független attól, hogy a közzétett árak alkalmazását a szakmai szövetség kötelezővé teszi-e, vagy csak ajánlatott díjként határozza meg. A GVH állandó, bíróságok által is megerősített joggyakorlata szerint a köztestületek, szakmai kamarák magatartása a Tpv. értelmében vállalkozások társulása döntésének minősül, ezért amennyiben például ajánlott árak, vagy minimálárak közzétételével, esetleg jogellenes reklámtilalmi kikötésekkel sérti az előbb említett törvényi tilalmat, a versenytörvény alapján elmarasztható, és vele szemben bírság szabható ki.

Az árrögzítés, akár minimálárban, akár rögzített árban ölt testet, rendszerint nem képes a versenyárnál alacsonyabb árakat biztosítani a fogyasztók részére. Azt sem képes meggátolni, hogy rossz minőségű szolgáltatást nyújtsanak részükre, viszont akadályát képezi annak, hogy valamely foglalkozás gyakorlói hatékonyabban szervezzék meg tevékenységüket, költségeik csökkentésére törekedjenek. A javasolt árak közzététele pedig lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók áraikat összehangolják, illetve megtévesztheti a fogyasztókat abban, hogy milyen árszintet tekintsenek az adott szolgáltatás tekintetében átlagosnak.

A szakmai önszabályozás jogszerű, elfogadható azokban az esetekben, ahol valamilyen „piackudarc” jelentkezik: az önszabályozásnak azonban minden esetben meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. E követelmény teljesülését esetről esetre szükséges vizsgálni.

A jogalkotó – általánostól eltérő szabályok alkotásával – feljogosíthatja a köztestületet ajánlott díjak közzétételére. Ilyen megoldást alkalmaz jelenleg például a Magyar Építész Kamarával, a Magyar Mérnöki Kamarával, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával kapcsolatos törvény. A Gazdasági Versenyhivatal következetes jogalkalmazási tevékenységével összefüggésben a szakmai kamarák felismerték, hogy az ajánlott árakkal kapcsolatos döntések jogszerűen

csak jogalkotói felhatalmazás alapján hozhatók. Ennek következtében az ilyen jellegű kérdések mindinkább jogszabályi úton kerülnek rendezésre. Az elmúlt években több ágazati törvény is feljogosította az érintett szakmai kamarákat arra, hogy díjajánlatokat határozzanak meg és tegyenek közzé, arra viszont nem, hogy ezeket az árakat bármilyen módon ki is kényszerítsék. A specifikus szabályozás előtérbe kerülése következtében a Gazdasági Versenyhivatal is elsősorban versenypárolási eszközöket alkalmaz a szakmai kamarákkal kapcsolatos kérdésekben. Kivételesen olyan törvényi szabályozást is találunk, ami egyes szakmák tekintetében kötelezően alkalmazandó díjakat jelöl meg (közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók). Mivel e szabályok jogszabályi formát öltenek, azok a versenyjogi értékelésen kívül esnek.

A GVH Ügyfélszolgálati Irodájának elsődleges feladata a beérkező panaszok előszűrése annak érdekében, hogy csak a megalapozottan versenyjogi problémát felvető magatartások tárgyában érkező panaszokat továbbíthassa az azokat vizsgáló szakmai irodákhoz.

Mindemellett a GVH Ügyfélszolgálatára fontos szerepet tölt be a Hivatal működésével kapcsolatos információk nyújtásában. A GVH arculatának külső megjelenítésén túl a Hivatalhoz forduló gyors és ügyfélbarát módon történő – eljárási és anyagi jogi, illetve fogalmai – informálásán keresztül az eljárások hatékonyságának javulásában is szerepet játszik.

Az Ügyfélszolgálati Iroda 2015-ben a 2014. évhez hasonló nagyságrendben 2400 telefonos és személyes ügyfelet fogadott, továbbá 1739 panaszt, illetve egyéb beadványt kezelt. A panaszosok a legkülönbözőbb, gyakran nem is a Hivatal hatáskörébe tartozó problémával fordultak a GVH-hoz. Visszajelzéseik alapján sokszor a Hivatal által indított versenyfelügyeleti eljárások visszhangja, a GVH szolgáltató, ügyfélbarát hozzáállásának meg tapasztalása vezérli őket inkább a Hivatalhoz.

Az Ügyfélszolgálati Iroda 2014-től minőségbiztosítás keretében méri a GVH-hoz forduló elégedettségét a telefonos és személyes ügyfélkezelése során. A 2015. évben végzett felmérés alapján az ügyfelek kifejezetten elégedettek voltak az Ügyfélszolgálati Irodán dolgozó vizsgálók szakmai felkészültségével, segítőkészségével, a problémájuk megoldásához szükséges információk megfelelőségével. A GVH 2015-ben – az Ügyfélszolgálati Iroda tájékoztatói tevékenysége minőségének további javítása érdekében – a kérdőíves felmérést kiegészítve a telefonos ügyfelek számára online

kérdőívet vezetett be, amely a GVH honlapján keresztül érhető el a Hivatalhoz fordulók számára.

A GVH számára minden piaci jelzés fontos és hasznos piaci információ, viszont csak azon beadványokból indulhat versenyfelügyeleti eljárás, amelyek a közérdeken esett sérelem orvoslására irányulnak. Az egyéni sérelmek kivizsgálására és orvoslására a Hivatalnak nincs törvényi felhatalmazása.

A GVH-hoz 2015-ben érkező gyakori panasztípusok, tendenciák

2015. évben sem csökkent azoknak a panaszoknak a száma, amely során a vállalkozások, illetve képviselőik azt kifogásolták, hogy egy számukra ismeretlen cég igénybe nem vett szolgáltatás ellenértékét követeli tőlük különböző joghátrányok kilátásba helyezésével. 2015-ben már olyan üzleti módszerek alkalmazására is sor került, miszerint a követelés behajtó cégnek történő átadásával vagy egy egy-két éve készült hangfelvételre hivatkozással – mely utóbbit nem vagy csak díjfizetés mellett adták ki a panaszos üzletfeleknek –, korábban szóban kötött, de fel nem mondott szerződés létezésének bizonygatásával gyakoroltak nyomást a vállalkozásokra a fizetési hajlandóság fokozása érdekében. A GVH-nak több mint 40 ilyen cég működéséről van tudomása, amelyek megfélemlítésre irányuló módszere és az ajánlattal megcélzott üzletfelek köre csaknem megegyező. A panaszolt vállalkozások esetében a rendelkezésre álló adatok alapján a GVH 2015-ben versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását nem látta megalapozottnak, azonban tájékoztató anyaggal⁵⁸ segítet-

⁵⁸ https://www.gvh.hu/fogyasztoknak/gondolja_vegig_higgadtan

te az üzletfelek informálódását, tudatosságának fokozását.

Számos gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, oktatási intézmény, stb. élt jelzéssel 2015-ben is egyes irodaszer- és tisztítószercsomagot értékesítő vállalkozások azon kereskedelmi gyakorlata miatt, mely során a vállalkozások termékeiket telefonon keresztül ingyenes próbalehetőségként hirdették, majd a csomag érkezését követően váratlanul rendkívül magas díjbekérőt küldtek ki. A GVH a versenyfelügyeleti eljárásokban⁵⁹ marasztalta a jogsértő módon működő vállalkozásokat.

Továbbra sem csökkent, sőt, a „Gondolja Végig Higgadtan” kampány bevezetésével még több jelzés érkezett egészségre ható, illetve gyógyhatásra vonatkozó állításokat tartalmazó termékek, készülékek reklámozásával kapcsolatban. Ezek egy része versenyfelügyeleti eljárások indítását⁶⁰ alapozta meg. 2015-ben egyre inkább elterjedtté vált a gyógyhatásra vonatkozó állításokkal hirdetett termékek termékbemutatóval egybekötött egészségfelmérés keretében történő értékesítése. A vállalkozások tevékenységüket egészségfelmérésként hirdetve telephelyükre hívja meg a jellemzően időskorú fogyasztókat, majd ott az egészségi állapotra vonatkozó aggasztó kijelentésekkel és erőteljesebb rábeszélő képességgel veszik rá őket, hogy – akár áruhitellel egybekötve – vásárolják meg a terméket. Tekintettel arra, hogy a jogszabály⁶¹ 14 napot biztosít az elállásra az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, ezzel kerül ki annak a lehetőségét, hogy a fogyasztó elállhasson a szerződéstől.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a GVH által kiadott sajtóközlemények – különösen az étrend-kiegészítőkhöz, különleges táplálkozási célú élelmiszerekhez kapcsolt gyógy-, terápiás vagy preventív hatás tulajdonítása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásokról – ösz-

tönzőleg hatottak a fogyasztókra és fordultak hasonló tárgyú jelzéseikkel a Hivatalhoz. A kifogásolt termékek köre széles: a fogyasztószerektől, a potencianövelő készítményeken át egészen a daganatos betegek vagy éppen cukorbetegség számára ajánlott készítményekig. A megtévesztő kereskedelmi gyakorlat miatt több versenyfelügyeleti eljárást indított⁶² a GVH.

A korábbi évekhez hasonlóan több nyeregményjáték, illetve pontgyűjtő akció és az ezekhez kapcsolódó ajándéktárgyak készletének tervezése is panaszok alapját képezte. 2015 nyaratól számos jelzés érkezett a GVH-hoz a Fressnapf-Hungária Állateledel és Felszerelés Kft. pecsétgyűjtő akció feltételeinek megváltoztatása miatt, melyek versenyfelügyeleti eljárás⁶³ megindítását vonták maguk után.

A 2014. évben megindított versenyfelügyeleti eljárások ellenére tovább nőtt azoknak a panaszoknak a száma, amelyekben azt kifogásolják a fogyasztók, hogy egyes vállalkozások a már meglévő üdülési joguk értékesítése miatt keresik meg őket, ám megtévesztően új üdülési jog vásárlására, vagy egyéb kedvezményrendszerbe történő belépésére ösztönzik őket. A különböző szerződéses konstrukciók újabb költségeket vonnak maguk után, és nagyon nehézkes az újonnan vállalt kötelemtől szabadulni, erre gyakran csak peres eljárás keretében nyílhat lehetőség. A panaszok nyomán 2015-ben is több eljárásban⁶⁴ vizsgálta a GVH ezen vállalkozások tevékenységét. E vonatkozásban ajánlást fogalmazott meg a GVH.

2015-ben egyre gyakrabban éltek panasszal a fogyasztók a hírközlési és közműszolgáltatók panaszkezelési gyakorlatával és ügyfélszolgálati tevékenységük minőségével kapcsolatban. Ezen túl, a távközlési piacot érintően változatlanul számos panasz érkezik a szerződések felbontásának módjával és a szerző-

⁵⁹ Vj/610/2015; Vj/42/2014; Vj/53/2014

⁶⁰ VJ/45/2015.; VJ/105/2015.

⁶¹ A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

⁶² VJ/8/2015, VJ/68/2015, VJ/72/2015, VJ/73/2015, VJ/90/2015, VJ/95/2015, Vj/130/2015

⁶³ VJ/64/2015

⁶⁴ VJ/26/2015, VJ/36/2015, VJ/75/2015, VJ/85/2015, VJ/113/2015, VJ/117/2015

désekhez kapcsolódó hűségidő miatt alkalmazott szankciók kiszabásával kapcsolatban. A flottaszerződések esetében az üzletfelek vagy azt kifogásolták, hogy a távközlési szolgáltató egyoldalúan megváltoztatta a szerződéses feltételeket, de a flotta-tulajdonos a hűségidő miatt nem tudta szankció nélkül felbontani a szerződést, vagy éppen a szerződéses feltételek tették lehetővé a későbbiek során a kedvezőtlen irányú szerződésmódosítást. A mobilszolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, azok minősége és a különféle akcióikkal kapcsolatos tájékoztatások is gyakorta okoztak problémát a panaszosoknak, ugyanígy számos esetben kifogásolták a panaszosok azt, hogy lakóhelyükön egyetlen szolgáltató nyújt szolgáltatást (TV/internet/telefon), vagy ha van is másodfordulási lehetőség, az jelentősen kedvezőtlenebb feltételekkel (jellemzően magasabb áron) történhet vagy csak részszolgáltatás csomagot nyújt a versenytárs.

2015-ben is jelen voltak az utazási irodák megtévesztő kereskedelmi kommunikációjához kapcsolódó jelzések. A panaszok nyomán versenyfelügyeleti eljárásokat⁶⁵ is indított a Hivatal.

Új tendenciára utalnak a különböző biztosítási tevékenységeket (pl. utazási-, vagyon- és életbiztosítás) érintő megtévesztő kereskedelmi kommunikációt kifogásoló panaszok. A GVH a panaszok alapján versenyfelügyeleti eljárásokat⁶⁶ indított a panaszolt biztosítókkal szemben.

2015-ben is magasnak volt nevezhető a nagyobb méretű kiskereskedelmi áruházláncok akciótartási gyakorlatával kapcsolatos beadványok száma. A panaszosok sérelmének tárgya továbbra is jellemzően az, hogy az akció első napjaiban nem tudnak hozzájutni a megvásárolni kívánt termékhez, vagy nem az akciós újságban meghirdetett áron, illetve kedvezményrel.

Az előző évekhez képest hasonló számban voltak jelen a temetkezéssel kapcsolatos panaszok, amelyek tárgya főként a köztemetőket üzemeltetők részéről – a versenytársak által – valószínűsített visszaélészerű tevékenység. A GVH fellépésének e magatartások vonatkozásában a jogi környezet viszonylag korlátozott teret enged, a panaszokat jellemzően a hatáskörrel rendelkező járási hivatalokhoz küldte meg a Hivatal.

Változatlanul számos panasz érkezett a web-áruházak működésére, tágabb értelemben az online kereskedelemre, különös tekintettel az egyes online aukciós honlapok működésére. A fogyasztók gyakran sérelmezték, hogy nem volt elérhető a termék, vagy nehézkesen volt elérhető a honlap, nem azt a terméket, illetve nem azt a minőséget kapták, nem a meghirdetett kedvezményes áron, mint azt rendelték, mindemellett voltak olyan panaszosok is, akik a termék árának átutalása mellett végül a megrendelt terméket sem kapták meg.

⁶⁵ VJ/40/2015, VJ/93/2015

⁶⁶ VJ/42/2015, VJ/76/2015



A GVH eljárását, feladat- és hatáskörét érintő legfontosabb hazai jogszabályok:

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”)

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény („Ket.”)

VII.1. A hazai jogszabályi változások

A Tpvt. módosítása

A törvény átfogó felülvizsgálatára és módosítására legutóbb 2013-ban került sor, mely módosítások 2014. július 1-jén léptek hatályba. Az azóta eltelt időben az új jogszabályi rendelkezések alkalmazásában szerzett tapasztalatok indokoltá tették egyes eljárási szabályok módosítását a versenyjogi követelmények zökkenőmentes, hatékony és eredményes érvényesíthetősége érdekében.

Az Országgyűlés 2015 júniusában fogadta el a **Tpvt. kisebb terjedelmű módosítását**⁶⁷ (a továbbiakban: Tpvt.-módosítás), amely 2015. június 19-én lépett hatályba. Az alábbi főbb szabályozási tárgykörökben került sor módosításokra.

A fúziókontrollra vonatkozó szabályok módosítása a jogalkalmazás még hatékonyabbá, átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tételét kívánta elősegíteni.

A módosítások érintették az összefonódás kapcsán figyelembe veendő nettó árbevétel számítására irányadó rendelkezéseket; a figyelembe veendő árbevételei adatokat a kérelem benyújtásának időpontjához köti, annak érdekében, hogy a lehető legaktuálisabb nettó árbevétel adatokon alapuljon az engedélykéreési kötelezettség fennállása⁶⁸; az engedélyezés iránti kérelem benyújthatósága időpontjának meghatározásával kiküszöbölték az olyan „tervezett” tranzakcióra vonatkozó kérelem előterjesztése lehetőségét, amely mögött nem húzódik meg nyilvános ajánlati felhívás, szerződés vagy az irányítási jog megszerzése; továbbá korrigálták az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére irányadó rendelkezéseket. A módosítás emellett egyértelművé teszi azt is, hogy a bejelenteni elmulasztott, illetve az összefonódás végrehajtását követően késedelmesen benyújtott összefonódások esetében a végrehajtás időpontja irányadó a nettó árbevétel számítása szempontjából.

A Tpvt.⁶⁹ lehetőséget ad arra, hogy az eljáró versenytanács egyedi kérelemre, a körülmé-

⁶⁷ A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2015. évi LXXVIII. törvény.

⁶⁸ 27. §. (1) és (7) bekezdések

⁶⁹ 29/A. § (1) bekezdés.

nyek mérlegelésével hozzájáruljon az irányítási jogoknak az engedély megszerzése előtti gyakorlásához, ha az a rendes üzletmenet folytatásához és a befektetés értékének megőrzéséhez feltétlenül szükséges, feltéve, hogy egy esetleges tiltó vagy az engedélyt feltételhez, illetve kötelezettségszabáshoz kötő határozat esetén is biztosítható az abban foglaltak betartása. A módosítás szabályozza e kérelem benyújtásának határidejét és a kérelem tartalmával kapcsolatos elvárásokat – ez utóbbiakat abból kiindulva, hogy az engedélyköteles összefonódások mögött olyan felelős üzleti döntés áll, amelyet általában megalapoz a cél társaság jogi átvilágítása, melynek során a kérelmező mindazon információk birtokába kerül, amelyek az átmeneti irányításgyakorlás alátámasztásához szükségesek.

A Tptv. 2015. évi módosításai közül kiemelhető még azon rendelkezés, amelynek értelmében a GVH nem köteles a fúziós eljárás lefolytatásáért befizetett igazgatási szolgáltatási díj megtérítésére abban az esetben, ha az eljárást megszünteteti, mert a kérelem tárgya nem összefonódás vagy az összefonódás nem engedélyköteles. Hasonlóan nagy jelentőségű, hogy a versenytörvény immáron rögzíti, hogy az irányítási jogoknak az érdemi döntés meghozataláig terjedő gyakorlására vonatkozó kérelemről, szükség esetén irányításkorlátozó előírás alkalmazásáról a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül dönt a GVH.

A 2015. évben 2016. január 1-jei hatállyal módosultak a Ket. rendelkezései, amelyek közül a sommás eljárásokra vonatkozó szabályok érintik a fúziós eljárásokra vonatkozó szabályozási környezetet, illetve határidőket is, így ezeknek a 2016. évi jogalkalmazásban érdemi hatásuk lesz.

A Tptv.⁷⁰ lehetővé teszi, hogy ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását megha-

tározott módon összhangba hozza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a közérdek hatékony védelme ilyen módon is biztosítható, az eljáró versenytanács határozatában kötelezővé tegye a vállalat teljesítését anélkül, hogy a határozatban a jogsértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná. Noha a kötelezettségvállalással zárult eljárásban így nem kerül jogsértés megállapításra, indokolt volt a módosítás révén a felmerült eljárási költségek viselésére a kötelezettségvállalást tett ügyfelet kötelezni.

A Tptv. korábbi átfogó módosítása⁷¹ koncepciónálisan újraszabályozta a személyes adatokhoz és a törvény alapján védett adatokhoz való hozzáférésre, illetve az ezen adatok kezelésére, valamint az iratbetekintésre vonatkozó szabályokat. E szabályozás került most finomításra, mindenekelőtt a versenyfelügyeleti eljárások gyorsítását szolgáló módosítások révén, szem előtt tartva a védett adatok jogosultjai jogainak védelmét is. A módosítás előírta azt is, hogy az iratbetekintési jog költségtérítés ellenében gyakorolható, a vonatkozó kormányrendeletben előírtak szerint.

A Tptv.-ben 2014. július 1-jétől megjelenő egyezségi eljárás (*settlement*) alkalmazásának lehetősége révén a tényállás feltárása megfelelő szintjének elérése és az ügyfelek együttműködési készségének fennállása esetén az eljáró versenytanács egyezségi kísérletbe bocsátkozhat a felekkel, ennek során biztosítva a feltárt tényállás, a várható bírság mértéke, a rendelkezésre álló bizonyítékok köre megismerésének lehetőségét. A módosítás pontosította az egyezségi nyilatkozat visszavonására vonatkozó szabályokat.

Az engedékenységi politika, továbbá az egyezségi eljárás sikere érdekében – vagyis azért, hogy a kérelmezőnek, illetve az egyezségi eljárásban résztvevő ügyfélnek ne kelljen attól

⁷⁰ Lásd: 75. §.

⁷¹ A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2013. évi CCI. törvény.

tartania, hogy közreműködő magatartása miatt az őt terhelő bizonyítékok révén hátrányos következmények érik – az ilyen módon a hatóság kezelésébe került iratok megismerését a módosítás korlátokhoz kötötte.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény⁷² előírja, hogy a hatósági ellenőrzést végző szervek a kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. A GVH által lefolytatott eljárásokban ezen intézmény alkalmazására a bíróság gyakorlata szerint⁷³ eddig nem kerülhetett sor, mivel a GVH a versenyfelügyeleti eljárása során nem hatósági ellenőrzést folytat. A módosítás az eljáró versenytanács számára is biztosította annak lehetőségét, hogy kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazhasson – érvényre juttatva, hogy az állam vállalkozásokkal szembeni fellépésének a jogkövető magatartásra való nevelés is a célja. Ilyenkor az eljáró versenytanács azt a kötelezettséget is előírja az érintett vállalkozás számára, hogy alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet. Nincs azonban lehetőség a bírságtól való eltekintésre, ha a vállalkozás magatartása az Európai Unió jogába ütközik, a jogsértés közbeszerzési eljárás során árak rögzítésére vagy a piac felosztására irányuló megállapodás kötésében nyilvánul meg, vagy a jogsértésre különösen kiszolgáltatott személlyel szemben került sor.

A mezőgazdaság sajátosságainak versenyjogi szabályozásban történő figyelembevételét lehetővé tevő, korábban a szakmaközi törvényben⁷⁴ elhelyezett, a módosítással a Tpv-t.-be be-

emelt⁷⁵ rendelkezések révén egyértelműbben került kimondásra, hogy e különös rendelkezések csak akkor irányadók, ha az uniós versenyjogi szabályok alkalmazásának szükségessége nem merül fel. A módosításnak ez a része csak 2015. szeptember 1-jétől lépett hatályba.

A GVH mint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt eljáró hatóság által kikényszerített jogszabályi rendelkezések módosítása

2015. május 5-ével módosításra került⁷⁶ az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. §-a, figyelemmel arra, hogy olyan – megtevesztési tilalmat előíró – irányelvi rendelkezéseket⁷⁷ ültetett át, amelyeket az Európai Unió jogában időközben – közvetlenül alkalmazandó, a tagállami jogba való átültetést nem igénylő – rendeleti szabályozás⁷⁸ váltott fel. Ezért hatályon kívül kellett helyezni azokat a rendelkezéseket, amelyek előírták, hogy az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer, továbbá az élelmiszerek megjelenítése és reklámja nem tévesztheti meg a végső fogyasztót a törvényben meghatározott tulajdonságok vonatkozásában, és nem tulajdoníthat élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását.

Ehhez kapcsolódóan sor került az Éltv. 25. § (3) bekezdésében foglalt hatásköri szabályozás kiigazítására is: ezentúl a GVH, mint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt eljáró hatóság – ha a verseny érdemi

⁷⁵ Lásd: 93/A. §.

⁷⁶ Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi XLVI. törvény.

⁷⁷ Az élelmiszerek címkézésére, kiserelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke.

⁷⁸ A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke.

⁷² A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. § (1) bekezdés.

⁷³ Lásd a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.29.645/2013/10. számú határozatát.

⁷⁴ A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 18/A. §-a.

érintettségére tekintettel fennáll a hatásköre – közvetlenül az uniós rendelet előírásai alapján jár majd el az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatok tekintetében.

E változással kapcsolatban kiemelés érdemel, hogy az uniós rendelet az Fttv.-ben foglalttól eltérő önálló felelősségi szabályozást⁷⁹ tartalmaz.

A jogforrás-váltáshoz – az uniós rendelet közvetlen érvényesülése érdekében az Éltv. 10. § (2)–(4) bekezdésének hatályon kívül helyezéséhez – kapcsolódóan azonban nem került megfelelően rendezésre az a kérdés, hogy mely hatóság jogosult eljárni az Éltv. 10. §-ának 2015. május 5-éig hatályos rendelkezéseit ezen időpont előtt megsértő vállalkozásokkal szemben. Ezért szükség volt arra, hogy az Éltv. kiegészüljön egy, az Éltv. módosítása előtt jogsértő magatartást tanúsított vállalkozásokkal szemben fellépő hatóságok hatáskörét rögzítő rendelkezéssel, megteremtve a 2015. május 5. előtt a fogyasztókat megtévesztő, félrevezető vállalkozások elleni eljárások megfelelő jogszabályi hátterét. Erre a kiegészítésre a Tpv-t.-módosításhoz⁸⁰ kapcsolódóan került sor.

A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 2015. március 1-jén hatályba lépett módosítását⁸¹ követően a rendelet⁸² előírja, hogy a kozmetikai termékekről szóló uniós rendeletnek a kozmetikai termékek címkézése, forgalmazása és reklámozása tekintetében megtévesztés-tilalmat előíró

rendelkezése⁸³ betartását az Fttv.-ben meghatározott hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint kényszeríti ki. Az uniós rendelet említett rendelkezését a 2013. július 11-ét követően megvalósított magatartásokra kell alkalmazni.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény⁸⁴ 2015. június 7-én hatályba lépett módosítása⁸⁵ kiegészítette a törvényt⁸⁶ az utánnat, valamint az utánnatnak nem minősülő emlékérem forgalmazása során a Magyar Nemzeti Bank bankjegy-és érmekibocsátásban megnyilvánuló alapvető feladatának ellátását, a törvényes fizetőeszközbe vetett bizalmat, valamint a Magyar Nemzeti Bankkal kötött szerződés alapján az érmék – ideértve az emlékérméket is – gyártását és forgalmazását végző szervezet ezen tevékenységét sértő magatartás – mint az Fttv. szerinti megtévesztő kereskedelmi gyakorlat – tilalmával. Említést érdemel, hogy a rendelkezés utóbb, 2016. január 1-jei hatállyal módosításra került⁸⁷, illetve – az Fttv.-ben meghatározott hatóság, így potenciálisan a GVH eljárását is érintő – eljárási rendelkezésekkel egészült ki.

Egyéb változások

A Tpv-t.-módosításhoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárásokkal, illetve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatban elkövetett versenyjogi jogsértésekkel szembeni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében a közbeszerzési törvényt módosító rendelkezés előírta, hogy ha a közbeszerzésekért vagy az eu-

⁷⁹ Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért az az élelmiszer-vállalkozó felel, akinek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert forgalomba hozzák, vagy ha ez a vállalkozó nem letelepedett az Európai Unió területén, akkor az élelmiszert az uniós piacra behozó importőr.

⁸⁰ Lásd a 19. §-t.

⁸¹ Az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet.

⁸² Lásd: 4. § (1) bekezdés d) pont.

⁸³ A kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdés. „A kozmetikai termékek címkézésekor, forgalmazásakor és reklámozásakor tilos az olyan megszövegezés, valamint az olyan elnevezések, védjegyek, képek és egyéb képi vagy más megjelölések használata, amelyek olyan tulajdonságok vagy funkciók meglétére utalnak, amelyekkel az adott termék nem rendelkezik.”

⁸⁴ A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény.

⁸⁵ Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény.

⁸⁶ Lásd: 26. § (3) és (4) bekezdés.

⁸⁷ A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2015. évi CCXV. törvény.

rópai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a közbeszerzések szabályosságának ellenőrzése során a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, akkor azt jeleznie kell GVH-nak. A közbeszerzésekért felelős miniszter jogosulttá vált arra, hogy a GVH-nak átadja – a minősített adat kivételével – az érintett közbeszerzés, szerződés, illetve szerződésmódosítás ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely adatot. Ezt követően az adatok GVH általi kezelése során a Tpvt. rendelkezései az irányadók.

A 2015. november 1-jével hatályba lépett új közbeszerzési törvény⁸⁸ a korábbi szabályozáshoz⁸⁹ képest hozott a GVH-t érintő további változásokat is az alábbiak szerint.

A legfontosabb változás, hogy az új törvény⁹⁰ a valamely okból megbízhatatlannak minősített gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásban való részvételét mindenképpen megakadályozó ún. kötelező kizárási okká emelte a versenyjogi jogsértések miatti kizárás lehetőségére vonatkozó szabályokat, azzal, hogy az eddigi öt év helyett három évre visszamenőleg történik e jogsértések vizsgálata. Egyértelművé teszi továbbá az új szabályozás, hogy a kizárás nem csak versenyeztetési eljárás során elkövetett versenyjogi jogsértések tekintetében alkalmazható, hanem bármely múltbéli versenyjogi jogsértés esetén, összhangban az Európai Unió Bíróságának a C-470/13 Generalli ügyben hozott ítéletével.

Új elemként rögzíti a törvény⁹¹, hogy az adott közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyjogi jogsértés – feltéve, hogy azt az ajánlatkérő bizonyítani tudja – is okot adhat a gazdasági szereplő kizárására. Ilyen esetben nincs szükség jogerős határozatra, hiszen ezt általában csak jóval a közbeszerzési eljárás lezá-

rását követően tudná meghozni a versenyhatóság. A versenyjogi engedékenységi politikát a törvény úgy érvényesíti, hogy mentesíti a kizárás alól azokat a vállalkozásokat, amelyek az ajánlatuk (vagy adott esetben a végleges ajánlatuk) benyújtását megelőzően bejelentik a jogsértést a GVH-nak, feltéve, hogy a GVH végzésben megállapítja a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását – ezzel kívánva ösztönözni az esetleges jogellenes megállapodások felfedését a közbeszerzési eljárások során.

Az összeférhetetlenségre vonatkozó új szabályozás⁹² a GVH elnökét – mint a főbb közjogi méltóságok egyikét – és a tulajdonában vagy hozzátartozója tulajdonában álló szervezetet is kizárja – mint összeférhetetlent – a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon való részvételből.

Ezentúl a GVH is kérheti az ajánlatkérő által az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor elkészítendő, az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről szóló írásbeli összegezésnek a részére történő megküldését.⁹³

A Kertv. 2015-ben hatályba lépett módosításai a GVH eljárásait, illetve az általa alkalmazott anyagi jogi szabályokat alapvetően nem érintették. Ilyen jelentősége csak az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCV. törvénnyel történt módosításnak lehet, amely a Kertv. fogalommeghatározásai közé beiktatta az „árubemutatóval egybekötött termékértékesítés” fogalmát. A fogalommeghatározásnak érdemi relevanciája ugyanakkor majd csak a módosító törvény további rendelkezéseinek 2016. január 25-ével történő hatálybalépését követően lesz.

⁸⁸ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény.

⁸⁹ A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.

⁹⁰ Lásd: 62. § (1) bekezdés n) pont.

⁹¹ Lásd: 62. § (1) bekezdés o) pont.

⁹² Lásd: 25. § (4) bekezdés h) pont.

⁹³ Lásd: 79. § (3) bekezdés.

2015. szeptember 1-jével a szakmaközi szervezetekről szóló törvényt⁹⁴ felváltotta a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény. Az új törvény⁹⁵ felmentést ad a Tpvt. 11. §-ában foglalt tilalom alól, ha a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény szerinti beszállítók érdekvédelmét ellátó szervezet vagy a szakmaközi szervezet a tagjai számára az adott piac-

ra, illetve az ott alkalmazásra kerülő árakra, beszerzési és értékesítési lehetőségekre, ösztönzők alkalmazására, a termékek piaci helyzetének javítására, illetve kiegyensúlyozott piaci viszonyok biztosítására vonatkozó felmérést végez, információt ad, illetve a tagok között erre irányuló koordinatív egyeztetést folytat, feltéve, hogy az ilyen tevékenység révén megvalósuló gazdasági és társadalmi előnyök meghaladják a tevékenység révén kialakuló versenyt korlátozó magatartásból adódó hátrányokat.

⁹⁴ A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény.

⁹⁵ Lásd: 25. § (2) bekezdés.

VII.2. A szélesebb jogi környezet változásai

Alkotmánybíróági döntések

2015-ben a GVH eljárásaihoz kapcsolódóan érdemben három esetben is alkotmánybíróági döntés született. Ezek közül kettő esetben egyedi ügyben hozott bíróági döntéssel szembeni alkotmányjogi panasz, egy esetben pedig részben bírói kezdeményezés alapján járt el az Alkotmánybíróság.

*Az Alkotmánybíróság 3100/2015. (V. 26.) AB határozata a csoport szintű bírságalap alapjogi természetéről*⁹⁶

Az eljárás új elvi jelentőségű kérdésként alapvetően a Tpvt. 78. §-a 2005. november 1-jétől hatályos (1) bekezdése vállalkozáscsoport-szintű bírságmaximumot lehetővé tevő rendelkezésének esetleges visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütköző voltára és az Alaptörvény egyéb rendelkezéseivel való összhangjára vonatkozott.

Emellett a közigazgatási eljárásban és közigazgatási perben lefolytatott bizonyítással összefüggésben tételesen vizsgálta az Alkotmánybíróság azokat az indítványozói panaszokat, amelyek szerint sérülhetett a tisztességes eljáráshoz való joguk, valamint a nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege elvek.

Egyértelműsítette az Alkotmánybíróság, hogy 2005. október 31. napja előtt a Tpvt. nem tartalmazott rendelkezést a vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozásokkal szemben kiszabható bírság felső határára, egyáltalán a vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozás mikénti bírságotthatóságára vonatkozóan. A gyakorlat szerint azonban 2005. november 1. előtt a GVH a vállalkozáscsoport tagjait egyetem-

legesen kötelezhette a bírság megfizetésére. 2005. november 1. napjától pedig a Tpvt. szerint a kiszabható bírság felső határa a vállalkozáscsoport árbevételéhez igazodott. Ebben a körben az Alkotmánybíróság értékelte a Tpvt. módosító rendelkezések mögötti jogalkotói szándékot (törvénymódosítás indokolása) és arra a megállapításra jutott, hogy a csoport-szintű bírságmaximum nem alkotmányellenes. Elvi élel mondta ki azt is e körben, hogy a bírság mértékére vonatkozó rendelkezések anyagi jogi jellegű rendelkezéseknek tekinthetők, ugyanakkor a kúriai ítélettel egyezően azt is kimondta, hogy az állapot jogsértések esetén – mint a kérdéses ügyben – a jogsértő magatartás megszűnésének időpontjában hatályos anyagi jogszabályi rendelkezések az irányadók, ezért nem sérült a visszaható hatályú jogalkotás tilalma. A Tpvt. 78 §-t értelmező rendelkezései kapcsán pedig rögzítette a testület, hogy nem sérült a tisztességes eljáráshoz való jog követelménye a bírói döntéssel összefüggésben, mivel ez a jog a bírságra vonatkozó rendelkezésekkel nem hozható összefüggésbe. Végül a csoport szintű bírság megjelenésének és alkalmazhatóságának körében kimondta azt is, hogy az nem ellentétes a nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege elvekkel. Tette mindezt azért, mert a jogalkotó külön iránymutatást nem adott a tekintetben, hogy a kétféle bírságmaximum közül mikor melyik alkalmazható, a normaszövegből levezethető értelmezés szerint a vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozással szemben nem kizárt a vállalkozáscsoport szintű bírság kiszabása, sőt, a vállalkozáscsoportba tartozás mint objektív körülmény – a gazdasági egység tanából kifolyólag – eleve a magasabb felső korlát alkalmazását teszi lehetővé. A bírói jogértelmezés tehát nem eredményezte súlyosabb büntetés kiszabását, mint amire a törvényi szabály alapján az indítványozók ésszerűen számíthattak versenykorlátozó magatartásuk következményeként. Nem valósult meg akkor sem ezen elv sérelme, amikor a GVH a bírság kiszabásakor az egy vállalkozáscsoportba tartozó más gazdasági egység

⁹⁶ A határozat értelmében az indítványozó a Vj/174/2007. Co-las Zrt. és tsai eljárásban született határozat bíróági felülvizsgálati eljárásában a Fővárosi Törvényszék ítéletével szemben egyrészt alkotmányjogi panasszal élt, másrészt a Kúriánál is felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. Az AB úgy döntött, hogy addig, amíg a Kúria nem dönt az ügyben, az alkotmánybíróági eljárás szüneteljen. Az ügyben három indítványozó terjesztett elő alkotmányjogi panaszt a kúriai döntéssel szemben.

korábbi jogsértését értékelte súlyosító körülményként, mivel a Tpv. maga nem fogalmazza meg tényállásszerűen a visszaesői minőséget, így e tekintetben GVH-ra az a feladat hárul, hogy az egyedi esetek konkrét körülményeit mérlegelve állapítsa meg indokolt határozatával a jogsértéssel arányban álló szankciót. Figyelembe véve a gazdasági egység elméletét is, nem ésszerűtlen súlyosító körülményként értékelni ugyanazon vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások korábbi versenykorlátozó magatartását is egy későbbi versenyjogsértés jogkövetkezményének meghatározásakor. Az Alkotmánybíróság sem a visszaható hatályú jogalkotást, sem a visszaható hatályú jogalkalmazást nem látta megvalósulni és egyetértett a tekintetben a kúriai döntéssel, hogy a konkrét versenyjogsértés folyamatosan fennálló, az ítéleti fordulat szerint „állapot jogsértés” volt.

Az Alkotmánybíróság 13/2015. (V. 14.) AB határozata⁹⁷ a Ket. 171 § (4) bekezdését érintően alkotmányos követelmény megállapításáról

A határozat értelmében a Ket. 171 § (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés hatálybalépésekor még meg nem indult végrehajtási eljárások vonatkozásában a késedelmi pótlék a rendelkezés hatályba lépése napját, vagyis 2012. február 1-jét megelőzően felfüggesztett hatósági végrehajtás esetén nem számítható fel.

Az ügyben a taláros testület részben bírói kezdeményezésre eljárva kimondta, hogy a Ket. 171. § (4) bekezdése annyiban, amennyiben a késedelmi pótlék számításának módját viszszaemőlegesen úgy változtatta meg, hogy azt a – a korábbi tételes szabályokkal ellentétben – a végrehajtás felfüggesztésének idejére is fel kell számítani, alaptörvény ellenes, ugyanis sértik a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, továbbá ellentétesek a visszaható jogalkotás tilalmával.

Az indítványozó szerint az alkotmányjogi probléma abban állt, hogy a Ket-et módosító jogszabály a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó új szabályokat – így a késedelmi pótlék felszámításának szabályát – úgy léptette hatályba, hogy azt a már megindult azon közigazgatási eljárásokra is alkalmazni rendelte, amelyek még nem jutottak végrehajtási szakaszba.

A döntésében azt is kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a közigazgatási hatósági döntés végrehajtása nem szükségszerű eleme a hatósági eljárásnak (mint ahogy a másodfokú eljárás vagy a bírósági felülvizsgálat sem), ezzel együtt azonban nem is tekinthető eljárásjogi értelemben „új hatósági eljárásnak”. A hatósági eljárás végrehajtási szakasza tág értelemben véve a hatósági döntés végrehajthatóvá válásával, szűk értelemben véve a végrehajtás foganatosításának megkezdésével veszi kezdetét. A hatályos Ket. alapján a „végrehajtás megindításáról” a végrehajtást elrendelő végzéstől, vagy ennek hiányában az első végrehajtási cselekmény elrendelésétől beszélhetünk. Vagyis a „végrehajtási eljárás megindulását” a hatósági döntés foganatosításának megkezdése (a szűk értelemben vett végrehajtás megindulása) jelenti.

Mivel az ügyben a késedelmi pótléknak a végrehajtás felfüggesztésének idejére eső időszak tekintetében való megállapításának jogszerűsége is kérdéses volt, ezért ebben a körben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a késedelmi pótlékfizetési kötelezettség a teljesítési határidő elmulasztásához kötődik a közigazgatási eljárásban, és nem a végrehajthatósághoz (vagyis ahhoz, amikortól kezdve a közigazgatási döntésben foglaltak állami kényszereszközök útján kikényszeríthető), a késedelmi pótlék tehát jogi természetét tekintve szankció. Azaz e körben önmagában az új szabályok nem alaptörvény-ellenesek, pusztán azoknak a hatálybalépésük előtt felfüggesztett végrehajtások esetében való alkalmazása.

Az indítványhoz kötöttség elvét elemezve összességében arra a következtetésre jutott az

⁹⁷ A bírói kezdeményezésen túl alkotmányjogi panasz is érkezett az AB-hez, amely ugyancsak a végrehajtási szabályok alkotmányos értelmezését tette szükségessé.

Alkotmánybíróság, hogy mellőzi a Ket. 171 § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását, ezért inkább követelmény formájában rendezte a Ket. Alaptörvénynek megfelelő értelmezését és rögzítette, hogy e rendelkezés hatálybalépésekor még meg nem indult végrehajtási eljárások vonatkozásában a késedelmi pótlék a rendelkezés hatályba lépése napját, vagyis 2012. február 1-jét megelőzően felfüggesztett hatósági végrehajtás esetén nem számítható fel.

Az Alkotmánybíróság 3124/2015. (VII. 9.) AB határozata

Szintén a késedelmi pótlék kapcsán, ennek egy másik aspektusát vizsgálta az Alkotmánybíróság a GVH végrehajtást indító végzésével szembeni jogorvoslati eljárásban hozott bírósági végzéssel szembeni panasz nyomán indult ügyben. A kérdés úgy merült fel, hogy olyan esetben, amikor az alapkötelezettséget, azaz a versenyfelügyeleti bírságot megállapító hatósági határozattal⁹⁸ szembeni bírósági felülvizsgálat során a bíróságok jogerősen hatályon kívül helyezik, majd ezt követően a Kúria rendkívüli jogorvoslati eljárásban, felülvizsgálati eljárásban a korábbi bírósági határozatokat megváltoztatva a GVH határozatát hagyja helyben, felszámítható-e késedelmi pótlék a jogerős bírósági döntés és a kúriai döntés meghozatala közötti időpontban.

A panasz nyomán eljáró Alkotmánybíróság megállapította, hogy a késedelmi pótlék egyrészt hasonló funkciót tölt be, mint a polgári jogviszonyokban a késedelmi kamat. Ugyanakkor a pótlék a közjogi viszonyból származó pénzfizetési kötelezettség elmulasztásának következménye, annak feltételeit nem az egymásnak mellérendelt felek alakítják szabad megállapodásukkal, hanem a jogalkotó, az állam egyoldalúan, aki egyben annak jogosultja is. A késedelmi pótlékre vonatkozó rendelkezések kialakítása során ezért a hierarchikus viszonyból származó sajátos körülmények nem hagyhatók figyelmen kívül.

Az Alkotmánybíróság értékelte azt is, hogy a hatályos szabályozás alapján eltérően alakul az „idegen pénz használata” esetén fizetendő káráltalány attól függően, hogy ki használta jogosulatlanul az idegen pénzt. Ha ugyanis az állam az idegen pénz használója, akkor az ügyfélnek a visszatérítendő összeg után csupán a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatra van joga. Ezzel szemben a Ket. alapján, ha az ügyfél tartja magánál az idegen pénzt, akkor a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A jogalkotó tehát megbontotta az idegen pénz használata után kifizetendő káráltalány összegének egyensúlyát az állam javára, amely mással nem indokolható, mint a pótlék közjogi szankciós jellegével. A késedelmi pótlék tehát – nem egyszerűen a bírósági végzésben hangsúlyozott „idegen pénz használatának ellenértéke”, hanem – az állam által előírt szankció a közjogi jogviszonyból származó pénzfizetési kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmaradása miatt.

E gondolatmenetet folytatva az Alkotmánybíróság kimondta, hogy elfogadva azt, hogy a kúriai felülvizsgálati ítélet ex tunc hatályú, vagyis a GVH határozatot úgy kell tekinteni, mintha mindig is jogszerű lett volna, mégis arra a következtetésre jutott, hogy ez az ex tunc hatály nem érvényesülhet korlátlanul. A jogkövetkezmények alkalmazásánál ugyanis nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a pótlék a fent kifejtettek szerint egy szankció, méghozzá a késedelmes teljesítés objektív szankciója. A késedelmi pótlék fizetésének célja a kötelezett arra való késztetése, hogy fizetési kötelezettségének időben eleget tegyen. Ezt a célt azonban a pótlék az ilyen helyzetekben nem képes betölteni, miután a bírságot az adott helyzetben irányadó döntéseknek megfelelően az indítványozó mindig befizette, a pótlékot ennek ellenére elkerülni nem tudta. Utólag került ugyanis abba a helyzetbe, hogy bírságfizetési kötelezettsége – a GVH határozatát hatályon kívül helyező bírósági döntés hatályon kívül helyezésével – visszaható ha-

⁹⁸ VJ/130/2006.

tállyal feléledt, így később beállt körülmény folytán vált utólag mulasztóvá. Egy teljesítésre ösztönző eszköz céljával összeegyeztethetetlen, ha objektíve utólag válik megismerhetővé az érintett számára, hogy valójában van bíróságfizetési kötelezettsége és azt elmulasztotta.

Végül az indítványozó azon kifogása kapcsán, amely szerint a bírói végzés jogorvoslati jogát

is sérti, mivel a felülvizsgálati eljárás idejére a végzés alapján szankciós jellegű késedelmi pótlékot kellett fizetnie, anélkül, hogy azt kifejezett jogszabályi rendelkezés írta volna elő, az AB arra a következtetésre jutott, hogy a megtámadott bírósági végzés az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésébe ütközött.

VII.3. Az uniós versenyszabályozás változásai

Az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv 2014. december 25-én lépett hatályba. Az irányelvben foglalt rendelkezések átültetése közvetlen jogalkotási feladatot jelent az EU tagállamai, így Magyarország számára is, ezt 2016. december 27-ig kell teljesíteni.

2015 augusztusában a Bizottság módosította az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló 773/2004/EK számú rendeletet és bizottsági közleményeket annak érdekében, hogy összhangba hozza az egyes eljárási részletszabályokat a kártérítési keresetekre irányadó irányelv rendelkezéseivel. Az eljárási rendeletet 3 fő témakörben módosították:

- A Bizottság – korábban csak bizottsági közlemény formájában megjelenő – *Engedékenységi Programjának (ECN Model Leniency Programme)* alapvető elveit beépítették az eljárási rendeletbe, amely révén ezek a szabályok kötelező erővel bírnak.
- A vitarendezési eljárásban (*Settlement Procedure*) szereplő felek beadványaival kapcsolatban azt várják el a felektől, hogy formális kérelemben kérjék a Bizottságtól, hogy a vitarendezési eljárás végén hozzon döntést ügyükben. A kérelem beadására kitűzött határidő után beérkezett beadványokat a Bizottság nem köteles elfogadni. A módosítás bevezette a felek szóbeli nyilatkozattételi lehetőségét is.
- Változott továbbá a vitarendezési eljárással kapcsolatos dokumentumokhoz és a vállalkozások engedékenységi nyilatkozatához való hozzáférés és az ezek felhasználásával kapcsolatos szabályozás is. A módosítás szerint a dokumentumokhoz való hozzáférés kizárólag akkor biztosítható, ha az a Bizottság előtti eljárásban a védelemhez való jog gyakorlásához szükséges (de nem a kártérítési ügyekben a nemzeti bíróságok előtt).

A bizottsági közlemények tekintetében a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló közlemény kilátásba helyezi, hogy az ilyen módon megtekintett dokumentumokkal való visszaélés a nemzeti jog alapján büntethető cselekménynek minősül. Az engedékenységi közlemény hasonló jogi következményeket ír elő arra az esetre, ha egy vállalkozás a Bizottság által lehetővé tett betekintések során megismert engedékenységi információkkal él vissza. Az engedékenységi közlemény további új eleme, hogy a Bizottság a jövőben nem ad át kártérítési peres ügyekben engedékenységi nyilatkozatokat a nemzeti bíróságok részére. A vitarendezési eljárásokról szóló közlemény új eleme, hogy a felek nem vonhatják vissza egyoldalúan egyezségi kérelmüket. Az engedékenységi nyilatkozatokhoz hasonlóan ezen túl a vitarendezési eljárás során tett nyilatkozatok sem adhatók át a nemzeti bíróságokhoz kártérítési peres ügyekben. Ezeket az új szabályokat egészíti ki a Bizottságnak a nemzeti bíróságokkal való együttműködése tárgyában kiadott közlemény módosítása. 2015 novemberében a Bizottság – egy elektronikus elérhető kérdőív formájában – nyilvános konzultációt kezdeményezett annak feltérképezésére, hogy szükséges lenne-e az egyes tagállami hatóságoknak további jogosítványokat biztosítani a versenyjogi szabályok hatékonyabb érvényesítése érdekében⁹⁹. 2015 nyarán jelentette meg a Bizottság az EUMSz. 101. és 102. cikke alapján indult és a fúziós eljárásokkal kapcsolatos, az adatszobában való iratbetekintések során követett „legjobb gya-

⁹⁹ Ez a konzultáció annak „Az antitröszt szabályok 1/2003/EK rendelet alapján történő érvényesítésének tíz éve: Eredmények és jövőbeli kilátások” című bizottsági közleménynek az eredménye, amely az elmúlt 10 év tagállami és európai uniós szintű versenyjogi tapasztalatainak összefoglalását tartalmazza. A közlemény hangsúlyozza a Bizottság és az Európai Versenyhatóságok Hálózata szoros és hatékony együttműködését, azonban megemlíti olyan területeket is, ahol a tagállami jogok közelítésére van szükség. Ilyen területnek számítanak a versenyhatóságok függetlenségére és erőforrásaira vonatkozó szabályozások, a rendelkezésre álló nyomozati és döntéshozatali eszközök, a bírság meghatározására vonatkozó szabályok, az engedékenység szabályozása, továbbá a vállalkozások által benyújtott engedékenységi kérelmek és az egyén büntetőjogi felelőssége közti feszültségek feloldása.

korlatát¹⁰⁰. A dokumentum iránymutatást kíván adni arról, hogy miként biztosítja a Bizottság az eljárás alá vontak számára az üzleti titkot nem tartalmazó iratokhoz való hozzáférést, elektronikus iratbetekintés formájában.

Iránymutatást tettek közzé a fúziós döntések nyilvános változatának megjelentetéséről, követve azt az EUMSZ.-ben is hangsúlyosan megjelenő elvet, miszerint az európai uniós intézmények eljárásainak a lehető legnagyobb nyilvánosságot kell biztosítani. A nyilvánosság elve alóli kivételekhez tartoznak különösen azok a szabályok, amelyek a szakmai és üzleti titok védelmét biztosítják, illetve közrendvédelmi kötelezettségeknek kell, hogy megfeleljenek. 2015 szeptemberében az 1/2003/EK rendelet helyszíni kutatásokkal foglalkozó 20. cikk (4) bekezdéséhez fűzött magyarázat került módosításra. A változások és kisebb módosítások részben a technika rohamos fejlődésének a következményei. A módosítás külön is hangsúlyozza, hogy a Bizottság szakemberei fel vannak jogosítva arra, hogy a vállalkozás egész IT hálózatát és összes informatikai eszközét átkutathassák, külön megemlítve a biztonsági másolatokat és a fel-

hőszolgáltatásokat. Fontos előrelépést jelent, hogy a helyszíni kutatás során gyűjtött bizonyítékok nem egymagukban, hanem, mintegy egészként kerülnek lefoglalásra (elektronikus csatolmány esetén az egész levelet lementik). Megerősítésre került a Bizottság azon hatásköre, amely kiterjed arra is, hogy a helyszíni kutatás helyszínéről bizonyítékokat hozzanak el, és azt Brüsszelben vizsgálják meg.

Új bizottsági iránymutatás született az olívaolaj, marha- és borjúhús, valamint a szántóföldi növények közös értékesítéséről, figyelemmel az EUMSZ. 101. cikkére, amely tiltja a versenykorlátozó megállapodásokat. Az új iránymutatás meghatározza azon feltételeket, amelyek alapján a termelők közös értékesítést végezhetnek.

2015 júniusában lépett hatályba a Tanács betéti, illetve hitelkártyákkal teljesített fizetések bankközi jutalékainak maximalizálásáról szóló rendelete. A rendelet elfogadásának célja a kiskereskedőkre és fogyasztókra háruló, a mindennapi kártyahasználatból adódó költségek csökkentése volt.

¹⁰⁰ Best practices on the disclosure of information in data rooms

VII.4. Az üzletfelek döntéseinek tisztességtelen befolyásolása és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége egymást kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók a lehető legtöbb opció közül választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legjobbat választják ki a verseny kínálta alternatívák közül. Ily módon a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.

A GVH fogyasztóvédelmi tevékenysége elsősorban a piacok keresleti oldalára koncentrál: célja, hogy a fogyasztói magatartásra gyakorolt kínálati oldali kommunikációs tevékenység vizsgálatával biztosítsa a tudatos fogyasztói döntés feltételeit, vagyis védje a fogyasztói döntés szabadságát. Amennyiben egy piac fogyasztóinak jelentős részéről megállapítható, hogy döntéseiket egy vállalkozás tisztességtelenül befolyásolja, illetve a fogyasztókat olyan döntés meghozatalára készíti, amelyet a fogyasztók egyébként nem hoztak volna meg, a fogyasztók torzított döntései miatt a piac folyamatai, a versenyfolyamatok is torzulhatnak.

A GVH 2015-ben is jelentős számú fogyasztóvédelmi típusú ügyben járt el. A korábbi évekhez hasonlóan igen sok, 31 db – probiotikumokra, mágneses alvó párnákra és karkötőkre, UV lámpákra, étrend-kiegészítőkre vonatkozó – megalapozatlan gyógy- és egészségre ható állítással kapcsolatos ügyben indított eljárást a Hivatal.

Az Fttv.-s ügyek olyan piacokat érintettek, mint a pénzügyi szolgáltatások¹⁰¹, kiskeres-

kedelmi piac¹⁰², közlekedési szektor¹⁰³, szállásközvetítés¹⁰⁴, valamint a kozmetikai termékek¹⁰⁵ és az élelmiszerek piaca (ezen belül különösen nagy számban a gyógyvizek¹⁰⁶ és az étrend-kiegészítők¹⁰⁷ alpiaca).

A lentiekben az egyes szektorok tekintetében irányadó döntések olvashatók.

VII.4.1. Pénzügyi szolgáltatások

A pénzügyi szolgáltatások piacán tapasztalt jelentős mértékű információs aszimmetria a lakosság pénzügyi ismereteinek alacsony szintjére, a pénzügyi szolgáltatások bőségére és összetettségére, valamint a kapcsolódó szerződéses dokumentáció nagy terjedelmére vezethető vissza. Az információs aszimmetria következtében, illetve arra is tekintettel, hogy viszonylag ritkán hoznak hasonló döntéseket a fogyasztók, és gyakran hosszabb távra is elkötelezik magukat, valamint a mindennapi forgalomhoz képest magas összegekről hoznak döntéseket, e piacon fogyasztói kockázat előfordulása jellemzően fokozottabb.

A GVH 2015-ben 4 pénzügyi szolgáltatást érintő esetben hozott döntést, melyek közül volt olyan ügy, amelyben érzékeny volt az érintett fogyasztói kör¹⁰⁸ (fiatal személyek, akik kevés pénzügyi tapasztalattal rendelkeznek), míg 2 esetben sérülékeny célcsoport volt érintett

¹⁰² VJ/120/2014 Pepsi, VJ/99/2014. Spar-Hell

¹⁰³ VJ/24/2015. Volánbusz, VJ/66/2014 – Ryanair, VJ/121/2014. – Budapest Taxi

¹⁰⁴ VJ/58/2014. – Dante International Kft.; VJ/70/2014. – Booking.com; VJ/93/2014. – Agoda

¹⁰⁵ VJ/17/2015. – Global Partners, VJ/55/2014. – Assort Flex, VJ/84/2014. – L'Oreal

¹⁰⁶ VJ/50/2014 – Labornite, VJ/56/2014. BioHerb Kft., VJ/54/2014. – Peridot, VJ/114/2014 – Max-Immun Kft.

¹⁰⁷ VJ/7/2015. – Dorba Food, VJ/116/2014. – Posta Szerviz, VJ/107/2014. – Herbasziget, VJ/60/2014. – Celsius, VJ/48/2014 – Novonex, VJ/68/2014 – Dr. Facht, VJ/102/2014. – Netamin, VJ/83/2014 – Anibanet Kft.

¹⁰⁸ VJ/51/2014. – Duna Takarékszövetkezet Bank Zrt., Jogsit Nekem I. és Jogsit Nekem II. elnevezésű termékcsomag

¹⁰¹ VJ/56/2015. – Cetelem, VJ/51/2014. – Duna Takarékszövetkezet Bank Zrt., VJ/112/2014. – Erste Bank, VJ/117/2014. – 4Life Direct és Red Sands időskori életbiztosítás, VJ/122/2014. – BÁV Zárkölcsön

(idős emberek, akik a temetési költségre szeretnének gyűjteni, valamint korlátozott anyagi, hitelezési lehetőségeik miatt kiszolgáltatott fogyasztók), illetve egy esetben a hitelkártyához kapcsolódó téves tájékoztatás volt a vizsgálat tárgya¹⁰⁹.

A **VJ/117/2014.** számú eljárásban a GVH megállapította, hogy a 2012. decembere és 2015. május 31. közötti időszakban közzétett, a 4Life Direct Kft. által közvetített és a Red Sands Life Company (Europe) Limited által nyújtott Időskori Biztonság életbiztosítási termékre vonatkozó kereskedelmi gyakorlat megtévesztette a fogyasztókat, amikor egyes kommunikációs eszközök azt sugallták, hogy

- a biztosítás minden konstrukcióban érdemi segítséget jelent a temetési és egyéb költségekben,
- a biztosítást az ügynök nyújtja a „garanciát nyújt”, illetve egyes esetekben a „garanciát vállal” fordulatok a szavak hétköznapi értelmezése szerint azt az üzenetet közvetítik, mintha a 4Life Direct Kft. által nyújtott életbiztosításhoz a Red Sands Life vállalna (tőke)garanciát, azaz a Red Sands Life-nak mintegy mögöttes felelőssége lenne, így ezen tájékoztatások is a téves üzenetet erősítették a fogyasztókban.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a 4Life Direct Kft.-t 63 000 000 Ft, a Red Sands Life Company (Europe) Limited-et 36 000 000 Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A **VJ/122/2014.** számú eljárásban a GVH megállapította, hogy a BÁV-ZÁLOG Zrt. és a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.

- a 2014. április 23. és 2014. augusztus 28. között közzétett „*a BÁV Záloghitel a piacon elérhető legmagasabb zálogkölcsön*” szlogen-nel, illetve
- a 2014. augusztus 29. és 2014. október 19. között közzétett „*a BÁV Záloghitel a piacon*

elérhető legmagasabb zálogkölcsön aranyfedezetre” szlogen-nel

megtévesztő módon tett közzé piacelsőségi állítást, mivel a kereskedelmi kommunikáció megalapozó piackutatást csak aranytömb elzálogosítása tekintetében végezték el.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 60 000 000 Ft bírság egyetemleges megfizetésére kötelezte a BÁV-ZÁLOG Zrt.-t és a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.-t.

VII.4.2. Kereskedelem

A GVH a 2015. évi munkájában a kereskedelmi szektort érintő ügyek tekintetében összesen 8 eljárásban hozott döntést, állapított meg jogsértést megtévesztő összehasonlító reklámok, nyereményjátékok, illetve üzletfelek megtévesztése miatt.

VII.4.2.1. Összehasonlító reklám

Az összehasonlító reklámok kétségtelenül a fogyasztók informatív tájékoztatási formái, egyértelmű üzenetet hordoznak és kétségtelenül hatékonyak is: alkalmasak lehetnek arra, hogy ár- vagy pl. innovációs versenyt generáljanak.

Az összehasonlító reklám önmagában nem tiltott, hanem a szabályozó a megengedhetőség feltételeit határozta meg.

Az összehasonlító reklám egyértelmű, direkt hatással bír, mivel az az üzenete, hogy az adott vállalkozás valamilyen tekintetben jobb a másik piaci szereplőnél, ezért őt érdemes választani; a jogsértő összehasonlító reklám így fogyasztói és versenytársi sérelemmel is járhat.

Ha tehát egy piaci szereplő arra vállalkozik, hogy összehasonlító reklámot alkalmaz, akkor ezt a lehető legnagyobb körültekintéssel kell tennie.

A GVH a **VJ/65/2013.** számú eljárásban megállapította, hogy az Auchan Magyarország Kft.

A) az Auchan áruházakban 2012. június 1-jétől 2014. június 25-ig kihelyezett ár-összehasonlító reklámtáblákkal megsértette az ellenőrizhetőség, illetve a tárgyilagos összehasonlítás követelményét, valamint a szakmai gondos-

¹⁰⁹ VJ/56/2015. – Magyar Cetelem Bank Zrt., a Cetelem hitelkártyához kapcsolódó Joker24 szolgáltatás

ság sérelme miatt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg,

B) a 2013 novemberétől 2014. július végéig televízióban és rádióban közzétett ár-, illetve árszínvonal összehasonlítást tartalmazó reklámokkal megsértette a tárgyilagossághoz való követelményét.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 56 000 000 Ft bírságot szabott ki.

Ezen túl a GVH még egy esetben hozott döntést¹¹⁰ összehasonlító reklámról.

VII.4.2.2. Nyereményjáték

A nyereményjátékok szervezésével kapcsolatban a GVH a szakmai gondosság körében elsősorban a szakmai sztenderdeknek való megfelelést vizsgálja, azaz a nyeremény indulókészletének, beváltási arányainak tervezési módját, a panaszkézelés módját és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. A nyereményjáték kommunikációjában megjelenő „a készlet erejéig” üzenet a GVH álláspontja szerint csak akkor éri el a célját, ha a kommunikáció teljes tartalma nem a nyeremény garantáltságát közvetíti. A kereskedelmi kommunikáció főüzenetének (garantált nyeremény) értelmezésén egy ezzel ellentétes melléküzenet („a készlet erejéig”) még akkor sem tud módosítani, ha az észlelhető.

A GVH a **VJ/120/2014.** számú eljárásban megállapította, hogy a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt. 2014. június 15. és 2014. augusztus 31. között lefolytatott „Pepsi Funball” nyereményjáték népszerűsítése során fogyasztók megteremtésére alkalmas módon alkalmazott a Funball labda nyeremény garantált voltára utaló állításokat. Az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 40 000 000 Ft bírságot szabott ki.

Ezen túl a GVH még egy esetben hozott döntést¹¹¹ nyereményjátékról.

VII.4.2.3. Az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó magatartások

Az üzletfelek választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek megvalósulhatnak akár fizikai erőszakkal való fenyegetés révén, akár a választási szabadságot enyhébb eszközökkel korlátozó, az üzletfelekre ilyen módon való nyomásgyakorlással is. Ez utóbbiak ugyan csak tilalmazottak, ha indokolatlanul korlátozzák az üzletfelek egyes áruk, szolgáltatások közötti választási szabadságát. Ez megvalósulhat oly módon is, hogy a vállalkozás pszichés nyomásgyakorlással, az üzletfél zavarása, az üzletféllel fennálló jogviszony tényleges jellegének elfedése, eltorzítása révén jelentősen megnehezíti az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását.

A GVH 2015-ben 4 esetben hozott döntést¹¹² ilyen tényállás alapján.

A **VJ/10/2015.** számú eljárásban a GVH 900 000 Ft bírságot szabott ki a Stationeryland Kft.-re, mert az üzletfél telefonon történő megkeresése során az ajánlatot jellemzően annak minta-, illetve próba jellegének hangsúlyozásával, a kipróbálás ingyenes jellegének a közlésével tette vonzóvá az üzletfél számára. A telefonhívások alkalmazásának célja, hogy az üzletfelet azonnali cselekvésre, az adott termék megrendelésére vagy további információk beszerzésére ösztönözze.

Az üzleti módszer elemét képezte az, hogy az üzletfélnek megküldött csomag semmilyen információt sem tartalmazott az árról és a termékekről, így az üzletfél nem tudta ténylegesen megítélni az ajánlatot, az árut. A fu-

¹¹⁰ VJ/109/2014. – Henkel Magyarország Kft., Pur Gold és a Jar Platinum kézi mosogatószeres összehasonlítása

¹¹¹ VJ/99/2014. – HELL ENERGY Magyarország Kft. és SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., „HELL roller egy AP kódért” elnevezésű nyereményjáték

¹¹² VJ/42/2014. – Global Pencil Kereskedelmi Kft., VJ/53/2014. – Cleaner-Pack Kft., VJ/98/2014. – Telefonkönyv Magyarország Kft., VJ/10/2015. – Stationeryland Kft.

varlevélén nem szerepelt érték, ami cáfolta volna a címzettek azon feltételezését, hogy ajándékot kaptak, vagy legalábbis a termékek kipróbálására ingyenes lehetőségük lesz. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint a számla megküldését az eljárás alá vont nem véletlenül időzítette arra az időpontra, amikor a fuvarlevél szerinti elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló idő – álláspontja szerint – már letelt. Ekkor ugyanis – saját jogértelmezése szerint – már esedékes az, hogy az üzletfél kifizesse az ellenértéket. Az eljáró versenytanács kimondta, hogy elállni csak olyan szerződéstől lehet, amely – a felek valamennyi lényeges elemre kiterjedő konszenzusával – létrejött, amely körülményt az eljáró versenytanács nem látta bizonyítottnak.

VII.4.3. Szolgáltatási terület

VII.4.3.1. Üdülési jog értékesítése

Az időben megosztott üdülőhasználati jogra vonatkozó 20, 30 évre vagy még ennél is hosszabb időre kötött szerződések az elmúlt évtized során széles körben váltak elterjedtté. Az utóbbi években népszerűvé vált az üdülési jogok másodlagos értékesítésének ígérete, ennek keretében a fogyasztók számára újabb üdülési jog értékesítése.

A GVH által vizsgált esetekben azonban az ígérek ellenére nem történt meg az üdülési jog tényleges értékesítése és a kereskedelmi gyakorlat egésze a valótlan tájékoztatáson alapult. A GVH ajánlást fogalmazott meg ezzel kapcsolatban.

Az üdülési jogok értékesítésével kapcsolatban nagy számú piaci jelzés érkezik minden évben a GVH-hoz, 2015-ben 2 döntést hozott ebben a témában a Versenytanács.

A **VJ/94/2014.** és a **VJ/95/2014.** számú eljárásokban megállapította, hogy az Online Resorts International Kft., valamint az Online Resorts Kft. az általa szervezett összejöveteleken, illetve már az ezt megelőző telefonos hívások alkalmával tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor szóbeli tájékoz-

tatója során annak érdekében, hogy szállásajánlatait igénybe vegyék és erre is szerződést kössenek, azt ígérte a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy üdülési jogukat értékesíti, és ezzel a magatartásával megtévesztette a fogyasztókat.

A GVH a jogsértés megállapítása mellett 3 350 000 Ft és 10 000 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozásokat.

VII.4.3.2. Utazási szolgáltatások

Az utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban a fogyasztók egyértelmű elvárása, hogy pontos tájékoztatást kapjanak az utazás áráról, valamint arról, hogy az adott árhoz pontosan milyen szolgáltatás kapcsolódik, ugyanis az utazási szolgáltatások közötti választás során a fogyasztói döntés befolyásolására ez a tényező fokozottan alkalmas.

A GVH 2015-ben 4 döntést hozott¹¹³ az utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A **VJ/66/2014.** számú eljárásban a GVH megállapította, hogy a Ryanair Ltd. 2012 februárjától 2015. október végéig megtévesztette a fogyasztókat és 50 000 000 Ft bírságot szabott ki. A vállalkozás a magyar nyelvű foglalási oldalán a Dinamikus Valuta Átváltási rendszerrel, annak választhatóságával és a választás következményeivel kapcsolatos tájékoztatással, illetve annak hiányosságaival – mivel félreérthető és időszerűtlen módon tájékoztatta a fogyasztókat –, valamint megtévesztette a fogyasztókat, amikor azt ígérte – annak igazolatlansága ellenére –, hogy a Dinamikus Valuta Átváltási rendszer elfogadása kedvezőbb, alacsonyabb költségű a fogyasztók számára a banki átváltásoknál.

A GVH álláspontja szerint nem hozható körütekintő, megalapozott döntés, ha egy vállalkozás a szolgáltatása elfogadását „alapértelmezettként” állítja be és nem teszi szükségsszerűvé

¹¹³ VJ/66/2014. – Ryanair Ltd., VJ/24/2015. – VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt., VJ/87/2014. – Kaland Travel Kft. VJ/121/2014. – Budapest Taxi Kft.

az aktív döntést, mivel így a fogyasztó tényleges hozzájárulása hiányzik a szolgáltatás nyújtásának elfogadásához (a szerződés létrejöttéhez).

VII.4.3.3. Szállásközvetítési szolgáltatások

A GVH az online szálláshelyfoglalás piacát áttekintő – későbbiekben részletezett – ágazati vizsgálata eredményét 2016. tavaszán publikálta. A GVH 2015-ben három ügyben¹¹⁴ vizsgálta szálláshelyfoglalásra szolgáló honlapok tartalmát, jogsértés megállapítására nem került sor.

VII.4.3.4. Piacvezető szerep a hirdetésekben

Ha egy piaci szereplő arra vállalkozik, hogy mintegy márkaépítési és hálózat erősítési céllal magát piacvezetőnek hirdeti, akkor ezt csak úgy teheti az Fttv. sérelme nélkül, ha a kereteket is biztosítja hozzá, azaz garantálni/bizonyítani tudja állításai valóságtartalmát (a közzététel időszakában végig), tudja, hogy a fogyasztó számára a piacvezető szerep mit jelent az adott piacon, ezen értelmezést tartalommal is meg tudja tölteni, azaz megfelelő és hiteles bizonyítékokkal rendelkezik az állítás igazolásra, amely bizonyítékok módszertana, rendszere is ismert számára, valamint más piaci szereplők által sem kifogásolható, figyelemmel van a változó piaci viszonyokra.

A feltételek nem megfelelő teljesülése miatt 2 esetben hozott döntést a GVH a magát piacvezetőként hirdető szolgáltatókkal szemben.

A GVH a **VJ/58/2014.** számú eljárásban megállapította, hogy a Dante International Kft. 2013. szeptember és 2014. május közötti kampányaival megtevesztette a fogyasztókat, amikor magát piacvezető apróhirdetési felületnek hirdette. Az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 30 000 000 Ft bírságot szabott ki.

¹¹⁴ VJ/70/2014. – Booking.com, www.booking.com honlap;
VJ/119/2014. – Hotelstart Kft., www.szallasvadasz.hu;
VJ/93/2014. – Agoda Company Pte. Ltd., valamint Agoda International Hungary Kft., www.agoda.com

A **VJ/016/2015.** számú eljárásban az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű – Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben szabott ki a GVH 15 000 000 Ft bírságot és tiltotta meg a magatartás folytatását. A vállalkozás 2014. május 15-től egyes kommunikációs eszközein megtevesztette a fogyasztókat piacelsőségi állításaival (a legnagyobb használtautó kereskedő Közép-Kelet Európában és Magyarországon a legtöbb autó közül nála választhat az érdeklődő, illetve indokolás nélkül 7 napos cserejogot biztosít a használtautókra).

VII.4.4. Egészségre ható, illetve betegség megelőzését, kezelését ígérő termékek

A GVH versenyfelügyeleti eljárásainak tárgyát változatlanul jelentős számban a különböző termékek és szolgáltatások népszerűsítésére használt, gyógyhatásra utaló vagy egészséggel kapcsolatban tett reklámállítások képezik.

A gyógyhatásra vonatkozó állítások esetében a fogyasztói célcsoport tagjaitól – saját vagy családtagjuk betegsége okán – a helyzetük-nél, kiszolgáltatottságuknál fogva alacsonyabb ésszerűségi szint várható el, mint egy átlagfogyasztótól – mivel gyógyulni vágyásuk miatt a valószínűtlen állítások valóságtartalma vonatkozásában sem merül föl bennük feltétlenül a kétség – így ezen a területen különös jelentősége van a tényyszerű, túlzásokat nélkülöző tájékoztatásnak. Az ilyen termékek gyártása, forgalmazása és reklámozása szigorú szabályrendszerek szerint végezhető.

Az egészségre gyakorolt hatást, illetve a gyógyhatást ígérő termékek népszerűsítése érdekében tett állítások vonatkozásában fontos kiemelni, hogy vannak állítások, amelyeket jogszabály tilt, így az erre vonatkozóan benyújtott bizonyítékokat a GVH nem tudja figyelembe venni, illetve más állítások esetében azok valóságtartalmát a GVH a benyújtott bizonyítékok alapján vizsgálja és mérlegeli a jogsértés megvalósulását.

VII.4.4.1. Gyógyszerek

Vény nélkül is kiadható és társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek reklámozása a jogszabályi előírások betartása esetén megengedett, ebben az esetben a GVH eljárásaiban a fő szempont, hogy gyógyszerrel kapcsolatos reklám során közölt információnak összhangban kell állnia a gyógyszer alkalmazási előírásában foglaltakkal.

A GVH 2015-ben egy döntést hozott¹¹⁵ gyógyszerekkel kapcsolatos eljárásban.

VII.4.4.2. Étrend-kiegészítők, élelmiszerek

Egy állítás GVH előtti eljárásban történő igazolása nem vezethet olyan eredményre, amely (következményeit is tekintve) ellentétes a vonatkozó ágazati jogi szabályozással. Ennek megfelelően egy, a GVH előtt folyamatban lévő eljárás nem eredményezheti, hogy az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságot lehetne tulajdonítani, így az erre irányuló bizonyítási kísérlet, a vállalkozások által beterjesztett bizonyítékok a GVH eljárása szempontjából nem bírnak relevanciával.

VII.4.4.3. Daganatos betegek számára ajánlott élelmiszerek, étrend kiegészítők

A csökkentett deutérium tartalmú vizekkel valamint a gyógygomba készítményekkel kapcsolatban közzétett kereskedelmi gyakorlat elsősorban a valamely daganatos betegségben szenvedő fogyasztók (daganatos betegek) felé irányult. E fogyasztói kör fokozottan érzékeny a betegségből történő gyógyulást, illetőleg a beteg, kezelés alatt lévő szervezetre gyakorolt kedvező hatást állító kereskedelmi kommunikációk, az ezekben népszerűsített termékek iránt.

Csökkentett deutérium tartalmú vizek

A GVH a **VJ/56/2014.** számú versenyfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy a

Bio-Herb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. október 3. és 2014. június 13. között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy a 105-Deuterium Water Balance megnevezésű ivóvizet „a Magyar Rákellenes Liga ajánlásával” szlogenel hirdette, valamint 2012. október 3-tól 2014. március 4-ig terjedő időben meg nem engedett gyógyhatás-állításokat közölt. Megállapította továbbá azt is, hogy a „Magyar Rákellenes Liga ajánlásával” szlogen révén a Magyar Rákellenes Liga is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a 2012. október 3. és 2014. június 13. közötti időszakban. A Bio-Herb Kft. eljárás alá vont vállalkozást ezért 1 300 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte, míg a Magyar Rákellenes Ligával szemben a jogsértés megállapításán túl egyéb szankció alkalmazására nem került sor. Az eljáró versenytanács határozatában megállapította, hogy a Bio-Herb Kft. által a terméken és az azokra vonatkozó reklámokban szerepeltetett Ajánlás alapján a fogyasztó megalapozottan jut arra a következtetésre, hogy 105 Deuterium Water Balance termék a daganatos betegségekkel kapcsolatban pozitív hatású.

Emellett a GVH további két esetben hozott döntést¹¹⁶ csökkentett deutérium tartalmú vizek vonatkozásában.

Gyógygombák

A **VJ/114/2013**¹¹⁷ számú eljárásban a GVH a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaság gyógygomba kivonatok gyógyhatásairól adott egyes tájékoztatói miatt indított eljárást, melynek eredményeként a jogsértő magatartástól való eltiltás mellett 5 000 000 forint bírságot szabott ki az eljárás alá vontra.

¹¹⁵ VJ/59/2014. – Phytotec Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Esberitox

¹¹⁶ VJ/54/2014. – Peridot Line Kft., Peridot ásványvíz, VJ/50/2014. – Labornite Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Qlarivia megnevezésű ivóvíz

¹¹⁷ A Fővárosi Törvényszék 2.K.34.630/2011/14. számú ítéletében a GVH VJ/075-046/2010. számú határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására kötelezte a GVH-t, ezért a GVH versenyfelügyeleti eljárást indított VJ/114/2013. ügyszámon a Max-Immun Kft. ellen.

A vizsgált tényállás sajátossága, hogy a megítélendő tájékoztatás jellemzően nem magára a termékre vonatkozott, hanem a termék összetevőjére, összetevőire. A GVH megítélése szerint a termék lényegét adó összetevőre vonatkozó tájékoztatás egyben magára a termékre vonatkozó tájékoztatásnak minősül.

Az eljáró versenytanács álláspontja szerint a tudományos ismeretterjesztéssel induló tájékoztatásban elhelyezett információk (telefonszámok, címek, információs központok, honlapok) alapján az érdeklődő fogyasztók eljutnak az eljárás alá vont vállalkozás gyógygomba kivonatok tartalmazó termékeihez, így megállapítható az, hogy a vizsgált cikkek, szórólapok illetve televíziós megjelenések a tudományos ismeretterjesztő szándékon kívül az eljárás alá vont vállalkozás árujának fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban állnak, így megfelelnek a kereskedelmi gyakorlat fogalmának.

Emellett a GVH egy további ügyben hozott döntést¹¹⁸ gyógygomba kivonat tartalmú készítmény vonatkozásában.

VII.4.4.4. Testsúlycsökkentő termékek

Az érintett fogyasztói kör szempontjából kiemelendő, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók azon csoportjára irányult, akik – orvosi, egészségügyi, vagy esztétikai okokból – szükségesnek ítélik testtömegük csökkentését. Ezen fogyasztók – éppen testtömegükkel való elégedetlenségük révén – az átlagosnál kiszolgáltatottabbak, érzékenyebbek az egészségügyi problémájukkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációk iránt; könnyebben befolyásolhatók a fogyasztásra vonatkozó üzenetekkel; a kívánt cél elérése érdekében akár anyagi lehetőségeiket meghaladó kiadásokra is hajlandóak.

A testsúlycsökkentő termékekkel megcélzott fogyasztói kör a GVH álláspontja szerint sérülékenynek tekintendő. E célcsoport tagjaitól helyzetüknél, kiszolgáltatottságuknál fogva alacsonyabb ésszerűségi szint várható el, mint egy átlagfogyasztótól, így ezen a területen különös jelentősége van a tényszerű, a túlzásokat nélkülöző, korrekt, jóváhagyott, valós és ténylegesen, szakmailag bizonyított állításokat tartalmazó tájékoztatásnak.

A GVH három testsúlycsökkentő készítmény tárgyában hozott határozatot¹¹⁹ 2015-ben.

A

- Celsus Természetgyógyászati Kft.,
- Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt”,
- Csoch Lapszerkesztő és Rejtvénykészítő Bt.,
- MédiaCity Magyarország Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., továbbá
- CommOnline Kommunikációs Zrt.

vállalkozásokkal szemben indított **VJ/60/2014.** számú eljárásban az eljáró versenytanács megállapította, hogy a Celsus és az Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „kényszertörlés alatt” tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított azzal, hogy az „Ördögnyelv kivonat zöldteával étrend-kiegészítő” elnevezésű termékre vonatkozóan a

¹¹⁸ VJ/68/2014. – Dr. Fachet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Immunforte Basic és az Immunforte C+R étrend-kiegészítő termékek.

¹¹⁹ VJ/83/2014. – ANIBA-NET Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vitanorma Spenót Kapszula articsóka kivonattal és krómmal étrend-kiegészítő; VJ/60/2014. – Celsus Természetgyógyászati Kft., Ördögnyelv kivonat zöldteával étrend-kiegészítő; VJ/102/2014. – Netamin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ördögnyelv kivonat EXT-RA étrend-kiegészítő.

termék egészségre gyakorolt (pl. fogyást segítő, a szénhidrátok felszívódását megnehezítő, a fogyás ütemére vonatkozó, étvágycsökkentő, emésztést könnyítő, méregtelenítő, a szervezetet tisztító, a túlsúly hátrányos hatásait enyhítő) hatásával kapcsolatosan megtévesztő állításokat tettek közzé; a termék „eredeti” voltára utaló állításokat alkalmaztak; a terméket – az élelmiszerekre vonatkozó ágazati előírások ellenére – betegség megelőzésére, gyógyítására és kezelésére vonatkozó (pl. vércukor, inzulin és koleszterin szint normalizálás) állításokkal népszerűsítették. A Csosch, a CommOnline, a MédiaCity tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tett közzé, mely magatartásért a Celsus és az Integcom „kényszertörés alatt” is felelősséggel tartozik.

Az eljáró versenytanács egyben megtiltotta a Celsus számára a terméktájékoztatóban (címkén) a napi ajánlott mennyiségre vonatkozó tájékoztatás további közzétételét, és kötelezte arra, hogy írásban igazolja a GVH számára azt, hogy az újonnan alkalmazott terméktájékoztató (címké) szövege összhangban van az ágazati követelményekkel.

A fentieken túl az eljáró versenytanács a Celsus 1 100 000 Ft, az Integcom vállalkozást 10 000 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

Egyéb termékek

A GVH annak érdekében, hogy eljárásai még eredményesebbek legyenek, nem csupán az antitröszt ügyekben él széles spektrumú jogi eszköztárral, hanem a fogyasztóvédelmi ügyekben is. Ennek eredményeképpen a **VJ/116/2014.** számú ügyben került sor először arra, hogy fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos ügyben a mögöttes felelősség érvényesítése érdekében a Tptv. 78 § (5) alapján sor került ügyfélbevonásra¹²⁰, majd ezt követően azonnal eredményes ideiglenes biztosítási intézkedésre.

A GVH a **VJ/116/2014.** számú versenyfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy a Posta Szerviz Kft. jogsértő reklámozást folytatott, amikor 2013. január 1. és 2014. december 9. között kereskedelmi kommunikációjában az LPA Bio-Actif elnevezésű terméknek

- jogszabályi tilalom ellenére gyógyhatást tulajdonított azáltal, hogy az artrózisban szenvedők részére segítséget ígért,
- egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan nem az ágazati szabályoknak megfelelő, így megtévesztő állításokat tett közzé,
- tesztelésére, ellenőrzöttségére vonatkozóan megtévesztő állításokat tett közzé, ekként tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapításán túlmenően a Posta Szerviz Kft. részére megtiltotta fenti jogsértő magatartás további folytatását, valamint 12 453 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A GVH a **VJ/48/2014.** számú eljárásban megállapította, hogy a Novonex Pharma Kft. az általa forgalmazott Novo C Plus étrend-kiegészítő termékről hatóanyagának felszívódásával és az emberi szervezetbeli hasznosulásával kapcsolatban olyan piacelsőségi állításokat tett, aminek valóságtartalmát nem tudta igazolni.

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács a Novonex Pharma Kft. számára megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és kötelezte 6 000 000 Ft bírság megfizetésére.

A reklámok értelmezése során nem a vállalkozások szándékát, hanem a lehetséges fogyasztói értelmezést vizsgálta a GVH.

Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont által forgalmazott Novo C Plus termékre vonatkozóan tett olyan kijelentések, mint a „leghatékonyabb felszívódásért” vagy a „csaknem 100%-os hatékonysággal szívódik fel” és „forradalmi áttörés” azt közvetítik a fo-

¹²⁰ Asztrológiai Előrejelzések Kft.

gyasztók felé, hogy a termék felszívódása tekintetében nem csak kiváló, de meg is előzi a piacon lévő versenytársi termékek által tartalmazott hatóanyagok felszívódását.

A **VJ/65/2014.** számú eljárásban a GVH megállapította, hogy a VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság a „Vargha Metodika” elnevezésű kezelésével kapcsolatosan valótlan gyógyhatás-, valamint egészségre vonatkozó és egyéb hatásállításokat tett közzé. Az eljárás alá vont nem igazolta a Vargha Metodika egyetlen hatását sem tudományosan és elfogulatlanul, így sem a gyógyhatás-állítások, sem az egészségre vonatkozó állítások nem tekinthetők valósaknak. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács eltiltotta az eljárás alá vont vállalkozást a fenti magatartás folytatásától és arra kötelezte, hogy a kereskedelmi gyakorlatának módosítását igazolja a GVH felé. Az eljáró versenytanács továbbá 12 086 800 Ft bírságot szabott ki.

VII.4.4.5. Termékbemutatókon ajánlott orvostechnikai eszközök

Habár az utóbbi években a GVH számos esetben bírságot szabott ki termékbemutatókkal egybekötött értékesítések során nyújtott megtévesztő tájékoztatás miatt, 2015-ben is több ügyben¹²¹ került megállapításra jogsértés. A termékbemutatókkal egybekötött értékesítések során a jogsértő magatartások visszatérő gyakorlata, hogy a terméknek valótlannul gyógy- vagy egészségre való hatást tulajdonítanak, vagy azt a hamis látszatot keltik, hogy a termék csak a bemutató alatt és bizonyos feltételek mellett vásárolható meg kedvezményesen, ezzel azonnali döntéshozatalra késztetve a fogyasztót, megfosztva így a tájékozott döntéshozatalhoz szükséges időtől és

alkalomtól. A GVH öt esetben hozott döntést¹²² 2015-ben orvostechnikai eszközök tárgyában.

A GVH vizsgálja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban tett, gyógyhatásra és egészségre vonatkozó ígéretetek valóságtartalmát, az alkalmazási céloknak való megfelelést. Egy orvostechnikai eszköz hatástani megfelelését a klinikai értékelés igazolja, amely a forgalomba hozatal előtt összeállított műszaki dokumentáció része. A GVH az eljárásaiban azt vizsgálja, hogy az orvostechnikai eszközként nyilvántartott termékek esetén a kereskedelmi kommunikációban megfogalmazott állítások a klinikai értékelésben meghatározott klinikai céllal összhangban vannak-e.

A **VJ/101/2014.** számú eljárásban a GVH megállapította, hogy a PEMF Elektronik Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor az Elixor Divine pulzáló mágnessterápiás készülék vonatkozásában

- 2014. szeptember 9. és 2014. december 18. között forgalmazhatónak állította be azt (az ENKK¹²³ forgalmazást felfüggesztő, reklámozást megtiltó határozata ellenére népszerűsítette a készüléket a www.elixor.hu és a www.pemf.hu internetes oldalakon és tartott termékbemutatókat, amelyeken értékesítésre is sor került),
- 2013. november 15. és 2014. december 18. között nem bizonyított, így jogi értelemben valótlan gyógyhatás állításokat tett közzé, illetve a készülék egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan 2013. november 15. és 2014. december 18. között megtévesztő állításokat tett közzé (Az ENKK a klinikai értékelést nem tartotta megfelelőnek. Ebben a körben a GVH sem juthat az ENKK állásfoglalásától eltérő eredményre),

ezért a GVH 19 532 490 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

¹²¹ VJ/13/2014. – Varosetta Kft.; VJ/46/2014. – Jugis 2007 Kft.; VJ/101/2014. – PEMF Elektronik Kft.

¹²² VJ/13/2014. – Varosetta Kft.; VJ/46/2014. – Jugis 2007 Kft.; VJ/118/2014. – IMMUNOTIC Kft.; VJ/101/2014. – PEMF Elektronik Kft.; VJ/21/2015. – Vitaminsziget Kft.

¹²³ Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

VII.4.5. Kozmetikumok

Sem az értékesítési forma, sem a kereskedelmi gyakorlat jellege nem lehet alapja annak, hogy az egyes piaci szereplők az Fttv. szerinti felelősség alól kibújjanak, vagy a felelősséget magán-személyre hárítsák. Továbbá akkor sem mentesül a vállalkozás, ha csak mások tapasztalatait ismerteti, ugyanis a pozitív tapasztalatokon alapuló üzenetek azt sugallják a fogyasztók számára, hogy a termék hatásos, különleges és egyedülálló és a fogyasztói tapasztalatok nem tekinthetők a hatás tudományosan megalapozott bizonyítékainak.

A GVH a **VJ/17/2015.** számú eljárásban 10 000 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a Global Partners System Kft.-t, amiért a Hill-vital Gyógyfüves Mesterbalzsam kozmetikai termékének nem bizonyítottan, így megtévesztő módon tulajdonított gyógyhatást 2013. július 11. napjától, továbbá megalapozatlanul azt állította 2013. április 5. és 2014. december 31. között, hogy a termék 100%-ban természetes összetételű.

A GVH a **VJ/55/2014.** számú eljárásban megállapította, hogy a multi-level marketing rendszerben működő Cloulyn Pro Ltd. és az ASSORT FLEX Kft. 2013. augusztus 1-től 2015 novembere közötti időszakban az általuk forgalmazott Laylites elnevezésű kozmetikai terméke népszerűsítése során tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor a termék gyógyhatásával, emberi szervezetre és egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban megalapozatlan állításokat tett. Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapítása mellett kötelezte Cloulyn Pro Ltd.-t 50 000 000 Ft és az ASSORT FLEX Kft.-t 40 000 000 Ft bírság megfizetésére.

VII.4.6. Kötelezettségvállalások

A GVH 2015-ben 4 esetben¹²⁴ fogadta el az eljárás alá vont által benyújtott kötelezettségvállalási nyilatkozatot¹²⁵.

A **VJ/123/2014.** számú ügyben a GVH kötelezte a Monsanto Hungária Kft.-t az általa tett alábbi vállalások teljesítésére:

- A társaság tartózkodik termékei tulajdon-ságaira vonatkozó bármilyen megtévesztő tájékoztatás megtételétől valamennyi jövőbeni DEKALB repce vetőmag reklám esetén.
- Amennyiben a társaság a termékei valamely meghatározott tulajdonságára vonatkozó részletes állítást fogalmaz meg, így különösen, ha a termékei teljesítményét egy vagy több meg nem nevezett versenyző termékkel (akár versenytársak termékeivel, akár saját termékeivel) hasonlítja össze, a társaság a marketing kommunikációjában fel fogja tüntetni az állítása alapjául szolgáló információk forrását, valamint a kísérlet nevét: azaz a kísérletet végző vállalkozás nevét („Monsanto Csoport saját kísérlete” vagy „független harmadik személy által végzett kísérlet”).

A GVH a **VJ/84/2014.** számú eljárásban a L'Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. számára – többek között – az alábbi kötelezettségvállalások teljesítését írta elő:

A) A L'Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. vállalta, hogy a döntés kézhezvételét követően

¹²⁴ VJ/123/2014. – Monsanto Hungária Kft., DEKALB repce vetőmag; VJ/84/2014. – L'Oréal Magyarország Kozmetikai Kft., Garnier Fructis Goodbye Damage termékcsalád; VJ/89/2014. – Baby-Paradise Kft. légzésfigyelő, illetve hasi mozgás figyelő készülékek; VJ/100/2014. – Angelstore Kft. légzésfigyelő készülékek.

¹²⁵ A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 6/2014. számú közleménye a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szól. A közlemény azokat a szempontokat részletezi, amelyek alapján a GVH megítéli a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény megsértése tárgyában indult eljárásban benyújtott kötelezettségvállalási nyilatkozatokat.

- a „helyreállít” szót nem használja a Garnier Fructis Goodbye Damage termékcsalád kereskedelmi kommunikációjában,
- minden esetben a teljes termékcsalád (sámpón, balzsam és hajtöredezés elleni szérum) képi megjelenítését alkalmazza a reklámanyagokban.

B) A L'Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. vállalta, hogy fogyasztói edukációt kezd a hajkárosodás, valamint a hajápoló termékek megfelelő használata és várható hatása tekintetében, továbbá a kozmetikai termékek hatásaira, hatékonyságára és a kozmetikai termékekkel kapcsolatos állítások alátámasztására vonatkozó teszteléssel kapcsolatban edukációs weboldalon és szórólapon keresztül.

A VJ/89/2014. számú eljárásban a GVH a Baby-Paradise Kft. kötelezettségvállalási nyilatkozatát elfogadva alábbi vállalások teljesítésére kötelezte a vállalkozást:

A Baby-Paradise Kft. vállalta, hogy az általa forgalmazott légzésfigyelő, illetve hasi mozgásfigyelő készülékek népszerűsítése során az általa közzétett, illetve más személytől közzétételre megrendelt kereskedelmi kommunikációiban:

- kizárólag orvostechnikai eszköznek minősülő légzésfigyelő készülékkel összefüggésben és kizárólag hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alátámasztott esetekben használ az életet fenyegető veszélyhelyzet elhárítására vonatkozó üzeneteket, valamint a légzést stimuláló funkcióra vonatkozó állításokat;
- kizárólag az aktív emberi beavatkozás, bizonyos esetekben pedig az orvosi segítség szükségességére való kifejezett figyelemfelhívással együtt használ olyan kereskedelmi kommunikációt, miszerint az adott orvostechnikai eszköznek minősülő légzésfigyelő készülék életet fenyegető veszélyhelyzet elhárítására alkalmas lehet;
- minden egyes orvostechnikai eszköznek *nem* minősülő légzésfigyelő, illetve hasi mozgásfigyelő készülék mellett hangsúlyo-

san feltüntetni, hogy az adott termék *nem* orvostechnikai eszköz; továbbá

- kizárólag abban az esetben használ piacelsőségi állítást, ha a piacelsőségi állítással egyértelműen összefüggésbe hozható módon megfogalmazásra kerül az az egyedi tulajdonság is, amelyre tekintettel az adott készülék – a releváns piacon valamennyi versenytárs termékével összehasonlítva, tényekkel alátámaszthatóan igazoltan – a piacon a legfejlettebbnek minősül, továbbá ha a piacelsőségi állítás egyebekben is hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alátámasztásra kerül.

A VJ/100/2014. számú eljárásban a GVH az Angelstore Kft.-t – többek között – a következő vállalások teljesítésére kötelezte. Az Angelstore Kft. vállalta, hogy

A) a www.snuza.hu című honlapról törli, valamint – ameddig azokat hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alá nem támasztja, illetve ameddig az általa forgalmazott termékek orvostechnikai eszköznek nem minősülnek – nem alkalmaz termékei kapcsán

- piacelsőségi állításokat,
- koraszülöttek légzésfigyelésére való alkalmazásra, funkcióra vonatkozó állításokat,
- légzésre stimuláló funkcióra vonatkozó állításokat;

B) kommunikációjában során feltüntetni, hogy az adott termék *nem* minősül orvostechnikai eszköznek;

C) Snuza termékeken hangsúlyosan feltüntetni, hogy azok *nem* orvostechnikai eszközök;

D) a honlapján edukációs céllal olyan tájékoztatást tesz közzé, amely többek között ismerteti az egyes légzésfigyelő típusokat, az orvostechnikai eszköznek minősített és az egyéb légzésfigyelők különbségeit, különös tekintettel azok eltérő jelöléseire, szabályozására és felügyeletére.

VII.4.7. Utóvizsgálatok

A GVH utóvizsgálat keretében hivatalból ellenőrzi az önként vállalt, a Versenytanács által elfogadott kötelezettségvállalási nyilatkozatban foglalt vállalások teljesítését. 2015-ben 3 eljárást¹²⁶ folytatott le ebben a körben a GVH, valamennyi esetben megszüntette az eljárást arra tekintettel, hogy a vállalkozások a vállalásokat teljesítették.

A GVH szintén utóvizsgálattal ellenőrzi a végrehajtható határozatban előírt meghatározott cselekmény elvégzését vagy meghatározott magatartás tanúsításának teljesítését. A 2015-ben lefolytatott 5 ilyen tárgyú utóvizsgálatot¹²⁷ valamennyi esetben megszüntette a GVH, mert a vállalkozás teljesítette az előírtakat.

¹²⁶ VJ/115/2015. Monsanto Hungária Kft.; VJ/124/2014. TI-GÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.; VJ/79/2015., a Katedra Nyelviskola Kft.

¹²⁷ VJ/81/2014. IMMUNOTIC Kft.; VJ/36/2015. számú eljárásban az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; VJ/67/2015. Schwabe Hungary Kft. és Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG; VJ/20/2015. AKACIA PHARMA Kereskedelmi Kft.; Vj/27/2015. Magyar Éremkibocsátó Kft.

VII.5. Kapcsolattartás más hatóságokkal a fogyasztóvédelem területén

A fogyasztóvédelem területén a GVH továbbra is tevékenyen működött együtt más hatóságokkal, ezen belül is kiemelten az NFH-val és az MNB-vel, amely szervezetekkel a GVH rendszeresen egyeztet az Fttv., illetve további vonatkozó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos hatásköri és anyagi jogi kérdésekről. A felek közötti (NFH-MNB-GVH) háromoldalú megállapodás 2015. március 1-jén lépett hatályba.

A GVH fogyasztóvédelmi munkájában továbbra is nagy súllyal szerepelnek egyes termékek egészségre gyakorolt kedvező hatásairól tett megítélésről tájékoztatásokkal kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárások. A közigazgatásban bekövetkezett szervezeti változások következményeként a GVH új megállapodást kötött az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (OGYÉI), amely szervezet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Inté-

zet (GYEMSZI), az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) meghatározott feladatai tekintetében az ÁNTSZ valamint az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) jogutódja. A megállapodás – amely a gyógyszerekkel, élelmiszerekkel és kozmetikumokkal kapcsolatos együttműködés alapjait rendezi a szervezetek között – 2015. október 1-jén lépett hatályba.

A GVH rendszeres szakmai konzultációt folytat az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal is.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal (a továbbiakban: EEKH) kötött, 2014. április 1-től hatályos együttműködési megállapodást az EEKH 2015. március 1-jétől fennálló jogutódja, az Egészségügyi Nyilván tartási és Képzési Központ (ENKK) is kötelező érvényűnek tartja magára nézve, ezért a megállapodás módosítására nem került sor, mivel az együttműködés köre változatlan maradt.

VII.6. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

A GVH 2015-ben 7 erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indított eljárásban hozott döntést. Ezek közül egy esetben¹²⁸ a Versenytanács a kifogásolt magatartástól való eltiltás és bírság kiszabása mellett megállapította a jogsértést, egy esetben¹²⁹ kötelezettségvállalás elfogadására került sor, további két eljárás¹³⁰ megszüntetésre került hasonlóan a megszüntetéssel záruló két utóvizsgálathoz¹³¹.

A GVH 2013-ban prioritásként kezelte a helyi piacok hatékony működésének elősegítését, így több versenyfelügyeleti eljárást indított azokban az esetekben, amelyekben a szabályozás kellő mozgásteret hagyott a versenyjogi fellépésre. Ezek közé illeszkedett a GVH által 2013 májusában a **Tettye Forrásház Zrt.** (Tettye Zrt.) ellen indított **VJ/42/2013. számú eljárás** is.

A versenyfelügyeleti eljárás annak vizsgálatára indult, hogy a Tettye Zrt. az újonnan felszerelt, illetőleg cserélt mellékvízórák szakszerűségi vizsgálatáért és az ahhoz kapcsolódó kiszállásért fizetendő díjakat indokolatlanul magas mértékben állapította-e meg, ezzel visszaélve gazdasági erőfölényes helyzetével.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy a Tettye Zrt. monopolhelyzetben van a szolgáltatási területén (Pécsett és környékén, közel 170 ezer potenciális fogyasztóval), figyelemmel az ivóvíz-szolgáltatás közüzemi jellegére, valamint a szolgáltatásra és a kapcsolódó mellékvízmérő szakszerűségi vizsgálatára vonatkozó jogi szabályozásra.

A GVH közgazdasági elemzési módszerek alapján úgy ítélte meg, hogy a Tettye Zrt.

- díja jelentősen eltér a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, gazdaságilag indokolt

költségektől és a tisztességes nyereséghez szükséges szinttől;

- költségkalkulációjából adódó egyes költségmértékek kiugróan magasnak számítanak az összehasonlítás alapjául szolgáló vállalkozások költségeihez képest, illetve olyan költségelemet is beszámít, amely más szolgáltatáshoz kapcsolódik, és amelyet a hasonló szolgáltatást nyújtó vállalkozások nem vesznek figyelembe. E körben a Tettye Zrt. nem igazolta, hogy e költségek indokoltak volnának a szolgáltatáshoz;
- díja jóval magasabb a benchmark módszerrel kialakított viszonyítási alaphoz, illetve a mintába bevont vállalkozások díjaihoz képest.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Tettye Forrásház Zrt. visszaélt gazdasági erőfölényével, amikor 2011. május elsejétől túlzottan magas díjat alkalmazott a mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálata (beleértve a zárral való ellátása) szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó kiszállásra, és az eljárás alá vont vállalkozással szemben 1,3 millió Ft bírságot szabott ki.

A GVH 2013 júliusában indította **VJ/59/2013.** számú versenyfelügyeleti eljárását a **Nielsen Közönségmérés Kft.** (Nielsen) ellen a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó tilalom feltételezett megsértése miatt. Az eljárás a Nielsen egymással összefüggő, de egymástól elkülöníthető magatartás vizsgálatára irányult. A gyanú szerint egyrészt a televíziós nézettségmérési szolgáltatás és a nézettségmérési adatok szoftveres elemzésének árazása, illetve a hozzá kapcsolódó kedvezményrendszer alkalmas lehet arra, hogy megakadályozza a televíziós nézettségi adatokat elemző szoftverek piacára való belépést. Másrészt gyanítható volt, hogy a Nielsen által alkalmazott szerződéses rendszer, különösen az alkalmazott adatvédelmi kikötések korlátozhatják a Nielsen által előállított televíziós nézettségi adatok külső, független szoftverrel való elemzését. Az eljárásban a GVH a Nielsen

¹²⁸ VJ/42/2013. – Tettye Forrásház Zrt.

¹²⁹ VJ/59/2013. – Nielsen Közönségmérés Kft.

¹³⁰ VJ/57/2013 – Magyar Posta, VJ/71/2014 – Baxter.

¹³¹ VJ/47/2015 – Északdunántúli Vízmű Zrt., VJ/61/2015 – Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

magatartását kezdetben 2012 elejétől vizsgálta, azonban a magatartás folyamatosságára való tekintettel a GVH az eljárást később kiterjesztette a 2013 júliusát követő időszakra is.

A vizsgálat lefolytatását követően a GVH Versenytanácsa az eljárást megszüntette a Nielsen által vállalt kötelezettségek egyidejű elfogadásával.

A GVH a Nielsen vállalásai alapján többek között az alábbi kötelezettségvállalások teljesítését írta elő a Nielsen számára:

- átalakítja adatbázisai szoftverrel együtt történő értékesítésének árkedvezményeit;
- értékesíti adatbázisait az általa fejlesztett Arianna szoftver nélkül is;
- külön árat és külön árendedményt alkalmaz mind az adatbázis, mind a szoftver esetében, ha az Arianna szoftverrel együtt értékesíti az adatbázisait;
- csak akkor és annyiban módosítja az Arianna szoftver árát, amennyiben azt az egyes ügyfélkörökben a szoftver piaci értékének esetleges változása, illetve a versenyképes árazás indokolja;
- feltétel nélkül engedélyezi, hogy bármely adatbázisában foglalt adatokat az ezeket megvásárló ügyfele külső szoftverfejlesztő által az ügyfél rendelkezésére bocsátott szoftverrel kezelje, feldolgozza, feltéve, hogy a szoftveres adatkezelés során az adatok az ügyfél birtokából nem kerülnek át a szoftverfejlesztő birtokába.
- bizonyos feltételek mellett engedélyezi ügyfeleinek, hogy külső szoftverfejlesztő társasággal kezeltessek és dolgoztassák fel az adatbázisok adatait olyan esetekben is, ha az adatok átkerülnek a szoftverfejlesztő birtokába a szoftveres adatkezelés során.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a fenti vállalások elfogadásával hatékonyan biztosítható a közérdek védelme, felszámolható mindkét azonosított versenyprobléma, így megszűnik a feltételezett jogsértő állapot.

A kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálása-kor a GVH elsődleges célja a közérdek megfelelő védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el, hogy a vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és az ellene szóló körülményeket, és minden ügyben egyedi mérlegelés alapján dönti el, hogy a közérdek védelmét a kötelezettségvállalás elfogadása vagy a jogsértés megállapítása és a magatartás esetleges szankcionálása biztosítja-e jobban.

A **Magyar Posta** ellen indított eljárást (VJ/57/2013.) megszüntető végzésében az eljáró versenytanács kimondta, hogy habár nem állapítható meg egyértelműen kizárhatónak, hogy a Magyar Posta 2013. január 1-én bevezetett postafiók bérleti szolgáltatási díjai túlzottan magasak voltak, de a kérdésben további eljárás cselekményektől sem várható eredmény, tekintettel arra, hogy a vállalkozás a számára jogszabály által előírt – de más célra használt – költségszeparációs kimutatás mellett elő tudott állítani olyan szakmailag korrekt alternatív költségmodellt, amely a postafiók bérleti szolgáltatás valós költségeinek modellezésére alkalmas volt.

VII.7. Jelentős piaci erővel való visszaélés

A GVH 2012 nyarán annak vizsgálatára indított **VJ/60/2012.** számon versenyfelügyeleti eljárást, hogy az **Auchan Magyarország Kft.** (Auchan) megsértette-e a Kertv. rendelkezéseit az utólagos árkedvezmény támogatás alkalmazásával, és ezzel visszaélt-e jelentős piaci erejével a beszállítói vonatkozásában. A magatartás folyamatosságára való tekintettel a GVH később az eljárást a 2014. december 31-ig terjedő időszakra is kiterjesztette.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy az Auchan 2006. június 1. és 2014. december 31. között a nem élelmiszer jellegű termékeket beszállító vállalkozások jelentős részétől utólagos árkedvezmény támogatást (UÁT) kért. A GVH szerint valódi alku az utólagos árkedvezmény támogatás alkalmazása tekintetében nem jött létre az eljárás alá vont és számos beszállítója között. A GVH szerint megállapítható volt továbbá, hogy az eljárás alá vont az utólagos árkedvezmény támogatást már egyetlen termék értékesítése esetén is megfizettette a beszállítóival, így ezen mennyiségi kedvezményrendszer a többletértékesítés, mint a kiemelkedő forgalmazási teljesítmény elismerését nem tartalmazza. A GVH megállapította továbbá, hogy az Auchan által alkalmazott utólagos árkedvezmény támogatás egyoldalúan kivetett díj, mely mögött a kereskedő részéről ellenszolgáltatás vagy többletjeljesítmény nem áll.

A fentiek következtében az eljáró versenytanács határozatában megállapította, hogy az Auchan jelentős piaci erővel való visszaélést valósított meg azáltal, hogy az UÁT-ot díjként alkalmazva, azt a beszállítói számára egyoldalúan felszámította, és vele szemben valami-

vel több mint 1 milliárd Ft bírságot szabott ki. A Kertv. rendelkezéseinek alkalmazása körében kiemelkedően magas bírság kiszabása során a Versenytanács súlyosító körülményként értékelte, hogy az Auchan változatlanul folytatta jogsértő magatartását azt követően is, hogy a GVH nyilvánosságra hozta a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel szemben, a **Vj/47/2010.** számú ügyben 2012 júniusában – hasonló okok miatt – hozott határozatát. A GVH az ügyben tehát jelentős súlyosító körülménynek tekintette a kialakult joggyakorlat figyelmen kívül hagyását.

A jelentős piaci erő a Kertv. rendelkezései értelmében a gazdasági hatalom egy speciális fajtája. Megléte a gazdasági erőfölényhez hasonlóan csak a vele való visszaélés minősíthető sérelmesnek. A jelentős piaci erő egy olyan piaci helyzet, amelynek következtében a kereskedő a beszállító számára termékeinek, illetve szolgáltatásainak a vásárlókhöz való eljuttatása során ésszerűen megkerülhetetlen szerződéses partnerré válik, illetve vált, és forgalmi részesedésének mértéke miatt képes egy termék, termékcsoporthoz jutását regionálisan vagy országosan befolyásolni. A Kertv. meghatározza továbbá a jelentős piaci erővel való visszaélés eseteit, valamint a jelentős piaci erő fennállásának megállapításához szükséges feltételeket. A jogszabály szerint, a jelentős piaci erő fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott vállalatcsoport – ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összességét – kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi konszolidált nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja a 100 milliárd Ft-ot.

VII.8. Versenykorlátozó megállapodások

Sörtermékek vendéglátóipari egységekben történő értékesítésére vonatkozó vertikális megállapodások

A három legnagyobb magyarországi sörgyártó vállalkozás kötelezettségvállalásával és a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetésével zárult a **Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.** (Heineken), a **Borsodi Sörgyár Kft.** (Borsodi), a **Pécsi Sörfőzde Zrt.** és a **Dreher Sörgyárak Zrt.** (Dreher) ellen 2011-ben indult **VJ/49/2011.** számú versenyfelügyeleti eljárás.

A GVH az eljárás során megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozások kizárólagos szerződésekkel a magyarországi vendéglátóhelyek sörforgalmának összesen kb. 44%-át fedték le a 2007 és 2011 közötti időszakban. Az öt legnagyobb piaci szereplő (a magyarországi gyártókapacitásokkal nem rendelkező Carlsberggel kiegészülve) a HoReCa (étterem, kocsmák, kisvendéglők, szálloda) piac teljes értékesítésének 82-95%-át adta a vizsgált időszakban. A kizárólagossági kikötéseknek köszönhetően sem az import, sem a kisüzemi sörfőzdek nem tudtak piacot nyerni a nagy sörgyárakkal szemben.

Az eljárás megelőző lezárása érdekében a Heineken, a Borsodi és a Dreher kötelezettségvállalást nyújtottak be a GVH-hoz, vállalva, hogy két lépcsőben, 2017 végéig összesen közel 20%-kal csökkentik az egyes vendéglátó-ipari egységek számára kizárólagosan értékesített sör mennyiségét. A kötelezettségvállalást a GVH Versenytanácsa elfogadta.

A GVH Versenytanácsának várakozásai szerint a vállalatok eredményeképpen a versenytől elzárt piacrészek a Heineken esetében kb. 4%-kal, a Borsodi és a Dreher esetében pedig kb. 5-5%-kal csökkennek 2017 végére. Így a kizárólagos kikötések által elzárt piacrész mérete körülbelül 30%-ra eshet vissza, lehetővé téve az alternatív szereplők (ide értve a kisüzemi sörfőzdek) piacra lépési esélyének növekedését.

A Pécsi Sörfőzde Zrt. – alacsony piaci részesedése miatt – nem járult hozzá érzékelhetően a halmazott hálózati hatáshoz, ezért a GVH megszüntette vele szemben az eljárást.

Kartellmegállapodások a műanyag csövek és a műanyag fitting termékek piacán

Az ún. csöves kartellügyben a műanyag csövek és a műanyag fitting termékek (műanyag csőrendszerekhez tartozó szerelvények) piaca volt érintett. Az eljárás alá vont vállalkozások a hazai műanyagcső, illetve -fitting gyártás és forgalmazás vezető vállalkozásai.

A GVH **VJ/50/2011.** számú ügyben hozott döntése szerint a **BTH Fitting Kft.** (BTH) és a **Pipelife Hungária Kft.** (Pipelife) 2009 áprilisa és 2011 decembere, a Pipelife és a **Wavin Hungary Kft.** (Wavin) pedig 2009 júniusa és 2011 decembere között kétoldalú egyeztetések keretében egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el azáltal, hogy a nagykereskedőiket egymás között felosztották és a velük szemben érvényesítendő minimálárakat meghatározták, valamint felosztották egymás között cső- és fitting termékeik projekteken történő értékesítését.

A piacok felosztása és az árörögzítés a legsúlyosabb versenyjogi jogsértések közé tartozik. Az ilyen jellegű kartellek feltárása és megszüntetése fontos közérdek. A versenytörvény ennek elősegítésére rögzítette az ún. engedékenységi politikára vonatkozó szabályokat, amelyek jelen eljárásban is fontos szerepet játszottak.

Az eljárás során a Pipelife és a BTH nyújtott be engedékenységi kérelmet. Ennek eredményeként a Pipelife teljes bírságelengedésben részesült, így a GVH több mint 800 millió forint bírság kiszabását mellőzte a Pipelife-fal szemben. A BTH-nak az engedékenységi politika alkalmazása jelentős, 40%-os bírságmérséklést hozott, így a GVH 55,3 millió forint bírságot rótt ki rá a jogsértésért. A GVH a jogsér-

tést mindvégig vitató Wavint közel 670 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

A GVH súlyosító körülményként értékelte, hogy jelentős piaci súlyú szereplőkről van szó, akik tisztában lehettek magatartásuk jogellenességével. További súlyosító körülményt jelentett a Pipelife és a BTH közti jogsértés esetében, hogy a vállalkozások a gyakorlatban is érvényesítették megállapodásaik részleteit, így a jogsértés tényleges hatást váltott ki a piacon. A GVH ugyanakkor a Wavin és a Pipelife közti megállapodásnál enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a versenyskorlátozó magatartás nem minden tekintetben valósult meg teljes mértékben.

Kartellügyekben az eljárás hivatalból történő megindítását engedékenységi kérelem benyújtása előzheti meg, illetve a már megindult versenyfelügyeleti eljárásban is nyújtható be ilyen kérelem. A versenytörvényben szabályozott engedékenységi politika – szigorúan meghatározott feltételek mellett – lehetőséget ad a kartellező vállalkozások számára, hogy a GVH-val való együttműködés esetén a versenyfelügyeleti bírság alól teljesen vagy részlegesen mentesüljenek. Ennek háttérében az áll, hogy a titkos kartellek felderítéséhez és megszüntetéséhez fűződő közérdek fontosabb, mint a kartell feltárását lehetővé tevő, abban részes vállalkozás megbírságolásához fűződő közérdek. Az engedékenységi politika arra épül, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan résztvevői, akik készek lennének részvételüket megszüntetni és a kartell létezéséről, működéséről információkat szolgáltatni, ha nem tartanának a tevékenységük miatt rájuk váró versenyfelügyeleti szankcióktól.

Piacfelosztó megállapodások a szúnyogirtási piac vertikumában

A GVH **VJ/73/2011.** számon 2011-ben indított vizsgálatot a szúnyogirtási piac vertikumának egyes szintjeit érintő megállapodások vizsgálatára. Az eljárásban megállapításra ke-

rült, hogy a szúnyogirtási piac meghatározó szereplői versenyskorlátozó megállapodásokat kötöttek egymással e piac mindhárom vertikumát (egyrészt a szúnyogirtó koncentrátum gyártását és forgalmazását, másrészt a szúnyog-irtószer gyártását és forgalmazását, valamint a szúnyogirtást, illetve szúnyoggyérítést) érintve.

A GVH a versenyfelügyeleti eljárásban egyrészt feltárta, hogy a **Bayer Hungária Kft.** (Bayer) és a **Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt.** (Corax-Bioner) 2010-ben és 2011-ben megállapodott abban, hogy a Corax-Bioner nem kezd saját szúnyogirtó anyag gyártásába, hanem továbbra is a Bayer K-Othrin koncentrátumát vásárolja jelentős árkedvezmények fejében. A 2011. évre kötött megállapodás arra is kiterjedt, hogy a Corax-Bioner tartózkodik a Bábolna Bio Kft. – saját gyártású – hasonló termékének vásárlásától is. A megállapodások megkötésében részt vett a Bayer AG cégcsoportjának két külföldi tagvállalata is.

Megállapításra került másrészt, hogy a Corax-Bioner és a **Farmmix Kft.** megállapodott egymással a szúnyogirtó anyagok hígításával előállított szúnyogirtó szerek piacán abban, hogy a Corax-Bioner azzal a feltétellel adja tovább a Bayertől vásárolt szúnyogirtó anyagot a Farmmix Kft.-nek, hogy utóbbi nem ad ajánlatot a Corax-Bioner törzsvevő-üzletfeleinek, azaz a szúnyoggyérítő vállalkozások meghatározott körének 2010-ben.

Az eljárás során továbbá fény derült arra, hogy a Corax-Bioner és a **Gergely Air Kft.** – a **Szemp Air Kft.** közreműködésével 2010. június 3-án létrejött versenyskorlátozó célú találkozó keretében – felosztotta egymás között a szúnyoggyérítési piacot, és e felosztás a 2011. évben a velencei-tavi, a tiszai-tavi és a szigeti régióban kiírt – részben közbeszerzési – eljárásokra terjedt ki.

Az eljárás alá vont vállalkozások védekezésében gyakran megjelenő érv, hogy nem vettek részt tevékenyen a versenykorlátozó magatartásban. A versenyjogi gyakorlat szerint ugyanakkor egy vállalkozás passzív részvétele, amelybe önmagában egy találkozón való részvétel vagy egy e-mail fogadása is beleértendő, nem minősül elhatárolódásnak, ily módon nem alkalmas a versenyjogsértés miatti felelősség alóli mentesülésre. Elhatárolódás abban az esetben állapítható meg, amennyiben az adott vállalkozás kifejezett, a többi résztvevő tudomására hozott nyilatkozatában közölte, hogy az adott találkozó vagy levelezés tartalmával nem ért egyet, abban nem kíván részt venni.

A fenti gazdasági versenyt korlátozó megállapodások szankcionálására a GVH hét vállalkozással szemben összesen mintegy 80 millió forint bírságot szabott ki, amelyből a Bayer-csoporthoz tartozó vállalkozások bírsága több mint 62 millió forintot tett ki. A bírság összegének meghatározásakor a GVH – a GVH Bírságközleményének megfelelően – megnövelte a három Bayer-vállalkozás bírságösszegét annak érdekében, hogy a bírságok megfelelő visszatartó hatással bírjanak. A GVH ugyanakkor figyelembe vette azt is, hogy a Bayer-csoport eljárás alá vont vállalkozásai – az eljárás megindítását, illetve a Bayer Hungária Kft.-nél lebonyolított helyszíni kutatást követően – engedékenységi kérelemmel fordultak a GVH-hoz, amelyet a hatóság befogadott bírságsökkentésre vonatkozóan.

A GVH – a jogsértés megállapításához elégséges bizonyítékok hiányában – megszüntette az eljárást a Komplex Air Kft.-vel, a KOBO-COOP-'96 Kft.-vel, az RSZ-COOP Kft.-vel, valamint a Bayer S.A.S. vállalkozásokkal szemben.

Közbeszerzési kartell a gyógyszerek beszerzésében

A GVH 2013 áprilisában **VJ/28/2013.** számon versenyfelügyeleti eljárást indított, mivel észlelte, hogy a Budapesti Egészségközpont Zrt. által 2011-ben kiírt közbeszerzés során három gyógyszer-nagykereskedő cég – az **EUROME-DIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.**, (EUROMEDIC-PHARMA), a **HUNGA-**

ROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (HUNGAROPHARMA) és a **TEVA Gyógyszer-gyár Zrt.** (TEVA) – valószínűsíthetően befolyásolta a „Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása” tárgyban gyógyszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési pályázatot azáltal, hogy árait ajánlataik benyújtása előtt egyeztetették, és felosztották a piacot egymás között. A kiíró külső szakértőként alkalmazta a **PharmAudit Kft.-t**, amely az eljárás alá vontak jogsértő összejárását szervezte a **MEZADIN Piac-kutató és Marketing-kommunikációs Kft.** (MEZADIN) segítségével.

Az eljárásban a fentiek bizonyítása mellett megállapításra került, hogy az említett vállalkozások közösen érték el a pályázati kiírás módosítását úgy, hogy a pályázati feltételeket mindössze a fenti három nagykereskedő tudja teljesíteni, így a keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás csak ezen vállalkozások tudtak indulni. A kiíró a módosítást az eljárás alá vontak érdekei szerint hajtotta végre – figyelemmel a kartelltagok háttéralkuira –, ami azt eredményezte, hogy a többi potenciális pályázót, így más gyógyszergyárakat távol tartottak a tendertől.

Ezt követően a PharmaAudit Kft. koordinálásával a három nagykereskedő felosztotta egymás között a tizenkét fővárosi kórház számára kiírt pályázatban meghatározott 919 hatóanyagot annak érdekében, hogy mindannyian az általuk megfelelőnek tartott arányban legyenek a tender nyertesei.

A GVH úgy ítélte meg, hogy az **EUROME-DIC-PHARMA**, a **HUNGAROPHARMA**, a **TEVA**, a „végelszámolás alatt” álló **Pharmaudit Kft.** és a **MEZADIN** a gazdasági verseny korlátozását célzó és valóban ilyen hatással járó, egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el a fent említett közbeszerzési eljárás során, amikor befolyásolták a közbeszerzési kiírást, valamint ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg közbeszerzési ajánlatuk benyújtása előtt, és felosztották egymás között a piacot. A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács közel 2,5 milliárd

forint bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozásokat, a három nagykereskedőre egyenként egységesen 792 millió forintos bírságot kiszabva.

A GVH az eljárás alá vontak magatartását súlyosan felróhatónak értékelte. A szervező PharmAudit Kft. és MEZADIN vállalkozások esetében a kiszabott bírság megegyezik a törvény szerint kiszabható maximummal. A GVH enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor, hogy az érintett kórházak tovább versenyeztethették az ajánlatokat keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás sajátosságaiból adódóan, a nyertes nagykereskedők tender keretében elért tényleges forgalma összességében 400 millió Ft-tal kevesebb volt, mint az aláírt keretszerződésben rögzített érték.

A kontaktlencsék és ápolószerek online forgalmazásának korlátozása

A GVH – az internetes kereskedelem növekvő jelentősége miatt – egyre nagyobb figyelmet fordít az online üzlettel korlátozásmentes versenykörülményeinek fenntartására. Összhangban az európai versenyhatóságok gyakorlatával a GVH ún. fekete listás, azaz nem mentesíthető versenykorlátozásnak tekinti, ha a gyártó közvetlenül vagy közvetve lényegében megtiltja a forgalmazónak egy termék online értékesítését.

A GVH a fentieket szem előtt tartva indított **VJ/55/2013.** számon eljárást 2013 közepén a

CIBA Vision Europe AG magyarországi fióktelepe (jelenlegi elnevezése: Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe) (CIBA/Alcon) ellen, mivel észlelte, hogy a CIBA/Alcon 2012 folyamán megváltoztatta a kontaktlencsék és kontaktlencse ápolószerek forgalmazására vonatkozó szerződéses gyakorlatát, amelynek valószínűsíthető célja, illetve hatása a CIBA/Alcon által internetes forgalmazóként definiált vállalkozások hátrányos megkülönböztetése volt. Mivel a CIBA/Alcon termékek magyarországi forgalmazásában – a kereskedelemmel és marketinggel összefüggő tevékenység lebonyolításával – a **Novartis Hungária Kft.** (Novartis Hungária), majd 2012. január 1-jétől – a Novartis Hungária helyett – az **Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.** (a továbbiakban: Alcon Hungária) is részt vett, a GVH ezen vállalkozásokat is bevonta az eljárásba.

A GVH az eljárásban megállapította, hogy a CIBA/Alcon 2013-tól bevezetett új kedvezményrendszere alapján a forgalmazóival kötött megállapodások rendszere hátrányosan megkülönbözteti az internetes kereskedőket azáltal, hogy korlátozza, illetve ellenőrzés alatt tartja a CIBA/Alcon kontaktlencsék és ápolószerek interneten történő értékesítését, valamint egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételeket alkalmaz az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek.

A CIBA/Alcon az internetes kereskedőkkel szemben alkalmazott korlátozás szükségessége kapcsán hivatkozott arra, hogy a kontaktlencsék internetes forgalmazói részesülnek az abból eredő előnyökből, hogy az optikai üzletek a fogyasztók részére biztosítanak illesztési szolgáltatásokat, így ennek vonatkozásában „potyautasnak” tekinthetők.

Ennek kapcsán a Versenytanács rámutatott arra, hogy a potyautasság problémája minden internetes és fizikai bolthelyiséggel rendelkező üzlet között fennáll. A gyártóknak a vevői kör bővítése végett elengedhetetlen a fizikai boltok jelenléte, ahol a vevő alaposan megvizsgálhatja a terméket, kérdezhet a tapasztalt eladóktól és jelen esetben akár ingyenes próbalencsét is kaphat. A potyautasság által okozott hátrányok enyhítésére és a fizikai üzletek támogatására – hogy azok továbbra is minőségi szolgáltatást tudjanak nyújtani – nem ellentétes a versenytörvénnyel, ha például a gyártó egy fix összeget juttat havonta a hagyományos értékesítés előmozdítása végett a kereskedőnek. Ez az előre megállapodott juttatás azonban nem lehet változó mértékű, különösen nem emelkedhet a realizált hagyományos forgalomtól függően, mivel ez már kettős árképzést jelentene a gyakorlatban. Léteznek tehát a versenyt nem torzító lehetőségek is a potyautasságból eredő károk kompenzálására, így nem tekinthető úgy, hogy ne lenne alternatívája a potyautasságból származó hátrány enyhítésének. Egy adott értékesítési mód más értékesítési módokkal szemben történő, kettős árrendszer révén megvalósított jutalmazása nem elengedhetetlen versenykorlátozás.

A GVH a fentiek alapján megállapította, hogy a CIBA/Alcon 2013. január 1. és 2013. december 31. között, az Alcon Hungária pedig 2014. január 1-jétől jogsértést követtek el a CIBA/Alcon által a CIBA kontaktlencsék és kontaktlencse ápolószerek forgalmazására vonatkozóan 2013. január 1-jén bevezetett és az Alcon Hungária által 2014. január 1-től alkalmazott kedvezményrendszer kialakításával és alkalmazásával, mely magatartás céljában és hatásában is korlátozza a versenyt.

A GVH Versenytanácsa a jogsértés folytatását a határozat kézbesítésétől számított 60

napon belül megtiltotta, valamint kötelezte az Alcon Hungáriát, hogy nyilatkozatban számoljon be arról, hogy a jogsértés folytatását megtiltó rendelkezésnek miképpen tett eleget. A GVH Versenytanácsa a jogsértés megállapítása mellett egyben kötelezte a CIBA/Alcont 51 356 000 Ft, az Alcon Hungáriát pedig 52 343 000 Ft bírság megfizetésére (azzal, hogy a bírság esetlegesen be nem hajtott részének megfizetésére egyetemlegesen a Novartis Hungáriát is kötelezte).

Kötelezettségvállalás a MasterCard és az OTP vertikális megállapodása kapcsán

A GVH 2013-ban indított eljárást (VJ/78/2013) a **MasterCard Europe Sprl** (MasterCard) és az **OTP Bank Nyrt.** (OTP) ellen, mert valószínűsítette, hogy az OTP és a MasterCard között 2012-ben létrejött támogatási szerződés korlátozhatja az értékesítési lehetőségek közötti választást, illetve akadályozhatja a versenytársak piacra lépését. Az OTP a támogatási szerződésben vállalta, hogy eléri a MasterCard által évente meghatározott forgalmi szinteket (forgalmi kikötés), illetve eléri a MasterCard által meghatározott kártyaarányyszámot az OTP betéti kártya portfólióján belül (kártyaarány-kikötés). A MasterCard pedig vállalta, hogy különböző támogatásokat nyújt az OTP-nek a fenti célok megvalósításához. Az eljárás során a GVH mind a forgalmi, mind a kártyaarány-kikötést vizsgálta.

A GVH által vizsgált megállapodással érintett kártyás fizetési szolgáltatások piacához kapcsolódó bankkártyás fizetési rendszer kétoldalú piacként jellemezhető. A kártyás fizetési rendszereknél a verseny több szinten valósul meg: egyrészt a kártyatársaságok szintjén, másrészt a kibocsátók és az elfogadók között. Egy kártyatársaság célja egyrészt, hogy minél több olyan kártya legyen a piacon, amely az ő logóját viseli, másrészt, hogy minél több helyen fogadják el e kártyákat. A kibocsátó bankok pedig abban érdekeltek, hogy minél jobb termékeket és szolgáltatásokat, minél jövedelmezőbben tudjanak ügyfeleiknek kínálni.

A GVH Versenytanácsa – a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után – az eljárás alá vontak által közösen vállalt kötelezettség egyidejű elfogadásával az eljárást megszüntette. A kötelezettségvállalás-

ban a MasterCard és az OTP vállalták, hogy a közöttük létrejött támogatási szerződésbe foglalt támogatás kártyaarányhoz történő kikötését 2014. január 1-jei, visszamenőleges hatállyal megszüntetik.

VII.9. Az összefonódások ellenőrzése

VII.9.1. Az összefonódásokkal kapcsolatos legfontosabb fejlemények, tapasztalatok

A Tpv. összefonódás-ellenőrzési rendelkezéseinek célja a piaci szerkezetek tartós változásainak előzetes ellenőrzése (versenyre káros piaci struktúra, mint pl. a monopolhelyzet kialakulásának megelőzése). A fúziókontroll szabályai egymástól független vállalkozások tranzakcióira vonatkozik, az organikus/belső fejlődésre (önálló terjeszkedés) és adott árbevételi küszöböknel kisebb tranzakciós bővülésekre viszont nem.

A GVH nem tilthatja meg a tervezett összefonódást, ha az – különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként – nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon. Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódás megtiltható. A GVH előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget is előírhat a fúzió hátrányos hatásainak mérséklése érdekében (pl. vállalkozásrészek, vagyontárgyak elidegenítésére kötelezés, vagy valamely közvetett résztvevő felett gyakorolt irányítás megszüntetése).

A Tpv. rendelkezik azokról a küszöbszámokról, amelyek elérése esetén az összefonódáshoz a GVH-tól engedélyt kell kérni. Az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete szerint az uniós léptékű összefonódások esetén a rendeletben foglalt küszöbszámoknak eleget tevő vállalkozásoknak az Európai Bizottsághoz kell kérelmüket bejelenteniük, illetőleg az ilyen kérelmet nem a GVH, hanem a Bizottság bírálja el. A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok bizonyos feltételekkel át is adhatják egymásnak az ügyeket.

A 2015. év során az összefonódásokkal kapcsolatos intézményi és szabályozási feltételek érdemben nem módosultak, tekintettel az egy évvel korábban végrehajtott széleskörű változtatásokra, ellenben sor került a 2014. évben kialakított jogszabályi keretek további pontosítására a gyakorlati alkalmazás tapasztalatai okán, melyeket a jelen beszámoló hazai jogi környezet változásai című fejezete már kimerítően érintett.

A fúziós elintézési határidőket illetően továbbra is megállapítható, hogy a GVH átlagosan a törvényi keretekenél rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit, és 2015-ben sem került sor egyetlen alkalommal sem az elintézési határidő törvény által lehetővé tett meghosszabbítására, továbbá az ügyek elintézési határideje a nagymértékben megnövekedett ügyszám és munkateher mellett is jelentősen csökkent a fúziós iroda látszáma növekedése nélkül. Az egyszerűsített eljárásokban átlagosan 19 nap alatt született meg a GVH döntése. Ez jelentős előrelépés a 2014. évi 31 napos átlagos elintézési időhöz képest. Az egyszerűsített (indokolás nélküli) döntéssel megadott engedélyek átlagos elintézési ideje a megelőző évi 23 napról 17 napra csökkent. Az összetett elemzési igényű, jellemzően versenytársak és további piaci szereplők megkeresését is igénylő teljes körű eljárások átlagosan 53 nap alatt zárultak le, szemben a 2014. évi 103 nappal.

Az előzetes egyeztetés intézménye továbbra is egy fontos eszköz maradt, melynek hatékonysága 2015-ben jelentős mértékben javult.

A 2015-ben lezárt kérelmes eljárások közül 21-et előzött meg ilyen egyeztetés, teljes körű ügyeknél 6-ból 5-ben, egyszerűsített ügyeknél 39-ből 16-ban. Az előzetes egyeztetések után indult ügyek a 2014. évihez képest jóval nagyobb arányában elkerülhető volt a hiánypótlás kiadása: az arány 14%-ról 48%-ra emelkedett. Az egyeztetések további jellemző haszna a hiánypótlások terjedelmének, valamint az ügyintézési időnek a csökkenése.

VII.9.2. Fúziós eljárásjogi fejlemények

A GVH az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is több döntésében foglalkozott a vállalkozásrész és a vállalkozáscsoportok azonosításának kérdésével, de tovább folytatódott az összefüggő ügyletekkel kapcsolatos joggyakorlat előző években megkezdődött fejlődése is, amelyre jelentős hatással volt a témában kiadott 1/2015. számú közlemény is. A fentiekén túl 2015-ben megszülettek a GVH első olyan döntései is, amelyek a Tpv-t-nek a 2014-ben beiktatott végrehajtási tilalommal kapcsolatos rendelkezései értelmezését segítik.

VII.9.2.1. A vállalkozásrész megítélése

A GVH két ügyben¹³² vállalkozásrészként minősített ügyfélportfóliókat, ügyfélszerződéseket, tekintettel arra, hogy a vállalkozásrészt megszerző vállalkozások az ügyfélportfólióhoz kötődő tevékenységet az eljárás indulásakor is végezték, s azt a portfólió ügyfeleinek megszerzését követően azok részére is képesek lesznek piaci tevékenységként végezni.

Arra való tekintettel, hogy a GVH az ügyfélportfóliót vállalkozásrésznek, annak megszerzését pedig összefonódásnak minősítette, a GVH mindkét ügyben kimondta, hogy az ügyfélportfólió nettó árbevételeként a tranzakció alapjául szolgáló megállapodás alapján a vállalkozásrészt elvesztő vállalkozás által a vállalkozásrészt megszerző vállalkozásnak átadni szándékozott valamennyi ügyféltől származó nettó árbevételt kell figyelembe venni, annak ellenére, hogy az ügyfelek átvételéhez azok hozzájárulása (döntése) is szükséges.

VII.9.2.2. Összefüggő ügyletek

Az 1/2015. sz. közlemény alapján két esetben kerülhet sor több ügylet egy eljárásban való elbírálására: ha a külön-külön összefonódásnak minősülő ügyletek a köztük fennálló kölcsönös összefüggés miatt ténylegesen egyetlen összefonódást valósítanak meg, illetve ha azok ugyan nem alkotnak egyetlen összefonódást, de hatásukat a köztük fennálló kölcsönös összefüggés miatt csak egy (vagy egyesített) eljárásban lehet megítélni.

A GVH 2015-ben több eljárásban¹³³ is értékelte az ügyletek összefüggő jellegét.

Egyben megállapította, hogy az azonos vállalkozáscsoport által, különböző napokon benyújtott kérelmek esetében ugyanakkor nem beszélhetünk összefüggő ügyletekről, ilyen esetekben a benyújtás időpontja az irányadó, így a korábban aláírt szerződés által létrehozott, de később benyújtott kérelem tárgyát képező tranzakció hatásait a korábbi eljárásban engedélyezett összefonódásra tekintettel kell elbírálni. (VJ/12/2015.)

VII.9.2.3. Egyszerűsített eljárásban való elbírálás

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 1/2014. sz. közleménye rögzíti az egyszerűsített és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjait. Lehetnek azonban olyan ügyek, amelyek a Közleményben foglalt kritériumok teljesülése ellenére is egyszerűsített eljárásban bírálhatók el, azok speciális körülményeire való tekintettel.

2015-ben a GVH több ilyen ügyet¹³⁴ zárt le. A Közleménytől való eltérésre az ügyek különleges körülményei, a felek egyedi piaci helyzetei adtak okot. A VJ/25/2015. számú ügyben a GVH arra való tekintettel járt el egyszerűsített eljárás keretében, hogy az európai lép-

¹³² VJ/13/2015., VJ/83/2015.

¹³³ VJ/6/2015., VJ/28/2015., VJ/29/2015., VJ/54/2015., VJ/55/2015.

¹³⁴ VJ/25/2015., VJ/38/2015, VJ/118/2015., VJ/122/2015.

tékűnek azonosított földrajzi piacon a fúzióban résztvevő egyik vállalkozás nem volt jelen Magyarországon, míg a másik vállalkozás összefonódás hiányában is rendelkezett elegendő kapacitással magyarországi jelenlétének növelésére. A **VJ/118/2015.** és a **VJ/122/2015.** számú eljárásokban pedig olyan vállalkozások is részt vettek, amelyek egyes érintett piacokon egyedüli szereplők voltak ugyan, figyelemmel azonban a piacok természetes monopólium jellegére, és ezáltal a verseny nyilvánvaló hiányára az előbbi esetben, illetve a tevékenységekre vonatkozó szabályozások a piaci magatartást érdemben befolyásoló hatására mindkét esetben, a tranzakciók nyilvánvalóan nem jártak káros vertikális, illetve portfólió versenyhatásokkal (horizontális hatás pedig nem is merült fel), így a GVH egyszerűsített eljárásban hozott döntést.

VII.9.2.4. A végrehajtási tilalom, illetve az összefonódás alapjául szolgáló szerződés aláírása és annak végrehajtása közti időszakra vonatkozó korlátozások

A végrehajtási tilalom alapján az irányítási jog az irányítás megszerzője részéről nem gyakorolható a GVH engedélyének a megszerzéséig. Az összefonódás engedélyezési kérelem benyújtására kötelezett vállalkozás külön indokolt kérelmére a GVH hozzájárulhat ahhoz, hogy az irányításszerző irányítási jogait az összefonódás engedélyezésére irányuló eljárást befejező döntés meghozatala előtt is gyakorolja¹³⁵, különösen, ha az szükséges a befektetés értékének megőrzéséhez.

Ilyen tartalmú kérelem a 2015. évben került először benyújtásra. A **VJ/94/2015.** számú ügyben a GVH döntésében rögzítette, hogy a végrehajtási tilalom kapcsán elsőként azt szükséges vizsgálni, hogy a felek által előírt szerződéses kötelezettségek az irányítási jog gyakorlásának minősülnek-e.

Amennyiben megállapítható, hogy a vizsgált szerződéses kikötések irányítási jogot (a vevő oldalán negatív irányítást, vétőjogot) kezdetnek, akkor a végrehajtási tilalom alól történő mentesítéssel összefüggésben az alábbiakat kell vizsgálnia.

A Tptv. 29/A. § szerinti kérelem elbírására szolgáló teszt:

- lehetséges-e az eredeti versenyfeltételek helyreállítása;
- az irányítási jogok gyakorlása szükséges-e valamilyen magánérdek biztosításához (pl.: a befektetés értékének megőrzéséhez) és az irányítási jogok tartalma arányos-e az elérni kívánt céllal (szükségesség-arányosság);
- a szükségesség és arányosság egyensúlya helyreállítható-e adott esetben az irányítási jogok gyakorlásának feltételhez kötésével vagy kötelezettség előírásával.

A fenti ügyben a GVH megállapította, hogy a szerződésben foglalt rendelkezések, amelyek általánosságban tiltják az eladók részére az olyan magatartásokat, melyek a céltársaság értékének megőrzését veszélyeztetik, elviekben megfelelnek a Tptv. 29/A. §-ának. A GVH döntésében kifejtette továbbá, hogy elfogadható és a szokásos ügymenetet védő korlátozásnak minősülhet a más vállalkozásban történő részesedésszerzés és a leányvállalat alapítás tilalma, illetve a társaság értékét veszélyeztető vagy sértő taggyűlési határozatok meghozatalának tilalma. A hitelfelvétel korlátozása tekintetében már nem ilyen egyértelmű a helyzet, mert pl. a forgóeszköz-hitel bizonyos szakmákban elengedhetetlen a vállalkozás napi működéséhez. A szerződéskötés korlátozása szintén korlátozhatja a vállalkozás napi működését, ezért (az értékhátart is figyelembe véve) csak esetről-esetre (az adott vállalkozás méretéhez viszonyított napi rendszeres gazdálkodás fényében) bírálható el a korlátozás indokoltsága. A szerződések felmondásának tilalma viszont általában szükséges lehet a befektetés értékének védelméhez.

A **VJ/102/2015.** számú ügyben egy felszámolás alatt álló vállalkozás feletti irányításszerzés kérdése merült fel. A GVH döntésében

¹³⁵ Tptv. 29/A. (1) bekezdése

megállapította, hogy ilyen esetben a szokásosnál lényegesen nagyobb az esélye annak, hogy a szerződés(ek) megkötése és az engedélyezés közötti időben akár lényegesen és visszavonhatatlanul csökkenjen a céltársaság (és így a befektetés) értéke. Kifejtette, hogy egy felszámolás alatt álló vállalkozás értékesítésére vonatkozó szerződés megkötését követően általában már csak az azt megszerző vállalkozásnak van egyértelmű érdekeltsége a vállalkozás jövőbeni hatékony működésében. Így a felszámolás alatt álló céltársaság esetében akár az is indokolt lehet, hogy az irányítást szerző vállalkozás teljes körűen gyakorolja irányítási jogait az összefonódásban való döntést megelőzően.

A versenytanács kifejtette azonban, hogy még egy felszámolás alatt álló céltársaság esetében is szükséges lehet a Tpv. 29/A. § (2) bekezdése szerinti feltétel vagy kötelezettség előírása a végül nem engedélyezett összefonódást megelőző versenyfeltételek megfelelő helyreállíthatósága érdekében. Ezért a kérelme lehető leggyorsabb elbírálhatósága érdekében célszerű, ha a kérelmező a feltétel, illetve kötelezettség sürgősségére objektív érveket hoz fel, vagy már a kérelmében javaslatot tesz általa vállalt feltételekre vagy kötelezettségekre.

VII.9.2.5. Fúziós eljárásokban szerzett ágazati tapasztalatok

A GVH által vizsgált összefonódások számos iparágat érintettek a 2015. évben, a legtöbb tranzakció, szám szerint 6, az energiaiparban (villamosenergia, távfűtés, földgáz és PB-gáz piacok) zajlott le, melyek az adott évben lezárt, kérelemre indult eljárások 13%-át tették ki. Több tranzakció érintette a kiskereskedelmet, az elektronikát, a gépjármű és az ahhoz kapcsolódó alkatrészek gyártását, a műsorszolgáltatást és a lízingszolgáltatást. Ezen iparágakhoz az eljárások 7-9%-a volt köthető a 2015. évben.

A korábbi évek ágazati tapasztalataival összehasonlítva 2015-ben csökkent az agráriumot érintő összefonódások száma, ugyanakkor több, az eljárások 7%-a érintette az operatív lízing szolgáltatás, azon belül is a gépjármű lízing szolgáltatás piacát.

A 2015. évben lezárt eljárásoknak mindössze 6%-a, 3 tranzakció zajlott le állami érintettséggel, vagyis az irányítást megszerző vállalkozás(ok) egyike vagy mindegyike állami többségi tulajdonban állt. Ezen fúziók a gépjármű lízing szolgáltatás, pénzügyi/tőzsdei, valamint a műsorterjesztési szolgáltatási piacokat érintették.

VII.9.2.6. A 2015-ben lezárt teljes körű fúziós, illetve hivatalból indított eljárások

A GVH a 2015-ös évben, a 2014. évvel megegyezően hat teljes körű fúziós eljárást zárt le. A teljes körű eljárások 2015-ben is a törvényi határidőn belül (4 hónap) zajlottak le – a jellemzően versenytársak és további piaci szereplők megkeresését is igénylő teljes körű eljárások átlagosan 53 nap alatt zárultak le, szemben a 2014. évi 103 nappal.

A teljes körű eljárások során, egy kivételtől¹³⁶ eltekintve piaci szereplők megkeresésére került sor, mely az összefonódással érintett piacok működésének részletes megismerését célozta, továbbá lehetőséget biztosított a versenytársak és a vevők, valamint egyéb piaci szereplők számára, hogy kifejtsék az összefonódás várható hatásaival kapcsolatos észrevételeiket. A 2015. évi teljes körű eljárásokban átlagosan 15 piaci szereplő megkeresése valósult meg.

A vizsgált teljes körű eljárások mindegyikében káros horizontális versenyhatások kialakulásának érdemi vizsgálata zajlott le, a horizontális hatások mellett vertikális kárelmélet két összefonódás¹³⁷ esetében merült fel, míg

¹³⁶ VJ/100/2015

¹³⁷ VJ/128/2014., VJ/23/2015

káros portfólió hatás két eljárás¹³⁸ vonatkozásában volt valószínűsíthető.

A 2014. évhez hasonlóan a GVH a 2015. évben lezárt teljes körű eljárás keretében vizsgált tranzakciók esetében sem azonosított beavatkozásra okot adó érdemi versenyproblémát, így ezen összefonódások mindegyikét feltételek és kötelezettségek előírása nélkül engedélyezte.

A két 2015. évi hivatalból indított eljárás közül az egyikben azonban az engedélykérési kötelezettség elmulasztása miatt mintegy 81 millió Ft összegű bírság kiszabása mellett jogsértés került megállapításra, illetve korrekciós intézkedésre is sor került. Az alábbiakban az ügyek ismertetését ez utóbbi, beavatkozással zárult hivatalból indított üggyel kezdjük.

VJ/40/2014. sz. („MédiaLOG”) ügy

A GVH 2014. május 9-én hivatalból eljárást indított annak kivizsgálása érdekében, hogy a Ringier-csoportba tartozó Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. („Mediaworks”, korábban Ringier Kiadó Kft.) és Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. („Népszabadság”) elmulasztotta-e a GVH engedélyét kérni a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. („MEV”) feletti közvetlen közös (és ennek révén a MédiaLOG Logisztikai Zrt., „MédiaLOG” feletti közvetett közös) irányításszerzésükhöz.

Az eljárás hivatalból indult meg, mivel a GVH észlelte, hogy a MEV Társasági Szerződése 2012. június 27-i hatállyal módosult, mely módosítás eredményeképpen a közös irányítási helyzetet biztosító együttdöntési és vétőjogok törlésre kerültek. Az első tisztázandó kérdés az eljárás során az volt, hogy a Társasági Szerződés módosítása összefonódást eredményez-e, és amennyiben igen, úgy elmulasztották-e a felek az engedélykérési kötelezettség határidőben való teljesítését. Előbbi vonatkozásában a GVH megállapította, hogy a vétőjogok 2012. június 27-i törlésével egyidejűleg a

Sanoma közös irányítási helyzete megszűnt, melynek következtében a Ringier Csoportba tartozó Mediaworks és Népszabadság a MEV közvetlen és ezáltal a MédiaLOG közvetett irányítóivá váltak. Összhangban a GVH következetes gyakorlatával¹³⁹ e tranzakció összefonódást valósított meg. Az engedélykérési kötelezettség elmulasztása kapcsán a GVH nem osztotta az eljárás alá vontak azon álláspontját, hogy az irányítás (a felek együttműködésére vonatkozó preambulumi rendelkezések révén) mind de jure, (a Sanoma által a MédiaLOG igazgatóságába delegált személy jogviszonyának a 2013. november 26-án történt megszűnéséig) mind de facto fennállt a Társasági Szerződés módosítását követően. Előbbi vonatkozásában a GVH aláhúzta, hogy az együttműködési kötelezettség minden jogviszonyban szükséges magatartás, azonban ehhez önmagában, egyéb szerződési rendelkezések hiányában kikényszerítő erő nem párosul. Utóbbi kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy az eljárás alá vontak nem terjesztettek elő olyan konkrét bizonyítékokat, amelyek a de facto irányítás fennálltát valószínűsítették volna. Minderre tekintettel a GVH megállapította, hogy a Ringier-csoportba tartozó vállalkozások elmulasztották a MEV feletti közvetlen irányításszerzésükhöz a GVH engedélyét kérni, így velük szemben 81 250 000 forint bírságot szabott ki.

A tranzakció hatásaihoz kapcsolódóan a GVH előírta a Ringier-csoportba tartozó vállalkozások számára a korábbi eljárások¹⁴⁰ során kiszabott kötelezettségek további fenntartását, azonban kizárólag a napilapok előfizetési terjesztése piaca, továbbá határozott, két éves időtartam vonatkozásában.

VII.9.2.7. Intézményi kapcsolatok alakulása

Együttműködés az NMHH-val

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

¹³⁸ VJ/23/2015., VJ/77/2015.

¹³⁹ VT elvi állásfoglalás 2013. 23.19.

¹⁴⁰ Vj/116/2006., Vj/6/2014

171. §-a alapján a GVH köteles a Médiatanács állásfoglalását beszerezni az olyan vállalkozások közötti összefonódásnak a Tpvt. 24. § szerinti engedélyezéséhez, amely vállalkozások vagy a Tpvt. 15. § szerinti érintett legalább két vállalkozáscsoport tagjai szerkesztői felelősséget viselnek, és amelyek elsődleges céljai a médiatartalom nyilvánosságához való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton vagy nyomtatott sajtóterméken keresztül. A Médiatanács nem tagadhatja meg a szakhatósági hozzájárulás megadását, ha a független véleményforrások összefonódások utáni szintje is biztosítja a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését a médiatartalom szolgáltatás releváns piacán. A Médiatanács szakhatósági állásfoglalása a GVH-t köti, de ez nem zárja ki, hogy a GVH olyan összefonódást tiltson meg, amelyhez a Médiatanács szakhatósági hozzájárulást adott.

A GVH 2015-ben két esetben fordult a Médiatanácshoz szakhatósági állásfoglalásért.

A Columbia Pictures Corporation Limited Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt. feletti irányításszerzését vizsgáló a VJ/23/2015. számú teljes körű eljárásban a Médiatanács a szakhatósági hozzájárulást megadta.

A 2015 végén még folyamatban lévő VJ/107/2015. számú versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képező összefonódás engedélyezése iránti kérelem alapján a Megapolis Media Zrt. megvásárolja CCA Vízión Kft. és a Double 6 Dominoes Kft. üzletrészeinek 100%-át. A kérelemben foglaltak alapján az összefonódásban érintett két vállalkozáscsoport egyes tagjai szerkesztői felelősséget viselnek, elsődleges céljuk a médiatartalom nyilvánosságához való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton vagy nyomtatott sajtóterméken keresztül, ezért a GVH 2015. november 22-én az összefonódás engedélyezéséhez az NMHH szakhatósági állásfoglalását kérte az Mttv. 171. §-a alapján.

VII.10. Piacelemzés és ágazati vizsgálat

A GVH nemcsak egyes vállalkozások magatartásának vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárások lefolytatásával léphet fel a verseny védelme érdekében, hanem lehetősége van egy ágazat vagy egy piac versenyfolyamataival kapcsolatos általános tájékozódásra is.

VII.10.1. Piacelemzés

2014. július 1-je óta a Tptv. lehetőséget biztosít a GVH számára, hogy – versenyfelügyeleti eljárás vagy a konkrét piaci zavarok észlelése esetén megindítható ágazati vizsgálat helyett, illetve azokat megelőzve – valamely piac versenyviszonyait, jellegzetességeit ún. piacelemzés keretében tanulmányozhassa. A piacelemzés célja a GVH feladatai eredményesebb ellátásának előmozdítása azáltal, hogy az adott piacokról ezúton nyert ismeretek alapján hatékonyan tudjon hozzájárulni az adott piacok működése terén tapasztalható esetleges zavarok kezeléséhez, a piaci működés hatékonyabbá tételéhez, végső soron az adott piacon a verseny előmozdítása révén a fogyasztói jólét növekedéséhez.

A piacelemzés során a GVH nyilvános információk, valamint önkéntes válaszadáson alapuló adatgyűjtés útján, szükség esetén külső szakértő vagy tanácsadó bevonásával felméri és elemzi az egyes piacok működését, a piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, illetve egyes – több ágazatban vagy valamely ágazat meghatározott részében alkalmazott – piaci gyakorlatokat, továbbá ezeknek a versenyre és az üzletfelekre, így különösen a végső üzletfelekre gyakorolt hatását. A piacelemzés jó eszköz arra, hogy a GVH a piaci szereplőkkel együttműködve, a hatósági eljárások kötöttségeit mellőzve ismerje meg egy ágazat működését, jellegzetességeit. A GVH a piacelemzése során elsősorban az ágazatban működő vállalkozások önkéntes közreműködésére számít. A GVH tevékenységének átláthatósága, valamint a piacelemzés elfogadottságának növelése, az önkéntes közreműködés előmozdítása érdekében a GVH a piacelemzés megkezdéséről nyilvános hirdetményt tesz közzé, illetve a piacelemzés végén, a piacelemzés alapján készült tanulmányt nyilvánosságra hozza.

VII.10.1.1. Piacelemzés a filmforgalmazási és a moziüzemeltetési piacok működéséről

A GVH a 2014. július 31-én indított piacelemzésével első alkalommal élt a Tptv. adta új lehetőséggel. A Hivatal a piacelemzés során megvizsgálta a vertikálisan egymáshoz kapcsolódó filmforgalmazási és moziüzemeltetési piacok szerkezetét, működésének jellemzőit, ezen belül különösen a filmforgalmazók és a moziüzemeltetők közötti filmkölcsonzési megállapodások rendszerét, valamint a vászonhasználati díj alkalmazásával kapcsolatos gyakorlatot. A piacelemzés során a GVH önkéntes válaszadáson alapuló adatkéréssel kereste meg a jelentősebb magyarországi filmforgalmazó és moziüzemeltető vállalkozásokat, illetve az őket képviselő érdekképviselői szervezeteket, továbbá személyes meghallgatásokat tartott. A GVH nagymértékben támaszkodott a nyilvánosan elérhető információkra, emellett konzultált a mozgóképzakmai hatósággal, illetve információkéréssel kereste meg a tagállami versenyhatóságokat.

A piacelemzési tanulmány tervezetét a GVH 2015. november 30-án hozta nyilvánosságra, és a tervezet 2015. december 31-ig volt véleményezhető. A vélemények beérkezését és feldolgozását követően a tanulmány végleges változatát a GVH 2016 tavaszán jelenteti meg honlapján.

A piacelemzés aktualitása

A piacelemzés indítását a filmforgalmazási és moziüzemeltetési piacokon az elmúlt években bekövetkező jelentős strukturális változások indokolták. A Cinema City International N.V. és a Palace Cinemas 2011-es fúziója révén a magyarországi moziüzemeltetési piac horizontálisan erőteljesen koncentrált. A másik jelentős változást az analóg 35 mm-es kópiáról digitális vetítési technikára történő átállás jelentette. Az átállás moziüzemeltetőknél

felmerülő többletköltségeinek filmforgalmazók és moziüzemeltetők közötti megosztására nemzetközi gyakorlatként alakult ki az ún. vászonhasználati díj¹⁴¹ alkalmazása.

A piaci struktúrával kapcsolatos megállapítások

A magyarországi filmforgalmazási piac versengőnek tekinthető, habár a vezető amerikai stúdiókkal szerződésben álló forgalmazók (InterCom, Fórum Hungary, UIP Duna) a piac egy jelentős szeletét lefedik. A vetített filmek számát tekintve az InterCom pozíciója kifejezetten erősnek mondható, viszont az egy filmre eső átlagos bevételi mutatókban a Pro Video¹⁴² az erősebb, emellett – részben vertikális integráltságának köszönhetően – a Fórum Hungary is meghatározó szereplőnek tekinthető.

A moziüzemeltetési piacon a piacelemzés a várakozásoknak megfelelően egy koncentrált piac szerkezetet tárt fel, a Cinema City kb. 80%-os piaci részesedésével. A Cinema City hálózatába tartozó moziknak jelenleg alig akad versenytársa, az elmúlt években ugyanis számos kereskedelmi mozi bezárásra került, mivel nem tudta fedezni működési költségeit, illetve a digitális vetítésre való átállást. Az art mozik digitális vetítésre való átállását, és vidéki, egytermes mozik nyitását állami támogatások segítették.

A vászonhasználati díjjal kapcsolatos megállapítások

Általánosan megállapítható, hogy a VPF díjnak elengedhetetlen szerepe volt a digitális vetítésre történő átállásban. A vertikum szereplői közötti költség- és jövedelem-megosztási arányok újrakalibrálását az indokolta, hogy a digitális átállás során a filmforgalmazók költségmegtakarításokat értek el, míg a moziüzemeltetők beruházási költségei emelkedtek. Azonban a piacelemzésben feltártak alapján a VPF díj filmforgalmazókkal történő megfizettetése, illetve egyes moziüzemeltetők műsortűzési gyakorlata együttesen ahhoz ve-

zethetnek, hogy egyes filmforgalmazók más filmforgalmazókhoz képest aránytalanul magas terheket kénytelenek vállalni a digitális átállás költségeinek finanszírozásából. A gyakorlat különösen azon filmforgalmazókat sújtja, amelyek nincsenek kizárólagos szerződéses kapcsolatban a vezető amerikai filmstúdiókkal, és így számukra a VPF díj nem kerül megtérítésre a stúdió által. Magyarországon a moziüzemeltetési piac erős koncentrációja, a szereplők kis száma miatt a Cinema City-n kívül nem volt olyan szereplő, amely akár a vezető amerikai stúdiókkal történő megállapodás, akár az európai piacra jellemző integrátori rendszer segítségével tudta volna finanszírozni a digitális vetítésre történő átállást. Kis piaci erejükből fakadóan ezen moziüzemeltetők döntő többsége nem tudta elfogadtatni finanszírozási igényét a filmforgalmazó vállalkozásokkal, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kisebb moziüzemeltetők versenyhátránya tovább nőjön a Cinema City-hez képest.

A GVH ajánlásai

A GVH szerint a Cinema City magatartása közvetetten hatással lehet ugyan a filmforgalmazási piac szereplőire, így zavart okozhat a piacon, azonban az ebből fakadó problémák versenyfelügyeleti eljárás révén nem vagy nem kellő mértékben orvosolhatóak. A piacelemzésben foglaltak alapján a GVH megfontolásra ajánlja a VPF-et alkalmazó moziüzemeltetők részére, hogy olyan módon változtassák meg a vászonhasználati díj szerdésére vonatkozó gyakorlatukat, amely jobban tükrözi azt, hogy adott filmet hány alkalommal vetítettek le egy adott moziteremben, továbbá figyelemmel van a moziüzemeltetők által finanszírozott beruházások megtérülésére is. A GVH továbbá megfontolandónak tartja, és ezért a következő időszakban mélyebben vizsgálni kívánja egyes – a jelenlegi szabályok alapján nem engedélyköteles, de egyes piacok struktúráját jelentős mértékben befolyásoló – összefonódások versenyjogi kontrollja megteremtésének lehetőségét.

¹⁴¹ „virtual print fee”, VPF

¹⁴² 2014. szeptembertől: Freeman Entertainment

VII.10.1.2. Piacelemzés a gépjármű-forgalmazás és -javítás magyarországi piacán

A GVH a 2014. december 1-jén megkezdett piacelemzése keretében vizsgálja a magyarországi személy- és kishaszongépjármű forgalmazás és -javítás piacait is. A piacelemzés során a GVH adatkéréssel fordult a jelentősebb magyarországi gépjármű importőrökhöz (vezérképviseltekhez), a gépjárművek értékesítését és utópiaci szolgáltatásokat végző vállalkozásokhoz, illetve az őket képviselő érdekképviselői szervezetekhez, a piaci viszonyokkal kapcsolatban információval rendelkező hatóságokhoz, továbbá személyes konzultációkat tartott.

Az indított piacelemzés keretében a GVH a személygépjárművek és kishaszongépjárművek értékesítésével és szervizelésével kapcsolatos hálózatok jellemző kialakítását, illetve e hálózatok tekintetében az elmúlt években esetlegesen végrehajtott változásokat, a gépjármű értékesítési és szervizelési piac jellemzőinek egymásra gyakorolt hatását, valamint a márkák közötti és márkán belüli verseny jellemzőit vizsgálja. A GVH e piacelemzés során különös figyelmet fordít a gépjármű utópiacokon fennálló verseny kereteinek és esetleges akadályainak vizsgálatára, a garanciális javítások és a pótalkatrészekhez való hozzáférés kérdésére, illetve a független javítóműhelyek által kifejtett versenynyomás jellemzőire.

A piacelemzés eredményeként a GVH a vizsgált kérdéseket, a piacelemzés során feltárt tényeket és megállapításokat, az esetlegesen szükségesnek mutatkozó további intézkedéseket, valamint az alkalmazott módszertant bemutató tanulmányt készít, amelyet honlapján közzétesz. A piacelemzési tanulmány közzétételére várhatóan 2016 folyamán kerül sor.

VII.10.2. Ágazati vizsgálat

A versenytörvény felhatalmazza a GVH elnökét, hogy amennyiben az ármozgások vagy más piaci körülmények arra utalnak, hogy az adott ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, a piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából végzéssel ágazati vizsgálatot indítson. A vizsgálatindító végzést hirdetményi úton kell közzéadni, a GVH honlapján való közzététellel. A vizsgálat során a piaci szereplőktől összegyűjtött információk részletes elemzésének eredményeként jelentés készül, amely később a GVH további tevékenységeinek (konkrét versenyfelügyeleti eljárásnak, illetve versenypártolási tevékenységnek) is alapjául szolgálhat. Az ágazati vizsgálat intézménye az európai gyakorlatban sem ismeretlen, az Európai Bizottság is élhet ezzel az eszközzel egy adott piac (ágazat) versenyproblémáinak átfogó feltárása érdekében.

Az online szálláshelyfoglalás piacán lefolytatott ágazati vizsgálat

Az online szálláshelyfoglalás piacot, azon belül is különösen az online szállásközvetítők magatartását áttekintő 2013. július 29-én indult ágazati vizsgálat jelentésének végleges változata – a piaci szereplőkkel történt egyeztetést követően – 2016. tavaszán került publikálásra.

Az online szálláshelyfoglalás piacán a GVH olyan piaci jelenségeket azonosított, melyek a verseny torzulásának, illetve korlátozódásának lehetőségét vetették fel.

A szálláshely foglalás piacán érintett vállalkozások, üzleti modellek, a szállásfoglalás módja jelentősen megváltozott az online szállásfoglalás kialakulásával. Az online szállásközvetítők megjelenésével transzparenssebbé vált a piac, hiszen egy közvetítő oldalán számos szálláshely ajánlatát össze lehet hasonlítani. A transzparenciának köszönhetően nőtt a szálláshelyek közötti árverseny (azaz az ún. márkák közötti verseny), azonban az egyes szállásközvetítők között nem volt tapasztalható érdemi árverseny a piacon, valamint a szálláshelyek árai minden értékesítési csatornán

lényegében azonosak voltak az ágazati vizsgálat által érintett első időszakban.

Az árverseny hiánya az online szállásközvetítőkkel kötött megállapodásokban foglalt úgynevezett árparitás¹⁴³ érvényesítésére vezethető vissza, melynek keretében a szálláshely az online szállásközvetítővel kötött megállapodásában vállalja, hogy más értékesítési csatornán keresztül sem értékesíti szobáit az online szállásközvetítőnek megadott áraknál alacsonyabb áron. Ennek a kikötésnek egy szálláshely úgy tud megfelelni, hogy szobáinak árát az adott időszakban minden értékesítési csatornán egységesíti. Ez a márkán belüli, és ezzel együtt az ugyanazon szobát közvetítő szállásközvetítők közötti árverseny megszűnéséhez vezet.

Az árparitás kikötése nemcsak a nemzetközi, de a nagyobb hazai szállásközvetítők szerződéseiben is megtalálható. Az árparitás a magyar szállásközvetítői piacon a nemzetközi szereplők révén terjedt el, és a magyar piaci szereplők többsége is megalakulásuktól kezdve követte azt. Az ágazati vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy egyetlen árparitást tartalmazó, jelentős szállásközvetítővel kötött szerződés is ahhoz vezethet, hogy az egész piacon, minden értékesítési csatornán egységesé válnak az szálláshelyek árai.

Külföldi megoldási lehetőségek

Európa számos országában versenyjogi értékelés tárgyává tették a paritásos kikötéseket. Az ágazati vizsgálat által feltárt joggyakorlat jellemzően arra irányul, hogy a szállásközvetítők a tág MFN kikötések helyett ún. szűkített paritást vezessenek be. A paritásos kikötéseket csak a német versenyhatóság és a francia jogalkotó utasította el teljes egészében. A szűkített paritás alapján – melyet 2015 közepe óta alkalmaznak a nagyobb nemzetközi szállásközvetítők Európa szerte – a szállásközvetítők azt írják elő, hogy a szálláshelyek a szállásközvetítőknek nem adhatnak kedvezőtlenebb fel-

tételeket, mint a saját honlapjukon keresztül foglalóknak; a többi foglalási csatorna (telefon, fax, direkt foglalás) és más szálláshely irányába nem terjed ki a paritási kötelezettség.

A tanulmányt támogató fogyasztói kutatás

Az online szálláshely-foglalási piac fogyasztói oldalának jobb megértése érdekében a GVH – meghívásos pályázat alapján – egy fogyasztói piackutatást rendelt meg.¹⁴⁴ A fogyasztói kutatás célja a magyarországi fogyasztók utazásokkal kapcsolatos preferenciáinak megértése; a szállásközvetítő oldalak súlyának és szerepének meghatározása; valamint a magyarországi utazók szállásközvetítő oldalakon történő viselkedésének feltérképezése volt.

A GVH főbb megállapításai

A GVH álláspontja illeszkedik a nemzetközi eljárások megállapításaihoz, miszerint a paritásos kikötések teljes körű használata korlátozhatja a piaci versenyt az árak sztenderdizálásával, és a belépési korlátok növelésével. Egy, a magyar piachoz hasonló koncentráltságú piacon ez különösen aggályos lehet. A teljes körű paritásos klauzulák alkalmazása olyan jellegű és mértékű hatékonysági előnyökkel, illetve fogyasztói jólétet növelő hatással nem jár, ami a márkán belüli verseny teljes korlátozását indokolná.

A szűkített paritás utat nyit a szálláshelyek azon szabadsága felé, hogy az egyes értékesítési csatornákon eltérő árazási stratégiát alkalmazhassanak. A másik oldalról pedig a szállásközvetítőknek lehetősége nyílik arra, hogy jutalékuk terhére akciókat hirdessenek, illetve árakban is versenyezzenek egymással.

A legnagyobb magyar tulajdonban lévő piaci szereplő, a Szallas.hu 2015 végén, az ágazati vizsgálat jelentés-tervezetének publikálása után bejelentette, hogy a nemzetközi szereplők mintáját követve áttér a szűkített paritás alkalmazására. Ezen lépés remélhetőleg ha-

¹⁴³ rate parity, kiskereskedelmi MFN-klauzula

¹⁴⁴ A kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. folytatta le.

tással lesz a kisebb piaci részesedésű szereplők magatartására is.

Az ágazati vizsgálat utóélete

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az Európai Unió számos tagállamában folyamatban voltak (vagy jelenleg is vannak) az online szálláshelyfoglalás piacával kapcsolatos eljárások, így az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) úgy döntött, hogy foko-

zottan nyomon követi a tagállami hatóságok beavatkozásainak piaci hatásait. Az érdekelt felek megkérdéseire alapozva később várható döntés arra vonatkozóan, hogy indokolt-e további lépések megtétele a szektorban. Az e célból felállított munkacsoportnak a GVH is tagja, ennek részeként figyelemmel kíséri a piaci folyamatok alakulását, a szűkített paritás piacra gyakorolt hatását.

VII.11. A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai

A Tptv. 83. §-a szerint a GVH határozatának bírósági felülvizsgálata kérhető. A polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó különös rendelkezései alapján eljáró közigazgatási bíróság első fokon a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, másodfokon pedig a Fővárosi Törvényszék. Amennyiben meghatározott törvényi feltételek teljesülnek, a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság jogerős ítélete ellen az érintett vállalkozás felülvizsgálati kérelemmel élhet a Kúriánál. Az alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 2012. január 1-jei hatálybalépésével megnyílt az út az egyedi ügyben érintett szervezet számára, hogy az általa alaptörvény-ellenesnek vélt bírói döntéssel szemben alkotmányjogi panasszal éljen az Alkotmánybíróságnál.

A GVH által 2015-ben a hivatalból indított eljárásokban hozott 63 érdemi határozat közül 20 határozat esetében kezdeményezték a határozat bírósági felülvizsgálatát: 14 ügyben fogyasztóvédelmi tárgykörű határozattal szemben, 4 ügyben a versenykorlátozó megállapodások tilalmába ütköző magatartás, míg 1 ügyben erőfölénnyel való visszaélés miatt született határozattal szemben, míg további egy ügyben (VJ/60/2012. Auchan Magyarország Kft.) a Kertv. szerinti jelentős piaci erővel való visszaélés miatt született határozattal szemben kezdeményeztek bírósági felülvizsgálatot. Hosszú idő után rendhagyónak tekinthető módon egy összefonódást engedélyező határozattal szemben is bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére került sor (VJ/99/2015. TV2 Média Csoport Kft. és a CEE Broadcasting Limited).

Ugyanezen év sajátja volt a közigazgatási nemperes eljárások viszonylag nagy száma. 2015-ben összesen 62 nemperes eljárás volt folyamatban. Ezek mintegy harmada a végrehajtás megindításához, illetve a késedelmi pótlékok számításához kapcsolódott, tíz esetben pedig eljárási bírságot kiszabó végzéssel szembeni jogorvoslati eljárásokról volt szó. Külön kiemelés érdemel, hogy több mint tíz esetben az iratbetekintési jog biztosításáról ren-

delkező végzések kapcsán indult nemperes bírósági eljárás, ami viszonylag új fejleménynek tekinthető, továbbá, hogy egy versenyfelügyeleti ügy (VJ/65/2012. ÉTER-1 Kft. és tsai) kapcsán több esetben is a hatóság eljárási cselekmény lefolytatására kötelezésének tárgy-körében indult eljárás.

2015-ben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 25 peres ügyben született ítélet, amelyek közül 7 – mindegyik esetben a GVH határozatával szembeni keresetet elutasító – ítélet még elsőfokon jogerőssé vált. A 18 nem jogerős elsőfokú bírósági határozat közül 15 teljes egészében elutasította a felperesek keresetét, egy esetben megváltoztatta (VJ/18/2014. ALVEOLA Kft.), egy esetben részben hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte a GVH-t, részben elutasította a keresetet (VJ/53/2013. Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft.), egy esetben pedig teljes egészében hatályon kívül helyezte a GVH döntését (VJ/80/2013. Cord Blood Center). Az utóbbi három esetben a GVH fellebbezett a határozat ellen.

A Fővárosi Törvényszék 15 peres ügyben hozott 2015-ben határozatot, amelyek körül 14 esetben elutasította a felperesek keresetét, egy esetben pedig az elsőfokú bíróságot (amely a GVH határozatát korábban hatályon kívül helyezte) új eljárásra utasította (VJ/80/2013. Cord Blood Center). **A jogerős bírósági döntések körében tehát a GVH minden esetben pernyertes volt 2015-ben.**

A Kúria a 2015. évben 3 ügyben hozott határozatot (VJ/47/2010. Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., VJ/36/2012. Telenor Magyarország Kft. és VJ/26/2013. Vital Direkt Kft.), és mindhárom esetben hatályában fenntartotta a GVH határozatának jogszerűségét kimondó Fővárosi Törvényszéki ítéleteket, illetve elutasította a felülvizsgálati kérelmet, azaz **a GVH a kúriai felülvizsgálat során is hatékonyan védte meg döntéseit.**

Az eljárási bírságot kiszabó végzésekkel szembeni nemperes bírósági felülvizsgálati eljárásokban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hét esetben hozott döntést 2015-ben, ezek közül négy esetben elutasította a jogorvoslati kérelmeket, míg három esetben a döntés hatályon kívül helyezése mellett a GVH-t új eljárásra utasította (VJ/29/2011. Betonpartner Kft és tsai, VJ/8/2012. Magyar Bankszövetség és tsai, VJ/65/2012. ÉTER-1 Kft. és tsai. Az utóbbi esetben a megismételt eljárásban hozott végzéssel szembeni nemperes jogorvoslati eljárás is lezárult még 2015-ben, immár a GVH új végzésének helybenhagyásával). Az eljárási bírságot kiszabó végzések többsége adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő mulasztás miatt került kiszabásra, míg a VJ/65/2012. ÉTER-1 Kft. és tsai sz. ügyben a helyszíni kutatással érintet számítógépes adatok törlése miatt került sor a bírság kiszabására.

VII.11.1. Kiemelt jelentőségű vagy elvi megállapításokat eredményező ügyek

VII.11.1.1. Élelmiszerek reklámozása

„...az élelmiszerekkel kapcsolatban alkalmazott állítások vállalkozások általi igazolására a jogszabályi tilalmak, korlátok között kerülhet sor; egy állítás versenyfelügyeleti eljárásban történő igazolása ugyanis nem vezethet olyan eredményre, amely (következményeit is tekintve) ellentétes a vonatkozó ágazati jogi szabályozással.... Fontos, hogy a gyógyhatás-állítások körében abból a speciális körülményből kell kiindulni, hogy a felperes olyan állításokkal reklámozta az adott termékeit, amelyeket a vonatkozó ágazati szabályozás nem enged. Ebben az esetben pedig a jogi megítélés szempontjából annak van jelentősége, hogy még akkor is jogsértést követne el a felperes, ha hitelt érdemlően, tudományosan igazolni tudná, hogy a népszerűsített termékek valóban rendelkeznek a kereskedelmi kommunikációban ígért hatásokkal.” (5.K.31. L620/2015/15. sz. ítélet a VJ/34/2013. Foodorgany Kft. ügyben)

Számos olyan ügyben került sor jogsértés megállapítására és versenyfelügyeleti bírság kiszabására, amelyekben a vállalkozások élelmiszernek valamilyen gyógyhatást vagy egészségre vonatkozó hatást tulajdonítottak. Az egyik ilyen ügyben (VJ/34/2013., Foodorgany Kft.) a vizsgált kommunikációban jogsértően tulajdonítottak az Update termékeknek betegséget megelőző, illetőleg azt kezelő hatást, valótlan egészségre vonatkozó állításokat tettek, emellett a termékek összetételével összefüggésben tett valótlan állítások mellett valótlan piacelsőségi állításokat is tettek. A bírósági felülvizsgálat megállt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyszakában, ahol a Foodorgany Kft. keresetét a bíróság ítéletében elutasította. Értékelésre kerültek az ún. Facebook bejegyzések is a jogsértés körében, ezeket a bíróság is a jogsértő kommunikációhoz tartozónak ítélte, hiszen a vállalkozás termékének online kereskedelmi kommunikációját jelentették. Mivel a nevezett oldalt majdnem 1 millióan követték, ezért annak zártkörűsége sem lehetett alkalmas érv ez ellen a bíróság szerint. A gyógyhatásállítások, melyet a fogyasztó szemszögéből kell megítélni, kapcsán visszautalt a bíróság arra, hogy az ágazati szabályok értelmében élelmiszernek gyógyhatást tulajdonítani nem lehet, azaz az ilyen kommunikáció bármilyen bizonyításra tekintet nélkül tilos. A bíróság az egészség-hatás-állítások értékelése körében rögzítette, hogy azok mércéjeként a GVH figyelembe veheti az ún. EFSA¹⁴⁵-listát, és az ezen nem szereplő állítások jogszerűtlenségét állapíthatja meg, ehhez mérve a vállalkozás vonatkozó kommunikációját – figyelemmel arra, hogy a vonatkozó uniós rendelet¹⁴⁶ szabályai már a rendelet hatályba lépésétől érvényesülnek, az átmeneti időszakban a vállalkozás saját kockázatára (külön engedélyezési eljárás nélkül) kommunikálhat, de az olyan állításról, amely nem szerepel ezen a listán, és ezért kizárt hogy később jogszerű lehessen, a rendelet szabályainak való nem megfelelés megállapítható.

¹⁴⁵ Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

¹⁴⁶ 1924/2006/EK

VII.11.1.2. Az Invitel erőfölényes ügye jogerősen lezárult

„nincs arra vonatkozó tilalom, hogy a megismételt eljárásban a korábbi, illetve korábbi mértékű szankciótól ne lehetne eltérni, más, vagy magasabb összegű bírság ne lehetne alkalmazható”

2015-ben jogerősen lezárult az Invitel Távközlési Zrt. magatartását vizsgáló VJ/121/2009. számú versenyfelügyeleti eljárás bírósági felülvizsgálata. Az utolsó egy évben már kizárólag az alapügyben kiszabott, mintegy 200 000 000 Ft versenyfelügyeleti bírság összszerszerűségének jogszerűsége miatt zajlott a peres eljárás. A Kúria még 2014-ben rendelkezett végzésével akként, hogy az elsőfokú bíróságnak a bírságösszeg jogszerűségének vizsgálatát a kereseti kérelemhez kötöttség keretei között kell elvégeznie. A megismételt bírósági eljárásban 2014-ben az elsőfokú bíróság kimondta, hogy jogszerű volt a versenyfelügyeleti bírság összszerszerűsége tekintetében is a GVH határozata. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a több évi pereskedést lezáró jogerős ítéletében rögzítette, hogy csak azt lehetett vizsgálni, hogy a bírságösszeg meghaladta-e a Tptv. 78. § (1) bekezdésében írt bírságmaximumot, illetőleg a GVH által értékelt súlyosító és enyhítő körülmények mérlegelésével a határozatban kiszabott bírság megfelelt-e az egyéni, speciális és generális prevenció céljainak. A felperes Invitel a Törvényszék szerint nem tárt fel olyan körülményt, amely a megismételt versenyfelügyeleti eljárást követően évekig húzódó, több körben megismételt peres eljárásban alkalmas lett volna a bírság jogszerűségének megdöntésére. Kiemelte, hogy nincs arra vonatkozó tilalom, hogy a megismételt eljárásban a korábbi, illetve korábbi mértékű szankciótól ne lehetne eltérni, más, vagy magasabb összegű bírság ne lehetne alkalmazható.

VII.11.1.3. Gyermeknek szóló reklám

2015-ben a Fővárosi Törvényszék jogerősen helybenhagyta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét, amely jogsze-

rűnek találta a GVH-nak a Maspex Olympos Kft. „KUBU – A FOCI BAJNOKAI” kampányát elmarasztaló határozatát (VJ/22/2013. Maspex Olympos Kft.). A GVH határozatában azt állapította meg, hogy a Maspex Olympos Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyrészt a „KUBU – A FOCI BAJNOKAI” nyereményjátékát olyan módon reklámozta, hogy abban kiskorúaknak szóló, vásárlásösztönző felhívásokat fogalmazott meg, azokban közvetlen vásárlási felhívást téve közzé, másrészt nem minden reklámban hívta fel a figyelmet arra, hogy a megnyerhető ajándékok csak korlátozott számban érhetőek el. Ezért a GVH 4 500 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást. A Maspex Olympos a nyereményjátékát népszerűsítő reklámokban olyan üzeneteket fogalmazott meg (pl. „Légy te is a foci bajnoka!”, „Gyűjtsd a kódokat a bajnokok ajándékaiért.”), melyekben a 14. életévüket be nem töltött kiskorúakat közvetlenül szólított fel promóciós termékének megvásárlására. A játék során a KUBU italon megjelenő világító matricákon megtalálható kód feltöltésével a hetente megrendezett sorsolásokon különböző tárgyakat (arcfestő, sporttáska, ugrálólabda, stb.), köztük egy LCD televízió készüléket lehetett nyerni. Az ügy érdekessége, hogy az Fttv. ún. feketelista jogszértését valósította meg a vállalkozás, tehát gyermekkorúakat közvetlenül szólította fel a reklámozott áru megvásárlására. A Törvényszék rögzítette, hogy a reklámokban az „igyal”, a „gyűjtsd” stb. igék felszólító módon szerepeltek, ezért azok tartalmuknál fogva felhívást, utasítást, erőteljes kérést, buzdítást jelentenek, a felszólító azon akaratát fejezik ki, hogy a felszólított az akaratnak megfelelően járjon el. A felszólítás közvetlenül a gyermekeknek szólt, amit igazolt a tegező megfogalmazás. A fentiekén túl az ajándékok darabszámának feltüntetése hiányában a felperesi reklámok azt a reményt táplálták, hogy a fogyasztóknak a promóció teljes ideje alatt valódi esélyük van az ajándékok megszerzésére, holott a vállalkozás kellő körütekintés mellett előre tudhatta, hogy ez nem lesz automatikus.

VII.11.1.4. Üdülési jogok értékesítése

2015-ben a Fővárosi Törvényszék 2 ügyben (VJ/41/2013. Resort Club Hungary Kft. és VJ/114/2010. Markgold Kft.) kimondta jogerősen, hogy jogszerűek voltak a GVH határozatai, amelyekben a Resort Club Hungary Kft.-t és a Markgold Kft.-t elmarasztalta az üdülési jogok értékesítése érdekében folytatott kereskedelmi kommunikációjukat minősítve. A Resort Club Hungary ügyében a bíróság osztotta a GVH-nak azt az álláspontját, miszerint nem szükséges a fogyasztók tanúvallomásaiban foglaltak, illetve az általuk aláírt szerződések egymással egybevetése, hiszen az eljárás nem terjedhet ki a létrejött szerződések tartalmának a vizsgálatára, és így a fogyasztók szerződéses akaratának az elemzésére. A GVH-nak azt kellett vizsgálnia, hogy a megbízási szerződés megkötéséig vezető folyamat során elhangzott egyes tájékoztatásokat, a felperes kommunikációját a fogyasztó miként értékelhette, és így a felperes kommunikációja megtévesztő volt-e, vagy sem. A határozat a bírság-alap meghatározásakor a felperesi vállalkozás klubkártyáinak ellenértékét vette figyelembe és ezt az összeget mint vagyoni hátrányt határozta meg. Ezzel az alperesi értékeléssel kapcsolatban rögzítette a bíróság, hogy ez esetben nem a Ptk. kár-fogalmából kell kiindulni és nem egyfajta bizonyított tényleges vagyonszökkenésből. Abból kell kiindulni, ahogy azt a GVH tette, hogy a fogyasztók koherens tanúvallomásuk alapján a megbízási szerződések feltételének tekintették a klubkártya-szerződés megkötését, annak ellenértéke nem elhanyagolható, azt további feltételként – mintegy további lépésként – élték meg a viszonteladási szerződéshez vezető folyamatban. A jogsértő kereskedelmi gyakorlatból származó bevétel kapcsán helyesen körvonalazta az alperes a klubkártyák eladásából származó árbevételt a bírság alapjaként. A Markgold-ügyben a Törvényszék világossá tette, hogy a vállalkozás 2009-es és 2010-es években valótlán tájékoztatást adott a fogyasztóknak az értékesítés során arról, hogy mekkora árkedvezményt tudnak igénybe venni, továbbá azonnali döntéshozatalra is készítette a fogyasztókat, mivel

azt a látszatot keltette bennük, hogy a kedvezmények csak akkor állnak rendelkezésre. A fogyasztók ezen túlmenően ígéretként értékelték a vállalkozás kommunikációját, amely a meglévő üdülési joguk továbbértékesítésére vonatkozott és ezért további üdülési jog vásárlásába bocsátkoztak. A Tptv. 70. §-ának értelmezése körében rögzítette a Törvényszék, hogy a GVH mind a vizsgálati jelentéstől, mind az előzetes állásponttól határozatában eltérhet. A kiszabott versenyfelügyeleti bírsággal kapcsolatban kimondta, hogy annak bírósági értékelése során nincs egyetlen bírói fórum sem kötve a GVH bírságközleményéhez. Ez a felülvizsgálat kizárólagosan törvényességi felülvizsgálatot jelent. Az arányosság követelményének megtartása körében arra is felhívta a figyelmet a bírság összegszerűsége körében, hogy az arányosságnak a jogsérelem súlyához kell igazodnia, amely jelen esetben megvalósult. A vállalkozás által elkövetett, a fogyasztókat megtévesztő jogsértés indokolta a maximális összegű bírság kiszabását.

VII.11.1.5. A VJ/47/2010. Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. ügy bírósági felülvizsgálatáról és a JPE alkalmazásának bírósági mércéjéről

A GVH 2010-ben a Kertv. törvény alapján indított versenyfelügyeleti eljárást a SPAR beszállítóival szemben alkalmazott ún. teljesítmény arányos bónusz (TAB) feltételeinek vizsgálatára, mely során megállapította, hogy a Spar csak abban az esetben forgalmazta adott beszállító termékét, ha az elfogadta, hogy a vállalkozás a TAB formájában utólagosan árkedvezményt érvényesít vele szemben. A GVH szerint a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő egyrészt nem írhat elő egyoldalúan díjakat a beszállítóival szemben, másrészt kedvezményrendszerük feltételeit kötelesek indokoltan kialakítani. Az ügyben mind az első-, mind a másodfokú bíróság jogszerűnek találta a GVH határozatát. A felperes Spar kérelme nyomán került az ügy a Kúria elé, amely elvi élel rögzítette, hogy mivel felperes nem mutatta be felülvizsgálati kérel-

mében, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság mely esetjoga ad okot a hazai bírói gyakorlat szerinti értelmezéstől való eltérésre, és a Kúria nem ismert olyan gyakorlatot, amely a hazai elfogadott szokásos értelmezéstől eltérne, vagy akár csak szükségessé tenné e nemzetközi egyezmény tükrében való értelmezését a polgári perrendtartásnak, ezért a vizsgálatot a vonatkozó Pp. rendelkezések alapján és annak irányadó hazai gyakorlatát követve végezte el. Semmilyen módon nem következik, hogy a bíróságoknak a kereseti kérelem hosszához, érvelési logikáját követve kéne határozataikat indokolniuk. Helyesen jártak el a bíróságok, mikor konkrét és részletes indoklást csak az alperesi határozat tárgya szempontjából releváns érvelésre adtak, ugyanis közigazgatási perben nem a felperes határozza meg a tényállást, melyet a bíróság elé visz, hanem az az alperesi határozatban van megállapítva. A Kúria – a SPAR-nak arra a hivatkozására reagálva, miszerint a GVH egy korábbi eljárásban már vizsgálta volna ugyanezt a magatartást, amely eljárást végzéssel megszüntetett – megjegyezte, hogy az ügyben született GVH végzés meghozatalakor hatályos Tptv. 77 § (1) bekezdés i) pontja lehetővé tette – ahogy a Tptv. 76 § (1) bekezdés j) pontja ma is lehetővé teszi –, hogy érdemi döntéssel, határozattal állapítsa meg a GVH a törvénysértés hiányát. Az ilyen határozatnak van anyagi jogereje. A felperes által hivatkozott végzés azonban, amely nem érdemi döntés, nem dönt el anyagi jogviszonyokat, ezért anyagi jogereje sem lehet – még esetleges tényállási azonosság esetén sem, ami ebben az ügyben nem került megállapításra. A vevői erő, szállítói függés kapcsán kiemelte a Kúria, hogy a méretgazdaságossági előnyökből eredő egységköltség csökkenésből eredő haszon megosztása akkor lenne indokolt, ha e méretgazdaságossági előnyök kihasználása legalább részben a kereskedőnek köszönhető, azaz például forgalomösztönző jellegű a kedvezmény. Ennek hiányában további szerződéses kapcsolatból eredő méretgazdaságossági előnyök fogalmilag nem keletkeznek, ha megosztást kér a kereskedő olyan előnyökért, melyek nem is

keletkeznek. Ez pedig alkalmas a megfelelően hatékony szállítók kiszorítására a piacról, csökkenti a választékot, és a fogyasztók számára is káros lehet hosszútávon. Végül e körben rögzítésre került, hogy a méretgazdaságossági előnyök jelentős részben tranzakciós költségek elkerüléséből erednek, ezek elkerüléséért pedig kedvezményt felperes nem kérhet, mert ez egyenértékű azzal, hogy az áru befogadását kedvezményhez (díjhoz) köti. A kereskedelmi törvény 7 § (2) bekezdés e) és f) pontjainak értelmezése körében pedig világossá tette a Kúria, hogy e díjak egyoldalú felszámítása – még ha ennek mértéke tárgyalás alapját is képezheti – az f) pont szerinti visszaélést megvalósítja, ezért e) pont szerinti visszaélés külön nevesítése, önálló példálódzó tényállási elemre figyelemmel nem feltétlenül szükséges, külön a jogkövetkezmények alkalmazása szempontjából nem értékelendő. Tekintettel azonban arra, hogy az f) pont szerinti jogsértés jelen ügyben legalábbis súlyosabb esetkörnek volt tekinthető, mint az e) pont, ezért az e) pont a jogkövetkezmények értékelésekor beolvad az f) pontba. A Kúria tehát jogszerűnek találta mind a GVH határozatát, mind a közigazgatási perben született első- és másodfokú ítéleteket.

VII.11.2. Nemperes eljárások

VII.11.2.1. Adatszolgáltatásra kötelezés és eljárási bírságok

„A közigazgatási bíróság a Tptv. 61. § (1) bekezdésének értelmezésében nem tudta követni azt az álláspontot, hogy a több ügyfeles eljárás esetén csak adott ügyfél vonatkozásában teszi értékelhetővé az «eljárás elhúzódását» mint eredményt. A Tptv. 61. § (1) bekezdése ilyen szövegszerű értelmezést nem tesz lehetővé, az a versenyfelügyeleti eljárás egészének elhúzásáról szól.”

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság két versenyfelügyeleti eljárás kapcsán is a GVH eljárási bírságolási gyakorlatát vette alaposabb vizsgálat alá. Az ügyek perjogi érdekessége, hogy kizárólag egyfokú bírósági eljárásnak van helye további jogorvoslati lehe-

tőség nélkül. Az egyik ügyben¹⁴⁷ a GVH a végzésében eljárási bírságot szabott ki adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatt, mely döntéssel szemben jogorvoslattal éltek. A bíróság szerint a GVH részben olyan jogalapra (eljárás elhúzása) alapította az eljárási bírság kiszabását, amely nem állt fenn, mivel a több ügyfeles eljárásban nem nyert szerinte megfelelő bizonyítást az, hogy az eljárás elhúzása ténylegesen a bírsággal marasztalt vállalkozás mulasztásának következménye lett volna. Mivel ezért a bírságösszege nem volt megfelelő a bíróság szerint szükséges volt az új eljárás lefolytatása. A több ügyfeles eljárás esetén a Tptv. 61. § (1) bekezdésének az eljárás elhúzására mint eredményre utaló fordulata alapján ugyanis csak akkor van mód bírságot szabni, ha az adott magatartás az oka a versenyfelügyeleti eljárás elhúzásának. Ez nem üresíti ki a GVH jogosítványait, mert a Tptv. 61. § (1) bekezdése másik fordulata alapján továbbra is szankcionálhatja a rosszhiszemű eljárásvitelt (például indokolatlan késlekedés, pontatlan adatok benyújtása), de nem alapíthatja arra a döntését, hogy az az eljárás elhúzását eredményezte, ha egyébként ettől a magatartástól is függetlenül az eljárást még nem lehetett befejezni.

A másik ügyben¹⁴⁸ a GVH a végzésével 5 millió forint eljárási bírságot szabott ki egy hitelintézetre, mert a kérelmező vállalkozás megtagadta a feltételezett jogsértés miatt alkalmazni kívánt bírság meghatározásához szükséges adatok szolgáltatását. A GVH úgy ítélte meg, hogy a vállalkozás magatartása nemcsak veszélyeztette a tényállás feltárását, hanem a versenyfelügyeleti eljárás elhúzására is irányult, illetve azt eredményezte.

VII.11.3. A versenyfelügyeleti eljárásban tett tanúvallomás jogi természetéről

A 2015-ös évben a tanúvallomás jogintézménye körében is született fontos végzése a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak.

A GVH a végzésével¹⁴⁹ a kérelmezőt mint tanút idézte meghallgatásra. Kérelmezett a meghallgatásra megjelent, de azon a vallomástételt előzetesen és teljes körűen megtagadta a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozással. Mivel az ügyben eljáró vizsgáló szerint a megválaszolandó kérdések egy része esetében nem merül fel a büntetőjogi felelősségének kérdése, így ezek vonatkozásában az érintett köteles tanúvallomást tenni, ezért a vallomástételi kötelezettség megtagadása miatt 100 000 Ft eljárási bírságot szabott ki, amely döntést az érintett fellebbezése alapján eljáró versenytanács is helybenhagyta. Ezt követően került bíróság elé az ügy, ahol a bíróság rögzítette, hogy jogszerűen került az eljárási bírság kiszabásra, ugyanis a vallomástételt alóli mentesség kizárólag azon kérdésekre vonatkozik, amelyek tekintetében megállapítható annak lehetősége, hogy a tanú adott nyilatkozattal saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. A tanú a meghallgatása során különböző kérdésekben tesz nyilatkozatot, mely nyilatkozatok egymástól tartalmilag elkülönülnek, ebben az értelemben pedig a tanú vallomása lényegét tekintve több, egymástól az előbbiektől elválasztható vallomást jelent. Ennek megfelelően a vallomásmegtagadási jog csak azokra a nyilatkozatokra (vallomásra) vonatkozik, amelyek megfelelnek a hivatkozott jogszabályhely keretében meghatározott kritériumnak, s nem a lehetséges összes felmerülő kérdésre, illetve azokra adandó válaszra. Vagyis a tanú a Ket. 53. § (4) bekezdés b) pontjára hivatkozva nem tagadhatja meg a vallomástételt a maga egészében, hanem csak egyes meghatározott kérdésekben, melyek esetében ezt indokolnia kell, s erről az eljáró hatóság külön döntést hoz. Ellenkező értelmezés ugyanis odavezetne, hogy a tanú a fenti körülményre hivatkozva olyan kérdésekben is korlátozás nélkül megtagadhatná a vallomástételt, amelyek esetében nyilvánvalóan fel sem merülhet, hogy azok reá vagy hozzátartozójára nézve büntetőjogi szempontból hátrányos következménnyel járhatnak, miközben adott ügy-

¹⁴⁷ VJ/29/2011. Betonpartner Kft és tsai

¹⁴⁸ VJ/8/2012. Magyar Bankszövetség és tsai

¹⁴⁹ VJ/28/2013. Hungaropharma Zrt. és tsai

ben a hatóságot terheli a tényállás tisztázási kötelezettség. Végül rögzítette, hogy nincs szó arról sem, hogy a versenyfelügyeleti eljárás a vallomástételi kötelezettség révén az állami büntetőhatalom olyan pótlólagos eszközét jelentené, amely a nyomozóhatóságok számára

bizonyítékok beszerzését teszi lehetővé, miután a fent írtaknak megfelelően kérelmező az olyan kérdésben nem köteles vallomást tenni, mellyel önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.



A versenypártolás révén a GVH a jogalkotást, az állami döntéseket a verseny érdekében igyekszik befolyásolni. Az állami döntések kifejezés magában foglalja a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is.

A versenypártolási tevékenység

2015-ben a versenypártolási tevékenysége körében – a korábbi években tapasztalt csökkenő trendhez képest – szám szerint lényegesen több, összesen **113** jogszabálytervezetet véleményezett a GVH, amelyből **24 esetben tett észrevételt**. Ezek nagyobb hányada változatlanul a verseny szabályozási környezetének versenybarátabb kialakítására, az adminisztrációs terhek csökkentésére, vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeinek javítására kívánt hatni, kisebb része pedig a kodifikáció minőségének javítását célozta. Az év során több olyan előterjesztés is érkezett, amelyek a hivatali közigazgatási szervi minőségében érintették, s igényeltek hozzászólást.

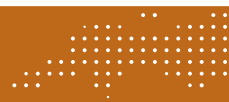
A versenypártolási tevékenység egyik legfontosabb formája a jogszabály-véleményezés, de egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak, mint például a piaci jelzések tanulmányozása során felismert jogalkotási anomáliáknak az illetékes jogalkotási szervek felé történő, versenypolitikai véleménnyel kiegészített továbbítása. Egyes esetekben, illetve kérdéskörökben a GVH maga is kezdeményezően lép fel, szerepe nem korlátozódik más szervezetek magatartásával kapcsolatos reakciókra.

Az év során **két** olyan **közbenjárás** volt, amelyeknél az adott piacokon (mobilfizetés, határkeresztezési vasúti árufuvarozás¹⁵⁰) tapasztalt versenyproblémák a monopolszabályozás egyes rendelkezéseivel, vagy más állami intézkedésekkel összefüggésben keletkeztek, ezért külön állami intézkedésekre vonatkozó felvetéseket tartalmaztak. Előfordult az is, hogy a versenyhatóság és más hatóságok közötti egyértelműbb feladat- és hatáskörmegosztás kialakítása érdekében került sor a közbejárásra.¹⁵¹ **Négy** esetben a minisztériumoktól, s egy köztestülettől érkezett olyan **megkeresés**, amely jellemzően a GVH feladat- és hatáskörének, jogalkalmazásának ismeretén alapuló választ igényeltek. Volt, hogy a GVH-ban rendelkezésre álló tapasztalat hasznosítására nyílt lehetőség, előfordult azonban, hogy a tartalmi válaszadást el kellett utasítani a GVH versenyfelügyeleti hatáskörének érintettsége okán.

A jelen beszámoló 2. sz. mellékletében a GVH elé kerülő jogszabályok közül azokat foglaljuk össze, amelyekhez a GVH észrevételeket fűzött (időrendben), illetve azokat az önálló kezdeményezéseket, amelyek valamilyen szabályozási probléma észlelése nyomán születtek.

¹⁵⁰ Vp-1/2015, Vp-37/2015 (ld. részletesebben a 2. mellékletben)

¹⁵¹ Vp-16/2015. (ld. részletesebben a 2. mellékletben)



A GVH versenykultúra fejlesztési tevékenységét éves munkatervében rögzíti, melyet honlapján¹⁵² elérhetővé tesz a nyilvánosság számára is. A versenykultúrafejlesztési tevékenység körében szerepelnek egyrészt a GVH szakmai hátterére építő saját feladatok, másrészt olyan programok, amelyek megvalósításában a GVH más szervezetek munkájára számít, s ehhez szükség szerint szakmai segítséget, illetve pénzügyi támogatást is nyújt.

A Hivatal 2015. évi versenykultúrafejlesztési munkáját meghatározta a hazánk alapvető versenyszabályait rögzítő és magát a Gazdasági Versenyhivatalt is létrehozó Versenytörvény elfogadásának 25. évfordulója. A jubileum alkalmából szervezett programsorozat számos apropót adott arra, hogy a verseny szerepe, jelentősége az eddig megszokott eszközökön túl is beszélgetések tárgya legyen.

¹⁵² http://www.gvh.hu/gvh/versenykultura_fejlesztes/munkaterv

IX.1. A GVH szakmai háttérére épülő versenykultúra-fejlesztő tevékenység

Jubileumi rendezvények

2015 szeptemberében nyitotta meg a GVH elnöke azt a Jogtörténeti kiállítást, mely tematikusan mutatja be a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk létrejöttének körülményeit, hazai és nemzetközi háttérét, a Kartelbizottság és Kartelbíróóság szervezetét és működését, továbbá válogatást ad közre a korabeli kartell ügyekből és elvi mondásokból. A tárlat a Hivatal épületében folyamatosan megtekinthető volt, majd vándorkiállításaként jut el az arra igényt tartó egyetemekhez, intézményekhez. A kiállítás anyagát feldolgozó kiadvány online formában is elérhető a GVH jubileumi alhonnapján magyar¹⁵³ és angol¹⁵⁴ nyelven.

2015-ben első alkalommal a Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében nyitotta meg a Hivatal az épületét a nagyközönség számára a „Nyitott GVH” programmal. A látogatók az épülettörténeti előadáson túl a GVH munkájáról is hallhattak, illetve a GVH kollégáinak tehettek fel kérdéseket.

„Az OECD készen áll együttműködése további erősítésére a GVH-val annak érdekében, hogy a versenyjog és a versenypolitika még inkább hozzájáruljon az ország átfogó és fenntartható növekedéséhez” – hangzott el a GVH által 2015 novemberében rendezett nemzetközi versenyjogi konferencián. Az ünnepi konferencia témái átvittek az elmúlt 25 év meghatározó kérdésköreire; a GVH korábbi és jelenlegi vezetői a versenyhatóság kezdeti, későbbi és jelenlegi kihívásairól beszélgettek egymással, szóba került a versenypolitika szerepe az ún. átmeneti gazdaságokban, a versenyhatóságok fogyasztóvédelmi szerepe, és mint a napjainkban egyre gyakrabban felmerülő kérdéskört, az információcsere és az információs adatbá-

zisok létrehozásának versenyjogi aggályait is megvitatták a magas rangú hazai, illetve nemzetközi versenyhatósági tisztségviselők és szaktekinélyek.

Jubileumi kiadványok

A GVH jubileumi évét „A Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez” című kötet áprilisi bemutatója nyitotta. A versenyjog az elmúlt 25 évben egy olyan komplex jogterületté fejlődött Magyarországon, ami megkerülhetetlenné tette az aktuális törvényi szabályozás gyakorlati megvalósulását bemutató és elemző, átfogó, hiánypótló kommentár megírását és kiadását.

Szintén a jubileumra emlékezve adta ki a GVH azt a „25 év-25 cikk Visszaemlékezések a Gazdasági Versenyhivatal elmúlt 25 évéről” című interjúkötetet, melyben az interjúalanyok egyes korabeli híradásokat kommentálva emlékeznek vissza az egykori szakmai felvetésekre, jogalkalmazási lehetőségekre és nehézségekre, illusztrálva azt az utat, amit a Versenyhatóság ezalatt a két és fél évtized alatt megtett és ami a GVH mai küldetése alapjául szolgál.

A Gazdasági Versenyhivatal szakmai folyóirata, a Versenytükör is jubileumi különszámmal jelentkezett, mely az elmúlt 25 év magyar és európai versenypolitikát meghatározó, olyan kiemelkedő jelentőségű kérdéseivel foglalkozik mint pl. az EU integráció, privatizáció, globalizáció, konvergencia, megfelelés és tisztességes eljárás. A közreműködésre felkért szerzők valamennyien a kiválasztott téma elismert és vezető hazai és nemzetközi szaktekinélyei.

Valamennyi jubileumi kiadvány elérhető a Hivatal „GVH25” című aloldalán¹⁵⁵.

¹⁵³ http://www.gvh.hu/gvh25/jogtorteneti_kiallitas

¹⁵⁴ http://www.gvh.hu/en/gvh25/jubilee_publications/legal_history_research/competition_law_history

¹⁵⁵ http://www.gvh.hu/gvh25/jubileumi_kiadvanyok

Kommunikációs kampányok

A Gazdasági Versenyhivatal a versenykultúra-fejlesztési tevékenysége keretében mind a vállalkozások, mind a közbeszerzési pályázatok kiírói ismereteit igyekszik bővíteni annak érdekében, hogy időben felismerjék azokat a jeleket, amelyek kartellre utalhatnak.

A GVH megbízásából 2012-ben végzett felmérés¹⁵⁶ eredményei azt mutatták, hogy a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – nincsenek tisztában sem a kartellezés fogalmával, sem annak jogi (büntető, közbeszerzési, verseny és polgárjogi) szankcióival, valamint egyéb negatív következményeivel (pl. a cég rossz híre, megítélése). A kkv-k nagy része magáról az engedékenységről sem hallott.

A fentiekre is tekintettel döntött úgy a GVH, hogy a korábbi, versenyjogi megfelelést támogató programjaihoz képest **továbblep és erőteljesebb, célzottabb kommunikációval próbálja elérni ezt a kört.** A GVH az eljárásaiban érintett vállalkozási megoszlások alapján (2002 és 2013 között kartellügyekben 71,5%-ban voltak érintettek kkv-k, míg 28,5%-ban nagyvállalatok) továbbra is célzottan a kis- és középvállalkozásokat kívánta megcélozni kampányával. E célcsoport kartellekkel, engedékenységgel kapcsolatos tudatosságát próbálta növelni a 2015. december 1-jén induló „Nem marad köztetek” című kampánnyal, melynek célja hármas: figyelemfelhívás, edukáció és cselekvésre ösztönzés. A kampány hatékonyságát elő- és utómérésen alapuló kutatással méri fel a GVH.

A fenti hármas célnak a megvalósítását szolgálja a GVH-val való anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító, 2015-ben bevezetett Kartell Chat is, melyért a GVH a Nemzetközi Versenyhálózat és a Világbank Csoport által meghirdetett versenykultúra-fejlesztési versenyen ún. Honorable Mention díjat kapott.

További segítséget jelenthet a tájékozódáshoz és a következmények, illetve a lehetőségek felismeréséhez a GVH kartell.gvh.hu elnevezésű 2015-ben kialakított honlapja, melynek célja a közérthető és gyorsan áttekinthető módon történő információnyújtás.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkező panaszok, bizonytalanságra utaló piaci jelzések alapján „Gondolja Végig Higgadtan”¹⁵⁷ címmel 6 témakört (számlalevelek, üdülési jog, fogyókúra készítmények, utazási ajánlatok, rák ellen ható szerek, termékbemutatók) érintően jelentetett meg a GVH tájékoztató anyagokat annak érdekében, hogy javaslataival is segítse a fogyasztókat a konkrét döntési helyzetekben.

Közbeszerzési oktatási anyag

A GVH 2015-ben akkreditáltatta a közbeszerzésben közreműködő ajánlatkérők – és az őket ellenőrző felügyeleti szervek – munkatársai számára kidolgozott tananyagát „Az ajánlatkérők lehetőségei a közbeszerzési kartellek felderítésének segítésére” címmel.

Az oktatási anyag célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az ajánlatkérők – valamint az őket ellenőrző szervezetek – munkatársainak ahhoz, hogy felismerjék a kartellgyanús helyzeteket és ilyen esetekben értesítsék a GVH-t. (Miután erre a közbeszerzési törvény is kötelezi az ajánlattevőket, így az oktatási anyag e kötelezettség megfelelő teljesítésében segíti őket.) Az oktatási anyag ahhoz is segítséget kíván nyújtani, hogy az ajánlatkérők csak a valóban indokolt esetekben forduljanak a GVH-hoz. Ennek oka, hogy nem minden közbeszerzéssel kapcsolatos szabálytalanság jár együtt közbeszerzési kartellel. Amikor pedig nem kartell, hanem kizárólag más szabálytalanság gyanúja merül fel, akkor nem a GVH, hanem más hatóság jár el, így ilyenkor nem a GVH értesítése a megfelelő lépés.

¹⁵⁶ 300 fős mintában 100-100-100 kkv és nagyvállalat vezetői között végzett kutatás.

¹⁵⁷ http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/gondolja_vegig_higgadtan

Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat

A GVH által a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében 2014-ben meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. március 23-án öt megyei jogú városban (Debrecenben, Egerben, Győrben, Pécsen és Szegeden) nyitottak meg újra a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat irodái.

Az Irodahálózat elsősorban fogyasztóvédelmi területen segíti a Hivatal munkáját, egyben kommunikációs tevékenységével¹⁵⁸ erősíti a GVH által megfogalmazott üzeneteket. A GVTI képviselői így folyamatos kapcsolatban álltak a GVH-val a „Gondolja Végig Higgadtan” és a „Nem marad köztetek” kampányok lehetséges kommunikációs szinergiáinak legjobb kihasználása érdekében is.

Az Irodahálózat rendezvényei, az írott sajtóban, a közösségi médiában közzétett hírdetései és szakmai anyagai hatására a meg-növekedett ügyfélszámot sikerült tartósan fenntartani.

2015 márciusától az Irodahálózat a tavalyi fél-éves programidőszakhoz (233) képest nagyságrendekkel több, 968 ügyben adott telefonon, elektronikus vagy postai úton, illetve személyesen választ. 46 saját szervezésű programjával közel 2200 fogyasztót tudott személyesen elérni. Ezek között találhatók a kitelepülő tanácsadások és lakossági fórumok, melyek során kiemelt figyelmet fordít az Irodahálózat a GVH tapasztalatai alapján jelentős védelemre szoruló, ún. sérülékeny fogyasztói csoportokra, így ellátogatott például nyugdíjas egyesületekhez, de órákat tartott középiskolák diákjai számára is.

A GVH e tanácsadóknak szakmai továbbképzéseket, majd vizsgát szervez, ami nemcsak szakmai ellenőrzésüket teszi lehetővé, hanem közvetlenül is növeli a versenyjoghoz értők létszámát.

¹⁵⁸ <http://versenyugyi-tanacsadoiroda.hu>

Tanulmányi verseny

A GVH 2015-ben tizenhatodik alkalommal hirdette meg „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” című tanulmányi versenyét, melynek célja, hogy ösztönözze a felsőfokú képzésben részt vevő hallgatókat ismereteik bővítésére a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet területén. A tanulmányi verseny részletei és a díjazott pályamunkák évről-évre elérhetők a GVH honlapján¹⁵⁹.

Általános versenyismertség

A GVH évek óta rendszeresen végeztet versenykultúrafelmérést a lakosság, valamint a versenyhivatali munka szempontjából kiemelt célcsoportok (vállalkozók, jogászok, közigazgatási szakemberek és gazdasági újságírók) körében a Hivatal és a versenyszabályok ismertségének alakulásáról, a GVH munkájával kapcsolatos véleményekről, továbbá a versennyel kapcsolatos általános hozzáállásról és a versenyjogi ismeretek pontosságáról.

Mind a lakosság, mind a vállalatvezetők és a közigazgatási szakemberek körében végzett felmérések alapján a GVH munkájának megítélése javult a korábbi, 2010-es kutatással összehasonlítva. A kutatás részletes eredményei a GVH honlapján¹⁶⁰ elérhetők.

Médiamegjelenések

Döntéseiről, a GVH-t érintő eseményekről, valamint a különös érdeklődésre számot tartó kérdésekről 2015-ben is elsősorban sajtóközlemény útján tájékoztatta a GVH a közvéleményt. A Hivatal az elmúlt évi 82-höz képest több, 107 sajtóközleményt adott ki 2015-ben, amelyeket a média munkatársainak való eljuttatáson túl honlapján is közzétett. A tavalyi 209-hez képest jelentősen több, 314 megkeresés érkezett a sajtótól a közleményekhez kapcsolódóan, illetve egyéb ügyekkel összefüggésben. 2015-ben a GVH sajtótájékoztatót tartott, melyen a Kartell Chat és a „Nem ma-

¹⁵⁹ http://www.gvh.hu/gvh/versenykultura_fejlesztes/tanulmanyi_verseny/palyazati_eredmenyek/versenyjog_magyarorszagon_es_az_eu_ban_2015.html

¹⁶⁰ http://www.gvh.hu/gvh/versenykultura_fejlesztes/versenykultura_felmeresek/komplex_felmeresek

rad köztetek” engedékenységi kampány indulását, elindításának bejelentése mellett beszámolt az engedékenységi politika példaértékű alkalmazásáról az ún. csöves kartell ügyben (VJ/50/2011.).

Egyéb versenykultúrafejlesztési tevékenységek

A GVH a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is részt vett a Sziget Fesztivál Civil Sziget rendezvényén, melyen a korábbi évekhez képest

újdonosság volt, hogy a Hivatal a 25 éves jubileumára tekintettel megújult arculattal és programokkal várta a helyszínre látogató szigetlakókat.

A GVH a tevékenységének megismertetése céljából intézménylátogatást szervezett egyetemekhez, ahol a friss diplomások ösztöndíjas programjára fókuszáltan beszéltek a Hivatal munkatársai a GVH-ban folyó munkáról.

IX.2. Más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységének támogatása

Támogatási útmutató

A GVH más szervezetek versenykultúra-fejlesztő terjesztő tevékenységének támogatására 2013-ban a honlapján is közzétett¹⁶¹ Támogatási Útmutatót dolgozott ki, melyet a jogszabályi környezet változásaira és a gyakorlati tapasztalatokra tekintettel folyamatosan aktualizál. A legutóbbi, 2015-ben átvett módosítás 2016. január 1-től hatályos. A Hivatal az Útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelelő szervezeteket tudja támogatásban részesíteni. 2015-ben összesen 13 egyedi támogatási kérelem elbírálása történt meg, amelyből 8-at támogatásra érdemesnek talált a Hivatal.

Együttműködések szakmai szervezetekkel

A GVH célkitűzései között szerepel a szakmai kapcsolatok kialakítása és elmélyítése a versenyjoggal és versenypolitikával foglalkozó tudományos-oktatási élet szereplőivel és az érintett szakmai szervezetekkel. Ennek keretében a Hivatal több szervezettel is, így a Magyar Versenyjogi Egyesülettel, a Nemzeti Közszerológiai Egyetemmel, a Budapesti Gazdasági Főiskolával és az ELTE mellett működő Frank Ignác Alapítvánnyal kötött 2015-ben együttműködési megállapodást, továbbá fenntartotta hosszú távú együttműködését a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjával.

¹⁶¹ http://www.gvh.hu/gvh/versenykultura_fejlesztes/palyazati_felhivasok/tamogatasi_utmutato

IX.3. Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége



2005. február 16-án jött létre az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK), mely az OECD Versenyügyi Részlegére és a Gazdasági Versenyhivatal szakmai háttérére építve szemináriumok és szakmai programok szervezésével kapacitás-fejlesztési támogatást nyújt a versenyjog és a versenypolitika területén, elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára. A GVH a ROK tevékenységén keresztül vezető szerepet kapott a régió belül a fiatal piacgazdaságok fejlesztésében.

A ROK működésének elsődleges célja a verseny erősítése és a gazdasági növekedés támo-

gatása a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztésén keresztül ezekben a nem OECD-tag országokban.

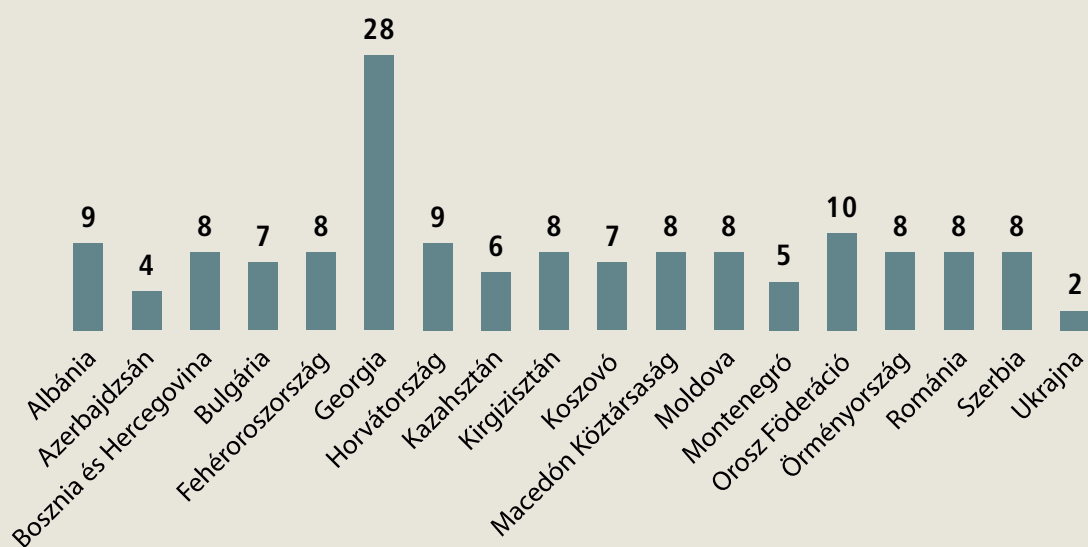
A ROK által szervezett szemináriumok, szakmai programok témái a versennyel összefüggő kérdések teljes skáláját fedlelik. A résztvevők a versenyjogi- és közgazdasági elméletekről, az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának joggyakorlatáról, valamint a versenyjog és versenypolitika területén alkalmazandó legjobb gyakorlatokról szerezhetnek szakmai ismereteket. A ROK működése nagyban hozzájárul a magyarországi versenyjogi jogalkalmazás nemzetközi elismertségéhez.

A ROK 2015-ben összesen 303 résztvevőt és 66 előadót látott vendégül programjain. 18 ország szakértői és 34 ország résztvevői látogatták a ROK szemináriumait.

Célcsoportok

A ROK tevékenységének négy fő célcsoportja van. Az elsődleges célcsoportba a **Kelet-európai országok és a balkáni térség** országai-

Résztvevők országonként 2015-ben az elsődleges célcsoport rendezvényein



nak (Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Georgia, Horvátország, Macedón Köztársaság, Moldova, Montenegró, Kazahsztán, Koszovó, Kirgizisztán, az Oroszországi Föderáció, Örményország, Románia, Szerbia és Ukrajna) versenyhatósági szakemberei tartoznak.

A következő célcsoportot **az Európai Unió tagállamainak versenyjogi bírái** alkotják. A bírók részére szervezett szemináriumok megrendezésével a GVH tevékenyen hozzájárul az Európai Unió versenypolitikájának terjesztéséhez, fejlesztéséhez. A GVH több éve eredményesen pályázik uniós forrásokra, ennek köszönhetően a bírói szemináriumok költségeinek 75-80%-át uniós forrásból biztosítja.

A ROK munkájának másik kedvezményezettje **a Közép-Európai Versenyügyi Kezdeményezés (CECI) keretében tevékenykedő országok** (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország és Ausztria). A 2003-ban életre hívott Kezdeményezés versenyjogi témákban nyújt együttműködési fórumot az érintett közép-európai országoknak.

A ROK **a GVH munkatársai**, mint tevékenységének egyik célcsoportja számára is szervez versenyjogi és versenypolitikai témákban továbbképzéseket. Ezek a rendezvények lehetőséget nyújtanak a GVH munkatársai számára a nemzetközi versenyjogi elméletek és gyakorlatok megismerésére.

A ROK a célcsoport versenyhatóságok igényeit szem előtt tartva, a résztvevőkkel és a hatóságok vezetőivel folytatott párbeszéd eredményeképpen egy folyamatosan változó, fejlődő, a résztvevők képzési igényeinek megfelelő programstruktúrát alakított ki. Éves programja keretében 2015-ben összesen kilenc versenyjogi tematikájú szemináriumot, továbbképzést szervezett.

Bíróképzés

Az Európai Unió bírái részére – uniós pályázati finanszírozás keretében – a ROK 2015-ben

két alkalommal rendezett versenyjogi szemináriumot.

2015. február 19-21. között került sor az első rendezvényre **„Versenyjogi közgazdaságtan bíróknak”** címmel 14 ország 26 bírójának részvételével. Az emelt szintű szeminárium egyik célja a versenyjogi közgazdaságtan fontosabb kérdéseinek jogi kontextusba helyezve történető bemutatása volt a résztvevő bírók számára. A rendezvény programja lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők elmélyíthessék ismereteiket a közgazdasági bizonyítékok használatáról a bírósági ügyekben, a fontosabb közgazdasági elméletekről és módszerekről. A háromnapos szeminárium olyan témákra fókuszált, mint a piaci erő és erőfölény, a vertikális korlátozások közgazdaságtana, valamint a kárbecslés. A program részeként a résztvevők panelbeszélgetések keretében megvitaták a közgazdasági bizonyítékok használatát és a szakértők szerepét a bírósági ügyekben. A szeminárium lehetőséget biztosított a résztvevő bírók számára valós és hipotetikus jogesetek megtárgyalására is.

„Trendek az esetjogban és a versenypolitikában, valamint hatásuk a nemzeti bíróságok előtti ügyekben” címmel 2015. november 19-21-én az Európai Unió 14 tagországából érkezett 25 bíró részvételével zajlott a ROK Európai Bizottság által támogatott soron következő szemináriuma. A rendezvény az elmúlt két év legfontosabb európai versenyjogi fejleményeit mutatta be, ide értve a vertikális és horizontális korlátozásokkal, erőfölénnyel, információcserével kapcsolatos eseteket. A szemináriumon a résztvevők előadásokat hallhattak az Európai Parlament és a Tanács versenyjogi jogsértésekből eredő magánjogi igények érvényesíthetőségét lehetővé tévő 2014/104/EU irányelvről és az azzal kapcsolatos kérdésekről, úgy, mint a bizonyítékokhoz való hozzáférés, iratizmertetés, továbbhárításon alapuló védekezés. A hipotetikus esettanulmányok lehetőséget biztosítottak az egyes témák mélyebb megértésére és megvitatására.

A Kelet-európai és a balkáni térség országainak képzése

A ROK a tevékenységének elsődleges célcsoport versenyyhatóságai részére 2015-ben három szemináriumot szervezett Budapesten.

„Korrekciós intézkedések és kötelezettségvállalások versenyjogi esetekben” címmel 2015. március 17-19. között 15 ország versenyyhatóságának részvételével zajlott az első program. Az előadói panel tagjai az összefonódások esetén alkalmazott korrekciós intézkedések, valamint az erőfölényes esetekben alkalmazott kötelezettségvállalások fajtáiról és gyakorlati alkalmazásukról osztották meg tapasztalataikat. A Romániából, Moldovából és az Oroszországi Föderációból érkezett résztvevők egy-egy saját versenyyhatósági esetet bemutatva ismertették meg a résztvevőkkel joggyakorlatukat a korrekciós intézkedésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatosan.

A ROK 2015. október 20-22. között szemináriumot szervezett elsődleges célcsoportja részére **„A versenyjogi közgazdaságtan újdonságai”** címmel. A rendezvényen az OECD-tagországok tapasztalt szakértő előadói olyan közgazdasági módszereket mutattak be, amelyek a versenyyhatóságok segítségére lehetnek az összefonódások és a versenyellenes magatartások értékelése során. A résztvevők bővebb ismereteket szerezhettek a SSNIP tesztről, az áttérési rátákról, az UPP mutatókról, az „egyenlően hatékony versenytárs” teszt alkalmazásáról, előadásokat hallhattak továbbá az adat-, idő- és erőforrás szükségletekről, a gazdasági bizonyításhoz szükséges minimumról és a legjobb gyakorlatokról.

„Versenyügyi témák a telekommunikációs és a technológiai szektorban” címmel a ROK következő szakmai programjára 2015. december 8-10. között került sor Budapesten. A rendezvény célja az infokommunikációs és technológia szektorokra, és főként, de nem kizárólagosan a telekommunikációs piacra jellemző versenypolitikai kérdések megvitatása volt. A szeminárium az ezekben a szektorokban jelentkező fő jogérvényesíté-

si problémákat tekintette át ideértve az európai telekommunikációs iparban a közelmúltban bekövetkezett konszolidációs hullámot, és ezzel együtt a mobil és fix hálózatok horizontális hatás problémáit, valamint a tartalmakhoz kapcsolódó vertikális problémákat is. Az új technológia szektor összefonódási ügyeit is vizsgálták a résztvevők, mint például a közösségi médiával kapcsolatos ügyek, továbbá áttekintették az ilyen típusú ügyekben hozható korrekciós intézkedéseket is. Szó volt a kommunikációs szektorban felmerülő erőfölénnyel való visszaélés eseteiről is.

A Georgiában tartott szakmai program

A ROK évente egy szakmai programot a 18 országot tömörítő elsődleges célcsoportjának egyikében rendez meg. Ezen szemináriumok egyedisége abban áll, hogy a rendezvény programja elsődlegesen a fogadó versenyyhatóság igényeire szabott. Albánia, Örményország, Bulgária, Ukrajna, Horvátország és a Macedón Köztársaság után 2015-ben Georgia adott otthont a rendezvénynek. A szeminárium Tbilisziben került megrendezésre 2015. szeptember 22-24-én **„Bizonyítékok kartell ügyekben”** címmel. A résztvevők betekintést kaptak az OECD-tagországok legjobb gyakorlataiba és előadásokat hallhattak az engedékenységi rendszerekről, az átvilágítás eszközzeiről, rajtaütésekről, az interjú technikákról, valamint a hatékony eljárási cselekményekről. A rendezvényen, többek között, szó volt a direkt és indirekt bizonyítékokról. A szeminárium során az elméleti előadások mellett a résztvevők hipotetikus esettanulmányokat is feldolgoztak.

Közös szeminárium az orosz versenyyhatósággal

A ROK 2015. június 2-4-én Veliky Novgorodban, az Oroszországi Föderációban rendezte meg soron következő orosz versenyyhatósággal közösen szervezett szemináriumát a FÁK-országok versenyyhatóságainak képviselői részére. Az előadói panelben az OECD tagországokból érkező szakértők mellett az orosz versenyyhatóság képviselője is helyet foglalt. A szemináriumon a FÁK-országok verseny-

hatóságaitól érkezett résztvevők az OECD versenyhatásokat értékelő eszközrendszerével és annak gyakorlati alkalmazásával ismerkedhettek meg.

A ROK megalapításának tizedik évfordulója alkalmából 2015. május 20-án a célcsoport országok versenyhatósági vezetői számára szer-

vezett jubileumi rendezvényen – a GVH elnökének és az OECD Verseny Divízió vezetőjének beszédét követően – a ROK jelenlegi és volt munkatársai összegezték az elmúlt tíz év eredményeit és vitatták meg a ROK 2016. évi szakmai programjának tervével kapcsolatos jövőbeli elképzeléseiket, javaslataikat.

X.1. Nemzetközi kapcsolatok

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a GVH nemzetközi kapcsolatait 2015-ben is alapvetően az Európai Unió és az uniós tagállamok versenyhatóságaival, továbbá az OECD, illetve az ICN keretében folytatott, valamint a kétoldalú együttműködések határozták meg. Külön kiemelés érdemel az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) tevékenysége.

Az EU tagállamok és az Európai Bizottság versenyhatóságai együttműködésének kereteket adó ECN-en belül folyó, döntően a jogalkalmazáshoz kapcsolódó közvetlen kapcsolattartáson túlmenően az ECN-hez kötődik a nemzetközi együttműködési tevékenység egy másik jelentős része, nevezetesen **az ECN különböző fórumain történő GVH szerepvállalás**, amely 2015-ben is igen aktív volt. Megnyilvánult ez részben abban, hogy a német Bundeskartellamt és a portugál Autoridade de Concorrência versenyhivatalok mellett a magyar versenyhatóság tölti be a társelnöki funkciót a Hálózat gyakorlati működési tapasztalatainak az elemzéséért felelős „Együttműködési Munkacsoportban”.

A GVH 2015-ben is aktív szerepet vállalt az ECN fúziós és kartell munkacsoportjaiban, továbbá az ágazat-specifikus témákkal foglalkozó ECN al-munkacsoportokban is, melyek célja, hogy rendszeres találkozóikon megvitassák az ágazatra jellemző versenyjogi kér-

déseket, megosszák egymással a tapasztalataikat.

A fúziós munkacsoport egyik kihelyezett ülését 2015. szeptember 11-én Budapesten, a GVH szervezésében rendezték meg, ahol 26 tagállam és a Bizottság összesen 48 szakértője vett részt.

Az ülés napirendjén három téma szerepelt: az Európai Bizottság által vizsgált fúziós ügyekben tartott tanácsadó bizottsági ülések hatékonyságának javítása, a közérdek szerepének elemzése a fúziókontrollban és a tagállami fúziós rezsimek információs követelményeinek összevetése. A fúziós munkacsoport a tanácsadó bizottsági ülések hatékonyságának javítása érdekében javaslatot dolgozott ki a szavazás és a szavazatok összegzése, a tanácsadó bizottsági vélemény megfogalmazása, a dokumentumok megfelelő időben történő rendelkezésre bocsátása, valamint annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelően hozzáférhessenek az ügy irataihoz a Bizottság eljárása során.

Az ECN működése során nyert tapasztalataink alapján állítható, hogy ezek az ágazati munkacsoportok sikeresen járultak hozzá a tagállamok versenyhatóságainak a munkatársai közötti személyes, élő kapcsolatok kialakulásához, ahhoz, hogy a hálózat-szerű együttműködés általánossá váljék.

A GVH 2015 folyamán is nagy jelentőséget tulajdonított az **OECD Versenyügyi Bizottságában folyó együttműködésnek**. Az év során a szokásos, a GVH előző évi tevékenységéről szóló beszámoló mellett három témában (platform paritás megállapodások, a verseny munkaerőpiaci hatásai, sorozatos jogsértők: a visszatérő összejátszásoknak kitett iparágak) készítette a GVH részanyagot a versenyjogi ke-rekasztal vitákhoz.

A 2000-es évek elején kezdődött és 2015-ben is folytatódott az a gyakorlat, hogy a **GVH gyakornokot küld az OECD Titkárság Verseny Részlegéhez**, aki amellet, hogy könnyíti a szervezet munkaterheit, a hazatérése után eredményesen tudja a GVH-nál folytatótt mindennapi munkájában hasznosítani az ott szerzett tapasztalatokat.

Az **ICN-nel való együttműködés** kapcsán a GVH az év során több, az ICN különböző munkacsoportjai által kezdeményezett munkában vett részt. Így aktívan részt vett az ICN Kartell Munkacsoportban, amelynek 2004-2012 között az egyik társelnöki pozícióját is betöltötte, azóta továbbra is koordinálja a Munkacsoport kartell mintasablonok kidolgozásával foglalkozó projektjét.

A GVH az év során a **kétoldalú kapcsolat-tartás** keretében fogadta az egyiptomi fogyasztóvédelemért felelős hatóság vezetőjét és két vezető állású tisztségviselőjét, akiknek a GVH fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről tartott tájékoztatást. A GVH 2015-ben fogadta a német versenyhatóság, a

Bundeskartellamt fiatal szakemberekből álló, 12 fős küldöttségét is. A Bundeskartellamt-nál ugyanis az a gyakorlat, hogy a hatóságnál frissen alkalmazott munkatársaknak minden évben lehetőségük nyílik egy másik EU tagállami versenyhivatalt meglátogatni.

A GVH munkatársai konzultációs lehetőséget biztosítottak az egyesült államokbeli Santa Clara Egyetem nyolc hallgatójának, akik a magyar versenyszabályozással, a GVH-val és a jogalkalmazási gyakorlatunkkal kívántak megismerkedni.

A holland versenyhatóság munkatársaival folytatott workshop keretében a GVH kollégái az ügyfélszolgálati tevékenységről, a hatékony irat- és iktatási rendszer működéséről, valamint a HR- és a kommunikációs területen szerzett tapasztalatokról számoltak be.

Nemzetközi kapcsolatok a fogyasztóvédelem területén

Mint a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi és Felügyeleti Hálózat (ICPEN) tagja a GVH 2015-ben is részt vett a szervezet tevékenységében, továbbá szakértői egyeztetések keretében aktívan közreműködött az ENSZ fogyasztóvédelemre vonatkozó irányelvei revíziójában.

Az európai uniós fogyasztóvédelmi hatóságok közötti együttműködés (Consumer Protection Cooperation – CPC) keretében 2015 folyamán több ügyben küldött a GVH információ iránti megkeresést a tagállamok részére, valamint 2 esetben sor került végrehajtás iránti megkeresés küldésére is.

X.2. A jogalkalmazással kapcsolatos nemzetközi koordináció

Az **operatív, ügy-vonatkozású** kapcsolattartás 2015-ben is az uniós versenyjog alkalmazásához kapcsolódó nemzetközi együttműködés során valósult meg.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta a GVH-nak alkalmaznia kell az uniós versenyszabályokat minden olyan általa indított ügyben, amelyben a szóban forgó magatartás érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet.

2015 során a GVH 8 ügyet indított uniós jogalapon is a versenykorlátozó megállapodások és erőfölényes visszaélések ügykategóriákban. Ezzel a csatlakozás óta az uniós jog alapján indított ügyek száma 118-ra emelkedett. A gyakorlat azt mutatja, hogy a GVH a versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölényes visszaélésekkel kapcsolatos ügyeknek általában mintegy felét kezdeményezi párhuzamos jogalapon, azaz az uniós és hazai versenyszabályok megsértése miatt. Ez más tagállamokhoz viszonyítva viszonylag magas arány.

2015-ben a GVH 6 olyan ügyet zárt le, amelyben a hazai versenytörvény mellett az uniós versenyjog alapján is megindította a versenyfelügyeleti eljárást. Ezek közül három ügy zárult az eljárás alá vont vállalkozások által tett kötelezettségvállalással, kettő pedig elmarasztalással, és összesen 828,9 millió Ft bírság kiszabásával. Egy további ügy vizsgálói végzéssel szűnt meg.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a GVH-nak az Európai Versenyhatóságok Hálózatában való részvétele 2015 során is gördülékenynek és problémamentesnek bizonyult.

Az ECN-ben folyó, a tagállami és az uniós versenyhatóságok közötti együttműködés keretében mind a GVH, mind az egyes ECN-tag versenyhatóságok is rendszeresen tájékozta-

tást adnak az uniós jog alkalmazásával indított ügyeikről. A Bizottság és a többi tagállami versenyhatóság által indított ügyeket a GVH áttekintette abból a szempontból, hogy érintik-e valamilyen módon Magyarországot illetve a hazai piacokon folyó versenyt. Ennek a nyomonkövetési munkának az a célja, hogy – érintettség esetén – a hálózaton belül kialakított ügyáttételi rendszernek megfelelően kezdeményezni lehessen az ügy átvételét. 2015 folyamán nem került sor arra, hogy a GVH a versenykorlátozó megállapodások vagy erőfölényes visszaélések ügykategóriákban ügyet vett volna át az ECN más tagjától, vagy a GVH ügyet tett volna át más tagállami versenyhivatalhoz.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2015-ben is több alkalommal került sor arra, hogy a GVH élt az ECN-en belüli együttműködési lehetőségekkel, illetve más hatóságok kezdeményeztek együttműködést a GVH-val. Ez az év során főleg az informális lehetőségek kihasználását jelentette: a többi tagállam versenyhatóságai által különböző szakmai témákban intézett körkérdések keretében a GVH 39 alkalommal adott tájékoztatást a hazai tapasztalatokról. Magyar részről 7 alkalommal éltünk ilyen kérdezési lehetőséggel különböző témakörökben.

Az uniós fúziós rendelet alapján a Bizottsághoz bejelentett ügyleteket a tagállamok versenyhatóságai véleményezésre megkapják a Bizottságtól, amelyek áttekintése 2015-ben is folyamatosan megtörtént.

A korábbi évekhez mérten magasabb azoknak a fúziós ügyeknek a száma, amelyekben az ügyletekben érintett felek, még a konkrét bejelentést megelőzően kértek a Bizottság és a GVH közötti ügy-áthelyezést. 2015-ben a GVH nyolc áttételi ügyben egyeztetett a Bizottsággal. Egy alkalommal a GVH kapott meg olyan

ügyet¹⁶², amelyben a tranzakciót a küszöbszámok alapján a Bizottságnak kellett volna megítélnie és további hét¹⁶³ esetben a felek – bár a közösségi küszöbszámok nem teljesültek, de háromnál több tagállamban, köztük Magyarországon, engedélyköteles volt az ügylet – a tranzakciók bizottsági vizsgálatát kezdeményezték.

A GVH Fúziós Irodája az európai versenyhatóságok együttműködése keretében öt, más tagállamoktól érkezett megkeresést („request for information”) válaszolt meg a GVH fúziós gyakorlatára vonatkozóan. A megkeresések piacmeghatározások (kiskereskedelem, online hirdetések) kérdésével, valamint az eljárási díjakkal voltak kapcsolatosak.

¹⁶² A GVH egyetértett a Bizottsággal abban, hogy a PB gázpalackok kereskedelmének piaca nemzeti léptékű, ezért a Flaga/Total összefonódás ügyében áttételre került sor és VJ/19/2015. számon a magyar versenyhatóságnál indult eljárás.

¹⁶³ Egy kivételével valamennyi ügyben egyetértettek a tagállamok azzal, hogy a Bizottság vizsgálja az ügylet. A Heineken/Laško összefonódás áttételét a szlovén versenyhatóság megvétózta, ezért annak elbírálására az egyes tagállamokban külön került sor. A GVH az összefonódást a VJ/74/2015. számú eljárásban feltétel nélkül engedélyezte.

A Gazdasági Versenyhivatal fejezet 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az Országgyűlés 2.370,9 m Ft összeggel hagyta jóvá az alábbi címeken:

Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása	2158,1 m Ft
Fejezeti kezelésű előirányzatok	212,8 m Ft

A Fejezeti kezelésű előirányzatokon belül két alcímen részesült a fejezet költségvetési támogatásban:

OECD ROK	167,0 m Ft
Fejezeti tartalék	45,8 m Ft

Az OECD Regionális Oktatási Központ működtetéséhez az Országgyűlés által biztosított fedezet felhasználása a költségvetési törvény előírásainak megfelelően a Hivatal Igazgatása címen történik, a feladatra biztosított fedezet előirányzat módosításként kerül át a Hivatali Igazgatás költségvetésébe.

A Fejezeti tartalék 45,8 m Ft összegét az előző évekhez hasonlóan a GVH nem használta fel.

Az év folyamán az Igazgatás 2158,1 m Ft összegű eredeti költségvetése az alábbiak szerint növekedett:

- kormányzati hatáskörben 19,1 m Ft összeggel,
- irányítószervi hatáskörben 280,5 m Ft összeggel,
- intézményi hatáskörben 427,6 m Ft összeggel,
- OECD ROK előirányzat átcsoportosítása miatt 167,0 m Ft összeggel.

Az előirányzat módosításokat követően a 2015. évben 3052,3 m Ft összegű forrás állt rendelkezésre a Hivatal és a Regionális Oktatási Központ feladatainak ellátásához.

A fejezeti tartalék 45,8 m Ft eredeti előirányzata év közben az előző évi fel nem használt fejezeti tartalék összegével 45,8 m Ft-tal növekedett a 2014. évi maradvány elszámolásakor. A módosított költségvetésben rendelkezésre álló 91,6 m Ft előirányzat terhére a 45,8 m Ft előző évi szabad maradványból képzett összeg a Kormány 1981/2015. (IX.24.) Korm. határozata alapján határidőben átutalásra került a NÉBIH részére.

A fejezet éves gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, likviditási probléma nem merült fel, fizetési kötelezettségeit a GVH határidőben teljesítette.

Fejezet 2015. évi költségvetésének alakulása

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	adatok millió forintban	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	1064,2	1264,2	1223,6
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295,4	380,7	368,5
3.	Dologi kiadások	759,5	917,8	614,3
4.	Egyéb működési célú kiadások	124,8	346,0	215,8
I.	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	2243,9	2908,8	2422,1
5.	Beruházások	127,0	198,8	148,8
6.	Felújítások	0,0	33,0	0,0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	3,3	2,8
II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (5+6+7)	127,0	235,1	151,6
A.	Költségvetési kiadások (I. + II.)	2370,9	3143,9	2573,7
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	5,9	5,9
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	1,3	1,3
10.	Közhatalmi bevételek	49,6	316,0	316,0
11.	Működési bevételek	0,0	14,0	14,0
12.	Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	29,2	28,3	28,3
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,5	0,5
III.	Költségvetési bevételek összesen (8+9+...+14)	78,8	366,1	366,1
15.	Maradvány igénybevétele	0,0	466,7	466,7
16.	Központi, irányító szervi támogatás	2292,1	2311,2	2311,2
IV.	Finanszírozási bevételek összesen (15+16)	2292,1	2777,8	2777,8
B.	Bevételek összesen (III.+IV.):	2370,9	3143,9	3143,9

1. sz. melléklet – Befejezett ügyek ügýtípusonként a 2015. évben

Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, Versenytanácsi döntések

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lалás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-65/2013	Auchan Magyarország Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Auchan Magyarország Kft. az áruházaiában kihe- lyezett összehasonlító reklámtáblákon – melyeken a saját és más áruházláncokban vásárolt termékek/termékkosarak ára, annak összehasonlítása, illetve az elért árelőny mértéke szere- pel – valószínűsíthetően – nem azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlított össze, – nem tárgyilagosan hasonlította össze az áruházak termékeit, illetve – azok árát, így az árelőnyt, A fentiekben túlmenően az áruházakban kihelyezett reklámtáblákon valószínűsíthetően meg- tévesztő tájékoztatásokat közölt – az áruk jellemző tulajdonságairól, illetve – a vásárlások során elérhető árelőny mértékéről.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdése)	56 000 000 Ft
Vj-114/201	Max-Immun Kft. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 2011. november 7. napján Vj/075- 046/2010. számú határozatában megállapította, hogy a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. által a gyógygomba-kivonatok gyógyhatásairól a nyomtatott sajtóban 2008. szeptember 6. és 2010. augusztus között, egyes televíziós műsorokban 2008. szeptember 6. és 2010. áp- rilis 3. között, továbbá internetes honlapokon és vásárláshelyi reklámanyagban adott tájékoz- tatások sértették az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. §-ának (3) és (4) bekezdését, és e magatartás megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiak- ban: Fttv.) mellékletének 17. pontját, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését. A Gazdasági Versenyhivatal eltiltotta az eljárást alá vontat a jogsértő magatartás további folyta- tásától és 8 000 000 Ft bírságot szabott ki. A Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. keresetet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz, mely- ben kérte a Gazdasági Versenyhivatal Vj/075-046/2010. számú határozatának felülvizsgálatát. Elsődlegesen kérte a határozat megváltoztatását, másodlagosan a határozat hatályon kívül helyezését, új eljárásra való utasítással. A Fővárosi Törvényszék 2.K.34.630/2011/14. számú ítéletében megállapította, hogy a Gazda- sági Versenyhivatal határozatának rendelkező része és indokolása nem áll összhangban egy- mással, nem állapíthatók meg kétséget kizáróan azok a tájékoztatások, amelyek a jogi érté- kelés alapjául szolgáló tényállás részét képezték, így a bíróság álláspontja szerint az eljárási jogszabálysértés az ügy érdemére kihatott, és a bírósági eljárásban nem volt orvosolható. A fentiek alapján a Fővárosi Törvényszék a Gazdasági Versenyhivatal Vj/075-046/2010. számú határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására kötelezte a Gazdasági Verseny- hivatalt.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (1) bekezdése)	5 000 000 Ft
Vj-13/2014	Varosetta Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Varosetta Kft., korábbi nevén LifeGuard 2012. Kft. az általa forgalmazott pulzáló mágnessterápiás készülékre vonatkozóan valószínűsíthető- en nem kellően megalapozottan gyógyhatás-állításokat tett közzé. A vizsgált időszak kezdő napja 2012. szeptember 10. napja. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a termék ára vonatkozásában az árube- mutatók alkalmával az eljárás alá vont több alkalommal kedvezményes árat hirdetett meg, valamint kiindulási árként a 990 000 Ft-os kezdő árat jelölte meg. Kérdéses, hogy a megjelölt kezdő ár az eljárás alá vont által valaha alkalmazásra került volna. A bemutatáson elérhető kedvezményes árral kapcsolatban továbbá több alkalommal azt kommunikálta, hogy az csak az adott bemutató alkalmával érhető el, a fogyasztóknak más alkalommal a megjelölt ked- vezményt elérni nincsen lehetőségük.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (1) bekezdése)	6 255 100 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-42/2014	Global Pencil Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Global Pencil Kft. az üzletfeleket az általa alkal- mazott üzleti módszer során ingyenes/próba iroda- és tisztítószer csomag megküldésének ajánlatával keresi meg és, – az üzletfelek számára azonban a megkeresés jogi természete, valamint a csomag átvételé- nek következményei nem egyértelműek, – a csomag áráról és tartalmáról nem tájékoztatja az üzletfeleket, arról csak a csomag meg- küldése után érkező számlából szereznek tudomást, – az üzletfelek a csomag ellenértékét tartalmazó számlát a csomag átvételét követő több nappal – jellemzően 8 napon túl kapják meg, amikor már az ellenérték kifizetése esedékes, – az üzletfeleket arról tájékoztatja, hogy lemond minden követelésről, ha az általa felajánlott kedvezményes összeget kifizetik.	Jogsértés megállapítása (Tptv. 10.§.)	242 500 Ft
Vj-46/2014	Jugis 2007 Kft. A Jugis 2007 Kft. a B.N.M. polarizált fényterápiás gyógyászati segédeszköz, a B.N.M. mik- ro-áramú kötés, a B.N.M. pulzáló mágnes-terápiás készülék népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem kellően megalapozott célra való alkalmasságot és gyógyhatásokat jelenített meg, valamint a Magnetspace készülékhez kap- csolódó kereskedelmi gyakorlatában megalapozatlanul jelenített meg diagnosztikai funkci- ókat. A Jugis 2007 Kft. a B.N.M. a polarizált fényterápiás gyógyászati segédeszköz népsze- rűsítése során a használati útmutatóban meghatározott indikációkon valószínűsíthetően túlműtató állításokat tett.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3. § (1) bekezdése)	6 100 000 Ft
Vj-48/2014	Novonex Pharma Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Novonex Pharma Kft. az általa forgalmazott Novo C Plus étrend-kiegészítő kapszulát olyan állításokkal népszerűsítette, amelyek feltéte- lezhetően azt sugallják a fogyasztók számára, hogy a termék a C-vitamin felszívódása tekin- tetében megelőzi a versenytársi termékeket a piacon; ugyanakkor kérdéses az, hogy a Novo C Plus étrend-kiegészítő kapszulával kapcsolatban tett, annak használatától várható eredmén- yre, előnyre utaló állítások megalapozottak-e.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6. § (1) bekezdése)	6 000 000 Ft
Vj-50/2014	Labornite Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Labornite Kft. a Qlarivia elnevezésű termék nép- szerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációban a terméknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonított, valamint valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas állításokat teszt közzé a termék hatékonyságával kapcsolatban.	Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (2) bekezdése)	1 500 000 Ft
Vj-51/2014	Duna Takarékszövetkezet Zrt. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Duna Takarékszövetkezet Zrt. a Jogsit Nekem I. és Jog- sit Nekem II. termékcsoport népszerűsítése során alkalmazott egyes kommunikációs eszkö- zein valószínűsíthetően valótlanul tette közzé, hogy „jogosítvány havi 2990,-ért” megsze- rezhető. A havi 2900 Ft 75.000 Ft kölcsönösszeg és 29 hónapos futamidő esetén érhető el, ugyanakkor a jogosítvány megszerzéséhez szükséges anyagi forrás valós mértéke az egyes konkrét esetekben ettől eltérhet, azt a futamidő, a felvett kölcsönösszeg és mindemellett a fogyasztó számára rendelkezésre álló megtakarítás is megváltoztathatja. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a Duna Takarékszövetkezet Zrt. a Jogsit Nekem I. és Jogsit Nekem II. termékcsoport népszerűsítése során alkalmazott egyes kommunikációs eszközein valószínűsíthetően megtévesztő módon tette közzé, hogy „jogosítvány havi 2990,- től” megszerzhető, ugyanis nem tüntette fel, hogy fogyasztónak a jogosítvány megszerzé- séhez a jogosítvány árának 50%-a, mint önerő megtakarítása is szükséges, az igénylendő hi- telösszeg maximum a jogosítvány árának 50%-a lehet. A Gazdasági Versenyhivatal végezetül észlelte, hogy a Duna Takarékszövetkezet Zrt. a Jogsit Nekem I. és Jogsit Nekem II. termékcsoport népszerűsítése során alkalmazott egyes kereskedelmi kommunikációban nem jelölte meg, hogy megtakarítási és/vagy hitel termékéről van-e szó, valamint nem hívta fel a fogyasztók fi- gyelmét a további szerződéskötési kötelezettségükre.	Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lítás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-53/2014	iBIO Plus Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az iBio Plus Kft. a fogyasztókat ingyenes/próba iro- da- és tisztítószer csomag megküldésének ajánlatával keresi meg és ennek keretében – a fogyasztók számára azonban a megkeresés jogi természete, valamint a csomag átvételé- nek következményei nem egyértelműek, – a csomag áráról és tartalmáról nem tájékoztatja a fogyasztókat, arról csak a csomag meg- küldése után érkező számlából szereznek tudomást, – a fogyasztók a csomag ellenértékét tartalmazó számlát a csomag átvételét követő több nappal – jellemzően 8 napon túl kapják meg, amikor már az ellenérték kifizetése esedékes, – majd a fogyasztókat arról tájékoztatja, hogy lemond minden követelésről, ha az általa fel- ajánlott kedvezményes összeget kifizetik. Továbbá az iBio Plus Kft. az üzletfeleket ingyenes/próba iroda- és tisztítószer csomag megkü- ldésének ajánlatával keresi meg és ennek keretében – az üzletfelek számára azonban a megkeresés jogi természete, valamint a csomag átvételé- nek következményei nem egyértelműek, – a csomag áráról és tartalmáról nem tájékoztatja az üzletfeleket, arról csak a csomag meg- küldése után érkező számlából szereznek tudomást, – az üzletfelek a csomag ellenértékét tartalmazó számlát a csomag átvételét követő több nappal – jellemzően 8 napon túl kapják meg, amikor már az ellenérték kifizetése esedékes, – az üzletfeleket arról tájékoztatja, hogy lemond minden követelésről, ha az általa felajánlott kedvezményes összeget kifizetik.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 8.§. (1) bekezdése)	400 000 Ft
Vj-54/2014	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete Peridot-Line Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Peridot Line Kft. a Peridot elnevezésű termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációban valószínűsíthetően azt sugallta, hogy a termék gyógyhatással rendelkezik, illetve valószínűsíthetően megtévesztő állításokat tesz közzé a termék egészségre gyakorolt hatásával és hatékonyságával kapcsolatban, vala- mint a terméket egészségügyi szervezet ajánlásával népszerűsítette.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3.§. (1) bekezdése)	1 300 000 Ft
Vj-55/2014	Assort Flex Kft. Cloud Pro Ltd. Lavylites Laboratoires Kft. A Cloulyn Pro Ltd. és az Assort Flex Kft. a Lavylites márkanév alá tartozó termékek népsze- rűsítése során valószínűsíthetően nem kellően megalapozott állításokat tett közzé, amikor azoknak számos egészségre hatást és gyógyhatást tulajdonított.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3.§. (1) bekezdése)	90 000 000 Ft
Vj-56/2014	Bio-Herb Kft. Magyar Rákellenes Liga A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Bio-Herb Kft. a 105 Deuterium Water Balance el- nevezésű termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációban valószínűsíthe- tően azt a benyomást keltette a fogyasztóban, hogy a 105 Deuterium Water Balance elneve- zésű ivóvíz alkalmas lehet a rákos megbetegedések kezelésére, valamint valószínűsíthetően megtévesztő módon utalt arra, hogy a termék 105 ppm deutérium tartalmú. Emellett az el- járás alá vont vállalkozás a terméket a Magyar Rákellenes Liga ajánlásával népszerűsítette a fogyasztóknak.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3.§. (1) bekezdése)	1 300 000 Ft
Vj-58/2014	Allegro Group Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Allegro Group HU Kft. kereskedelmi kommuni- kációjában – „Magyarország piacvezető apróhirdetési oldala”, – „Szabadulj meg nem használt tárgyaidtól a lehető leggyorsabban”, – „Hirdess és vásárolj ott, ahol a legtöbben, az apród.hu-n” üzenetet közvetít, valamint – egyéb szövegesüzenetekben a piacvezető jelzőt használja ön maga jellemzésére.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 3.§. (1) bekezdése)	30 000 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lалás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-59/2014	Phytotec Hungária Bt. A Phytotec Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. az általa forgalmazott Esberitox hagyományos növényi gyógyszert kizárólag növényi összetevőkre, valamint vírusok okozta légúti fertőzések gyógyítására való alkalmasságra utaló állítások alkalmazásával népszerűsíti. A bejelentéssel eljárásban beszerzett adatok alapján valószínűsíthető, hogy a tájékoztatás valótlannal tartalmaz a termék összetétele tekintetében, valamint a gyógyszer alkalmazási előírásával nincs teljes mértékben összhangban.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	2 125 000 Ft
Vj-60/2014	Celsus Természetgyógyászati Kft. CommOnline Zrt. CsoSch Bt. Integral Communications Kft. MediaCity Magyarország Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Celsus Természetgyógyászati Kft. az Ördögnyelv kivonat zöldteaával étrend-kiegészítő elnevezésű termékének népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában •-a zöldtea testtömeg csökkentő diéta eredményességéhez hozzájáruló hatásával kapcsolatos állításaival, valamint – a „Adagolás: Felnőttek étkezés előtt napi 2 vagy 3 kapszulát bőséges folyadékkal (vízzel) ajánlott bevenni, hogy a glükomannán a gyomorba kerüljön.” állítással – egyrészt a terméket valószínűsíthetően olyan egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, – másrészt valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas állításokat tesz közzé a termék alkalmazására vonatkozóan. A vizsgáló az eljárást kiterjesztette az eredeti jelzővel ellátott címke vizsgálatára. A vizsgáló az Integral Communications Kft.-t ügyfélként bevonta.	Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (2) bekezdése)	11 100 000 Ft
Vj-65/2014	dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft. a „Vargha Metodika” elnevezésű kezelés népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem kellően megalapozott egészségre ható hatást, célra való alkalmasságot és gyógyhatásokat jelenített meg, akkor amikor biztos gyógyulást, betegségmegelőzést, felerősítést ígért a kezelést igénybevevők számára.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	12 086 800 Ft
Vj-66/2014	Ryanair Ltd. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a www.ryanair.com weboldalon, a foglalási folyamat során, a bank- illetve hitelkártyaadatok megadásáig a fizetendő összeg forintban látható a foglalási rendszerben. Ugyanakkor az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók számláját valutában terheli meg, melynek eredményeképpen egyes esetekben magasabb összeg kerül a fogyasztó által megadott számlán megterhelésre, mint a foglalási folyamat során a Ryanair Ltd. által jelzett forintösszeg. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a megjelentített üzenet azt a benyomást kelti, hogy a fogyasztók számára a Ryanair Ltd. által alkalmazott árfolyam választása kedvezőbb végösszeget eredményez a fizetési folyamat során, valamint, hogy a Ryanair Ltd. az átváltási árfolyamot garantálja, holott a fogyasztók számlájának valutában történő megterhelése során a terhelésre a bank által adott értéknapi átváltási árfolyamon kerül sor.	Jogsértés megállapítása (Fttv. 6.§. (1) bekezdése)	50 000 000 Ft
Vj-68/2014	dr. Facht Egészségügyi és Szolgáltató Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a dr. Facht Egészségügyi és Szolgáltató Kft. az általa forgalmazott, gyógyszerként kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítők népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában olyan állításokat tesz a termékek gyógyhatásával kapcsolatban, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak.	Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (3) bekezdése)	1 600 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lалás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-83/2014	Aniba-Net Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az Aniba-Net Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az általa forgalmazott Vitanorma Spenót kapszula articsóka kivonattal és krómmal megnevezésű étrend-kiegészítőt – egyrészt olyan reklámállításokkal és képi megjelenítéssel népszerűsítette, amelyek azt sugallják, hogy a kapszula alkalmazásával súlycsökkentés érhető el (pl. „a spenót segít lebontani a szénhidrátokat, hogy a kiegyensúlyozott étrend mellett könnyebben beindítsd a fogyást”, „Diétázzon a Vitanormával!”, „Zöld diéta”, egy kép megjelenítése, amelyen egy nő karcsú dereka és egy attól elálló, több számmal nagyobb farmernadrág dereka látható); – másrészt egyes reklámeszközökön gyógyhatásra utaló állításokat is alkalmaztak (pl. „a spenót kivonatai lassítják a gyomorrák sejtek osztódását”, „A rendszeresen parajt fogyasztó nők között kimutathatóan alacsonyabb volt a mellrák előfordulásának aránya.”)	Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (2) bekezdése)	1 500 000 Ft
Vj-84/2014	L’Oreal Magyarország Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a L’Oreal Magyarország Kft. a Fructis Goodbye Damage nevű termék népszerűsítése kapcsán egyes kommunikációs eszközökön a haj sérülései tekintetében a használat során várható helyreállító hatás vonatkozásában valószínűsíthetően nem kellően megalapozott állításokat, eredményeket jelenített meg.	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	–
Vj-87/2014	Kaland Travel Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Kaland Travel Kft. utazásszervezői tevékenysége során az általa szervezett egyes, az utazások kiválasztása szempontjából lényeges jellemzői tekintetében fontos, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a programfüzetben kötelezően feltüntetendő információkat (pl.: szálláshely földrajzi elhelyezkedése, további felmerülő költségek) csak az utazási szerződés megkötését követően hozza a fogyasztók tudomására, így a fogyasztók az utazási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi, lényeges információval nem rendelkeztek a szerződés megkötésének pillanatában. A Gazdasági Versenyhivatal a fentiekben túl észlelte, hogy a Kaland Travel Kft. által kínált utazások meghirdetett ára (alapár) valószínűleg nem az általánosan alkalmazott fogyasztói ár volt, a hirdetésben megjelölt ár valószínűsíthetően jellemzően nem került alkalmazásra az utazások értékesítése során.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	1 300 000 Ft
Vj-89/2014	Baby-Paradise Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Baby-Paradise Kft. az általa forgalmazott Babysense légzésfigyelő készülékeknek (Babysense 1 légzésfigyelő, Babysense 5 légzésfigyelő, Babysense II légzésfigyelő, Babysense bundle csomag), Tomy légzésfigyelő készülékeknek (TOMY TSP500 légzésfigyelő), Respirens légzésfigyelő készülékeknek (Respiresense Ditto mobil babafigyelők, Respiresense Data mobil légzésfigyelő) a népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően – nem megalapozottan tüntette fel a légzésfigyelő készülék megnevezést, – megalapozatlanul olyan funkcióval népszerűsítette a készülékeket, hogy azok életet fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére alkalmasak, – továbbá a termékek lényeges jellemzői tekintetében megtévesztésre alkalmas módon piaci-elsőségi állításokat jelenített meg. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a Baby-Paradise Kft. az általa forgalmazott Tomy kétirányú babaőrző szenzorpaddal elnevezésű készüléknek a népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően – megalapozatlanul olyan funkcióval népszerűsítette a készülékeket, hogy azok életet fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére alkalmasak, – továbbá a termékek lényeges jellemzői tekintetében megtévesztésre alkalmas módon piaci-elsőségi állításokat jelenített meg,	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	–
Vj-94/2014	Online Resorts International Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Online Resorts International Kft. valószínűsíthetően félrevezető módon olyan jellegű tájékoztatásokat ad a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy üdülési jogukat értékesítik, annak érdekében, hogy szállásajánlatai igénybe vételére készítse a fogyasztókat.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	3 350 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lítás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-95/2014	Online Resorts Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Online Resorts Kft. valószínűsíthetően félrevezető módon olyan jellegű tájékoztatásokat ad a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy üdülési jogukat értékesítik, annak érdekében, hogy szállásajánlatai igénybe vételére készítse a fogyasztókat.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	10 000 000 Ft
Vj-98/2014	Telefonkönyv Magyarország Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Telefonkönyv Magyarország Kft. (2013. március 29-től számlának látszó közlést, azaz Megjelenítés a 2014-2015-ös Telefonkönyvben szolgáltatás népszerűsítésére vonatkozó üzleti ajánlatot küldött potenciális ügyfelek részére, amelyek kapcsán kérdéses, hogy a címzettek tisztában lehettek-e azzal, hogy nem áll fenn szerződésük a szolgáltatás tárgyában, illetve nem volt ismert előttük, hogy mely vállalkozással jön létre a szerződés. A közérdek védelme szükségessé teszi eljárás lefolytatását, figyelemmel arra, hogy valószínűsíthetően jogsértő gyakorlatával az eljárás alá vont az üzletfeleket az ország egész területén keresi meg. A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont 2013. március 29-től alkalmazott teljes kommunikációs gyakorlatára.	Jogsértés megállapítása (Gr.t.12.§. (1) bekezdése)	4 755 600 Ft
Vj-99/2014	Hell Energy Magyarország Kft. SPAR Magyarország Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozások, a HELL-SPAR közös „HELL roller egy AP kódért” nyereményjátékában valószínűsíthetően nem gondoskodtak megfelelően a nyereményjáték kivitelezéséről a tekintetben, hogy sem a közzétett reklámokban, sem a http://www.hellenergy.com/nyeremenyjatek/ weboldalon feltölthető AP kódok formátuma nem egyezett meg a SPAR és INTERSPAR áruházakban vásárolt blokkok AP kódjának formátumával.	Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (2) bekezdése)	1 700 000 Ft
Vj-100/2014	Angelstore Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Angelstore Kft. az általa forgalmazott Snuzo Go és Snuzo Hero elnevezésű légzésfigyelő készülékeknek a népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően – nem megalapozottan tüntette fel a légzésfigyelő készülék megnevezést, – megalapozatlanul olyan funkcióval népszerűsítette a készülékeket, hogy azok életet fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére alkalmasak, – továbbá a termékek lényeges jellemzői tekintetében megtévesztésre alkalmas módon piaci elsősségi állításokat jelenített meg. A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vontnak az általa forgalmazott Snuzo Go és Snuzo Hero elnevezésű légzésfigyelő készülékekkel kapcsolatosan 2012. március 1. napja óta alkalmazott teljes kereskedelmi gyakorlatára.	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	–
Vj-101/2014	Pemf Medical Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a PEMF MEDICAL Kft. az ELIXOR Divine pulzáló mágneses terápia készülék népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem kellően megalapozott célra való alkalmasságot és gyógyhatásokat jelenített meg. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a PEMF MEDICAL Kft. az ELIXOR Divine pulzáló mágneses terápia készülék amely orvostechnikai eszköznek és gyógyászati segédeszköznek minősül – népszerűsítése során a használati útmutatóban meghatározott indikációkon valószínűsíthetően túlmutatott állításokat tett közzé.	Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)	19 532 490 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lítás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-102/2014	Netamin Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Netamin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Netamin Ördögnyelv kivonat EXTRA elnevezésű étrend-kiegészítő termékének népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában – valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas állításokat tesz közzé a termék alkalmazásával, összetételével, valamint a termék adott célra való alkalmasságával, a használatától várható eredményekkel, előnyeivel kapcsolatban, valamint – valószínűsíthetően nem kellően megalapozott piacelsőségi állításokat tesz közzé. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a Netamin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Netamin Ördögnyelv kivonat EXTRA elnevezésű étrend-kiegészítő termékének népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában a terméket olyan egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek.	Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)	3 000 000 Ft
Vj-107/2014	Herbasziget Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Sextra és a Sextra Prosta elnevezésű termékek vonatkozásában – a termékek gyógyhatásával kapcsolatban tesz közzé állítást, – valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan tesz közzé állításokat a termékek egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban, – valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan tesz közzé állításokat a termékek hatékonyságával kapcsolatban, valamint – valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas módon tesz a termékek ellenőrzöttségével és teszteltségével kapcsolatban állításokat.	Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)	8 729 900 Ft
Vj-109/2014	Henkel Magyarország Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Henkel Magyarország Kft. televíziós reklámjában a Pur Gold terméket a Jar mosogatószerrel valószínűsíthetően nem tárgyilagosan hasonlítottatta össze.	Jogsértés megállapítása (Tpvt.10.§.)	9 000 000 Ft
Vj-116/2014	Asztrológiai Előrejelzések Kft. Posta Szerviz Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Posta Szerviz Kft. az LPA Bio-Actif elnevezésű étrend-kiegészítő termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában a terméknek – valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonított, valamint – valószínűsíthetően olyan egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokat tett, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerekre irányadó ágazati szabályoknak, illetve – valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas állításokat tett közzé a termék teszteltségével és hatékonyságával kapcsolatban.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	12 453 000 Ft
Vj-117/2014	4Life Direct Kft. Red Sands Life Assurance Company Ltd. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a 4LifeDirect Kft. az Időskori Biztonság Biztosítást népszerűsítő egyes kereskedelmi kommunikációiban megtévesztésre alkalmas módon tünteti fel a termék egyes lényeges feltételeit, amely alapján azt a látszatot kelti, hogy a biztosítás érdemi, teljes körű lefedettséget jelent a temetési kiadásokra és más, előre nem látható kiadásokra, holott ez nem minden biztosítási módozat esetén valós.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	99 000 000 Ft
Vj-118/2014	Immunotic Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Immunotic Kft. az Immunotic készülékek vonatkozásában – valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan tesz közzé a termékek egészségre gyakorolt hatásával összefüggő állításokat, valamint – a termékek betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyításával összefüggő hatásról valószínűsíthetően valótlan állításokat tesz közzé.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	1 200 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lалás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-120/2014	Adamsky Kft. Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozások az általuk lebo- nyolított „Pepsi Funball” nyereményjáték során valószínűsíthetően nem megfelelő szakmai gondossággal jártak el a készletek tervezése, a nyereményjáték lebonyolítása, a beváltási ár- nyok meghatározása vonatkozásában.	Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (2) bekezdése)	40 000 000 Ft
Vj-121/2014	Budapesti Taxi Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Budapest Taxi Kft. egyes, az általa alkalmazott kommunikációs eszközökkel, így a fogyasztóknak küldött SMS-ekkel és a rádióreklámmal azt a benyomást keltette, hogy árgaranciája egyedülálló, holott egyes, a személytaxival végzett szolgáltatási tevékenység vonatkozásában Budapest területén hatósági árak érvényesülnek, így felmerül, hogy az árgarancia alkalmazása nem a vállalkozás által nyújtott többlétszolgá- latás, hanem jogszabályi rendelkezésen alapuló előírás. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a Budapest Taxi Kft. egyes kommunikációs eszközökön azt a benyomást keltette, hogy az ő magatartása a rendeletben foglaltak tekin- tetében jogkövető, míg más vállalkozásoké nem, holott ezen állítása valószínűsíthetően nem kellően megalapozott.	Jogsértés megállapítása (Fttv.3.§. (1) bekezdése)	–
Vj-122/2014	BÁV Zrt. BÁV-Zálog Zrt. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a BÁV-ZÁLOG Zártkörűen Működő Részvénytársas- ság záloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban valószínűsíthetően megtévesztés- re alkalmas módon szerepel „a BÁV Záloghitel a piacon elérhető legmagasabb zálogkölcsön aranyfedezetre” szlogen, mivel – a szlogenben feltüntetett („legmagasabb”) zálogkölcsön piaci átlaghoz viszonyított, így va- lószerűsíthető olyan eset, amikor nem a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja a legmagasabb mértékű zá- logkölcsönt, – kérdéses, hogy a BÁV-ZÁLOG Zrt. által nyújtott zálogkölcsön – aranytömb helyett a min- dennapi életben, tömegesen előforduló zálogtárgyak elzálogosítása esetében is – a legma- gasabb-e, – a BÁV-ZÁLOG Zrt. a népszerűsített zálogkölcsönt piaci átlaghoz viszonyítottan a legmaga- sabb díjtételekkel nyújtja, így a fogyasztó a fizetendő díjtételek révén valószínűsíthetően nem a legelőnyösebb üzletet köti meg.	Jogsértés megállapítá- sa (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	60 000 000 Ft
Vj-123/2014	Monsanto Hungária Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Monsanto Hungária Kft. a 2014. évben a DEKALB repce vetőmag termékének népszerűsítése során valószínűsíthetően olyan üzleti gyakorla- tot alkalmazott, amely kapcsán felmerülhet, hogy a repce fajtakísérletekkel kapcsolatos ered- ményeit, mint jelentős információt homályos, érthetetlen, félreérthető módon tette közzé, és ezen magatartása alkalmas lehetett az üzletfelek gazdasági magatartásának befolyásolására. A közérdek védelme szükségessé teszi eljárás lefolytatását, figyelemmel arra, hogy valószí- nűsíthetően jogsértő gyakorlatával az eljárás alá vont az üzletfeleket az ország egész terüle- tén keresi meg.	Az eljárás megszünté- tésére került sor, az eljárás alá vont köte- lezettségvál- lалására figye- lemmel.	–
Vj-7/2015	Dorba Food Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Dorba Food Kft. az általa forgalmazott Myo-Ino- zitol-plusz-Folsav terméknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonított.	Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (4) bekezdése)	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lítás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-8/2015	Ledland Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a LEDLAND Kft. 1. kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően a) a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeinek megalapozatlanul egészségre ható ha- tást tulajdonít, és ezeknek a termékeknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonít, b) a PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű terméknek megalapozatlanul egészségre ható hatást tulajdonít, és ennek a terméknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonít, c) valótlanul állítja, hogy jogszerűen forgalmazza a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid és a PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termékeket, d) valótlanul állítja, hogy a Független Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte és kiváló minősítéssel látta el a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeit, e) valótlanul állítja, hogy a PentaMax MLM rendszerben ingyenes a belépés és a klubtagság, 2. valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg azzal, hogy pira- mis-elvre épülő eladásösztönző rendszert hozott létre, működtet, illetve támogat.	Jogsértés megállapítása (Éltv.10.§. (3) bekezdése)	1 000 000 Ft
Vj-10/2015	Stationeryland Kft. A versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képezi annak vizsgálata, hogy a Stationeryland Kft. az üz- letfeleket az általa alkalmazott üzleti módszer során ingyenes/próba iroda- és tisztítószer- csomag megküldésének ajánlatával keresi meg. A vállalkozás a csomag áráról és tartalmáról nem ad tájékoztatást, arról csak a csomag megküldése után érkező számlából szereznek tu- domást az üzletfelek, akik a csomag ellenértékét tartalmazó számlát a csomag átvételét kö- vető több nappal – jellemzően 14 napon túl – kapják meg, amikor az ellenérték kifizetése már esedékes. A vállalkozás az üzletfeleket arról tájékoztatja, hogy lemond minden követelés- ről, ha az általa felajánlott kedvezményes összeget kifizetik. Az üzletfelek számára a megke- resés jogi természete, valamint a csomag átvételének következményei nem egyértelműek.	Jogsértés megállapítása (Tptv.9.§.)	900 000 Ft
Vj-16/2015	Autocentrum AAA Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Autocentrum AAA AUTO – Gépjármű Kereske- delmi és Szolgáltató Kft. kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően valótlanul állít- ja, hogy a) a legnagyobb használtautó kereskedő Közép-Kelet Európában b) Magyarország legnagyobb használtautó kereskedése c) az érdeklődő egy helyen a legtöbb autó közül választhat d) 450, illetve 500 autót magában foglaló árukészlettel rendelkezik e) indokolás nélkül, illetve kérdések nélkül 7 napos cserejogot biztosít a használtautókra.	Jogsértés megállapítá- sa (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	15 000 000 Ft
Vj-17/2015	Global Partners System Kft. Az eljárás alá vont vállalkozás a Hillvital Mesterbalszam népszerűsítése során valószínűsíthe- tően nem kellően megalapozottan tett közzé a termék 1. gyógyhatására, 2. 100%-ban természetes összetételére vonatkozó állításokat.	Jogsértés megállapítása (Fttv. mellék- let 17.)	10 000 000 Ft
Vj-21/2015	Vitaminsziget Kft. A vállalkozás telefonos beszélgetés és kiküldött levél alapján tévesen tájékoztatta a megkere- sett fogyasztókat. Az előadásain nem vizsgálatra és ezzel kapcsolatos tanácsadásra került sor, hanem egy konkrét termék bemutatására és annak értékesítésére került sor. A bejelentő a termékbemutató alkalmával promótált ágyneműgarnitúrát megvásárolta, mi- vel bízott abban a termékbemutató elhangzottak alapján, hogy a termék gyógyhatással bír, egészségügyi problémái megoldódnak., azonban a termék több hetes használatát követően sem javultak a tünetei. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Vitaminsziget Kft. (2040 Budaörs, Károly Király u. 57.) a NEWA márkanév alatti rádiófrekvenciás technológiával műkö- dő rántalanító készülék népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően a készülék rántalanító hatásával és annak jellegével kapcsolatban meg- tévesztő módon megalapozatlan állításokat tett közzé.	Jogsértés megállapítá- sa (Fttv.3.§.(1) bekezdése)	100 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- talás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-24/2015	Volánbusz Közlekedési Zrt. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. távolsági, közúti személyszállítási tevékenysége során egyes külföldi utazások retúr menetjegyét kedvező kezdő áron elérhetőként hirdette meg, mely kedvező kezdő áron jegyek nem minden esetben voltak elérhetőek, így az utazások értékesítésére valószínűsíthetően csak alapáron, illetve egyéb kedvezményekkel csökkentett áron került sor, mely kedvezmények életkor alapján vagy a törzsutas rendszer tagjai számára voltak elérhetőek. A VOLÁNBUSZ Zrt. által a fentiekben megjelölt külföldi retúrjegyek vonatkozásában meghirdetett kezdő ár a MiniÁr kedvezménnyel elérhető árat jelölte, mely kedvezmény valószínűsíthetően csak járatonként igen korlátozott számban volt elérhető azokban az esetekben is, amikor a fogyasztók a VOLÁNBUSZ Zrt. rendszerében azt le tudták foglalni. A Gazdasági Versenyhivatal a fentiekben túl észlelte, hogy egyes utazások tekintetében a kínált MiniÁr kedvezmény mértéke nem minden esetben érte el a vállalkozás honlapján közzétett, a kedvezményre vonatkozó jellemzők tekintetében meghatározott „mintegy 50-55” százalékos mértéket.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	760 000 Ft
Vj-56/2015	Magyar Cetelem Bank Zrt. A Magyar Cetelem Bank Zrt. 2014 októberétől a Cetelem Hitelkártyához kapcsolódó Joker 24 szolgáltatását elektronikus dm-levelében úgy népszerűsítette, hogy a Magyar Cetelem Bank Zrt. az elektronikus dm-level címzettjei számára minden 30 000 Ft feletti vásárlás esetén a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret terhére történt vásárlás összegére ingyen hitel igénylésének lehetőségét biztosítja, 4 havi futamidő mellett, fix részlettel, 0% THM-mel. Az e-dm levél címzettjei áruvásárlás mellett dönthettek, ugyanakkor utóbb derült ki, hogy számos címzett – a Joker 24 szolgáltatás feltételeire tekintettel – nem tudta igénybe venni azt, ezáltal a Magyar Cetelem Bank Zrt. tévesen azt a látszatot keltette, hogy az e-dm levél címzettjei jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.	Jogsértés megállapítása (Fttv.6.§. (1) bekezdése)	–

Erőfőlénnnyel való visszaélés, Versenytanácsi döntések

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-60/2012	Auchan Magyarország Kft. Az Auchan az éves kereskedelmi megállapodásai 4.1. pontjában „utólagos árkedvezmény tá- mogatásként” olyan visszatérítést kér a számára nem mezőgazdasági és élelmiszeripari ter- mékeket beszállító vállalkozásoktól, melynek százalékos mértéke a tényleges realizált forga- lom változása esetén állandó marad, viszont azt minden esetben fizetnie kell a beszállítónak abban az esetben, ha termékei eladásából az Auchan forgalmat realizál.	Jogsértés megállapítása (Kertv.7.§. (2) bekezdése)	1 061 300 000 Ft
Vj-42/2013	Tettye Forrásház Zrt. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy Tettye Forrásház Zrt. az újonnan felszerelt, illetőleg cserélt mellékvízórák szakszerűségi vizsgálatáért és az ahhoz kapcsolódó kiszállásért fizeten- dő díjakat, amelyet az elkülönült vízhasználóknak a mellékvízmérők jogszabálynak megfele- lő zárral való ellátásáért (plombálás) fizetniük kell, valószínűsíthetően indokolatlanul magas mértékben állapította meg.	Jogsértés megállapítása (Tpv.21.§.)	1 300 000 Ft
Vj-59/2013	Nielsen Közönségmérés Kft. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Nielsen Közönségmérés Korlátolt Felelősségű Társaság egyrészt olyan szerződéses rendszert alakított ki, amely megnehezíti az általa elő- állított televíziós nézettségi adatok külső, független szoftverrel való elemzését, másrészt a televíziós nézettségmérés szolgáltatásnak illetve a nézettségmérési adatok szoftveres elem- zésének árazását és kedvezményrendszerét olyan módon alakította ki, hogy az alkalmas le- het arra, hogy megakadályozza a televíziós nézettségi adatokat elemző szoftverek piacára való belépést.	Az eljárás megszünté- tésére került sor, az eljárás alá vont köte- lezettségvál- lálására figye- lemmel.	—

Versenykorlátozó megállapodások – Versenytanácsi döntések

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-49/2011	Borsodi Sörgyár Kft. Dreher Sörgyárak Zrt. Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Pécsi Sörfőzde Zrt. A Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló adatok alapján feltehető, hogy a 2007 és 2011 közötti időszakban a fenti vállalkozások vendéglátóipari egységekkel kötött megállapodásaiban vagy azok egy részében az általuk előállított vagy forgalmazott sörtermékek teljes körére vagy azok egy részére vonatkozóan kizárólagos tartásra és értékesítésre vonatkozó kötetést írtak és írnak elő a velük szerződött vendéglátóipari egységeknek. A GVH gyanúja szerint egyrészt az valószínűsíthető, hogy az eljárás alá vontak e magatartással megsértették a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezéseit; másrészt az, hogy azok közül a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., a Borsodi Sörgyár Kft., valamint a Dreher Sörgyárak Zrt. a teljes magyarországi sörpiacon meglévő piaci részesedéseik miatt nem tartoznak a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló magyar és uniós csoportmentességi rendelet hatálya alá. A GVH emellett azt valószínűsíti, hogy azért nem vonatkozik a versenykorlátozás tilalma alóli csoportos mentesülés a vizsgált megállapodásokra, mivel azok együttes hatásaként a versenytörvény 17. §-ában foglaltak nem teljesülnek.	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	–
Vj-50/2011	BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft. WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. A GVH észlelte, hogy a BTH Fitting Kft., a PIPELIFE Hungária Kft., és a Wavin Hungary Kft. vállalkozások, legalább 2006 óta piacfelosztást végeznek egymás között, kiegészítve azzal, hogy megállapodásaik szerint összehangolt idejű és mértékű áremeléseket hajtanak végre az általános árszint tartása, illetve növelése céljából. Feltehető, hogy a vállalkozások piacfelosztó magatartása kiterjed a nagykereskedők meghatározott körére, valamint a közbeszerzési eljárás alá eső projektekre is.	Jogsértés megállapítása Tpvt. 11.§. (1) bekezdése EUMSz. 101. cikk (1) bekezdése	725 277 000 Ft
Vj-73/2011	Bayer Cropscience Ltd. Bayer Hungária Kft. Bayer SAS Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. Farmmix Kereskedelmi Kft. Gergely Air Légiszolgáltató és Export-Import Kft. Kobo-Coop'96 Ipari, Szolgáltató Kft. Komplex Air Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. RSZ-Coop Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szemp-Air Légiszolgáltató Kft. Bayedr Sp. z.o.o A GVH észlelte, hogy a Magyarországon meghatározó vegyszeres kémiai és biológiai, légi és földi úton történő szúnyogirtást végző vállalkozások feltételezhetően 2007 óta létező megállapodás keretében felosztották a hazai működtetési területüket, továbbá megállapodtak a közbeszerzéseken adandó kivitelezési árakban. A vállalkozások megállapodása kiterjedt a 2010-es árvízi helyzet miatt létrejött a Katasztrófavédelem által rendkívüli irtások területének elosztására is.	Jogsértés megállapítása Tpvt. 11.§. (1) bekezdése	78 580 000 Ft

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-28/2013	Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. Hungaropharma Zrt. Medicon Professional Egészségügyi Tanácsadó Zrt. Medazin Piackutató Kft. Medcenter Kft. PharmAudit Kft. TEVA Gyógyszergyár Zrt. Az eljárás alá vont vállalkozások a Budapesti Egészségközpont Zrt. (BEK Zrt.) által 2011-ben „Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása (nettó) 5 000 000 000 Ft/év értékben” tárgyban kiírt gyorsított meghívásos keret-megállapodásos eljáráshoz kapcsolódóan, – a lehetséges versenytársak keret-megállapodásos eljárásból történő kizorítása céljából előzetes egyeztetést követően befolyásolták a közbeszerzés pályázati kiírás alkalmassági feltételeinek ajánlati felhívásban történő megjelentetését; – a pályázati feltételek ismeretében előzetesen egyeztettek és megállapodtak az egyes vállalkozások által adandó (végső ajánlatban megjelölt) ajánlati árakban, illetve termékenként, az egyes vállalkozásokra lebontva felosztották a keret-megállapodással érintett termékeket. A rendelkezésre álló információk szerint a vállalkozások fenti magatartásukkal az ajánlati felhívásban megjelölt kórházi intézmények és azok telephelyei által lefedett gyógyszer piacon a piaci részesedéseik szinten tartását és az elért árszintek megtartását akarták elérni.	Jogsértés megállapítása Tpv. 11.§. (1) bekezdése	2 443 207 400 Ft
Vj-55/2013	Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. Ciba Vision Europe AG Magyarországi Fióktelepe Novartis Hungária Kft. A gyanú szerint a Ciba versenykorlátozó vertikális szerződéseket kötött termékei viszonteladásával foglalkozó kereskedőkkel, amelyek révén korlátozza a Ciba termékek online értékesítését.	Jogsértés megállapítása Tpv. 11.§. (2) bekezdése EUMSz. 101. cikk (1) bekezdése	103 699 000 Ft
Vj-78/2013	MasterCard Europe Sprl. OTP Bank Nyrt. A MasterCard és az OTP között 2012. január 1-i hatállyal kötött, „Customer Segment Agreement” elnevezésű megállapodás az abban foglalt egyes feltételek és kötelezettségek révén, különös tekintettel a MasterCard kártyákkal lebonyolítandó forgalom mértékére, valamint a MasterCard/Maestro kártyák az OTP betéti kártya portfólióján belüli arányára vonatkozó kikötésekre, valószínűsíthetően alkalmas arra, hogy lezárja a hazai betéti kártya piac egy jelentős részét a MasterCard tényleges és potenciális versenytársai előtt. A Megállapodás így céljában és/vagy hatásában alkalmas lehet az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására, illetve a piacra lépés akadályozására.	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	–
Vj-97/2013	E-Education Információtechnológia Zrt. Szakoktatók Országos Érdekképviselői Egyesülete A SZAKOE minimálárakat határoz meg a gépjárművezetői képzésben részt vevő képzőszerzők és szakoktatók számára. A minimálárak be nem tartásának az etikai előírások szerinti következménye az, hogy az érintett piaci szereplőket az etikai szabályzatot elfogadó autósiskolák és szakoktatók listájáról törlik. Ehhez kapcsolódóan az E-Educatio Zrt mint az e-learning alapú elméleti (KRESZ) képzést jelenleg Magyarországon kizárólagosan nyújtani jogosult vállalkozás a SZAKOE által meghatározott minimálárak betartását valamennyi szerződő partnerre részére előírja. Az E-Edu által alkalmazott általános szerződési feltételek kizárják az e-learning alapú elméleti képzésből mindazokat az autósiskolákat és szakoktatókat, amelyek/akik a SZAKOE által kidolgozott etikai szabályokat nem fogadják el, illetve azokat nem tartják be.	Az eljárás megszüntetésére került sor, az eljárás alá vont kötelezettségvállalására figyelemmel.	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-111/2014	Max Aicher GmbH&Co. KG Thyssen Alfa Rohstoffhandel München GmbH A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Max Aicher GmbH & Co. KG közvetlen egyedüli irányítást szerzett az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett. Az ügyletet megalapozó, 2014. március 28-án aláírt Részvényadásvételi és engedményezési szerződés 9.1. pontjában versenytilalmi klauzulát tartalmaz, amely a THYSEN ALFA Rohstoffhandel München GmbH vállalkozásra és az általa irányított vállalkozásokra vonatkozóan állapít meg meghatározott időtartamra tevékenységektől való tartózkodási kötelezettséget. A GVH az összefonódást VJ/34/2014. számú eljárásában vizsgálta és engedélyezte. Az ügyben kelt Versenytanácsi határozatban foglalt megállapítás szerint a fent hivatkozott, érintett versenytilalmi klauzula nincs összhangban a Versenytanács előzőek szerinti, az összefonódáshoz kapcsolódó versenykorlátozások megítélése tekintetében hosszabb idő óta érvényesített gyakorlatával. Fentiekre tekintettel Szerződés 9.1 pontjában foglalt versenytilalmi klauzulát külön versenyfelügyeleti eljárásban szükséges megvizsgálni. A Szerződés 9.1 pontjában foglalt versenytilalmi klauzula alkalmazásában megtestesülő magatartással az eljárás alá vont felek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpv.) 11. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették a Tpv. 11. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.	Jogsértés megállapítása Tpv. 11.§. (2) bekezdése	—

Összefonódások ellenőrzése - Versenytanácsi döntések

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- talás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-40/2014	Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. MédiaLog Zrt. Népszabadság Zrt. Ringier Kiadó Kft. A vizsgálat azt valószínűsíti, hogy a Ringier Csoport (Ringier Kft., Népszabadság Zrt.) egyedüli irányítást szerzett a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. felett, és így közvetetten a MédiaLog Logisztikai Zrt. felett, mely irányításszerzés (lévén, hogy a VT gyakorlata alapján összefonódásnak minősül a közös irányítás egyedüli irányítással való alakulása) engedélyköteles összefonódás volt, melyet a Ringier Csoport elmulasztott bejelenteni.	Tpvt. 67. § fúziós kérelem elmulasztása, engedély fel- tétellel	81 250 000 Ft
Vj-126/2014	NOKES16 Kft. Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. ZD Vagyonkezelő Kft. Centrál Fund Kockázati Tőkealap tevékenysége szerint 3-5 éves befektetési időtávra – közvetlenül, vagy általa irányított gazdasági társaságokon (un. portfóliótársaságokon) keresztül – kockázati tőkebefektetéseket végez egyedi ügyek sajátosságaitól függően üzletrész-vásárlás, illetve tőkeemelés útján azzal a céllal, hogy a befektetési időtávban a befektetéssel érintett gazdasági társaságok további tulajdonosaival együttműködve, irányítási jogait szindikátusi megállapodás szerinti körben gyakorolva a befektetéssel érintett gazdasági társaság üzleti működését fejlessze, és ennek eredményeképpen a befektetési periódus leteltét követően részesedését a megnövekedő cégértékből következő megtérüléssel értékesítse (exit). NoKes16 Kft. (Kérelmező), mint a Centrál Fund Kockázati Tőkealap portfóliótársasága a Z + D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. és ZD Vagyonkezelő Kft. (együtt: Kérelmezettek) 70-70%-os üzletrészesének tulajdonosa, és a Kérelmezettek az Ekmann Holding Kft-vel együttesen irányítja. Kérelmező célja korábbi együttes irányításának önálló irányításra váltása, és tulajdoni részesedésének 70%-ról 98,7%-ra növelése a Kérelmezettekben. Kérelmező további célja a Kérelmezettek önálló irányításával üzleti eredményességük növelése, cégértékük és ezáltal a befektetés értékének növelése.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-128/2014	Bács-Tak Kft. Füzes-Kacsá Baromfitenyésztő Kft. Kiss István A Füzes-Kacsá Kft. meg kívánja vásárolni a Fläminger Entenspezialitäten Verwaltungs GmbH-nak a Bács-Tak Takarmánygyártó és Forgalmazó Kft.-ben fennálló 50%-os mértékű üzletrészt.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	–
Vj-4/2015	DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. Tiszántúli Hőtermelő Kft. Veolia Energia Magyarország Zrt. Az összefonódás keretében a Veolia Energia Magyarország Zrt. („Veolia Energy Services” vagy „Kérelmező”) megszerzi az E.ON Hungária Energetikai Zrt.-től („E.ON Hungária”) a DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. („DKCE”), az NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. („NYKCE”) és a Tiszántúli Hőtermelő Kft. („TTH”) törzstőkéjének 100%-át.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-6/2015	Newcredit OÜ Pan European Ingatlanhasznosító Kft. Papag AG Praktiker Real Estate Ingatlanhasznosító Kft. Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft. A svájci Papag AG egyedüli irányítást szerez a Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság és a Praktiker Real Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság felett üzletrészeik 100%-ának megvásárlásával. Ezzel egyidejűleg az észt Newcredit OÜ, mely ugyanazon vállalkozáscsoporthoz tartozik, mint a Papag AG, egyedüli irányítást szerez a PanEuropean Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság felett üzletrészei 100%-ának megvásárlásával. A Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság kiskereskedelmi üzleteket üzemeltet, melyek lakásfelújítási- és barkácscikkeket forgalmaznak. A Praktiker Real Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság és a PanEuropean Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló kereskedelmi ingatlanok a Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság használatában állnak kiskereskedelmi üzleteinek működtetése céljából.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-9/2015	Intel Corporation Lantiq Holdco S.a.r.l Az Intel Corporation, az Intel Csoport tagjaként meg kívánja szerezni a Lantiq HoldCo S.a.r.l. társaság összes kibocsátott üzletrészt. Az összefonódás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 23. § (1) b) pontja szerinti irányításszerzésnek minősül. A Tranzakció eredményeképpen az Intel Corporation közvetlen, egyedüli irányítást fog szerezni a Lantiq HoldCo S.a.r.l. felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-11/2015	Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. Sinergy Energiaszolgáltató Kft. Az ALTEO Nyrt. a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezési eljárásának tárgyául szolgáló ügylet keretében megvásárolja Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrészeket, amelyek fele-fele arányban a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. és az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. tulajdonában állnak. Az ügylet eredményeképpen az ALTEO Nyrt. befolyást szerez a Sinergy Kft. tizenegy leányvállalatában is. Mind az ALTEO Csoport, mind a Sinergy Csoport komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitásuk kiterjed a megújuló és hagyományos erőforrásokon alapuló villamos- és hőenergia-termelésre, az energetikai létesítmények üzemeltetésére, az energiakereskedelemlre, valamint az energiagazdálkodási és mérnöki szolgáltatások területére.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-12/2015	Kőrösaszfalt Zrt. Magyar Építő Zrt. Szijj László Varga Károly A KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság leánycége a Tpvt. 23. § szerint vállalkozások koncentrációját határozta el, miszerint megvásárolja a Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság többségi részvénytársaságját, melynek tulajdonosa az ÉRTÉK Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A KÖRÖSASZFALT Zrt. illetve az anyacége a DUNA ASZFALT Kft meghatározó szereplői az út- és mélyépítési szegmensnek. A koncentráció lényege a DUNA ASZFALT Kft. és érdekeltségei magasépítési piacon, mint generál kivitelező megjelenése és szerepvállalása. A Tpvt 23 § (1) a) pontjának értelmében célunk az egymástól független vállalatok összeolvadása tekintettel a Tpvt 23 § (2) a) pontra, mellyel a KÖRÖSASZFALT Zrt. irányítási és menedzsment jogokat fog szerezni. A KÖRÖSASZFALT Zrt és a Magyar Építő Zrt koncentrációjával a Magyar Építő Zrt. korábbi szakmai reputációjának, referenciájának fenntartásával az új tulajdonos ezen alapokon a gazdasági környezetet (válságot észlelve a magasépítési piacon) újult szervezeti egységgel és koncentrált gazdasági erővel kíván a piacra lépni.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-13/2015	GDF Suez Energia Holding Zrt. MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. Az összefonódás keretében a MET Csoport tagja, a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. megszerzi a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz kiskereskedelmi portfólióját.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-19/2015	TOTAL Hungária Kft. Zentraleuropa LPG Holding GmbH A tranzakció keretében a Zentraleuropa LPG Holding GmbH, mint a UGI Corporation 100%-os (közvetett) irányítása alatt álló vállalkozás, közvetlen, egyedüli irányítást szerez a Total S.A. 100%-os tulajdonában lévő Total Marketing Services S.A., mint eladó tulajdonában lévő TOTAL HUNGARIA Korlátolt Felelősségű Társaság felett az üzletrészek 100%-ának megvásárlásával	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	—
Vj-23/2015	Columbia Picture Corporation Ltd. Viasat Hungária Zrt. A brit Columbia Pictures Corporation Limited egyedüli irányítást szerez a magyar Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság felett részvényei 100%-ának megvásárlásával. A Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság a Modern Times Group MTG Limited tulajdonában álló, magyar nyelvű televízió csatornákat terjeszti.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	—
Vj-25/2015	Denka Performance Elastomer LLC Denka USA LLC Diana Elastomers, Inc DuPont CR A tervezett összefonódás lényege a DuPont kloroprén gumi üzletágának pro-kompetitív átruházása egy a Denka és a Mitsui által létrehozott közös vállalatra. A Denka egy tapasztalt, hozzáértő és fókuszált kloroprén gumi gyártó jelentős K+F tevékenységgel. A Mitsui egy globális kereskedelmi vállalat és kloroprén gumi disztribútor. A DuPont számára a kloroprén gumi egy a vállalat fő profiljába nem illeszkedő piac, amelyről ki kíván lépni. A tervezett összefonódás képesség tenné a Denkát, hogy globális vevőit jobban ki tudja szolgálni, illetve diverzifikálja kloroprén gumi gyártásának forrásait, míg a Mitsui globálisan jelenlévő leányvállalatai segítségével világszinten ki tudná terjeszteni kloroprén gumi eladásait. Az összefonódástól olyan erős szinergiák várhatók, amelyek a fogyasztók számára jelentős előnyökkel járnak majd, ideértve a jobb kiszolgálást, több innovációt és alacsonyabb árakat.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-28/2015	Kálmán László MAL Alumínium Zrt. SILKEM Hungary Kft. SILKEM Plus proizvodnja svetovanja d.o.o MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f. a.” felszámolási eljárása során meg-hirdetett nyilvános értékesítési pályázata során a társaság timföld divízió és kalcinálás őrlés üzem eszközeire vonatkozóan a SILKEM Hungary Kft.-vel kötött adásvételi szerződést. Az ügylet versenyjogi hatásaira tekintettel a szerződés megkötésére felfüggesztő feltétellel került sor, az ügylet hatályba lépésének feltétele a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása, illetőleg annak megállapítása, hogy az ügylet nem esik engedélyezési kötelezettség hatálya alá. Az összefonódás eredményeként a MAL Zrt. f.a. megjelölt eszközökkel folytatott tevékenysége megszűnik, azt a továbbiakban a SILKEM Hungary Kft. végzi.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lítás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-29/2015	INOTAL HIDRÁTHidrátgyártó Kft. MAL Magyar Alumínium Zrt. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f. a.” felszámolási eljárása során meg- hirdetett nyilvános értékesítési pályázata során a társaság hidrát szárítás és őrlés üzem esz- közére vonatkozóan az INOTAL HIDRÁT Kft.-vel kötött adásvételi szerződést. Az ügýlet ver- senyjogi kihatásaira tekintettel a szerződés megkötésére felfüggesztő feltétellel került sor, az ügýlet hatályba lépésének feltétele a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása, illetőleg annak megállapítása, hogy az ügýlet nem esik engedélyezési kötelezettség hatálya alá. Az összefonódás eredményeként a MAL Zrt. f.a. megjelölt eszközökkel folytatott tevékenysé- ge megszűnik, azt a továbbiakban az INOTAL HIDRÁT Kft. végzi.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-31/2015	Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. Friesland Campina Hungária Zrt. 2015. február 26-án a Friesland Campina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt. valamint az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. között Eszköz Adásvételi Megállapodás jött létre azzal a céllal, hogy az Alföldi megvásárolja, Friesland Campina pedig eladja a tulajdonában lévő Deb- recen területén lévő és működő termelési egységét, ami a Tpvt 27. § (4) bekezdése szerint vállalkozásrésznek minősül.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-35/2015	Aeroproduct Zrt. CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. CLH Klímaszervíz Kft. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. Körösaszfalt Zrt. Szűjj László Varga Károly A 2014. december 18-án Szűjj László, Varga Károly és a KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zrt., – adásvételi szerződést kötöttek az AEROPRODUKT Zrt. jegyzett tőkéjének 60%-át megteste- sítő részvények megvásárlására; – kötelezettséget vállaltak a CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. („CLH”) tőkeemelésében való részvételre; és – kötelezettséget vállaltak a CLH Klímaszervíz Kft. („CKK”) tőkeemelésében való részvételre. A Kérelmezők az alábbi részesedéssel – és az azonos arányban megosztó szavazati jogokkal – fognak rendelkezni az AEROPRODUKT, a CLH és a CKK gazdasági társaságokban: KÖRÖS- ASZFALT: 40%, Szűjj László: 10%, Varga Károly: 10%	Tpvt. 24. § fúziós kére- lem, engedé- lyező hatá- rozat	–
Vj-38/2015	Flextronics International Europe B.V. MICOH B.V. A tervezett összefonódás eredményeképpen, amely a 2015. április 22-én megkötött adásvéte- li szerződés alapján jött létre, a kérelmező FLEXTRONICS International Europe B.V. meg kíván- ja vásárolni a jelenlegi részvényesektől a céltársaság MICOH B.V. részvényeinek 100%-át, és ily módon kizárólagos ellenőrzést kíván szerezni a teljes MCI csoport felett. A tranzakció sem- milyen horizontális átfedést nem hoz létre a Flextronics (elektronikai gyártási szolgáltatások globális szolgáltatója) és az MCI (üveg és elektromos meghajtású tükör-mozgatószervezetek és aktív hűtőrácsok szállítója az autóipar számára) piaci tevékenységei között. Ami a Flextro- nics és az MCI piaci tevékenységei között fennálló vertikális kapcsolatokat illeti, a két szóban forgó társaságcsoport között jelenleg nincs üzleti kapcsolat.	Tpvt. 24. § fúziós kére- lem, engedé- lyező hatá- rozat	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lálás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-41/2015	J.Y.E. Castella Llorca, S.L. Nypro International Holdings BV A bejelentett összefonódás alapján a Nypro International Holdings BV, mint kérelmező meg- szerzi a J.Y.E. Castella Llorca, S.L, mint céltársaság teljes üzletresztét. A kérelmező a Ja- bil100%-os tulajdonú leányvállalata. A Jabil elektronikai termékmegoldásokat kínáló vállalat, amely elektronikai szolgáltatásokat kínál globális elektronikai és technológiai társaságoknak. A céltársaság műanyag fröccsöntő/gyártó cég, amely értéknövelt termékeket gyárt és szolgál- tatásokat nyújt megrendelőinek az alábbi tevékenységek során: műanyag csomagolóanyagok tervezése; műanyag csomagolóanyagok és csomagolóanyag-alkatrészek gyártása és értéke- sítése; öntőformák és a fenti alkatrészek gyártásához kapcsolódó berendezések gyártása; és egyéb kiegészítő szolgáltatások. A céltársaság a fenti termékeket és szolgáltatásokat az étel- és italmárkák tulajdonosainak, nagy fogyasztói csomagolóanyag-gyártó cégeknek és elektronikai gyártócégeknek kínálja.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-54/2015	Carnet-Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zrt. Eurolizing Letét Kft. Eurorist Biztosítási Alkusz Kft. VASAS Sport Club VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Az MKB Bank Zrt. és az Eurolizing Letét Kft. a közöttük folyt egyeztetések eredményeként, a közvetlen, illetve közvetett tulajdonukba tartozó MKB-Euroleasing Cégcsoport közös irányítá- sának és kereszttulajdonlásának megszüntetése mellett döntöttek. A Szétválást megalapozó szerződések alapján megvalósuló részesedés-adásvételek eredmé- nyeként, azok egyidejű zárását követően az Eurolizing Letét Kft. irányítása alá kerülnek a ko- rábbi MKB-Euroleasing közös vállalkozáscsoport következő társaságai és üzletágai; (a) Carnet-Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zrt. és Dél-Pest Autócentrum Szolgáltató és Ke- reskedelmi Kft. , valamint az ezek által irányított vállalkozások, (b) Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. A Szétválás eredményeként az Eurolizing Letét Kft. továbbá; (c) 50%-os tulajdonrészt szerez a VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-ben . Az Eurolizing Letét Kft. előbbi irányításszerzői álláspontja szerint egyetlen összefonódást valósítanak meg, amely összefonódás káros versenyhatásokkal nem jár.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-55/2015	MKB Bank Zrt. MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) SZAN-I-3/2014. számú határozatával 2014. december 18. napján elrendelte a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény („MNB tv.”) 4. § (8) bekezdésben és a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősí- tő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény („Szentv.”) 104. § (2) bekezdés c) pont szerinti, az MKB Bank Zrt. szanálásának lefolytatására irányuló eljárást, melynek következtében a Magyar Állam nevében tulajdonosi joggyakorlóként az MNB jár el. Ennek keretében az MNB az MKB Bank Zrt. és az Eurolizing Letét Kft. közös (50-50 százaléka- ban megosztott) irányítása alatt lévő MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. irányítási jo- gát az MKB Zrt. kizárólagossága alá, illetve meghatározott leányvállalatokat pedig az Euroli- zing Letét Kft. kizárólagossága alá rendelik.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-65/2015	Berlinwasser International GmbH Veolia Voda S.A A Veolia Voda S.A. a tervezett tranzakció keretében - a vonatkozó szerződésben meghatáro- zottak teljesülésének feltételével - megszerzi a Berlinwasser Holding GmbH-tól a Berlinwas- ser International GmbH jegyzett tőkéjének 100%-át képviselő részesedést, és ezzel egyedü- li irányítást szerez a Berlinwasser International GmbH, valamint az általa részben tulajdonolt Csatorna Holding Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Fővárosi Csatorná- zási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lалás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-71/2015	Budapesti Erőmű Zrt. EP Hungary, A.S. EPI Investement S.a.r.l. Milees Limited A 2015. június 30. napján megkötött üzletrész adásvételi szerződés értelmében az EP Hunga- ry, a.s. közvetlen irányítást kíván szerezni a Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvény- társaság felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-74/2015	Heineken B.V. Pivovarna Lasko d.d. A Heineken International B.V., mint vevő 2015. április 13-án adásvételi szerződést írt alá a szerződésben megjelölt eladókól álló eladói konzorciummal a Pivovarna Laško, d.d. társaság részvényeinek adásvétele tárgyában. A szerződés értelmében a Heineken International B.V. összességében mintegy 51,11%-os részesedést szerez a Pivovarna Laško, d.d. társaságban. A Tranzakciót a Pivovarna Laško, d.d. valamennyi fennmaradó részvényeséhez címzett kötele- ző vételi ajánlat követi.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-77/2015	Agrochain Kft. Agrárintegrátor Kft. Agrárspektrum Kft. KITE Kukorica és Iparinövény Kft. KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Az Agrárintegrátor Kft., az Agrárspektrum Kft., valamint az Agrochain Kft. (Irányításszerzők) 2015. június 30-án részvény-átruházási és üzletrész adásvételi szerződést kötöttek Guba Sán- dorral, amelynek alapján a dr. Csányi Sándor végső irányítása alatt álló vállalkozások meg- szerzik a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. felett az önálló irányítást. Te- kintettel arra, hogy az irányításszerzés a Tpvt. 23. § (1) b) pontja alapján összefonódásnak minősül, az Irányításszerzők 2015. július 27-én az irányításszerzés engedélyezése iránt kérel- met nyújtottak be a Gazdasági Versenyhivatalhoz. (Az Irányításszerzők – bár több társaság- ról van szó – természetesen nem a közös irányítás megszerzését jelentik be, hanem a Csányi- Csoport önálló irányítás-szerzését, hiszen az Irányításszerzők valamennyien dr. Csányi Sándor önálló irányítása alatt állnak.)	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	–
Vj-78/2015	Alvogen Lux Holdings S.a.r.l. Celtic BidCo S.a.r.l. 2015. július 29. napján kérelem érkezett a GVH-hoz az Alvogen Lux Holdings S.á r.l. („Alvo- gen”) feletti kizárólagos irányítás egyes CVC Csoport által kezelt alapok általi, a közvetetten irányított Celtic BidCo S.á r.l. leányvállalatán keresztül történő megszerzésével megvalósuló tervezett összefonódás engedélye tárgyában. A CVC Csoport (azaz a CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. és leányvállalatai és kapcsolt vál- lalkozásai) befektetési alapoknak nyújt tanácsadást és kezeli azokat. Az Alvogen niche generikus gyógyszeripari termékeket állít elő. Termék portfóliója magában foglalja az onkológiában, kardiológiában, légzőszervi megbetegedésekkel kapcsolatban, neu- rológiában és a gasztroenterológiában alkalmazott molekulák széles körét, a bioszimiláris és a recept nélkül kapható gyógyszereket és gyógyhatású készítményeket (OTC) is.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-80/2015	Dunai Hőtermelő Kft. Veolia Energia Magyarország Zrt. A Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2015. július 1. nap- ján aláírt üzletrész adásvételi szerződés alapján megszerzi a százhalmombattai fűtőművet üze- meltető Dunai Hőtermelő Kft. törzstőkéjének 100%-át, és ennek keretében egyedüli irányítást szerez ezen vállalkozás felett, amennyiben az üzletrész adásvételi szerződésben rögzített fel- tételek maradéktalanul teljesítésre kerülnek.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-81/2015	Dante International Kft. Fashion Days Shopping Zrt. Az eMag webáruház és az eMag bemutatótermék üzemeltetője, a Dante International S.A. irányítást szerez a márkás ruházati és egyéb divatcikkeket kínáló Fashion Days csoport ma- gyarországi, olaszországi, román és bolgár leányvállalatai felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lítás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-82/2015	Blitz 15-521 GmbH Flabeg Deutschland GmbH A Tervezett Tranzakció alapján a Blitz 15-521 GmbH irányítást szerez a Flabeg Deutschland GmbH felett. A Flabeg GmbH i.l (amely vállalkozás a Flabeg Deutschland GmbH anyavállalata) és a Blitz 15-521 GmbH (amely vállalkozás a Sun Capital Partners VI, L.P irányítása alatt áll és a Sun Capital Partners, Inc által irányított vállalkozáscsoporthoz tartozik) 2015 július 14-én Részvény Adásvételi Szerződést kötöttek, amelyet 2015. július 20-án módosítottak. A Részvény Adásvételi Szerződésben foglalt feltételekkel a Flabeg GmbH i.l elfogadta a Blitz 15-521 GmbH ajánlatát a Flabeg Deutschland GmbH teljes üzletrészesének megvásárlására vonatkozóan, aminek eredményeként a Blitz 15-521 GmbH közvetlen egyedüli irányítást szerez a Flabeg Deutschland GmbH (és közvetetten annak leányvállalatai) felett. A Tervezett Tranzakció eredményeként a Flabeg Deutschland GmbH a Sun Capital Partners, Inc. közvetett egyedüli irányítása alá kerül.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-83/2015	ALD Automotive Magyarország Kft. K&H Autópark Kft. Az összefonódás keretében a Societé Générale csoport tagja, az ALD Automotive Magyarország Kft. megszerzi a K&H Autópark Kft. operatív lízing portfóliójának egy részét.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-87/2015	Béres Egészségtár kft. Hungaropharma Zrt. Az összefonódás a Hungaropharma Zrt. („Hungaropharma”) és a Béres Egészségtár Kft. („BET”) között jön létre. A BET törzstőkéje 100%-át megtestesítő üzletrészesének tulajdonosa a Béres Gyógyszergyár Zrt., a Hungaropharma ezt az üzletrészt kívánja megvásárolni a Béres Gyógyszergyár Zrt.-től. Ezáltal a Hungaropharma a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint közvetlen irányítást szerez a BET felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-88/2015	Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Erste Bank Hungary Zrt. Erste Befektetési Zrt. A szerződés keretében az Erste Bank megszerzi a Citibank magyar lakossági banki tevékenységéhez kapcsolódó egyes portfólió-elemeket (ideértve a lakossági ügyfelek részére nyújtott bankszámla-vezetési szolgáltatásokhoz, a betéti szolgáltatásokhoz, a hitelezési szolgáltatásokhoz, a bankkártya szolgáltatáshoz, a széf-szolgáltatáshoz, a biztosítás-közvetítési szolgáltatáshoz, valamint a privát banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó portfólió-elemeket; "Banki Vállalkozásrész"). Ugyanazon alapul fekvő szerződés alapján az ElH megszerzi a Citibank lakossági befektetési termékeivel összefüggő portfólió-elemeket.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	—
Vj-91/2015	Axel Springer Schweiz AG Ringier AG A Ringier AG és az Axel Springer Schweiz 2015. szeptember 16-án megállapodást kötöttek egymással svájci eszközeiknek egy közös vállalatban történő egyesítéséről. Az összefonódás teljes funkciójú közös vállalat alapításának minősül a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés c) pontja alapján. A közös vállalat létrehozása kizárólag a Felek svájci eszközeire vonatkozik. A magyarországi eszközök tekintetében a Felek 2014-ben már egyesítették tevékenységüket: a közös vállalat létrehozását a Gazdasági Versenyhivatal Vj-7/2014. számú eljárásában engedélyezte. A magyarországi bejelentésre kizárólag formális okokból, a Tpvt. szerinti küszöbszámok teljesülése miatt kerül sor.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-94/2015	Jet-Sol Kft. Monicomp Zrt. A 2015. szeptember 9-én kötött adásvételi szerződés alapján a MONICOMP Zrt. irányítást szerez a JET-SOL Számítástechnikai Szolgáltató Kereskedelmi és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lítás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-96/2015	Eurasia Logistics Kft. Itochu Corporation Itochu Logistics Corporation Az Eurasia Logistics Kft. egy jelenleg az Itochu Csoport (az Itochu Corporation és az Itochu Logistics Corporation) és a Vantec Corporation közös irányítása alatt álló vállalkozás. A jelen összefonódás eredményeképp az Itochu Corporation és az Itochu Logistics Corporation megszerzik a Vantec Corporation részesedését az Eurasia Logistics Kft-ben, így az az Itochu Csoport egyedüli irányítása alá kerül.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-99/2015	CEE Broadcasting Limited Magyar Broadcasting Co. Kft. TV2 Média Csoport Kft. A TV2 Média Group Holdings Kft. kizárólagos irányítása alatt álló TV2 Média Csoport Kft., valamint a CEE Broadcasting Holding Kft. kizárólagos irányítása alatt álló CEE Broadcasting Limited üzletreszei illetve részvényei 100 százalékának megvétele útján mindkét Céltársaság irányítási joga a Magyar Broadcasting Co. Kft. kizárólagossága alá kerül, a TV2 Média Group Holdings Kft., a CEE Broadcasting Holding Kft. és a Magyar Broadcasting Co. Kft. között 2015. október 15. napján kötött Részesedés Adásvételi Szerződés alapján.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–
Vj-100/2015	Affinia Group Holdings, Inc. Mann+Hummel Inc. A Mann+Hummel Inc., a Mann+Hummel Holding GmbH közvetett leányvállalata, a Mann+Hummel Csoport tagjaként egyedüli irányítást kíván szerezni a tranzakció előtt a Cypress Group LLC és mások tulajdonában álló Affinia Group Holdings Inc., USA felett. A tranzakció az összefonódás kivitelezése céljából létrehozott és a Mann+Hummel Inc. közvetlen tulajdonában álló társaság, az M+H Sub 2015 Inc. vállalkozásnak, az Affinia Group Holdings Inc., USA-ba történő beolvadásán keresztül megy végbe. Ennek során az Affinia Group Holdings Inc., USA marad fenn mint jogutód, és mint a Mann+Hummel Inc. kizárólagos tulajdonában és egyedüli irányítása alatt álló leányvállalata (miután a Mann+Hummel Inc. megszerezte az Affinia Group Holdings Inc., USA valamennyi részvényét). A Tranzakció eredményeként az M+H Csoport irányítást szerez az Affinia Csoport felett.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat (II. fázisú)	–
Vj-102/2015	Dobos Ferenc Péter Foodnet Zrt. Georgika Szolgáltató Kft. Jászapáti 2000 MG Zrt. Minna Zrt. Naszálytej Zrt. Szatmári Zoltán Károly Szatmári Zoltán Károlyné 2015. szeptember 29-én a Naszálytej Zrt. megállapodást kötött a felszámolás alatt álló Minna Tejipari Zrt. „f.a”-val („Minna”) a Minna tulajdonában álló miskolci tejüzem (a tejüzemnek helyt adó ingatlan és az ehhez tartozó, a termeléshez kapcsolódó ingók) átruházásáról. A Minna tulajdonában álló eszközökön túl a Naszálytej megszerezte a Minna által korábban a CIB Lízing Zrt.-től és az UniCredit Leasing Zrt.-től lízingelt, a tejüzem tevékenységéhez kapcsolódó eszközöket is. Az ingó- és ingatlan átruházási szerződések mellett a Naszálytej védjegy-átruházási megállapodást is kötött a Miskolci Tejüzem egyes termékeihez kapcsolódó védjegyekre vonatkozóan. A Naszálytej továbbá munkáltatói jogutódlással átveszi a Miskolci Tejüzem betanított munkásait is.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	–

Vj-ügyszám	Ügyleírás	Döntés (jogsértés, jogalap, köte- lezettségvál- lалás)	Vt.- határo- zat szerint ki- szabott bírság összege
Vj-103/2015	ED Group Vagyonkezelő Kft. Extreme Digital Zrt. Genesis Investments Alpha GmbH Kelemen Gyula Várkonyi Balázs A Steinhoff International Holdings Limited közvetett végső irányítása alatt álló Genesis Investments Alpha GmbH meg kívánja szerezni az Extreme Digital Zrt. részvényeinek többségét, hogy egyedüli irányítást szerezzen az Extreme Digital felett. Az Extreme Digital fő tevékenysége a fogyasztói elektronikai cikkek, illetve egyéb termékek, így különösen elektronikai eszközök, lakberendezési és egyéb fogyasztói cikkek hagyományos és online kereskedelmi értékesítése. A Steinhoff International elsősorban bútorok gyártásával és nagykereskedelmével, valamint bútorok, lakberendezési termékek, elektromos készülékek és ruházati cikkek, továbbá kiegészítő termékek kiskereskedelmével foglalkozik.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	
Vj-106/2015	Magyar Export Import Bank Zrt. OTP Nyrt. Portfolion Regionális Magántőke Alap szallas.hu Kft. A Tranzakció révén a Portfolion Regionális Magántőke Alap üzletrész adásvételi szerződés alapján megvásárolja a Szallas.hu Kft. üzletrészeinek 70%-át, míg az OTP Bank Nyrt. a Szallas.hu Kft. üzletrészeinek 30%-át szerzi meg. A Szallas.hu Kft. így a Portfolion Regionális Magántőke Alap közvetlen egyedüli irányítása alá kerül.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	
Vj-118/2015	Budapesti Értéktőzsde Zrt. Magyar Nemzeti Bank A Magyar Nemzeti Bank meg kívánja vásárolni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („Budapesti Értéktőzsde”) részvényeinek többségét, hogy ezáltal egyedüli irányítást szerezzen a Budapesti Értéktőzsde felett. A Budapesti Értéktőzsde feletti egyedüli irányításszerzéssel a Kérelmező közvetett, egyedüli irányítást szerez a KELER Zrt.-ben, a KELER KSZF Zrt.-ben, valamint a KELER Energy Luxemburg S.á.r.l.-ben. A Budapesti Értéktőzsde üzemelteti Magyarország jelenleg egyetlen áru- és értékpapírtőzsdéjét. A KELER Zrt. biztosítja a Budapesti Értéktőzsde kereskedelmi platformján és a tőzsdén kívül végzett műveletek mögöttes piaci infrastruktúráját.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-122/2015	Antenna Hungária Zrt. LIGA TV Kft. Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AH) megvásárolja a LIGA TV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „mobil közvetítési szolgáltatási” üzletágát, amely a tranzakció feltételeinek teljesülése esetén a Tpvt. 23. § (1) (a) bekezdése szerint az AH részévé válik.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—
Vj-131/2015	HR-Rent Kft. Profólió Projekt Kft. Prohumán 2004 Kft. Work Service S.A. A Magyarországon HR szolgáltatásokkal, így különösen munkaerő-kölcsönzéssel és-közvetítéssel foglalkozó Prohumán 2004 Kft. (székhelye: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.) meg kívánja szerezni a Baranya és Győr-Moson-Sopron megyékben munkaerő-kölcsönzéssel, valamint Ausztriában és Németországban munkaerő-kölcsönzéssel és-közvetítéssel foglalkozó HR-Rent Kft. (székhelye: 7743 Romonya, Béke utca 51.) 100 %-os üzletrészt. Az adásvételt követően a HR-Rent Kft. a Prohumán 2004 Kft. önálló irányítása alá fog kerülni.	Tpvt. 24. § fúziós kérelem engedélyező határozat	—

2. sz. melléklet – Versenypártolási tevékenység a GVH által véleményezett egyes jogszabálytervezetek vonatkozásában, egyéb versenypártoló közbenjárások a jogalkotók, vagy más szervezetek felé

Előterjesztések véleményezése

1.	Vp-6/2015
Az előterjesztés tárgya:	Az egészségügyi ágazat háttérintézményei felülvizgálatáról és átalakításáról szóló előterjesztés tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	Az orvostechikai eszközöket, gyógyászati segédeszközöket lehetséges támogatással vagy anélkül is forgalmazni, miközben a támogatott körre reklámtiltalom vonatkozik. Jogalkalmazási bizonytalanság származik abból, hogy előzetesen nehezen eldönthető egyes termékek státusa, s ebből következően az is, hogy szabad-e a terméket reklámozni. A GVH az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtól szóló tervezethez tett észrevételében javasolta olyan szabályozás bevezetését, hogy a forgalmazók, vagy más személyek az illetékes egészségügyi hatóságtól kérelmezhesék adott termék tekintetében a státus megállapítását, továbbá kezdeményezte az ilyen termékek besorolását tartalmazó nyilvános adatbázis létrehozását. Ezen túl kodifikációs jellegű pontosítási javaslatot is tettünk a kozmetikai termékekre vonatkozó változtatásokhoz kapcsolódva.
Elfogadott jogszabály:	27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról; 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettről; 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtról; 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	A reklámozhatóság megállapítása vonatkozásában nem történt változás. A kodifikációs pontosítás megtörtént.
2.	VP/8/2015
Az előterjesztés tárgya:	Nemzeti Korruptióellenes Program és a 2015-2016. évekre vonatkozó intézkedési terv
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH általános észrevételként fontosnak tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkotás következményeként, s az állami szervek működése során a normativitást nélkülöző döntések szaporodása növeli a korruptió kockázatát, így számos esetben éppen jogalkotással előzhető meg a negatív tendenciák. A verseny szempontjából ez azért érdemelt külön kiemelés, mert a versenytorzító helyzetek előfordulása és a korruptió kockázat növekedése közös következményként jelenik meg. A GVH emiatt fontos határozati pontnak tartotta, hogy a jogszabályok előzetes hatásvizsgálata során a korruptió kockázat is elemzésre kerüljön. A GVH nem tartotta indokoltnak a feladat- és hatásköre bővítésének felülvizsgálatát. Külön utalt az észrevétel a GVH-nak a versenyjogi megfelelés (compliance) elősegítése érdekében kifejtett tevékenységére, aminek keretében a GVH külön dedikált honlapot tart fenn, sajtókampányt is folytatott, és a KKV-k számára külön konferenciát is rendezett. Ugyancsak külön kiemelésre került a közbeszerzési kartelleket érintő felderítési tevékenység, amelynél a GVH munkáját nagyban segítené a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatok minél szélesebb körének, a közbeszerzési adatbázisban minél hatékonyabban kereshetővé tétele (akár a nyilvánosság, akár egyes hatóságok részére), illetve kifejezetten a GVH számára a közbeszerzéssel kapcsolatos adatokhoz és iratokhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférés lehetővé tétele. Ezek mellett még pontosító jellegű észrevételeket is tett a GVH a program egyes részleteihez.
Elfogadott jogszabály:	1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat a Nemzeti Korruptióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Részen figyelembe vételre került. A GVH hatásköre bővítésének vizsgálata a kormányhatározatban már nem szerepel, s a közbeszerzési adatbázis kereshetőségének javítása érdekében külön határozati pont született. A korruptió elleni küzdelem keretében megvalósított együttműködés eredményeiről a GVH is évente tájékoztatja a belügyminisztert. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a kormányhatározat már nem tartalmazza azt a külön határozati pontot, amely azt tűzte ki célul, hogy a hatásvizsgálatokba a korruptió kockázat elemzése bekerülne, illetve módszertani útmutató is készülne e kérdéskört illetően

3.	Vp-10/2015, Vp-38/2015
Az előterjesztés tárgya:	Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységéről szóló 213/1996.(XI.28) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI.28) Korm. rendelet módosítása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH egyetértett a tervezet deregulációs tartalmú részeivel (például külön képesítési vizsga eltörlése), nem támogatta azonban azokat a változtatásokat, amelyek a hatályos szabályozáshoz képest szigorítanák az utazási szolgáltatónál a tevékenységért felelős személyek más alkalmazási feltételeit (például belföldi utaztatókra vonatkozó nyelvvizsga követelmények, gyakorlati időre vonatkozó előírások szigorítása). Javasolta, hogy amennyiben a gyakorlati időre vonatkozó követelmények szigorításra kerülnek érvényesüljön egy ésszerű arányossági elv (pl. magasabb végzettségűeknél kevesebb idő legyen elegendő, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűeknél). Egyúttal indítványozta, hogy amennyiben szigorítás történik, úgy megfelelő átmeneti rendelkezéseket indokolt statuálni a már létező vállalkozások, illetve felelős személyek számára az alkalmazkodáshoz, hogy eddigi tevékenységüket folytathassák.
Elfogadott jogszabály:	140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Részleges (számos szigorítás megvalósult, de például arányosításra kerültek a gyakorlati idő követelmények). Megjegyzendő még, hogy év végén a deregulációs csomag részeként a korábbi hatósági engedélyezést felváltotta nyilvántartásba vétel, ami a GVH megítélése szerint kedvező irányú elmozdulást jelent.
4.	Vp-14/2015
Az előterjesztés tárgya:	Új közbeszerzési törvény tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH a törvény tervezetéhez versenyjogi valamint büntetőjogi kartelltilalmi szabályokat megsértőknek (ideértve az azokkal egy vállalatcsoportba tartozóknak, illetve azok jogutódainak) a közbeszerzési eljárásokból való kizárási szabályait érintően tett észrevételeket. Tekintettel arra, hogy a kartellek felderítésében segítő kartelltag bizonyos jogkövetkezmények vonatkozásában mentességet, kedvezményt, vagy akár jutalmat is kaphat, fontos azt is biztosítani, hogy a különböző jogágakban alkalmazott eljárási illetve szankciós rendelkezések ne olták ki egymást, így külön odafigyelést kíván a szabályok közötti összhang megteremtése. Emellett fontosnak tartotta még a GVH, hogy a versenykorlátozó összejátszásokban való részvétel felderíthetősége érdekében bizonyos adatok nyilvános és jól kereshető adatbázisokba kerülését a törvényi szabályok is megerősítsék annak érdekében, hogy a titkolt kartellekben érintettek ne szerezzenek idő előtt tudomást a hatóságok ez irányú adatgyűjtési, felderítési tevékenységéről.
Elfogadott jogszabály:	2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Részben figyelembe vételre kerültek.
5.	Vp-18/2015
Az előterjesztés tárgya:	egyes törvények a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosítása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH a témakört érintően két alkalommal tett észrevételt. Első alkalommal a beérkezett tervezetnek az MNB forint emlékérmé kibocsátást, s az MNB e tárgykörű hatósági ellenőrzési feladatkörét érintő részeit észrevételezte a jogalkotói célok tisztázása és a hatásköri összeütközések elkerülése érdekében. A GVH maga – a fizetőeszköz funkcióval nem rendelkező – emlékérmé magánpiacon fogyasztó megtévesztés esetkörben folytatott versenyfelügyeleti eljárásokat, s nem látta tisztázottnak az új rendelkezések viszonyát az általános fogyasztóvédelmi szabályokhoz, illetve a két hatóság hatáskörének elrendezését, továbbá a tervezett szabályoknak a már folyó eljárásokra való hatását. Második alkalommal a parlamenthez beterjesztett javaslatnak – a tervezethez képest megváltozott tartalmára tekintettel – a bankok által működtetett közös adatbázist érintő, a versenykorlátozó megállapodási szabályok alóli kivételi rendelkezése visszavonását indítványozta a GVH arra is tekintettel, mert e tárgykörben versenyfelügyeleti eljárása volt folyamatban. Ugyancsak nem látta indokát a szabályozásnak amiatt sem, mert az aggregált, statisztikai célú adatgyűjtést megvalósító rendszerek az általános versenyjogi rendelkezések alapján is jellemzően a nem jogsértő, illetve mentesíthető megoldások közé tartozhatnak.
Elfogadott jogszabály:	2015. évi LXXXV. törvény egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Az érmeiaci szabályokat érintő változtatások a folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárásokat nem érintik, s bár a banki adatbázist érintő szabályokat a folyamatban lévő eljárásban is alkalmazni kellett, az új rendelkezés nem állta útját annak, hogy a közös banki adatbázis versenykorlátozó magatartást megvalósító használata szankcionálható legyen.

6.	Vp-22/2015 és Vp-41/2015
<i>Az előterjesztés tárgya:</i>	a vasúti közlekedésről szóló törvényről, valamint a vasútnak nem minősülő egyéb kötőtpályás közlekedésről szóló törvénytervezetek
<i>A GVH észrevételeinek tartalma:</i>	A törvénytervezetek két fordulóban is egyeztetésre kerültek olyan módon, hogy míg első alkalommal egy új vasúti törvény tervezetében, másodsorra a hatályos törvény módosításaként kerültek összefoglalásra a módosítási elképzelések. A GVH elsősorban a versenyhatóság és a közlekedési hatóság közötti feladat- és hatásköri elhatárolás pontosítását célzó, a versenyjog és az ágazati szabályozás párhuzamos alkalmazására történő figyelem felhívás, valamint egyes sajátos szabályoknak a címzettjeire vonatkozóan (szükséges-e a piaci dominancia, mint feltétel stb.) tett észrevételeket. A korábban nem, vagy kevésbé szabályozott egyéb kötőtpályás tevékenységi területeken a tervezett beavatkozások (nyilvánartás vezetése, műszaki hatósági engedélyezési, képzettségi stb. követelmények) deregulációs szempontok szerinti újragondolására tett javaslatot tekintettel azok várható adminisztratív terhek növekedését okozó hatásaira különösen a kevésbé veszélyes eszközöket (pl. alsó vezetésű sífelvonó) érintően.
<i>Elfogadott jogszabály:</i>	2015. évi CIII. törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CII. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötőtpályás közlekedésről
<i>A GVH észrevételeinek figyelembevétele:</i>	A vasúti törvény módosítása során a GVH-nak a versenyjoggal való összhangot érintő észrevételeit részben figyelembe vették, bár a párhuzamos jogalkalmazás tekintetében – az uniós versenyjogi rendelkezések mellett – a konkrét magyar versenyjogi rendelkezésekre történő utalás elmaradt. Nem található jele a vasútnak nem minősülő egyéb kötőtpályás közlekedést érintő deregulációs szempontú felülvizsgálatnak.
7.	Vp-28/2015
<i>Az előterjesztés tárgya:</i>	Víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosítása
<i>A GVH észrevételeinek tartalma:</i>	A GVH elsősorban a különféle – hatósági árkontroll alá helyezett – díjtételek (szolgáltatási díjak, külön díjas szolgáltatások, fejlesztési hozzájárulás) szabályozását érintően tett észrevételeket. Hiányolta, hogy sem a hatályos törvény, sem a tervezet nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a szabályozás rögzített, vagy maximált hatósági árakat eredményez-e. Javaslatot tett arra, hogy hatósági díjak fogyasztóvédelmi célzatú ármaximumokat jelentsenek, amely nem veszi el a szolgáltatók abbéli felelősségét, hogy amennyiben a prognosztizált költségekhez képest kisebb költségekkel képesek – akár egyes földrajzi területeken is – működni, akkor annak előnyét az érintett fogyasztói kör élvezhesse. Javasolta, hogy a külön hatósági díjakat csupán a kizárólagos joggal végzett szolgáltatói tevékenységekre állapítsanak meg. A fejlesztési hozzájárulások hatósági szabályozását érintően a versenyfelügyeleti eljárásokban szerzett tapasztalataira támaszkodva tett észrevételeket, egyúttal felajánlva a külön konzultáció lehetőségét is.
<i>Elfogadott jogszabály:</i>	2015. évi CXIX. törvény a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról
<i>A GVH észrevételeinek figyelembevétele:</i>	Részben vették figyelembe. A hatósági árak jellege változatlanul kétséges maradt. A külön díjas szolgáltatásokat érintően a kizárólagos joggal végzett tevékenységekre fog kiterjedni a hatósági árszabályozás. A fejlesztési hozzájárulások szabályozásának részletkérdései nyitottak maradtak, a GVH-nak nincsenek információi arról, hogy történt-e előrelépés ezen a területen.
8.	Vp-36/2015
<i>Az előterjesztés tárgya:</i>	A mezőgazdasági termékpiaconak szervezésének kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetektől szóló törvény tervezete
<i>A GVH észrevételeinek tartalma:</i>	A GVH elsősorban a tervezetnek a versenyjog általános versenytilalmi szabályai alóli kivételeket megerősítő agrár versenyjogi rendelkezéseit, illetve emellett az egyéb kivételi hatású szabályokat kifogásolta. Egyéb pontosító tartalmú észrevételeket is tett tekintettel arra, hogy számos olyan más rendelkezést tartalmazott a tervezet, amelyek az általános versenyjogi szabályok alkalmazása tekintetében jogbizonytalansághoz vezethetnek.
<i>Elfogadott jogszabály:</i>	2015. évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiaconak szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről
<i>A GVH észrevételeinek figyelembevétele:</i>	Bár az elfogadott törvény már nem tartalmazza az agrár versenyjogi részt, ennek a magyar piacra érvényes része egy más törvénymódosítással a versenytörvénybe került áthelyezésre. A GVH egyes felvetéseit figyelembe vevő kisebb kodifikációs pontosítások is történtek, s tartalmilag a fő érdemi változást az jelenti, hogy azok a magatartások, amelyeknek határokon átnyúló hatása van, ott az általános versenyjogi megközelítés érvényesülhet.

9.	Vp-47/2015
Az előterjesztés tárgya:	Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendelkezések módosításának tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	Az ételfutárokat érintő szabályozásnál olyan megoldásra tettünk javaslatot, amely nem a felek közötti jogviszony formájára (munkajogi vagy polgári jogi), hanem a gyorsaságból fakadó tényleges kockázat csökkenésre tekintettel ad felmentést bizonyos szabályok alól.
Elfogadott jogszabály:	–
10.	Vp-54/2015
Az előterjesztés tárgya:	Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosítása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH technikai jellegű javaslatot tett a nem forintban teljesített támogatások esetén a könyvvizetési és beszámolási gondokat kiküszöbölő megoldás kialakítására.
Elfogadott jogszabály:	175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Nem vették figyelembe.
11.	Vp-58/2015
Az előterjesztés tárgya:	Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló BM rendelet tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH a korábban hatályos szabályok alapján több lépésben, előre megtervezetten korszerűsíti az információbiztonsági rendszerét. A tervezett új szabályoknak való megfelelés tekintetében ezért mind az adminisztrációs terhek, mind pedig a költségtöbbletek okán indokoltnak láttuk olyan megoldás alkalmazását, amely a már megvalósult befektetéseket nem teszi okafigyottá, s lehetővé teszi a már megkezdett folyamatok, elkezdett fejlesztések végig vitelét, hiszen a biztonsági követelményeknek való megfelelési folyamatok leállítását, a munkák újraindítása inkább növeli, mintsem csökkenti a rendszerek biztonsági kockázatait. Mindezek miatt javasoltuk olyan hatályba léptető rendelkezések alkalmazásának megfontolását, amelyek lehetővé teszik, hogy a rendszerek kötelező felülvizsgálataikor kelljen az új ellenőrzési rendszer szerinti kritériumoknak megfelelni, s egyúttal megfelelő, a megvalósításhoz tényszerűen szükséges időtartamokat is biztosítani az szükséges átállások megvalósítására.
Elfogadott jogszabály:	41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Az átmeneti rendelkezések kérdésében elfogadták a GVH észrevételeit.
12.	Vp-60/2015
Az előterjesztés tárgya:	A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH az uniós jog és a hazai jogszabályok közötti pontosabb megfelelés, illetve a kodifikációs tartalmú javítás érdekében tett észrevételeket.
Elfogadott jogszabály:	A rendelet módosítása nem történt meg.

13.	Vp-62/2015
Az előterjesztés tárgya:	A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjából és a befogadás vagy támogatás megváltozásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V.13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH örömet fejezte ki, hogy egyes rendeleti változtatásokat hatásvizsgálatok alapozzák meg. Egyetértett azzal, hogy a közfinanszírozási támogatási döntések épüljenek a kínálati piaci versenyhelyzet jó kihasználására. Egyúttal javasolta, hogy a költségvetési keretek tarthatósága érdekében készüljön menetrend, s kerüljenek költséghatékony-sági szempontú felülvizsgálatra egyes már befogadott készítmények is, aminek valószínűsíthető következménye-ként a nem hatékony készítmények támogatásból való kizárása is indokolt lenne.
Elfogadott jogszabály:	38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	nem történt visszajelzés
14.	Vp-63/2015
Az előterjesztés tárgya:	A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv átültetéséhez megalkotandó magyar jogi szabályozás főbb tartalmi kérdései, az átültetés előzetes szakmai koncepciója
A GVH észrevételeinek tartalma:	A közös jogkezelést az egyes uniós tagállamokban jellemzően domináns helyzetű szervezetek végzik. Az irányelv célja a piacnyitás folyamatában az átláthatóság és a kiszámíthatóság biztosítása az új piacrálépők számára. Emellett a közös jogkezelés alól kivett szerzők, illetve művek csoportjainak a fennálló rendszerhez illesztése is megoldást kíván. A GVH hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a piacnyitás elősegítését, s a versenybarát részletmegoldások kialakítását a szabályozási alternatívák végiggondolása, a hazai megoldások véglegesítése során. Ugyancsak kiemelte, hogy a szerzői jogi speciális szabályok és a versenyjogi általános szabályok párhuzamosságának a jövőben is érvényesülnie kell. Fenntartandónak tartja a GVH azt a magyar gyakorlatot is, hogy a jellemzően domináns helyzetű közös jogkezelők díjtételei egy – szakminisztériumi felügyelet mellett zajló – ex ante jellegű sajátos alkufolyamatban alakulnak ki. Ebben a GVH nem vesz részt és nem is tartja kívánatosnak részt venni a jövőben sem, mert ezt az ex post jellegű versenyfelügyeleti hatásköreinek gyakorlásával nem látja összeegyeztethetőnek.
Elfogadott jogszabály:	–
15.	Vp-67/2015
Az előterjesztés tárgya:	Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosítása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH tapasztalata szerint a kötelező felelősségbiztosításoknál verseny és fogyasztóvédelmi problémák adódnak abból a szabályozási hiányosságból, hogy egyes szerződéses időszakban történt mulasztások stb. esetén, ahol a kár bekövetkezése már a szerződés megszűnése után realizálódik, vagy akkor kerül felismerésre, megszűnik a biztosítói helytállás, s csupán a polgári jogi keretek között van lehetőség a kárigények kielégítésére. A GVH ezért helyeselve a többes ügynököket és az alkuszokat érintő megoldást, olyan szabályozást tartana szükségesnek, amely szerint a kötelező szakmai felelősségbiztosításoknál általános jelleggel a szerződéses időszakra visszavezethetően történt károkozás esetén – a szerződés megszűnése után – a kárigények elévüléséig fennáll a biztosítói helytállás.
Elfogadott jogszabály:	2015. évi CLXII. törvény egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	általános szabályozás nem került bevezetésre a kötelező felelősségbiztosításokat érintően

16.	Vp-80/2015
Az előterjesztés tárgya:	Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló előterjesztés
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH koncepcionális gondnak látta, hogy a fogyasztóvédelmi politika túlságosan leszűkítésre került, ezért szükségesnek látta, hogy annak hatókörével tágabban foglalkozzon az anyag, s hangsúlyosan jelenjen meg, hogy az NFH-n kívül más szervezetek – különösen egyes speciális ágazatokat érintően – is ellátnak lényeges fogyasztóvédelmi feladatokat mind a termékbiztonság garantálása, mind a fogyasztói problémák megoldásának rendezése területén. Célszerűnek látta volna továbbá a más kormányzati politikákkal (például oktatási politika, versenypolitika, kkv fejlesztési politika stb.) való kapcsolat kifejtését, illetve az összhang biztosítását is. Számos piacot érintően a verseny élénkítése a GVH szerint például jobban szolgálná a fogyasztók gazdasági, vagyoni érdekeit, mint bármilyen hatósági fellépés. Felhívta arra is a figyelmet, hogy az utóbbi időszaki fogyasztói viselkedésre vonatkozó kutatások egyértelműen jelzik, hogy az állami beavatkozások egyes elemeinek kialakítása során célszerű figyelembe venni a fogyasztói viselkedési jellemzőket, mert annak figyelmen kívül hagyása akár nem célzott hátrányos hatásokkal is járhat. Célzerű lenne emiatt a hátrányos mellékhatások elkerülése érdekében a szabályozási intézkedések, vagy az alkalmazott más megoldásoknak a fogyasztókra gyakorolt hatásait nem csupán utólag vizsgálni, hanem ezek mellett az ex ante hatásvizsgálatokra is hangsúlyt helyezni. A fogyasztóvédelmi ismeretek fejlesztését nem csupán az iskolai, hanem más– jellemzően hátrányos helyzetű egyéb – csoportok (idősek, betegek stb.) esetén is szükségesnek tartaná a GVH, s erre célzott megoldásrendszereket tartana szükségesnek alkalmazni. A permegelőzést is tágabb körben tartotta volna említésre érdemesnek, hiszen például az oktatásban és az egészségügyben is működnek ilyen vitarendezési megoldások. A fogyasztóvédelmi civil szervezeteket érintően pedig felvetette például, hogy normatív támogatást is lehetne adni egyes átvállalt feladattípusok esetén, hogy e szervezetek stabilitása, vállalat funkcióik ellátásának minősége javuljon. Emellett számos további pontosító észrevételt tett az egyes részekhez.
Elfogadott jogszabály:	2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Érdemben nem vették figyelembe, a határozat lényegében nem változott. A IV. középtávú 2014-ig szóló fogyasztóvédelmi politika értékelése és Magyarország V. középtávú, 2018-ig szóló fogyasztóvédelmi politikájának részletes anyaga nyilvánosan eddig nem jelent meg.
17.	Vp-83/2015
Az előterjesztés tárgya:	A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008.(XII.20.) ÖM rendelet módosítása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH egyetértett azokkal a rendelkezésekkel, amelyek a szolgáltatók adminisztratív terheinek csökkenéséhez vezetnének. Egyúttal javasolta, hogy a lovas szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakképzettségi követelményeken enyhítsen a szabályozás különösen a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások esetén. A szigorú feltételek teljesítése túl nagy költséggel terheli meg a potenciális szolgáltatókat, s így az érintett személyeket – különösen vidéki viszonylatban – elzárja a legálisan igénybe vehető szolgáltatásoktól is (pl. fogatoltatás).
Elfogadott jogszabály:	nem került kihirdetésre
18.	Vp-99/2015
Az előterjesztés tárgya:	Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légitökölekedési megállapodás végleges megállapítására adott felhatalmazása és az egyezmény kihirdetése
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH szerint célzerű lenne, ha a légitökölekedési megállapodásban a tisztességes versenyt érintő szerződéses klauzulára vonatkozó uniós ajánlás egyes versenykorlátozások csökkentését célzó elemei részletesebben jelennének meg.
Elfogadott jogszabály:	nem jelent meg

19.	Vp-101/2015
Az előterjesztés tárgya:	Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló tervezet
A GVH észrevételeinek tartalma:	A tervezet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítását is javasolta. Ez főként az e-cigaretta forgalmazásának új szabályrendszerét jelentette, amely számos súlyosan versenykorlátozó rendelkezést (kizárólagos trafikban árusítás, reklámtilalom, fogyasztás korlátozása stb.) tartalmazott. A GVH szerint a dohányhoz képest kevésbé egészségkárosító termékek forgalmazását, fogyasztását illetően az indokolatlanul korlátozó rendelkezések elhagyása lenne indokolt, s a kisebb veszéllyel arányosabb – nagyobb verseny szabadságot biztosító – szabályozási megoldásokat (például a kiskereskedelmi forgalmazás nem kizárólag a trafikokhoz, hanem indokolt esetben külön regisztrált kereskedőkhöz való kötése stb.) kellene alkalmazni. Külön is javasoltuk, hogy legalább a nem egészségkárosító hatású, függőséget nem okozó termékek maradjon meg a szabad forgalmazású termékek között.
Elfogadott jogszabály:	2015. évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Nem vették figyelembe.
20.	Vp-110/2015
Az előterjesztés tárgya:	A hivatalos statisztikára vonatkozó szabályok megváltoztatása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH a Központi Statisztikai Hivatal státusát érintően az autonóm közigazgatási szervek kategóriába sorolást támogatva tekintettel a közhitelesség és torzításmentesség szempontjából fontos függetlenségi garanciákra, értékekre. Megfontolásra javasoltuk emellett annak végiggondolását, hogy a statisztikai hivatal köztisztviselőire nem indokolt-e az általános összeférhetetlenségi szabályokhoz képest szigorúbb rendelkezéseket érvényesíteni hasonlóan például az állami számvevőszéki, illetve versenyhivatali szabályokhoz.
Elfogadott jogszabály:	–
21.	Vp-111/2015
Az előterjesztés tárgya:	Távhőfejlesztési Cselekvési Terv tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH a fogyasztói választás szempontjából tartotta aggályosnak, hogy a hatályos szabályozási környezet, s abban a különféle fűtési módok állami támogatásokkal más-más arányban eltérített árai nem nyújtanak jó eligazodást, kiszámíthatóságot. Felvetette még, hogy a területi monopóliumokként működő távfűtési szolgáltatók hatékonyság javítására való ösztönzése nem megoldott, s ezzel a cselekvési terv sem foglalkozik. Hiányoltuk, hogy míg a cselekvési terv a lakásokon belüli hőmennyiség mérés elterjesztését kívánja ösztönözni, addig a hőveszteség csökkentésére (lakóházak stb. szigetelése) nincs terv. Mindezek alapján javaslatot tettünk a kiszámíthatóbb, reális alternatívák megismerhetőségét biztosító szabályozási környezet, illetve a szolgáltatókat nagyobb hatékonyságra ösztönző árszabályozás és felügyeleti rendszer kialakítására. S ugyancsak javasoltuk a tényleges hőveszteséget okozó körülmények csökkentésének prioritizálását.
Elfogadott jogszabály:	Nem került kihirdetésre a kormányhatározat, illetve a végleges cselekvési terv
22.	Vp-120/2015
Az előterjesztés tárgya:	Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosítása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH a bírságolást érintő tervezett változtatások kapcsán jelezte a hazai és külföldi fuvarozókat érintően a diszkriminációmentes megközelítés fontosságát.
Elfogadott jogszabály:	467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Nem vették figyelembe, sőt a kihirdetett jogszabályban a tervezettnél is nagyobb bírságtételek vannak a más honosságú fuvarozókat érintően.

23.	Vp-121/2015
Az előterjesztés tárgya:	a Kincstári Jogügyi Igazgatóságról szóló törvény tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH egyetértett azzal, hogy számára nem kötelező a tervezett új intézmény szolgáltatásainak igénybevétele a bírósági felülvizsgálati szakaszban.
Elfogadott jogszabály:	–
24.	Vp-122/2015
Az előterjesztés tárgya:	A tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló FM rendelet tervezete
A GVH észrevételeinek tartalma:	Az előterjesztés szerint a jelenleg meghatározott 30 millió kilogramm minimális termelési mennyiség mellett egyetlen a tehéntej termelői szervezet sem alakult az utóbbi években, így a minimális termelési mennyiséget a felére kívánják csökkenteni. Emellett a juh ágazat számára is megnyílik a termelői szervezetalapítási lehetőség, amelynek alsó határát 500 ezer kilogrammban határozzák meg. A GVH szerint a tervezet szerinti mennyiségi minimumok túlzottak. Az uniós országok jelentős részén a magyar megoldásnál egyszerűbb szabályok léteznek (például elegendő 5 termelőnek társulnia), s – valószínűsíthetően ennek is köszönhetően – lényegesen több termelői szervezet alakult meg az ilyen tagállamokban. Dániában, Olasz- és Horvátországban például a mostani magyar határérték 10-ed részét (3 ezer tonna nyerstej kibocsátás) elegendő elérni ahhoz, hogy 5 termelő közös szervezetet hozhasson létre. Bár az ilyen szervezetek a speciális szabályok alapján több versenykorlátozó felhatalmazással is bírnak, a GVH a felvásárlói koncentrációról rendelkezésre álló információk alapján nem tartotta aggályosnak az egyszerűbb szervezetalkítási szabályok statuálását. Ezért javasolta a termelt tej mennyiségi minimuma helyett lényegesen alacsonyabb határértékek, egyszerűbb szabályok előírását, hogy a kistermelők alkuerő helyzete javulhasson. Egyúttal jelezte, hogy a termelő szervezetek az adatgyűjtési és adatszolgáltatási tevékenység során tudomásukra jutott, nyilvántartott adatok a GVH szerint statisztikai célokat szolgálhatnak csupán, és a nyilvántartáson alapuló információk továbbítása esetén kerülendő egyedi információk megosztása az egyes piaci szereplőkkel.
Elfogadott jogszabály:	3/2016. (I. 7.) FM rendelet a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Nem vették figyelembe, a tervezet tartalmilag nem módosult.

A GVH közbenjárásai

1.	Vp-1/2015
A közbenjárás tárgya:	A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításának kezdeményezése
A GVH észrevételeinek tartalma:	A piaci jelzések szerint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NMF) visszaél gazdasági erőfölényével a közterületi parkolási szolgáltatás díjainak mobilfizetéshez kapcsolódó díjtételeinek meghatározása során. A GVH azt tapasztalta, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszer jelenlegi formájában az általa biztosított előnyök (pl. országos lefedettség) mellett olyan folyamatokat indított el, melyek egyrészt a fogyasztók által fizetett kényelmi díj átlagos értékének kimutatható, kb. 10 Ft-os emelkedéséhez vezettek, másrészt hosszabb távon a viszonteladói verseny korlátozódása is bekövetkezhet. A korábbi rendszerben a mobilfizetési szolgáltató (nagykereskedelmi szint) adott jutalékot a közvetítői munkákért kiskereskedői szintnek (mobiltelefonos és egyéb társaságoknak). Jelenleg a kiskereskedők fizetnek alkalmanként 40 Ft-os viszonteladói díjat a monopol nagykereskedő NMF-nek, miközben nála keletkezik megtakarítás a közreműködésük révén. Ez ahhoz vezetett, hogy a kiskereskedők kényelmi díjaiban a 40 Ft-os fix költségtöbblet is fedezetet kellett teremteni, ami áremeléseket indukált. Miután a GVH észlelte, hogy az NMF által alkalmazott díjtételek jogszabályban kerültek meghatározásra, ezért a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postai ügyekért felelős államtitkárhoz fordult a díjrendszer újragondolása, illetve a díjtételek megváltoztatása érdekében.
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Az államtitkárság nem vitatta, hogy a fogyasztói terhek nőttek, de szerintük a közvetítők közötti verseny nőtt, s a szabályozás nem vezetett piactorzuláshoz. A kormányrendelet 2015 során nem került módosításra.
2.	Vp-16/2015
A közbenjárás tárgya:	az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról készült T/3750. számú törvényjavaslatra vonatkozó észrevétele
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH az élelmiszerláncról, a fogyasztóvédelmi, illetve versenyhatósági hatáskörök pontosítására tett javaslatot.
Elfogadott jogszabály:	2015. évi CLXXXII. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	A minisztérium nem látta indokoltnak a javasolt változtatásokat.
3.	Vp-19/2015
A közbenjárás tárgya:	Minisztériumi jogalkotási tervek megismerése, a jogalkotási tevékenység során a GVH véleményének kikéréséhez egy verseny ellenőrző lista alkalmazásának ajánlása
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH megkereste a jogalkotásban részt vevő minisztériumokat (ME, BM, EMMI, FM, IM, KÜM, NFM, NGM), hogy elkérje a minisztériumok érvényes jogalkotási terveit abból a célból, hogy a GVH is elkészíthesse saját versenypártolási terveit. Egyúttal tájékoztatásul felhívta a figyelmüket a versenytörvény azon rendelkezésére is, amely szerint egyes – különösen az egyes piacokon a verseny körülményeit befolyásoló intézkedések, jogszabályok tervezeteit – a hivatallal egyeztetniük kellene. Mellékelte továbbá egy – OECD ajánlásból is ismert – ellenőrzési listát abból a célból, hogy a minisztériumi dolgozók könnyebben meg tudják állapítani, hogy mely tervezetek érinthetik valószínűsíthetően a versenyviszonyokat.
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Néhány minisztériumtól érkezett visszajelzés, de a verseny ellenőrző lista tudatos folyamatos alkalmazásának nem észlelhetők a jelei.
4.	Vp-37/2015
A közbenjárás tárgya:	Az ukrán-magyar vasúti határforgalommal kapcsolatos kormányzati beavatkozás szükségességének felvetése
A GVH észrevételeinek tartalma:	A GVH – egy hozzá érkezett piaci jelzés kapcsán – az ukrán-magyar vasúti határforgalom tekintetében kormányzati beavatkozást javasolt az ezen határármeneten fuvarozást folytató vasúttársaságok versenysemleges működésének biztosítása érdekében.
A GVH észrevételeinek figyelembevétele:	Az NFM a válaszelevelében jelezte, hogy az ukrán-magyar határforgalmi kétoldalú egyezmény újratárgyalására a magyar fél tett javaslatot, s az új megállapodás tervezet kidolgozása is folyamatban van, azonban az ukrán fél részéről korábban nem kaptunk pozitív visszajelzéseket.

3. sz. melléklet – Táblázatok

1. A 2015. évi eljárások összefoglaló adatai

1.1. Panaszok és bejelentések

Megnevezés	Bejelentések száma	Panaszok száma	Összesen
Bejelentések és panaszok száma	224	1611	1835
Elintézett bejelentések és panaszok száma ebből:	179	1413	1592
Elutasított	148	1313	1461
Versenyfelügyeleti eljárás alapján szolgáltatott szóbeli (személyes és telefonos) megkeresések száma – ÜSZI	31	100	131

1.2. Lezárt versenyfelügyeleti eljárások

A befejezett ügyek száma	125
Ebből:	
Összefonódások ellenőrzése:	49
Erőfölénnyel való visszaélés:	7
Versenykorlátozó megállapodás:	10
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat:	59

2. Bírságok¹

A Versenytanács által jogsértés megállapításával bírsággal zárt esetek 2015-ben

Megnevezés	Összes bírság		Végrehajtható ²		Befizetve ³		Hátralék	
	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat (Fttv. 3.§-8.§)	38	584 290	32	518 373	14	202 975	18	315 398
Versenykorlátozó megállapodás (Tpvt. IV. fejezet)	4	3 350 763	4	3 350 763	2	2 488 068	2	862 695
Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (Tpvt. V. fejezet)	2	1 062 600	2	1 062 600	1	1 300	1	1 061 300
Engedélykérelem benyújtásának elmulasztása (Tpvt. VI. fejezet)	1	81 250	1	81 250	1	81 250	–	–
Összesen:	45	5 078 903	39	5 012 986	18	2 773 593	21	2 239 393

¹ A táblázatok nem tartalmazzák a végrehajtási bírságot, az eljárási bírságot, a befizetett bírságok pedig a kamatot. A darabszámok az ügyek számát tartalmazzák nem pedig az adott ügyben bírságot eljárás alá vontakét.

² 2015. december 31-ig.

³ 2015. december 31-ig.

3. Kiszabott eljárási bírságok 2015-ben (Tpvt. X. fejezet)

Megnevezés	Összes bírság		Végrehajtható ⁴		Befizetve ⁵		Hátralék	
	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft
Eljárások során kiszabott eljárási bírság ⁶	23	81 251	19	25 271	6	2 613	13	22 658
Összesen:	23	81 251	19	25 271	6	2 613	13	22 658

4. Versenytanácsi döntések 2015-ben – fogyasztóvédelmi ügyek, jogsértést megállapító határozatok (Tpvt. III. fejezet, Fttv, Grtv.)

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
65/2013	Auchan Magyarország Kft.	bejelentés, panasz	Fttv.6.§. tv. sértés	56 000	FKMB ⁷ folyamatban
114/2013	Max-Immun Kft.	hivatalból	Fttv.3.§. tv. sértés	5 000	FKMB folyamatban
13/2014	Varosetta Kft.	bejelentés	Fttv.3.§. tv. sértés	6 255	
42/2014	Global Pencil Kft.	bejelentés, panasz	Tpvt.10.§. tv. sértés	242	
46/2014	Jugis 2007 Kft.	panasz	Fttv.3.§. tv. sértés	6 100	
48/2014	Novonex Pharma Kft.	bejelentés	Fttv.6.§. tv. sértés	6 000	FKMB folyamatban
50/2014	Labornite Kft.	bejelentés	Éltv.10.§. tv. sértés	1 500	
51/2014	Duna Takarékszövetkezet Zrt.	panasz	Fttv.3.§. tv. sértés	–	
53/2014	iBIO Plus Kft.	bejelentés, panasz	Fttv.8.§. tv. sértés	400	
54/2014	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete Peridot-Line Kft.	bejelentés	Fttv.3.§. tv. sértés	1 300	
55/2014	Assort Flex Kft. Cloud Pro Ltd. Lavylites Laboratoires Kft.	bejelentés, panasz	Fttv.3.§. tv. sértés	90 000	FKMB folyamatban
56/2014	Bio-Herb Kft. Magyar Rákellenes Liga	bejelentés	Fttv.3.§. tv. sértés	1 300	
58/2014	Allegro Group Kft.	bejelentés	Fttv.3.§. tv. sértés	30 000	
59/2014	Phytotec Hungária Bt.	bejelentés	Fttv.6.§. tv. sértés	2 125	
60/2014	Celsus Természetgyógyászati Kft. CommOnline Zrt. CsoSch Bt. Integral Communications Kft. MediaCity Magyarország Kft.	panasz	Éltv.10.§. tv. sértés	11 100	
65/2014	dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet Kft.	panasz	Fttv.6.§. tv. sértés	12 087	FKMB folyamatban
66/2014	Ryanair Ltd.	bejelentés, panasz	Fttv.6.§. tv. sértés	50 000	FKMB folyamatban

⁴ 2015. december 31-ig.⁵ 2015. december 31-ig.⁶ Vizsgálói és Versenytanácsi szakban kiszabott eljárási bírságok összesen⁷ Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Mellékletek

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
68/2014	dr. Facht Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	hivatalból	Éltv.10.§. tv. sértés	1 600	
83/2014	Aniba-Net Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	panasz	Éltv.10.§. tv. sértés	1 500	
84/2014	L'Oreal Magyarország Kft.	hivatalból	Fttv.6.§. megszüntetés kötelezettségvállalás	–	
87/2014	Kaland Travel Kft.	panasz	Fttv.6.§. tv. sértés	1 300	
89/2014	Baby-Paradise Kft.	bejelentés, panasz	Fttv.6.§. megszüntetés kötelezettségvállalás	–	FKMB folyamatban
94/2014	Online Resorts International Kft.	panasz	Fttv.6.§. tv. sértés	3 350	
95/2014	Online Resorts Kft.	bejelentés	Fttv.6.§. tv. sértés	10 000	
98/2014	Telefonkönyv Magyarország Kft.	bejelentés, panasz	Grt.12.§. tv. sértés	4 756	
99/2014	Hell Energy Magyarország Kft. SPAR Magyarország Kft.	bejelentés	Fttv.3.§. tv. sértés	1 700	
100/2014	Angelstore Kft.	hivatalból	Fttv.3.§. megszüntetés kötelezettségvállalás	–	
101/2014	Pemf Medical Kft.	panasz	Fttv.3.§. tv. sértés	19 532	
102/2014	Netamin Kft.	panasz	Fttv.3.§. tv. sértés	3 000	FKMB folyamatban
107/2014	Herbasziget Kft.	panasz	Fttv.3.§. tv. sértés	8 730	FKMB folyamatban
109/2014	Henkel Magyarország Kft.	panasz	Tpvt.10.§. tv. sértés	9 000	
116/2014	Asztrológiai Előrejelzések Kft. Posta Szerviz Kft.	panasz	Fttv.6.§. tv.sértés	12 453	
117/2014	4Life Direct Kft. Red Sands Life Assurance Company Ltd.	bejelentés	Fttv.6.§. tv. sértés	99 000	
118/2014	Immunotic Kft.	panasz	Fttv.6.§. tv. sértés	1 200	
120/2014	Adamsky Kft. Fővárosi Ásványvíz- és Údítóipari Zrt.	panasz	Fttv.3.§. tv. sértés	40 000	FKMB folyamatban
121/2014	Budapesti Taxi Kft.	bejelentés	Fttv.3.§. tv. sértés	–	
122/2014	BÁV Zrt. BÁV-Zálog Zrt.	hivatalból	Fttv.6.§. tv. sértés	60 000	FKMB folyamatban
123/2014	Monsanto Hungária Kft.	hivatalból	Grt.12.§. megszüntetés kötelezettségvállalás	–	
7/2015	Dorba Food Kft.	bejelentés	Éltv.10.§. tv. sértés	–	
8/2015	Ledland Kft.	panasz	Éltv.10.§. tv. sértés	1 000	FKMB folyamatban
10/2015	Stationeryland Kft.	bejelentés, panasz	Tpvt.9.§. tv. sértés	900	
16/2015	Autocentrum AAA Kft.	bejelentés, panasz	Fttv. 6 .§. tv. sértés	15 000	FKMB folyamatban
17/2015	Global Partners System Kft.	panasz	Fttv. 6 .§. tv. sértés	10 000	
21/2015	Vitaminsziget Kft.	hivatalból	Fttv. 3 .§. tv. sértés	100	
24/2015	Volánbusz Közlekedési Zrt.	bejelentés	Fttv. 6 .§. tv. sértés	760	
56/2015	Magyar Cetelem Bank Zrt.	panasz	Fttv. 6 .§. tv. sértés	–	
Összesen: 46 határozat				Bírság: 584 290 eFt	

5. Versenytanácsi döntések 2015-ben – Versenyt korlátozó megállapodások, jogsértést megállapító határozatok (Tpvt. IV. fejezet)

VJ szám	A megállapodás résztvevői	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
49/2011	Borsodi Sörgyár Kft. Dreher Sörgyárak Zrt. Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Pécsi Sörfőzde Zrt.	bejelentés	Tpvt.11.§. tv. megszüntetés, kötelezettségvállalás	–	
50/2011	BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft. WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	hivatalból	Tpvt.11.§. tv. sértés	725 277	FKMB folyamatban
73/2011	Bayer Cropscience Ltd. Bayer Hungária Kft. Bayer SAS Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. Farmmix Kereskedelmi Kft. Gergely Air Légiszolgáltató és Export-Import Kft. Kobo-Coop'96 Ipari, Szolgáltató Kft. Komplex Air Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. RSZ-Coop Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szemp-Air Légiszolgáltató Kft. Bayedr Sp. z.o.o	hivatalból	Tpvt.11.§. tv. sértés	78 580	FKMB folyamatban
28/2013	Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. Hungaropharma Zrt. Medicon Professional Egészségügyi Tanácsadó Zrt. Medazin Piackutató Kft. Medcenter Kft. PharmAudit Kft. TEVA Gyógyszergyár Zrt.	hivatalból	Tpvt.11.§. tv. sértés	2 443 207	FKMB folyamatban
55/2013	Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. Ciba Vision Europe AG Magyarországi Fióktelepe Novartis Hungária Kft.	panasz	Tpvt.11.§. tv. sértés	103 699	FKMB folyamatban
78/2013	MasterCard Europe Sprl. OTP Bank Nyrt.	hivatalból	Tpvt.11.§. tv. megszüntetés, kötelezettségvállalás	–	
97/2013	E-Education Információtechnológia Zrt. Szakoktatók Országos Érdekképviselői Egyesülete	hivatalból	Tpvt.11.§. tv. megszüntetés, kötelezettségvállalás	–	
111/2014	Max Aicher GmbH&Co. KG Thyssen Alfa Rohstoffhandel München GmbH	hivatalból	Tpvt.11.§. tv. sértés	–	
Összesen: 8 határozat				Bírság: 3 350 763 eFt	

6. Versenytanácsi döntések 2015-ben - Erőfölénnyel való visszaélés, jogsértést megállapító határozatok (Tpvt. V. fejezet)

VJ szám	A marasztalt vállalkozás(ok) neve	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Felülvizsgálat
60/2012	Auchan Magyarország Kft.	panasz	Kertv.7.§. tv. sértés	1 061 300	FKMB folyamatban
42/2013	Tettye Forrásház Zrt.	hivatalból	Tpvt.21.§. tv. sértés	1 300	FKMB folyamatban
59/2013	Nielsen Közönségmérés Kft.	bejelentés	Tpvt.21.§. megszüntetés, kötelezettségvállalás EUMSz. 102. cikk megszüntetés, kötelezettségvállalás	–	
Összesen: 3 határozat				Bírság: 1 062 600 eFt	

7. Versenytanácsi döntések 2015-ben - Vállalkozások összefonódása, engedélyező határozatok (Tpvt. VI. fejezet)

VJ szám	A közvetlen résztvevők	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Eljárás fázisa	Felülvizsgálat
40/2014	Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. MédiaLog Zrt. Népszabadság Zrt. Ringier Kiadó Kft.	hivatalból	Tpvt.77.§. összefonódás utólagos engedélyezése feltétellel	81 250	I. fázisú	
126/2014	NOKES16 Kft. Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. ZD Vagyonkezelő Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
128/2014	Bács-Tak Kft. Füzes-Kacsa Baromfitermesztő Kft. Kiss István	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
4/2015	DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. Tiszántúli Hőtermelő Kft. Veolia Energia Magyarország Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
6/2015	Newcredit OÜ Pan European Ingatlanhasznosító Kft. Papag AG Praktiker Real Estate Ingatlanhasznosító Kft. Praktiker Építési és Barkácsolások Magyarország Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
9/2015	Intel Corporation Lantiq Holdco S.a.r.l	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
11/2015	Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. Sinergy Energiaszolgáltató Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
12/2015	Kőrösaszfalt Zrt. Magyar Építő Zrt. Sziij László Varga Károly	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
13/2015	GDF Suez Energia Holding Zrt. MET Magyarország Energiakereskedő Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
19/2015	TOTAL Hungária Kft. Zentraleuropa LPG Holding GmbH	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	

VJ szám	A közvetlen résztvevők	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Eljárás fázisa	Felülvizsgálat
23/2015	Columbia Picture Corporation Ltd. Viasat Hungária Zrt.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
25/2015	Denka Performance Elastomer LLC Denka USA LLC Diana Elastomers, Inc DuPont CR	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
28/2015	Kálmán László MAL Alumínium Zrt. SILKEM Hungary Kft. SILKEM Plus proizvodnja svetovanja d.o.o	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
29/2015	INOTAL HIDRÁTHidrátgyártó Kft. MAL Magyar Alumínium Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
31/2015	Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. Friesland Campina Hungária Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
35/2015	Aeroprodukt Zrt. CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft. CLH Klímaszervíz Kft. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. Kőrösaszfalt Zrt. Szíjj László Varga Károly	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
38/2015	Flextronics International Europe B.V. MICOH B.V.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
41/2015	J.Y.E. Castella Llorca, S.L. Nypro International Holdings BV	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
54/2015	Carnet-Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. Eurolízis Letét Kft. Eurorist Biztosítási Alkusz Kft. VASAS Sport Club VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
55/2015	MKB Bank Zrt. MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
65/2015	Berlinwasser International GmbH Veolia Voda S.A	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
71/2015	Budapesti Erőmű Zrt. EP Hungary, A.S. EPI Investment S.a.r.l. Milees Limited	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
74/2015	Heineken B.V. Pivovarna Lasko d.d.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
77/2015	Agrochain Kft. Agrárintegrátor Kft. Agrárspektrum Kft. KITE Kukorica és Iparinövény Kft. KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
78/2015	Alvogen Lux Holdings S.a.r.l. Celtic BidCo S.a.r.l.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
80/2015	Dunai Hőtermelő Kft. Veolia Energia Magyarország Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	

Mellékletek

VJ szám	A közvetlen résztvevők	Előzmény	Döntés	Kiszabott bírság eFt	Eljárás fázisa	Felülvizsgálat
81/2015	Dante International Kft. Fashion Days Shopping Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
82/2015	Blitz 15-521 GmbH Flabeg Deutschland GmbH	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
83/2015	ALD Automotive Magyarország Kft. K&H Autópark Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
87/2015	Béres Egészségtár kft. Hungaropharma Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
88/2015	Citibank Europe plc. Magyarországi Fiók- telepe Erste Bank Hungary Zrt. Erste Befektetési Zrt.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
91/2015	Axel Springer Schweiz AG Ringier AG	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
94/2015	Jet-Sol Kft. Monicomp Zrt.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
96/2015	Eurasia Logistics Kft. Itochu Corporation Itochu Logistics Corporation	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
99/2015	CEE Broadcasting Limited Magyar Broadcasting Co. Kft. TV2 Média Csoport Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	FKMB fo- lyamatban
100/2015	Affinia Group Holdings, Inc. Mann+Hummel Inc.	kérelemre	engedélyezte		II. fázisú	
102/2015	Dobos Ferenc Péter Foodnet Zrt. Georgika Szolgáltató Kft. Jászapáti 2000 MG Zrt. Minna Zrt. Naszálytej Zrt. Szatmári Zoltán Károly Szatmári Zoltán Károlyné	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
103/2015	ED Group Vagyonkezelő Kft. Extreme Digital Zrt. Genesis Investments Alpha GmbH Kelemen Gyula Várkonyi Balázs	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
106/2015	Magyar Export Import Bank Zrt. OTP Nyrt. Portfolion Regionális Magántőke Alap szallas.hu Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
118/2015	Budapesti Értéktőzsde Zrt. Magyar Nemzeti Bank	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
122/2015	Antenna Hungária Zrt. LIGA TV Kft.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
131/2015	HR-Rent Kft. Profólió Projekt Kft. Prohumán 2004 Kft. Work Service S.A.	kérelemre	engedélyezte		I. fázisú	
Összesen: 42 határozat				Bírság: 81 250 eFt		

